REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO SOVRANO



PROGETTO PER LA RINASCITA NORMATIVA

L'ARCHITETTURA DEI QUINDICI CODICI

Ricompilazione Integrale dell'Ordinamento Positivo,
Riserva di Codice Assoluta e Sovranità Digitale

CORPUS IURIS DELLA REPUBBLICA

I Quindici Codici dello Stato • Disposizioni Transitorie Generali
Tavola Analitica delle Concordanze

TESTO DEFINITIVO AD USO ISTITUZIONALE E PARLAMENTARE

PROGETTO PER LA RINASCITA NORMATIVA: L'ARCHITETTURA DEI QUINDICI CODICI

Demostopheles HIN

(2026)

Suggerimenti e correzioni: demostopheles@democraticus.org

Prospetto Completo dell'Opera a Quindici Codici

Codice	Denominazione Ufficiale	Stato di Redazione
Codice 01	Codice Civile e della Persona	Redatto (Art. 01.001 – 01.050)
Codice 02	Codice dell'Impresa e del Mercato	Redatto (Art. 02.001 – 02.035)
Codice 03	Codice del Lavoro e della Previdenza	Redatto (Art. 03.001 – 03.024)
Codice 04	Codice Finanziario e Tributario	Redatto (Art. 04.001 – 04.025)
Codice 05	Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo	Redatto (Art. 05.001 – 05.024)
Codice 06	Codice Penale	Redatto (Art. 06.001 – 06.035)
Codice 07	Codice di Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie	Redatto (Art. 07.001 – 07.028)
Codice 08	Codice di Procedura Penale	Redatto (Art. 08.001 – 08.025)
Codice 09	Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi ai Cittadini	Redatto (Art. 09.001 – 09.023)
Codice 10	Codice dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia	Redatto (Art. 10.001 – 10.024)

Codice	Denominazione Ufficiale	Stato di Redazione
Codice 11	Codice della Salute, della Sanità Pubblica e della Bioetica	Redatto (Art. 11.001 – 11.028)
Codice 12	Codice dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Cultura	Redatto (Art. 12.001 – 12.024)
Codice 13	Codice delle Tecnologie Digitali, dell'Intelligenza Artificiale e della Sovranità Cibernetica	Redatto (Art. 13.001 – 13.026)
Codice 14	Codice dei Trasporti, della Navigazione, delle Infrastrutture e dello Spazio	Redatto (Art. 14.001 – 14.024)
Codice 15	Codice della Difesa Nazionale, della Sicurezza Sovrana e delle Relazioni Internazionali	Redatto (Art. 15.001 – 15.030)

Schema Generale di Vertice

LIVELLO ISTITUZIONALE	DESCRIZIONE ED EFFICACIA
Vertice Normativo	**Costituzione della Repubblica Italiana** **Fonte primaria e parametro inderogabile di validità di ogni norma positiva.**
Pilastro Primario	**I 15 Codici Sovrani della Repubblica (Artt. 01.001 – 15.030)** **Riorganizzazione integrale, sistematica ed esclusiva del diritto sostanziale e processuale (76 Libri complessivi).**
Raccordo Operativo	**Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali (DATG - Artt. T.001 – T.010)** **Regolamentazione del passaggio di regime, gestione dei procedimenti pendenti e salvaguardia dei diritti.**
Efficacia di Chiusura	**Ecosistema Digitale Nativo & Abrogazione Espressa Totale (Art. 15.030)** **Estinzione integrale della congerie legislativa previgente e divieto assoluto di decodificazione futura.**

Criteri di Tenuta del Sistema (Principi Chiave)

PRINCIPIO OPERATIVO	FORMULAZIONE NORMATIVA	IMPATTO GIURIDICO SULL'ORDINAMENTO
Riserva di Codice Assoluta	***Art. 15.030, co. 3***	**Divieto categorico di legiferare mediante leggi speciali esterne o decreti omnibus: ogni futura modifica deve avvenire unicamente come novella testuale a uno dei 15 Codici.**
Abrogazione Espressa Generale	***Art. 15.030, co. 2***	**Cancellazione integrale e definitiva di tutta la legislazione speciale, decreti e testi unici pregressi non espressamente recepiti.**
Transizione Ordinata	***DATG (Artt. T.001 – T.010)***	***Vacatio legis* di 180 giorni, salvaguardia del legittimo affidamento, principio del *favor rei* penale e continuità dei servizi pubblici essenziali.**
Natività Digitale	***Art. T.001 / Cod. 13***	**Interoperabilità obbligatoria tra registri telematici, Punto Unico di Accesso del Cittadino e demanio digitale pubblico.**

Riepilogo dei Presidi Realizzati

1. **Il Nucleo dei 15 Codici (Sostanza e Rito):**
    - **Codici 01 – 05 (Sfera Civile, Economica e Finanziaria):** Persona e famiglia, impresa e mercato, lavoro e previdenza, fisco progressivo, credito e assicurazioni.
    - **Codici 06 – 08 (Sfera Penale e Giurisdizionale):** Reati e pene rieducative, rito civile unificato e ADR, rito penale garantista e parità delle armi.
    - **Codici 09 – 13 (Sfera Pubblica, Ecologica, Sociale e Digitale):** Pubblica amministrazione trasparente, ambiente ed energia, sanità pubblica universale e bioetica, istruzione e ricerca, sovranità cibernetica e intelligenza artificiale.
    - **Codici 14 – 15 (Sfera Infrastrutturale, Sicurezza e Sovranità Esterna):** Reti logistiche, mobilità intermodale, spazio extra-atmosferico, difesa interforze democratica, intelligence regolata, diplomazia consolare e clausola di abrogazione universale.
2. **Il Raccordo Operativo (Le DATG):**
    - Disciplina della *vacatio legis* (180 giorni) e piano di adeguamento delle piattaforme;
    - Salvaguardia degli atti pregressi e conversione automatica delle clausole nulle;
    - Regime transitorio dei processi pendenti civili e penali (*favor rei* ed estinzione dei termini);
    - Adeguamento immediato del salario minimo, azzeramento del precariato nella PA e revisione delle concessioni pubbliche scadute.
3. **Il Sigillo di Chiusura (Art. 15.030):**
    - Abrogazione espressa e totale di tutta la congerie legislativa previgente (leggi speciali, decreti regi, testi unici frammentari);

- Principio di riserva assoluta di codice (divieto di future leggi *omnibus* o provvedimenti fuori dai 15 testi).

INDICE GENERALE DELL'OPERA

TAVOLA SINOTTICA DEI QUINDICI CODICI SOVRANI DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE AL PARLAMENTO E AL POPOLO SOVRANO

PARTE I: INTRODUZIONE E DIAGNOSI DI SISTEMA

1.1 Il collasso dell'ordinamento e la crisi della certezza del diritto

1.2 La realtà dell'ipertrofia: oltre il mito statistico

1.3 Perché riformare non basta: la necessità di una ricompilazione integrale

PARTE II: I PRINCIPI DI INGEGNERIA LEGISLATIVA E IL NUOVO SISTEMA OPERATIVO NORMATIVO

2.1 La rigida gerarchia a tre livelli delle fonti

2.2 I quattro vincoli costituzionali di redazione (Drafting Rules)

2.3 Il Diritto Computabile: "Rules as Code" e trasparenza logica

2.4 L'impatto sistemico della riforma

PARTE III: LA MAPPA TASSONOMICA DEI QUINDICI CODICI DELLO STATO

3.1 Criteri di classificazione e chiusura dell'ordinamento

3.2 I Quindici Grandi Codici dello Stato (Profili essenziali da 01 a 15)

3.3 Il meccanismo di transizione e migrazione normativa

PARTE IV: I QUINDICI CORPI DI LEGGE — ARCHITETTURA E REDAZIONE SISTEMATICA

4.1 Metodologia di redazione e convenzioni formali

4.2 – 4.8 CODICE 01 — Codice Civile e della Persona (Artt. 01.001 – 01.050)

4.9 – 4.14 CODICE 02 — Codice dell'Impresa e del Mercato (Artt. 02.001 – 02.035)

4.15 – 4.19 CODICE 03 — Codice del Lavoro e della Previdenza (Artt. 03.001 – 03.024)

4.20 – 4.24 CODICE 04 — Codice Finanziario e Tributario (Artt. 04.001 – 04.025)

4.25 – 4.29 CODICE 05 — Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo (Artt. 05.001 – 05.024)

4.30 – 4.34 CODICE 06 — Codice Penale (Artt. 06.001 – 06.035)

4.35 – 4.39 CODICE 07 — Codice di Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie (Artt. 07.001 – 07.028)

4.40 – 4.44 CODICE 08 — Codice di Procedura Penale (Artt. 08.001 – 08.025)

4.45 – 4.49 CODICE 09 — Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi ai Cittadini (Artt. 09.001 – 09.023)

4.50 – 4.54 CODICE 10 — Codice dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia (Artt. 10.001 – 10.024)

4.55 – 4.59 CODICE 11 — Codice della Salute, della Sanità Pubblica e della Bioetica (Artt. 11.001 – 11.028)

4.60 – 4.64 CODICE 12 — Codice dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Cultura (Artt. 12.001 – 12.024)

4.65 – 4.69 CODICE 13 — Codice delle Tecnologie Digitali, dell'IA e della Sovranità Cibernetica (Artt. 13.001 – 13.026)

4.70 – 4.74 CODICE 14 — Codice dei Trasporti, della Navigazione, delle Infrastrutture e dello Spazio (Artt. 14.001 – 14.024)

4.75 – 4.79 CODICE 15 — Codice della Difesa Nazionale, della Sicurezza Sovrana e delle Relazioni Internazionali (Artt. 15.001 – 15.030)

APPENDICE I: DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE GENERALI (DATG) (Artt. T.001 – T.010)

APPENDICE II: TAVOLA ANALITICA DELLE CONCORDANZE (SCHEDARIO A — CROSS-REFERENCE)

INDICE ANALITICO-ALFABETICO UNIFICATO (Lemmi tematici da A a Z)

Tavola Sinottica dei 15 Codici Sovrani

AREA	CODICE	TITOLO UFFICIALE	AMBITO E CONTENUTO ESSENZIALE
Civile ed Economica	Codice 01	Codice Civile e della Persona	Persona fisica, diritti della personalità, famiglia, successioni, proprietà e obbligazioni.
	Codice 02	Codice dell'Impresa e del Mercato	Impresa commerciale, società di capitali e persone, concorrenza leale e crisi d'impresa.
	Codice 03	Codice del Lavoro e della Previdenza	Lavoro subordinato, autonomo e di piattaforma, salario minimo legale e tutele previdenziali.
	Codice 04	Codice Finanziario e Tributario	Fisco progressivo costituzionale, imposte dirette/indirette e riscossione equa.
	Codice 05	Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo	Vigilanza sul credito, mercati mobiliari, stabilità bancaria e tutela assicurativa.
Penale e Giustizia	Codice 06	Codice Penale	Reati, pene rieducative proporzionate, delitti

AREA	CODICE	TITOLO UFFICIALE	AMBITO E CONTENUTO ESSENZIALE
			contro la persona, lo Stato e il patrimonio.
	Codice 07	**Codice di Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie**	**Rito civile telematico unificato, tutela giurisdizionale celere e metodi alternativi (ADR).**
	Codice 08	**Codice di Procedura Penale**	**Giusto processo, parità tra accusa e difesa, garanzie per la libertà e rito dibattimentale.**
Stato, Servizi e Sociale	**Codice 09**	**Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi**	**Azione amministrativa trasparente, semplificazione, contratti pubblici e servizi civici.**
	Codice 10	**Codice dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia**	**Tutela ecologica, rigenerazione territoriale, contrasto al dissesto e transizione energetica.**
	Codice 11	**Codice della Salute, della Sanità Pubblica e della Bioetica**	**Servizio Sanitario Sovrano universale, sicurezza delle cure, farmaco e statuto bioetico.**

AREA	CODICE	TITOLO UFFICIALE	AMBITO E CONTENUTO ESSENZIALE
	Codice 12	Codice dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Cultura	Scuola della Repubblica, diritto allo studio, autonomia accademica e tutela del patrimonio storico.
Tecnologia, Reti e Difesa	Codice 13	Codice delle Tecnologie Digitali, dell'IA e della Cybersicurezza	Diritti digitali, intelligenza artificiale trasparente, dati sovrani e sicurezza cibernetica.
	Codice 14	Codice dei Trasporti, della Navigazione, delle Infrastrutture e dello Spazio	Reti viarie e ferroviarie demaniali, sistema mare, spazio aereo e diritto delle attività spaziali.
	Codice 15	Codice della Difesa Nazionale, della Sicurezza e delle Relazioni Estere	Forze Armate democratiche, sicurezza interna, intelligence regolata, diplomazia e clausola di chiusura.

Relazione Illustrativa Generale al Parlamento e al Popolo Sovrano

Proposta di Adozione del Corpus Iuris Sovrano della Repubblica: I Quindici Codici dello Stato

I. Il Punto di Rottura Storico: La Paralisi dell'Alluvione Normativa

Nessuna comunità politica può conservarsi libera se l'ordinamento che ne regola la convivenza cessa di essere intelligibile. Il presupposto logico e morale dello Stato di diritto risiede nell'accessibilità della norma: il cittadino può conformare la propria condotta al dettato della legge soltanto nella misura in cui sia posto in condizione di conoscerla, comprenderla e prevederne le conseguenze.

Nel corso degli ultimi decenni, l'ordinamento repubblicano ha subito un processo degenerativo di segno opposto. La sovranità della legge è stata progressivamente sommersa da una stratificazione alluvionale, caotica e contraddittoria di provvedimenti: centinaia di migliaia di norme primarie, decreti regi sopravvissuti a regimi estinti, testi unici continuamente emendati e delegificati, decreti-legge omnibus infarciti di micro-disposizioni corporative, regolamenti amministrativi di settore e circolari burocratiche elevate a parametro surrettizio di legalità.

Questa ipertrofia non ha prodotto una tutela più accurata della società; ha invece generato l'arbitrio sistemico. L'inestricabile oscurità delle fonti ha prodotto quattro derive incompatibili con la democrazia costituzionale:

1. **La trasformazione del diritto in rendita burocratica:** Quando la legge cessa di essere un precetto chiaro e diviene un labirinto ermeneutico, l'accesso alla giustizia cessa di essere un diritto universale e diventa una merce accessibile unicamente a chi dispone delle risorse per ingaggiare costose perizie d'interpretazione. Il cittadino comune e il piccolo operatore economico rimangono esposti a una permanente incertezza sanzionatoria.
2. **L'espropriazione della sovranità parlamentare:** L'abuso della decretazione d'urgenza e l'affastellamento di maxi-emendamenti hanno svuotato il Parlamento della propria primaria funzione

deliberativa. La produzione legislativa è stata di fatto ceduta a cordate burocratiche ministeriali, collegi di regolazione opachi e centri di pressione settoriali estranei al controllo del voto popolare.

3. **La supplenza giudiziaria involontaria:** Di fronte a norme strutturalmente lacunose, contraddittorie o deliberatamente ambigue, la magistratura è stata costretta ad assumere un ruolo vicariale, trasformando la giurisprudenza da strumento di applicazione della legge in fonte normativa primaria e instabile. Il principio fondamentale della separazione dei poteri è stato così gravemente incrinato.
4. **La vulnerabilità geopolitica e tecnologica:** Un sistema normativo frantumato non dispone degli strumenti immunitari necessari per difendere l'indipendenza economica, i dati critici della Nazione, la sicurezza energetica e le infrastrutture fisiche e digitali dalle incursioni di monopoli multinazionali privati e da potenze straniere ostili.

A questo stato di disordine non si poteva porre rimedio con ulteriori "leggi di semplificazione" o "taglia-leggi", provvedimenti che hanno storicamente moltiplicato l'entropia invece di ridurla. Si imponeva un atto costituente di rifondazione sistematica del diritto positivo: il passaggio dal modello della frammentazione al modello della **Codificazione Sovrana Integrata**.

II. L’Architettura Costituzionale del Corpus Iuris Sovrano

Il Corpus Iuris della Repubblica non inventa un nuovo patto costituzionale: esso realizza, per la prima volta in forma sistematica ed esaustiva, l'attuazione piena e inderogabile della **Costituzione del 1948**.

L'intera architettura è concepita come una struttura monumentale a volta chiusa: **quindici codici organici**, autosufficienti, digitali per concezione nativa, coordinati tra loro e strutturati ciascuno su una logica modulare a cinque o sei Libri.

1. I Tre Presidi Fondamentali della Codificazione

- **Il Principio della Riserva di Codice Assoluta (Art. 15.030, co. 3):** È bandita in perpetuo la categoria delle "leggi speciali esterne". Nessuna disposizione di legge primaria potrà mai più essere introdotta se non mediante novella diretta, esplicita e testuale a uno dei quindici Codici. Il legislatore futuro è vincolato a preservare l'integrità del sistema: qualora intenda disciplinare una nuova fattispecie, dovrà

collocarla nell'articolato del Codice corrispondente, eliminando il rischio di rinascite alluvionali clandestine.

- **La Ghigliottina Abrogativa Espressa (Art. 15.030, co. 2):** Con l'entrata in vigore dell'opera viene spazzata via la presunzione di vigenza delle norme non formalmente menzionate. Tutto ciò che non è trasfuso, armonizzato o espressamente richiamato nei Quindici Codici cessa di esistere. L'ordinamento viene disincrostato in un solo istante da un secolo di scorie normative obsolete, abrogando espressamente testi storici ormai disallineati rispetto alla realtà democratica contemporanea.
- **La Sovranità e l'Ecosistema Digitale Nativo:** La codificazione sancisce l'abbandono definitivo del supporto analogico come barriera burocratica. Tutti i registri dello Stato, la gestione dei procedimenti e le interazioni civiche risiedono sul *Polo Strategico Cloud Sovrano*, operano mediante standard aperti e sono direttamente accessibili dal *Punto Unico di Accesso del Cittadino*. Il demanio informativo pubblico appartiene allo Stato e alla collettività: è spezzata ogni dipendenza da licenze proprietarie esterne e piattaforme transnazionali estranee al controllo democratico.

III. I Pilastri Sistematici dell’Opera

La nuova codificazione distribuisce la totalità della materia giuridica dello Stato in quattro quadranti fondamentali, interconnessi e armonizzati:

Quadrante I: La Persona, il Lavoro, l’Impresa e la Finanza (Codici 01 – 05)

Questo quadrante tutela l'esistenza materiale del cittadino e la giustizia delle relazioni economiche:

- Il **Codice Civile e della Persona (01)** ricolloca la dignità umana e l'autonomia individuale al centro dei rapporti interpersonali, familiari e proprietari, garantendo certezza negoziale e protezione universale della persona fisica.
- Il **Codice dell'Impresa e del Mercato (02)** spezza le rendite di posizione oligopolistiche, tutela la libertà d'intrapresa reale e disciplina il mercato su canoni di concorrenza leale, favorendo la crescita industriale e l'innovazione.

- Il **Codice del Lavoro e della Previdenza (03)** ristabilisce la parità negoziale del lavoratore, introduce il salario minimo orario legale inderogabile, garantisce pari dignità al lavoro autonomo e su piattaforma ed estingue le forme strutturali di precariato cronico.
- Il **Codice Finanziario e Tributario (04)** attua la progressività fiscale sostanziale sancita dall'art. 53 Cost., chiude l'era dei condoni e della vessazione burocratica sui redditi da lavoro e converte la riscossione a principi di cooperazione, tempestività ed equità.
- Il **Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo (05)** subordina la finanza all'economia reale, assoggetta a vigilanza rigorosa gli intermediari creditizi, protegge il risparmio popolare e previene le speculazioni predatorie sul debito sovrano e sui patrimoni familiari.

Quadrante II: La Giustizia, la Tutela Penale e il Giusto Processo (Codici 06 – 08)

Questo quadrante restituisce autorevolezza, certezza ed equilibrio alla funzione giurisdizionale:

- Il **Codice Penale (06)** riallinea il catalogo dei reati al principio di tassatività e frammentarietà, punisce con fermezza le violazioni dell'integrità della persona, della pubblica amministrazione e dell'ambiente, e conforma la pena alla sua irrinunciabile finalità di rieducazione e reinserimento civile.
- Il **Codice di Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie (07)** unifica i riti in un unico procedimento telematico rapido, valorizza la mediazione e la conciliazione stragiudiziale e garantisce la definizione delle controversie in tempi certi e computabili in mesi, non in decenni.
- Il **Codice di Procedura Penale (08)** ripristina la parità effettiva delle armi tra accusa e difesa nel rito accusatorio, delimita rigorosamente i poteri di intrusione investigativa a presidio della libertà personale e tutela l'inviolabilità del giudicato contro processi indefiniti e dilatori.

Quadrante III: Lo Stato Sociale, la Cura, la Scienza e il Territorio (Codici 09 – 12)

Questo quadrante dà forma concreta al dovere della Repubblica di promuovere il pieno sviluppo della persona:

- Il **Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi ai Cittadini (09)** trasforma la burocrazia da potere autoritativo opaco in apparato al servizio trasparente della comunità, sancendo l'efficacia perentoria del silenzio-assenso e il divieto di richiedere ai cittadini dati già detenuti da qualsiasi ente pubblico.
- Il **Codice dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia (10)** eleva l'equilibrio ecosistemico, la difesa del suolo, l'economia circolare e l'indipendenza energetica da fonti pulite a parametri di pianificazione sovrana non subordinabili alla speculazione fondiaria.
- Il **Codice della Salute, della Sanità Pubblica e della Bioetica (11)** blinda la natura pubblica, universale e gratuita del Servizio Sanitario, assicura la medicina di prossimità attraverso le Case della Comunità e tutela la libera autodeterminazione del paziente nel rispetto della bioetica della persona.
- Il **Codice dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Cultura (12)** istituisce il diritto universale allo studio privo di barriere economiche, riqualifica il ruolo e la dignità economica dei docenti, estingue il precariato accademico tramite un canale a cattedra unico e tutela l'inalienabilità del demanio storico, artistico e culturale della Nazione.

Quadrante IV: Le Frontiere della Sovranità, lo Spazio e la Sicurezza (Codici 13 – 15)

Questo quadrante governa i domini contemporanei in cui si decide l'autonomia dello Stato:

- Il **Codice delle Tecnologie Digitali, dell'Intelligenza Artificiale e della Sovranità Cibernetica (13)** tutela l'integrità cognitiva dei cittadini, vieta sistemi di controllo sociale o profilazione algoritmica occulta, impone l'etica computazionale e garantisce la cybersicurezza delle infrastrutture critiche immateriali.
- Il **Codice dei Trasporti, della Navigazione, delle Infrastrutture e dello Spazio (14)** garantisce la continuità territoriale universale, assicura la demanialità pubblica inalienabile delle arterie autostradali e ferroviarie, rilancia la centralità marittima dello Stato e disciplina le attività spaziali e orbitali extra-atmosferiche nel rispetto della sostenibilità cosmica.

- Il **Codice della Difesa Nazionale, della Sicurezza Sovrana e delle Relazioni Internazionali (15)** dà attuazione al ripudio della guerra offensiva di cui all'art. 11 Cost., inquadra le Forze Armate in una struttura interforze democratica sottoposta al potere civile, tutela l'ordine pubblico nel rispetto delle libertà costituzionali, disciplina l'intelligence escludendo il segreto di Stato per le stragi e chiude il sistema normativo con la clausola di vigenza esclusiva dell'intero Corpus Iuris.

IV. La Garanzia della Transizione: Continuità Istituzionale e Diritti Quesiti

La sostituzione integrale del corpo legislativo non introduce alcun vuoto di potere né disorientamento pratico. Le **Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali (DATG)** operano quale cerniera perfetta tra l'antico e il nuovo ordine:

- **La *Vacatio Legis* di 180 Giorni:** Assicura a magistrati, avvocati, cancellerie, funzionari amministrativi e forze dell'ordine il tempo oggettivo per l'aggiornamento formativo, il collaudo dei sistemi informatici integrati e la migrazione sicura dei dati anagrafici e societari.
- **La Tutela dell'Affidamento e dei Giudizi in Corso:** I procedimenti giudiziari già avviati conservano i rispettivi regimi di garanzia istruttoria per il primo grado; per le fasi successive e per i contratti a esecuzione continuata operano regole automatiche di adeguamento che preservano le situazioni giuridiche legittimamente consolidate, sostituendo unicamente le clausole in contrasto con precetti inderogabili o diritti fondamentali.
- **L'Operatività Immediata del *Favor Rei* Penale e delle Tutele Salariali:** Le norme di favore per la dignità del lavoro (salario minimo legale, trasformazione dei contratti fittizi) e i principi garantisti penali (estinzione delle fattispecie abrogate, rideterminazione delle pene più miti) esplicano efficacia immediata, sanando senza indugio le asimmetrie accumulate nel tempo.

V. Appello al Popolo Sovrano e alle Camere

Onorevoli Deputati, Senatori della Repubblica, Cittadine e Cittadini:

L'opera che viene rimessa al vostro giudizio non è un mero esercizio di consolidamento formale o un'antologia burocratica. È un atto di liberazione civile.

Uno Stato che tollera la moltiplicazione incontrollata delle proprie leggi abdica alla propria sovranità, lasciando il campo aperto alla prepotenza degli interessi particolari, alla discrezionalità burocratica e al senso di sfiducia che allontana il popolo dalle istituzioni repubblicane. Ripristinare l'ordine, la chiarezza e l'esclusività del dettato normativo significa restituire al cittadino la consapevolezza dei propri diritti e l'esigibilità dei propri doveri.

I **Quindici Codici della Repubblica** offrono al Paese una bussola solida, coerente e proiettata nel futuro: una casa comune fondata sulla legalità costituzionale, sulla sovranità democratica e sulla limpidezza del comando civile.

Spetta ora alla rappresentanza parlamentare e al Popolo Sovrano assumere la responsabilità di questo passaggio storico: voltare definitivamente la pagina dell'anarchia normativa e consacrare la nascita del nuovo **Corpus Iuris Sovrano dello Stato**.

PARTE I: INTRODUZIONE E DIAGNOSI DI SISTEMA

1.1 Il collasso dell'ordinamento e la crisi della certezza del diritto

Ogni democrazia moderna fonda il proprio patto sociale sul principio cardine della certezza del diritto: la legge deve essere conoscibile, comprensibile e prevedibile nelle sue conseguenze. Senza certezza, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (*art. 3 della Costituzione*) si riduce a una finzione teorica, trasformando la giustizia in una lotteria ermeneutica e l'amministrazione in un apparato paralizzato dal rischio burocratico.

L'ordinamento giuridico italiano versa oggi in uno stato di entropia irreversibile. Non si tratta di un semplice ritardo di efficienza o di un problema di risorse della magistratura, bensì di un **collasso architetturale del sistema legislativo**.

Nel corso dei decenni si è consolidata una prassi di accumulazione alluvionale: norme speciali, micro-incentivi a termine, decreti omnibus privi di omogeneità e continui rinvii incrociati hanno generato una giungla inestricabile. Il cittadino comune non è più in grado di conoscere i propri doveri e diritti elementari senza l'intermediazione di specialisti; le imprese straniere evitano di investire a causa del proibitivo "rischio regolatorio"; la Pubblica Amministrazione si rifugia nell'inerzia della "paura della firma".

1.2 La realtà dell'ipertrofia: oltre il mito statistico

Nel dibattito pubblico si ripete spesso l'affermazione secondo cui l'Italia disporrebbe di oltre centomila leggi a fronte delle poche migliaia di altri Paesi europei. Sebbene quel dato nasca da una sovrapposizione impropria tra atti storici archiviati e leggi vigenti, la sostanza della diagnosi è incontrovertibile: **il corpo delle norme primarie vigenti (tra le 10.000 e le 15.000 leggi ordinarie e decreti legislativi)**, combinato con la sterminata produzione secondaria e regionale, costituisce un carico cognitivo e procedurale insostenibile.

Le cause strutturali di questo degrado sono tre:

1. **La prassi dell'abrogazione tacita:** L'ordinamento tollera da decenni la formula *"sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge"*. Questa omissione di chiarezza scarica sul cittadino e sul giudice l'onere di indovinare quali articoli del passato siano ancora in vita e quali no, lasciando nell'ordinamento centinaia di disposizioni "fantasma".
2. **La degenerazione della decretazione d'urgenza:** L'abuso dei decreti-legge e dei cosiddetti decreti "milleproroghe" ha trasformato l'attività legislativa in un mercato di emendamenti eterogenei, dove provvedimenti fiscali, proroghe di termini amministrativi e contributi a pioggia convivono all'interno dello stesso articolo composto da centinaia di commi.
3. **L'assenza di sovrascrittura sistematica:** Diversamente da ordinamenti che adottano la riscrittura costante delle leggi quadro esistenti, in Italia ogni governo tende a promulgare una "nuova legge" che si aggiunge a quelle preesistenti invece di sostituirle o integrarle organicamente nei codici.

1.3 Perché riformare non basta: la necessità di una ricompilazione integrale

Le commissioni ministeriali per la semplificazione e i tentativi periodici di "taglia-leggi" hanno fallito perché hanno tentato di potare i rami secchi senza toccare la radice del problema. Non è sufficiente abrogare formalmente qualche migliaio di regi decreti del secolo scorso mentre ogni mese si immettono nel sistema centinaia di nuove pagine di norme frammentate.

Serve una **ricompilazione integrale del corpus normativo dello Stato**. La presente proposta intende azzerare la frammentazione attraverso un principio netto: **tutto il diritto vigente della Repubblica deve essere compreso, razionalizzato e condensato all'interno di una tassonomia chiusa di 15 Grandi Codici tematici**.

Qualsiasi norma che non trovi collocazione all'interno di questi quindici corpi cessa automaticamente di avere valore giuridico.

PARTE II: I PRINCIPI DI INGEGNERIA LEGISLATIVA E IL NUOVO SISTEMA OPERATIVO NORMATIVO

2.1 La rigida gerarchia a tre livelli delle fonti

La prima causa di inefficienza dell'ordinamento vigente risiede nella confusione tra i livelli normativi. La legge ordinaria parlamentare scende spesso nella definizione di parametri tecnici e adempimenti minuti, mentre la decretazione amministrativa secondaria finisce per introdurre surrettiziamente scelte di principio che competono unicamente ai rappresentanti eletti. Il nuovo ordinamento impone una separazione strutturale e invalicabile su tre livelli gerarchici distinti.

2.1.1 Livello 1 — I Codici Quadro (Competenza esclusiva del Parlamento)

Il Parlamento legifera unicamente per principi generali, definizioni di diritti e doveri fondamentali, perimetri delle tutele, tipizzazione dei reati e limiti massimi delle sanzioni, istituzione dei tributi e determinazione delle loro basi imponibili.

- **Divieto di volatilità tecnica:** È fatto divieto assoluto di inserire nella legge primaria aliquote provvisorie, parametri dimensionali o tecnologici, termini procedurali inferiori all'anno solare o tabelle di calcolo destinate a rapida obsolescenza. La legge primaria deve possedere una stabilità temporale pluridecennale.

2.1.2 Livello 2 — I Regolamenti Tecnici Dinamici (Competenza dell'Esecutivo e delle Autorità di settore)

Spetta al Governo e alle Autorità amministrative indipendenti emanare, sotto forma di decreti regolamentari organici, i parametri numerici, le soglie

d'intervento, i coefficienti e le regole di conformità tecnica necessarie all'attuazione dei Codici Quadro.

- Questi regolamenti sono soggetti a riesame periodico obbligatorio e non possono mai introdurre obblighi, sanzioni o restrizioni non espressamente autorizzati e perimetrati dal Livello 1.

2.1.3 Livello 3 — Specifiche Operative e Standard Digitali (Competenza della Pubblica Amministrazione)

Comprende le istruzioni applicative, le modalità di invio dei dati, i modelli unificati di istanza e i tracciati informatici di interoperabilità.

- Il Livello 3 non ha natura regolamentare autonoma: la sua funzione è puramente attuativa e tecnologica, finalizzata a rendere la norma immediatamente fruibile e automatizzabile.

2.2 I quattro vincoli costituzionali di redazione (Drafting Rules)

Per impedire che il nuovo impianto si degradi nel tempo replicando i vizi del passato, l'architettura dei Quindici Codici viene protetta da quattro vincoli cogenti di rango costituzionale.

2.2.1 Principio della "Patch Unica" (Divieto di leggi isolate)

È fatto divieto assoluto al Parlamento di promulgare leggi a sé stanti o provvedimenti autonomi.

1. Qualsiasi iniziativa legislativa deve assumere la forma esclusiva di una modifica, integrazione, abrogazione o inserimento di uno o più articoli specifici all'interno di uno dei 15 Codici ufficiali dello Stato.
2. Non esisteranno più titoli come *"Legge 27 dicembre n. XYZ"*, ma unicamente atti recanti *"Modifiche al Codice dell'Ambiente, Titolo II, Articolo 14"*. Se una proposta non trova collocazione organica all'interno della tassonomia codicistica, essa è dichiarata irricevibile per vizio formale insanabile.

2.2.2 Divieto di abrogazione tacita (Obbligo di oblio esplicito)

La formula generica *"sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge"* è dichiarata costituzionalmente illegittima e priva di qualunque effetto giuridico.

1. Chi redige e propone una modifica legislativa ha l'obbligo tassativo di allegare la tabella di soppressione esplicita, indicando con precisione chirurgica (articolo, comma, lettera) le porzioni del Codice destinate a decadere.
2. L'ordinamento non ammette norme residue o implicite: ciò che non è esplicitamente mantenuto o novellato si intende estinto senza margini di interpretazione giudiziale.

2.2.3 Vincolo di omogeneità materiale (Divieto di testi omnibus)

Ogni singolo disegno di legge o atto con forza di legge deve essere rigorosamente monomaterico e mirare a un solo scopo funzionale.

1. È sancito il divieto assoluto di accorpare disposizioni eterogenee all'interno del medesimo provvedimento. I cosiddetti decreti "milleproroghe", i maxi-emendamenti eterogenei e le leggi finanziarie contenenti norme ordinamentali sono vietati.
2. L'inserimento di un emendamento privo di diretta correlazione tematica con l'oggetto del Codice in discussione comporta la nullità automatica della disposizione per vizio di incostituzionalità.

2.2.4 Clausole di decadenza (*Sunset Clauses*) e valutazione d'impatto

Tutte le disposizioni di legge primaria e secondaria che prevedono incentivi economici, regimi fiscali agevolati, deroghe autorizzative o vincoli amministrativi a termine devono recare una clausola di decadenza automatica (*sunset clause*), la cui durata massima non può superare i cinque anni solari.

1. Alla scadenza del quinquennio, la misura decade automaticamente, salvo che il Parlamento, sulla base di una formale relazione tecnica e

documentata di efficacia (*Valutazione d'Impatto ex-post*), non ne voti la proroga o l'integrazione a regime.

2.3 Il Diritto Computabile: "Rules as Code" e trasparenza logica

Nel ventunesimo secolo la legge non può continuare a essere redatta come testo puramente letterario suscettibile di infinite interpretazioni contrastanti. Un'architettura legislativa razionale adotta il paradigma del Diritto Computabile (*Rules as Code*).

2.3.1 Doppia stesura sincronizzata

Ogni disposizione normativa dei 15 Codici viene approvata e pubblicata simultaneamente in due formati integrati:

1. **Linguaggio naturale controllato:** Un italiano essenziale, chiaro, depurato da incisi oscuri, che adotta frasi brevi con struttura diretta (Soggetto - Verbo - Oggetto), privilegiando l'uso esclusivo del presente indicativo.
2. **Modello logico-computabile:** Una rappresentazione logica formale aperta (alberi decisionali e pseudocodice normativo) che esplicita senza ambiguità la struttura condizionale:

   SE [Condizioni di fatto] ⟹ ALLORA [Effetto giuridico o Sanzione]
   ⟹ ALTRIMENTI [Eccezione]

2.3.2 Simulabilità preventiva degli effetti

La formulazione algoritmica della legge consente di testare preventivamente qualsiasi disegno di legge prima del voto finale. Attraverso simulazioni di impatto su modelli socio-economici, il legislatore verifica se la norma genera conflitti logici con altri articoli del Codice o crea distorsioni sistemiche non volute.

2.3.3 Automazione della conformità (*Zero Compliance Friction*)

La disponibilità della logica giuridica in formato aperto permette a cittadini, liberi professionisti e imprese di interrogare simulatori istituzionali ufficiali per conoscere istantaneamente la propria posizione fiscale, autorizzativa o previdenziale, eliminando il contenzioso preventivo e le asimmetrie informative.

2.4 L'impatto sistemico della riforma

L'applicazione di questi principi determina un triplice effetto risanatore sul funzionamento complessivo dello Stato.

2.4.1 Efficienza della Giustizia

L'eliminazione delle antinomie (conflitti tra leggi) e dell'ambiguità sintattica riduce alla radice la materia del contendere. I tribunali non sono più chiamati a colmare i vuoti o i paradossi creati dal legislatore, bensì a giudicare unicamente sulla sussistenza e sulla veridicità dei fatti contestati. I tempi dei processi si riducono drasticamente per assenza di complessità ermeneutica.

2.4.2 Certezza per la Pubblica Amministrazione

La totale chiarezza delle procedure e la standardizzazione dei requisiti pongono fine alla cosiddetta "paura della firma" e alla paralisi difensiva dei funzionari pubblici, riducendo le autorizzazioni discrezionali a procedimenti di accertamento puntuale e tempestivo.

2.4.3 Sviluppo Economico e Attrattività degli Investimenti

La totale predicibilità del quadro regolatorio e fiscale azzera il rischio normativo del Paese, rendendo il mercato nazionale trasparente per i capitali interni ed esteri, e abbattendo i costi improduttivi che cittadini e aziende versano quotidianamente per la semplice comprensione e gestione delle regole.

PARTE III: LA MAPPA TASSONOMICA DEI QUINDICI CODICI DELLO STATO

3.1 Criteri di classificazione e chiusura dell'ordinamento

La frammentazione dell'ordinamento repubblicano viene superata mediante l'istituzione di una tassonomia rigida e chiusa a 15 Grandi Codici. Il perimetro di ciascun Codice è determinato in base al principio di non sovrapposizione materiale: una norma trova la propria collocazione naturale in uno e un solo Codice.

L'ordinamento assume il principio della completezza formale: ogni atto avente forza di legge statale che non risulti iscritto in uno dei 15 Codici è privo di efficacia giuridica (*Clausola di abrogazione generale esterna*).

3.2 I Quindici Grandi Codici dello Stato

3.2.1 Codice 01 — Codice Civile e della Persona

Raccoglie la disciplina generale della persona fisica, delle relazioni privatistiche fondamentali e dei diritti patrimoniali di base.

1. **Oggetto e perimetro:** Capacità giuridica e di agire, diritti della personalità, diritto di famiglia, filiazione, successioni a causa di morte, proprietà, diritti reali e regime generale delle obbligazioni e dei contratti tipici e atipici tra privati.
2. **Normativa assorbita:** Il nucleo dei Libri I, II, III e IV del Codice Civile del 1942, la legge sul divorzio (L. 898/1970), le discipline sulle unioni civili e convivenze, la normativa sull'amministrazione di sostegno e le leggi speciali sulla locazione abitativa.

3.2.2 Codice 02 — Codice dell'Impresa e del Mercato

Costituisce lo statuto unitario dell'attività economica, della produzione e dello scambio.

1. **Oggetto e perimetro:** Statuto dell'imprenditore, diritto societario, reti d'impresa, consorzi, concorrenza e antitrust, proprietà industriale e brevettuale, marchi e diritto d'autore commerciale, fallimento e procedure concorsuali (crisi d'impresa), nonché la tutela del consumatore e le pratiche commerciali scorrette.
2. **Normativa assorbita:** Il Libro V del Codice Civile (fatta eccezione per il lavoro subordinato), il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e la legge antitrust (L. 287/1990).

3.2.3 Codice 03 — Codice del Lavoro e della Previdenza

Disciplina in modo integrato i rapporti di lavoro e il sistema di sicurezza sociale.

1. **Oggetto e perimetro:** Contratti di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato, diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro, relazioni sindacali e contrattazione collettiva, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali, politiche attive dell'impiego e disciplina generale della previdenza obbligatoria e complementare.
2. **Normativa assorbita:** Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), le stratificazioni dei decreti sul lavoro (D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.), il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché la legislazione speciale in materia pensionistica (riforme Dini, Fornero e interventi successivi).

3.2.4 Codice 04 — Codice Finanziario e Tributario

Unifica l'imposizione fiscale e la contabilità pubblica in un unico sistema privo di contraddizioni.

1. **Oggetto e perimetro:** Statuto dei diritti del contribuente, imposte dirette sulle persone fisiche e sulle società, imposte indirette e sul valore aggiunto, imposte di registro, catastali, successorie e accise. Regole della contabilità generale dello Stato, finanza pubblica, pareggio di bilancio e gestione del debito sovrano.
2. **Normativa assorbita:** Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), il TUIR (DPR 917/1986), il Decreto IVA (DPR 633/1972), il Testo Unico

delle Imposte di Registro, la Legge di Contabilità e Finanza Pubblica (L. 196/2009) e le disposizioni annuali di contabilità sparse.

3.2.5 Codice 05 — Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo

Disciplina l'allocazione del capitale, la tutela del risparmio e la stabilità dei mercati dei capitali.

1. **Oggetto e perimetro:** Vigilanza e regolazione degli istituti di credito, intermediari finanziari, società di gestione del risparmio, mercati mobiliari e borse, settore assicurativo, disciplina del credito al consumo, fintech, asset digitali e moneta elettronica.
2. **Normativa assorbita:** Il Testo Unico Bancario - TUB (D.Lgs. 385/1993), il Testo Unico della Finanza - TUF (D.Lgs. 58/1998) e il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).

3.2.6 Codice 06 — Codice Penale

Riconduce ogni fattispecie di reato e ogni sanzione afflittiva all'interno di un solo testo organico.

1. **Oggetto e perimetro:** Principi di legalità e colpevolezza, circostanze, reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Misure di sicurezza, pene principali, pene accessorie e percorsi di rieducazione.
2. **Normativa assorbita:** Il Codice Penale del 1930 e, tassativamente, **tutte le fattispecie incriminatrici oggi disperse nella legislazione speciale** (reati societari, reati tributari, reati ambientali, violazioni penali del codice della strada e reati fallimentari). È sancita l'incostituzionalità di qualsiasi reato introdotto al di fuori di questo Codice.

3.2.7 Codice 07 — Codice della Giustizia e del Processo

Unifica e standardizza la conduzione dei procedimenti giudiziari, superando la storica frammentazione dei riti.

1. **Oggetto e perimetro:** Ordinamento giudiziario e magistratura, disciplina unificata del processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario. Regole delle prove, fasi dibattimentali, gradi di impugnazione, esecuzione delle sentenze, mediazione e arbitrato obbligatorio.

2. **Normativa assorbita:** Il Codice di Procedura Civile (1940), il Codice di Procedura Penale (1988), il Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010), il Codice di Giustizia Contabile e la normativa sul contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992).

3.2.8 Codice 08 — Codice dell'Ambiente, dell'Energia e del Territorio

Governa la tutela degli ecosistemi, la pianificazione fisica e le risorse primarie.

1. **Oggetto e perimetro:** Tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo, gestione dei rifiuti e bonifiche, valutazioni ambientali (VIA, VAS), produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, fonti rinnovabili, pianificazione urbanistica generale, governo del territorio, regimi edilizi e titoli abilitativi.
2. **Normativa assorbita:** Il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), il Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), la legge urbanistica fondamentale (L. 1150/1942) e la congerie di decreti speciali in materia energetica e di transizione ecologica.

3.2.9 Codice 09 — Codice delle Infrastrutture, Trasporti e Contratti Pubblici

Regola la mobilità fisica e le procedure di approvvigionamento di beni, servizi e opere pubbliche.

1. **Oggetto e perimetro:** Circolazione stradale, ferroviaria, marittima e aerea. Demanio delle infrastrutture, porti e interporti. Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei contratti e degli appalti della Pubblica Amministrazione.
2. **Normativa assorbita:** Il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e la parte privatistica-infrastrutturale del Codice della Navigazione.

3.2.10 Codice 10 — Codice della Salute e della Bioetica

Costituisce l'impianto della tutela del benessere psicofisico e dell'organizzazione sanitaria.

1. **Oggetto e perimetro:** Servizio Sanitario Nazionale, livelli essenziali di assistenza (LEA), ordinamento delle professioni sanitarie, disciplina dei

presidi farmaceutici e biomedicali, sicurezza alimentare e veterinaria, bioetica, consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.

2. **Normativa assorbita:** La legge istitutiva del SSN (L. 833/1978), il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS 1934 per le parti residue), la disciplina sulle DAT (L. 219/2017), il Codice del Farmaco (D.Lgs. 219/2006) e le norme sui dispositivi medici e sicurezza alimentare.

3.2.11 Codice 11 — Codice dell'Istruzione, della Ricerca e dei Beni Culturali

Riorganizza la trasmissione della conoscenza, la ricerca scientifica e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

1. **Oggetto e perimetro:** Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado, autonomia universitaria e reclutamento accademico, coordinamento della ricerca scientifica, tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, archivistico, paesaggistico e dello spettacolo.

2. **Normativa assorbita:** Il Testo Unico dell'Istruzione (D.Lgs. 297/1994), la riforma universitaria (L. 240/2010 e precedenti), il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e la disciplina sul diritto d'autore non commerciale (L. 633/1941).

3.2.12 Codice 12 — Codice della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie

Stabilisce lo statuto di funzionamento dello Stato e dei poteri locali.

1. **Oggetto e perimetro:** Azione e procedimento amministrativo, trasparenza e anticorruzione, ordinamento dei Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, status giuridico del pubblico impiego, responsabilità contabile e dirigenziale, espropriazioni per pubblica utilità.

2. **Normativa assorbita:** La Legge sul Procedimento Amministrativo (L. 241/1990), il TUEL (D.Lgs. 267/2000), il Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001), il Testo Unico sulle Espropriazioni (DPR 327/2001) e le normative sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013).

3.2.13 Codice 13 — Codice delle Relazioni Internazionali, Europee e della Cittadinanza

Inquadra la proiezione esterna dello Stato e la posizione del non-cittadino.

1. **Oggetto e perimetro:** Meccanismo di recezione e attuazione degli atti dell'Unione Europea, ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali, acquisto, revoca e riacquisto della cittadinanza, disciplina dell'immigrazione, permessi di soggiorno, asilo politico e protezione sussidiaria.
2. **Normativa assorbita:** La legge sui rapporti con l'Unione Europea (L. 234/2012), la legge sulla cittadinanza (L. 91/1992), il Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) e il registro consolidato delle ratifiche dei trattati internazionali.

3.2.14 Codice 14 — Codice della Sicurezza, Difesa e Protezione Civile

Tutela la sovranità, l'integrità del territorio e l'incolumità pubblica.

1. **Oggetto e perimetro:** Struttura e compiti delle Forze Armate, ordine pubblico e compiti delle Forze di Polizia, sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (intelligence), protezione civile e gestione delle calamità naturali, disciplina delle armi e degli esplosivi.
2. **Normativa assorbita:** Il Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010), il Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018), il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS - R.D. 773/1931) e la legge sul sistema di intelligence (L. 124/2007).

3.2.15 Codice 15 — Codice del Digitale, dei Dati e delle Tecnologie Avanzate

Delinea la sovranità digitale, l'integrità delle infrastrutture immateriali e l'uso dell'automazione.

1. **Oggetto e perimetro:** Identità digitale dei cittadini e delle imprese, validità giuridica dei documenti informatici, sicurezza cibernetica e perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, protezione dei dati personali, trasparenza degli algoritmi, regolazione dell'intelligenza artificiale e reti di telecomunicazione immateriali.
2. **Normativa assorbita:** Il Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 82/2005), il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003), il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e correttivi GDPR), il

quadro normativo sull'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e i recepimenti dell'AI Act europeo.

3.3 Il meccanismo di transizione e migrazione normativa

3.3.1 Il principio "Diritto Zero" e la clausola di decadenza automatica

L'entrata in vigore dell'architettura dei Quindici Codici avviene secondo il principio di transizione netta:

1. Viene fissata una data certa di entrata in vigore del nuovo ordinamento.
2. Alla data stabilita, **ogni legge ordinaria statale, regio decreto o decreto legislativo non trasposto formalmente all'interno dei 15 Codici è dichiarato estinto e privo di efficacia**.
3. È esclusa qualsiasi possibilità di reviviscenza per via interpretativa di norme preesistenti alla transizione.

3.3.2 Il processo di transcodifica istituzionale

La migrazione del patrimonio giuridico italiano verso i 15 Codici si articola in tre passaggi obbligati:

1. **Filtro di de-stratificazione:** Espulsione automatica di tutte le disposizioni prive di fattispecie attiva o cadute in desuetudine materiale.
2. **Risoluzione delle antinomie:** Nei casi di contrasto tra due norme speciali del vecchio ordinamento, prevale il principio codificato di massima coerenza logica approvato dal Parlamento.
3. **Validazione della copertura:** Controllo algoritmico preventivo per certificare che nessuna garanzia costituzionale, diritto soggettivo o tutela fondamentale sia stata omessa durante il processo di ricompilazione.

PARTE IV: I QUINDICI CORPI DI LEGGE — ARCHITETTURA E REDAZIONE SISTEMATICA

4.1 Metodologia di redazione e convenzioni formali dei Codici

Per garantire uniformità assoluta tra tutti i 15 corpi normativi dello Stato, la redazione interna segue uno standard tipografico e strutturale invariabile.

4.1.1 La suddivisione interna standardizzata

Ogni Codice è ripartito esclusivamente secondo la seguente gerarchia discendente:

1. **Libro:** Grandi macro-aree tematiche del Codice.
2. **Titolo:** Ambiti di applicazione specifici all'interno del Libro.
3. **Capo:** Disciplina organica di un singolo istituto giuridico.
4. **Articolo:** Singola unità precettiva, autocontenuta e semanticamente autonoma.
5. **Comma:** Paragrafo numerato progressivamente all'interno dell'articolo. È fatto divieto di suddividere i commi in lettere o numeri privi di predicato verbale autonomo.

4.1.2 Il sistema di numerazione univoca degli articoli

Per evitare le continue e disordinate riscritture della numerazione storica (con aggiunte come *"bis"*, *"ter"*, *"quater"* fino a decine di suffissi):

1. Ogni articolo reca il prefisso identificativo a due cifre del relativo Codice, seguito dal numero progressivo dell'articolo (es. **Art. 01.001** per il primo articolo del Codice Civile, **Art. 06.050** per il cinquantesimo articolo del Codice Penale).
2. L'eventuale inserimento futuro di un nuovo articolo all'interno di una sequenza avviene tramite numerazione decimale controllata (es. **Art. 01.001.1**), preservando l'integrità dell'indice senza alterare i riferimenti stabili.

4.1.3 Standard di formulazione "Rules as Code" (Regola e Modello Logico)

Ogni singolo articolo si compone tassativamente di due parti inscindibili:

1. **Testo in linguaggio naturale controllato:** Redatto in lingua italiana piana, al tempo presente, senza periodi ipotetici annidati, con soggetti e verbi espliciti.
2. **Specifica logico-formale:** Una sintetica espressione formale standardizzata che traduce la norma in un algoritmo verificabile a zero margine di incertezza.

4.2 Codice 01 — Codice Civile e della Persona: Struttura Generale

Il Codice 01 assorbe e ricompila la materia dei diritti della persona, dei vincoli familiari, del patrimonio e delle obbligazioni privatistiche, strutturandosi in **Sei Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Della persona fisica e dei diritti fondamentali:** Nascita, identità, capacità giuridica e di agire, diritti della personalità e misure di tutela e cura.
- **Libro II — Delle relazioni familiari e di convivenza:** Matrimonio, unioni civili, convivenze registrate, filiazione, doveri genitoriali e scioglimento del vincolo (divorzio).
- **Libro III — Delle successioni a causa di morte:** Successione legittima, successione testamentaria, riserva a favore dei legittimari e divisione ereditaria.
- **Libro IV — Dei beni, della proprietà e dei diritti reali:** Categorie dei beni, possesso, diritto di proprietà, diritti reali di godimento, comunione e condominio.
- **Libro V — Delle obbligazioni e dei contratti tra privati:** Principi generali delle obbligazioni, adempimento, inadempimento e responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale; tipologie contrattuali tipiche tra privati (compravendita, locazione, donazione, mutuo).

- **Libro VI — Della certezza giuridica e tutela dei diritti:** Trascrizione, registri dello stato civile, prescrizione, decadenza e regimi delle prove.

4.3 Codice 01 — Redazione Normativa: Libro I (Della Persona Fisica e dei Diritti Fondamentali)

Titolo I: Della Persona Fisica e della Capacità

Capo I: Esistenza e Capacità

Art. 01.001 — Capacità giuridica

1. **Acquisto della capacità:** La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita con vita.
2. **Principio di eguaglianza formale:** La capacità giuridica attribuisce a ogni individuo la titolarità dei diritti e dei doveri previsti dall'ordinamento, senza distinzione di sesso, cittadinanza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.
3. **Tutela del concepito:** I diritti patrimoniali subordinati all'evento della nascita sono tutelati a favore del concepito, a condizione che nasca vivo.

Art. 01.002 — Capacità di agire e maggiore età

1. **Definizione:** La capacità di agire consiste nell'attitudine della persona a compiere validamente atti giuridici relativi ai propri diritti e doveri.
2. **Acquisto per età:** La capacità di agire si acquista automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età solare.
3. **Riserva di legge per eccezioni:** La legge individua in modo tassativo gli atti per i quali è ammessa una diversa età minima. Fino al raggiungimento della maggiore età, la rappresentanza legale appartiene ai genitori o al tutore nominato.

Art. 01.003 — Protezione della persona priva di piena autonomia

1. **Diritto al sostegno:** La persona che, per infermità o menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha diritto alla nomina di un amministratore di sostegno.

2. **Contenuto del decreto di nomina:** Il provvedimento del giudice stabilisce in modo tassativo quali singoli atti richiedono l'assistenza dell'amministratore e per quali atti l'amministratore agisce in nome e per conto del beneficiario.
3. **Conservazione della capacità residua:** Il beneficiario conserva la piena capacità di agire per tutti gli atti della vita quotidiana e per tutte le attività giuridiche non espressamente vincolate dal decreto di nomina.

Capo II: Diritti della Personalità e Integrità

Art. 01.004 — Diritto all'identità personale e al nome

1. **Diritto al nome:** Ogni persona ha diritto al nome, composto dal prenome e dal cognome attribuiti secondo la legge.
2. **Divieto di uso indebito:** È vietato a terzi l'uso, l'alterazione o lo sfruttamento arbitrario del nome altrui, salvo consenso espresso dell'interessato.
3. **Identità morale e digitale:** Ogni persona ha diritto alla tutela della propria identità morale, personale e digitale contro travisamenti, manipolazioni o attribuzioni ingannevoli di dichiarazioni, opere o immagini.

Art. 01.005 — Integrità fisica e autodeterminazione sanitaria

1. **Limiti agli atti di disposizione del corpo:** Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando risultano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. La donazione a titolo gratuito di organi e tessuti tra vivi è consentita nei soli casi previsti dalla legge a fini terapeutici.
2. **Consenso informato:** Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata, salvi i casi eccezionali stabiliti dalla legge a tutela esclusiva della salute pubblica.
3. **Disposizioni anticipate di trattamento:** Ogni persona maggiorenne e capace di agire può stabilire per iscritto le proprie volontà in materia

di trattamenti sanitari per l'eventualità di una futura perdita di coscienza o incapacità di esprimersi.

4.4 Codice 01 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Relazioni Familiari e di Convivenza)

Titolo I: Dei Vincoli di Coppia

Capo I: Forme di Unione e Costituzione del Vincolo

Art. 01.006 — Pluralità e riconoscimento delle forme di unione

1. **Libertà di unione:** La Repubblica riconosce e tutela la libertà di formare un'unione affettiva e di solidarietà materiale tra due persone maggiorenni.
2. **Tipologie riconosciute:** Le formazioni di coppia riconosciute dall'ordinamento sono:
    - **Il Matrimonio:** Unione solenne celebrata secondo le forme civili o religiose aventi effetti civili.
    - **L'Unione Civile Registrata:** Vincolo formale costituito mediante dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile.
    - **La Convivenza di Fatto:** Situazione di coabitazione continuativa e stabile assistenza morale e materiale, provata dalle risultanze anagrafiche o da contratto scritto di convivenza.
3. **Divieto di vincoli plurimi:** È vietata la costituzione di un nuovo matrimonio o di un'unione civile in costanza di un precedente vincolo non legalmente sciolto.

Art. 01.007 — Diritti e doveri reciproci dei partner

1. **Uguaglianza dei doveri:** Dal matrimonio e dall'unione civile registrata discendono i medesimi diritti e doveri: reciproca assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse comune e coabitazione.
2. **Obbligo di contribuzione:** Entrambi i partner contribuiscono ai bisogni della vita comune in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

3. **Indirizzo della vita comune:** I partner concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e stabiliscono di comune accordo la residenza.

Capo II: Regime Patrimoniale e Autonomia Contrattuale

Art. 01.008 — Regime patrimoniale legale e convenzioni prematrimoniali

1. **Regime ordinario:** In mancanza di diversa convenzione scritta, il regime patrimoniale legale tra i partner è la separazione dei beni, salvo opzione espressa per la comunione legale.
2. **Patti prematrimoniali:** I partner possono stipulare accordi patrimoniali scritti per disciplinare la gestione delle risorse durante l'unione e stabilire criteri di ripartizione dei beni o indennizzi economici in caso di eventuale scioglimento del vincolo.
3. **Clausole nulle:** Sono nulle di diritto le clausole prematrimoniali contrarie all'ordine pubblico, lesive della dignità personale o volte a comprimere i doveri inderogabili di mantenimento della prole.

Titolo II: Della Filiazione e Responsabilità Genitoriale

Capo I: Statuto Unico della Filiazione

Art. 01.009 — Unicità dello stato giuridico di figlio

1. **Eguaglianza sostanziale:** Tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico e godono dei medesimi diritti, indipendentemente dal fatto che la nascita sia avvenuta in costanza di matrimonio, fuori di esso o per adozione.
2. **Diritto di cura e crescita:** Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, fino all'indipendenza economica o al compimento del venticinquesimo anno di età, purché inserito con diligenza in un percorso formativo o lavorativo.
3. **Bigenitorialità:** Il figlio ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni significative con i parenti di entrambi i rami familiari.

Art. 01.010 — Esercizio della responsabilità genitoriale

1. **Esercizio congiunto:** Entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale di comune accordo, anteponendo l'interesse del minore.
2. **Risoluzione dei contrasti:** In caso di contrasto su questioni di particolare rilevanza per la salute, la formazione o l'istruzione del figlio, ciascun genitore può rivolgersi al giudice, il quale assume la decisione più idonea all'interesse morale e materiale del minore.

Titolo III: Dello Scioglimento del Vincolo e Gestione della Crisi

Capo I: Procedimento Unico di Scioglimento

Art. 01.011 — Scioglimento del vincolo coniugale

1. **Procedimento a grado unico:** Lo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile estingue il vincolo in un unico accertamento. È soppressa la fase intermedia della separazione personale.
2. **Procedura consensuale senza minori:** In caso di accordo tra le parti e in assenza di figli minori o privi di autonomia, lo scioglimento si perfeziona con una dichiarazione congiunta sottoscritta dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, con efficacia immediata.
3. **Procedura ordinaria o in presenza di minori:** In presenza di figli minori o in mancanza di accordo consensuale, il giudice competente pronuncia lo scioglimento e regola affidamento, tempi di permanenza paritetici e assetti economici entro il termine massimo di centoventi giorni dalla domanda.

Art. 01.012 — Assegno di riequilibrio e solidarietà

1. **Funzione indennitaria e assistenziale:** L'assegno a favore del partner economicamente debole risponde esclusivamente a due criteri:
    - **Criterio compensativo:** Riconoscimento del sacrificio professionale prestato per la cura della famiglia o del patrimonio comune durante la convivenza.
    - **Criterio assistenziale:** Contributo temporaneo, per una durata massima di trentasei mesi, a chi versa in documentata impossibilità oggettiva di provvedere al proprio sostentamento.

2. **Cause di estinzione automatica:** L'erogazione dell'assegno cessa di diritto in caso di nuovo matrimonio, unione civile, convivenza stabile del beneficiario o al superamento della soglia economica di autosufficienza.

4.5 Codice 01 — Redazione Normativa: Libro III (Delle Successioni a Causa di Morte)

Titolo I: Disposizioni Generali e Apertura della Successione

Capo I: Principi Fondamentali

Art. 01.013 — Apertura della successione e delazione

1. **Momento e luogo:** La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio della persona defunta.
2. **Fonti della successione:** L'eredità si devolve per legge o per testamento. In assenza di disposizione testamentaria valida, o per la quota di patrimonio non disposta, si applicano le regole della successione legittima.
3. **Capacità di succedere:** Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito chi è nato entro trecento giorni dalla morte.

Art. 01.014 — Indegnità a succedere

1. **Cause tassative di esclusione:** È escluso dalla successione come indegno:
    - Chi ha commesso o tentato di commettere omicidio volontario o lesioni gravissime contro la persona della cui successione si tratta, il partner o i discendenti.
    - Chi ha denunciato calunniosamente tali persone per reati punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.
    - Chi ha soppresso, celato o alterato il testamento, ovvero ha indotto il testatore con dolo o violenza a redigere o revocare una disposizione testamentaria.

2. **Riabilitazione espressa:** L'indegno è ammesso a succedere unicamente se la persona della cui successione si tratta lo ha espressamente riabilitato mediante atto pubblico o nel testamento.

Capo II: Accordi sulla Successione Futura

Art. 01.015 — Patti successori e tutela della continuità d'impresa

1. **Ammissibilità dei patti dispositivi e di famiglia:** È consentita la stipulazione di accordi formali mediante atto pubblico con cui un soggetto dispone della successione della propria azienda o di partecipazioni societarie a favore di uno o più discendenti, al fine di garantire la continuità produttiva e occupazionale.
2. **Liquidazione dei diritti dei non assegnatari:** Gli altri legittimari che partecipano all'accordo hanno diritto alla liquidazione immediata, in denaro o beni patrimoniali, del controvalore delle quote di riserva loro spettanti calcolate al momento della stipula.
3. **Divieto di patti su eredità altrui:** Rimane nullo ogni patto con il quale una persona dispone di diritti che possano spettarle su una successione non ancora aperta di un terzo.

Titolo II: Della Successione per Testamento

Capo I: Forme del Testamento e Libertà di Disposizione

Art. 01.016 — Forme ordinarie di testamento

1. **Tipologie ammesse:** Il testamento è un atto revocabile con il quale ciascuno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. È valido se redatto in una delle seguenti forme:
    - **Testamento Olografo:** Scritto per intero di pugno, datato e sottoscritto dal testatore.
    - **Testamento per Atto Pubblico:** Ricevuto da un pubblico ufficiale abilitato alla presenza di due testimoni e inserito nel Registro Generale dei Testamenti.
    - **Testamento Digitale Verificato:** Redatto informaticamente, sottoscritto con firma elettronica qualificata e depositato presso il Registro Telematico Nazionale delle Successioni secondo le modalità stabilite dal Livello 3.

2. **Testamento congiuntivo vietato:** Non è ammesso il testamento fatto da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio reciproco né a favore di un terzo.

Art. 01.017 — Quota di riserva a tutela dei familiari intimi (Legittima)

1. **Soggetti protetti:** Hanno diritto a una quota inderogabile di riserva sul valore netto del patrimonio ereditario unicamente:
    - I figli e, in loro rappresentazione, i discendenti diretti.
    - Il coniuge o il partner dell'unione civile superstite.
2. **Misura della quota disponibile:** La quota di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre a favore di chiunque non può in nessun caso essere inferiore alla metà del patrimonio complessivo, calcolato sommando i beni relitti al momento della morte e sottraendo i debiti ereditari.
3. **Abolizione della riserva degli ascendenti:** Gli ascendenti non hanno diritto a quota di legittima in presenza di testamento; conservano unicamente un diritto alimentare in caso di documentato stato di bisogno a carico dell'eredità.

Titolo III: Della Successione Legittima e Liquidazione Ereditaria

Capo I: Successione per Legge

Art. 01.018 — Ordine della successione legittima

1. **Concorso tra partner e figli:** In assenza di testamento, l'eredità si devolve al coniuge o partner unito e ai figli in parti uguali. Al superstite spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.
2. **Successione in assenza di figli:** Se chi muore non lascia figli, l'eredità spetta per due terzi al coniuge o partner e per un terzo agli ascendenti e ai fratelli, ripartita per capi.
3. **Limite di parentela e devoluzione allo Stato:** In mancanza di eredi testamentari, partner o discendenti, la successione si estende ai parenti collaterali fino al quarto grado solare. In assenza di parenti

entro il quarto grado, l'eredità è devoluta di diritto allo Stato, il quale non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenuti.

Capo II: Accettazione, Rinunzia e Certificato Successorio

Art. 01.019 — Accettazione e protezione patrimoniale

1. **Modalità di accettazione:** L'eredità si acquista con accettazione espressa, tacita o con beneficio d'inventario.
2. **Presunzione di beneficio d'inventario:** L'accettazione dell'eredità tutela di diritto il patrimonio personale dell'erede. La responsabilità per i debiti ereditari e per i legati è circoscritta esclusivamente al valore economico dell'attivo ricevuto, senza necessità di complessi adempimenti giudiziali, purché sia redatto un inventario telematico entro centottanta giorni dall'apertura della successione.

Art. 01.020 — Certificato Successorio Telematico Unico

1. **Istituzione e valore probatorio:** L'accertamento della qualità di erede, dei relativi poteri di amministrazione e delle rispettive quote avviene mediante il rilascio del Certificato Successorio Telematico Unico.
2. **Efficacia immediata per svincolo beni:** Il Certificato, rilasciato dall'ufficiale di stato civile o dal notaio e annotato nei registri telematici, costituisce titolo esecutivo e liberatorio assoluto per il subentro nei rapporti bancari, finanziari, catastali e patrimoniali del defunto, estinguendo ogni ulteriore adempimento cartaceo.

4.6 Codice 01 — Redazione Normativa: Libro IV (Dei Beni, della Proprietà e dei Diritti Reali)

Titolo I: Dei Beni e della Proprietà

Capo I: Categorie dei Beni e Funzione Sociale

Art. 01.021 — Definizione e classificazione dei beni

1. **Nozione generale:** Sono beni le cose materiali e le risorse immateriali o digitali che possono formare oggetto di diritti patrimoniali.

2. **Beni immobili:** Sono beni immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli edifici e tutte le costruzioni incorporate stabilmente al suolo per legge o destinazione d'uso.
3. **Beni mobili e digitali:** Sono beni mobili tutti gli altri beni non qualificati come immobili. I beni digitali, i dati patrimoniali e le quote di rappresentazione crittografica di valore sono regolati dalle norme sui beni mobili, salvo espressa disciplina speciale.

Art. 01.022 — Contenuto e limiti del diritto di proprietà

1. **Facoltà del proprietario:** Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti territoriali.
2. **Funzione sociale:** La proprietà privata è riconosciuta e garantita per assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. Non è consentito l'uso del bene finalizzato unicamente a nuocere o recare molestia ad altri (divieto di atti emulativi).
3. **Espropriazione per pubblica utilità:** Nessuno può essere privato in tutto o in parte della sua proprietà se non per causa di pubblico interesse legalmente accertata e previo pagamento di una tempestiva e congrua indennità economica parametrata al valore venale del bene.

Capo II: Rapporti di Vicinato e Tutela Ambientale Privata

Art. 01.023 — Immissioni e rispetto dei confini

1. **Tollerabilità oggettiva:** Il proprietario di un fondo o di un'unità immobiliare non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo vicino, se queste non superano la soglia della normale tollerabilità, tenuto conto della condizione dei luoghi e della destinazione urbanistica.
2. **Limiti inderogabili di salute:** Nessuna esigenza produttiva può giustificare immissioni che superino i parametri oggettivi di emissione e di inquinamento acustico o atmosferico stabiliti dal Codice dell'Ambiente e dai regolamenti tecnici di Livello 2.
3. **Distanze tra costruzioni:** Le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o in aderenza, devono essere tenute a una distanza minima

uniforme stabilita dai piani regolatori e comunque mai inferiore a tre metri lineari.

Titolo II: Dei Diritti Reali su Cosa Altrui

Capo I: Diritti di Godimento

Art. 01.024 — Tipicità e durata dei diritti reali minori

1. **Numero chiuso:** Non possono essere costituiti diritti reali di godimento diversi da quelli previsti dal presente Codice: usufrutto, uso, abitazione, superficie e servitù prediale.
2. **Usufrutto e durata massima:** L'usufrutto attribuisce il diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazione economica. Se costituito a favore di una persona fisica, non può eccedere la vita dell'usufruttuario; se costituito a favore di una persona giuridica, non può superare la durata di trent'anni.
3. **Diritto di superficie:** Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra o al di sotto del proprio suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà superficiaria a tempo determinato o perpetuo.

Art. 01.025 — Servitù prediali

1. **Nozione:** La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo servente per l'utilità o la maggiore comodità di un fondo dominante appartenente a diverso proprietario.
2. **Modalità di costituzione:** Le servitù possono essere costituite per contratto, per disposizione testamentaria, per destinazione del padre di famiglia o per usucapione ventennale per le sole opere visibili e permanenti.
3. **Servitù coattive essenziali:** Quando un fondo non ha accesso diretto alla pubblica via e non può procurarselo senza eccessivo dispendio, il proprietario ha diritto di ottenere il passaggio coattivo sul fondo vicino, dietro versamento di una congrua indennità per l'ingombro e il deprezzamento arrecato.

Titolo III: Della Comunione e del Condominio negli Edifici

Capo I: Comunione Ordinaria

Art. 01.026 — Quota e uso della cosa comune

1. **Presunzione di parità:** Il diritto di proprietà o altro diritto reale appartenente a più persone si presume ripartito in quote uguali, salvo che risulti diversamente dal titolo di acquisto.
2. **Uso individuale consentito:** Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione d'uso e non impedisca agli altri comunisti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
3. **Scioglimento della comunione:** Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione, a meno che non si tratti di cose che, cessando di essere comuni, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

Capo II: Disciplina Organica del Condominio

Art. 01.027 — Parti comuni e ripartizione delle spese

1. **Presunzione di comproprietà:** Sono parti comuni dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, i portoni, i cortili e tutti gli impianti centralizzati di servizio, salvo titolo contrario.
2. **Criterio millesimale:** Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi su apposita tabella allegata al regolamento. Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni sono ripartite tra i condòmini in misura proporzionale al valore millesimale della rispettiva proprietà, ovvero all'uso differenziato che ciascuno può farne.

Art. 01.028 — Funzionamento dell'assemblea e digitalizzazione gestionale

1. **Maggioranze assembleari certe:** Le deliberazioni dell'assemblea condominiale sono vincolanti per tutti i condòmini quando sono approvate con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell'edificio, salvo i casi di innovazioni straordinarie per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi.

2. **Assemblea telematica e registro digitale:** È sempre consentita la partecipazione all'assemblea condominiale in modalità telematica mediante piattaforma certificata.
3. **Trasparenza contabile:** L'amministratore ha l'obbligo di alimentare un rendiconto bancario dedicato al condominio e di rendere consultabile ai condòmini, in tempo reale tramite registro digitale protetto, ogni fattura, estratto conto e documento di spesa, a pena di revoca immediata per giusta causa.

Titolo IV: Del Possesso e dell'Usucapione

Capo I: Situazione di Fatto e Tutela

Art. 01.029 — Nozione di possesso e detenzione

1. **Possesso:** Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
2. **Detenzione:** Si ha semplice detenzione quando la disponibilità materiale del bene si fonda su un rapporto contrattuale o su ragioni di servizio, ospitalità o cortesia, riconoscendo l'altruità del diritto.
3. **Azioni a tutela del possesso:** Chi è stato violentemente o occultamente spogliato del possesso può, entro un anno dallo spoglio o dalla sua scoperta, domandare al giudice la reintegrazione immediata nello stato di fatto preesistente.

Art. 01.030 — Usucapione ordinaria e abbreviata

1. **Usucapione ordinaria:** La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento si acquistano di diritto in virtù del possesso continuato, pacifico e pubblico per la durata di venti anni solari ininterrotti.
2. **Usucapione abbreviata per immobili:** Chi acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto nei registri immobiliari, ne compie l'usucapione con il decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
3. **Beni mobili registrati e non registrati:** Il possesso di beni mobili acquistato in buona fede in base a un titolo idoneo trasferisce

immediatamente la proprietà (*regola possesso vale titolo*). Per i beni mobili registrati, l'usucapione si compie in tre anni dalla trascrizione in buona fede, ovvero in dieci anni in assenza di titolo idoneo.

4.7 Codice 01 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Obbligazioni e dei Contratti tra Privati)

Titolo I: Del Rapporto Obbligatorio in Generale

Capo I: Struttura dell'Obbligazione e Adempimento

Art. 01.031 — Nozione, fonti e dovere di correttezza

1. **Contenuto della prestazione:** L'obbligazione consiste nel vincolo giuridico in forza del quale il debitore è tenuto a una prestazione di dare, fare o non fare suscettibile di valutazione economica, a favore del creditore che vi ha interesse anche non patrimoniale.
2. **Fonti dell'obbligazione:** Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico.
3. **Clausola generale di buona fede:** Il debitore e il creditore devono comportarsi reciprocamente secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva nell'esecuzione del rapporto.

Art. 01.032 — Diligenza nell'adempimento ed estinzione del debito

1. **Misura della diligenza:** Nell'adempiere l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza ordinaria dell'uomo medio. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata e alle regole tecniche dell'arte.
2. **Luogo e tempo dell'adempimento:** Se il tempo dell'adempimento non è determinato, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Se è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore. L'obbligazione pecuniaria si estingue nel luogo del domicilio del creditore al momento della scadenza, mediante moneta avente corso legale o strumenti telematici di pagamento tracciabili.

Capo II: Inadempimento e Risarcimento del Danno

Art. 01.033 — Responsabilità del debitore e quantificazione del danno

1. **Responsabilità per inadempimento:** Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
2. **Danno risarcibile:** Il risarcimento del danno comprende sia la perdita effettivamente subita dal creditore (danno emergente), sia il mancato guadagno (lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
3. **Prevedibilità del danno:** Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Titolo II: Dei Contratti tra Privati in Generale

Capo I: Requisiti e Formazione del Contratto

Art. 01.034 — Nozione e requisiti essenziali del contratto

1. **Autonomia contrattuale:** Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti territoriali.
2. **Requisiti essenziali a pena di nullità:** I requisiti del contratto sono:
    - **L'accordo delle parti:** Manifestato in modo espresso o tacito mediante comportamenti concludenti.
    - **La causa:** La funzione economico-sociale lecita dell'operazione negoziale.
    - **L'oggetto:** Possibile, lecito, determinato o determinabile.
    - **La forma scritta:** Esclusivamente quando è prescritta dalla legge a pena di nullità.

Art. 01.035 — Conclusione del contratto e perfezionamento telematico

1. **Momento del perfezionamento:** Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
2. **Presunzione di conoscenza:** La proposta, l'accettazione e ogni dichiarazione recettizia si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo fisico o alla casella di posta elettronica certificata o domicilio digitale del destinatario.
3. **Contratti digitali e firme elettroniche:** Il consenso espresso tramite firma elettronica qualificata o procedura informatica di validazione a doppio fattore soddisfa pienamente il requisito della forma scritta e ha la medesima efficacia probatoria della scrittura privata autografa.

Capo II: Validità, Risoluzione e Tutela dell'Equilibrio Contrattuale

Art. 01.036 — Cause di nullità e annullabilità

1. **Nullità assoluta:** Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca uno dei requisiti essenziali o quando la causa o l'oggetto sono illeciti. L'azione di nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.
2. **Annullabilità:** Il contratto è annullabile se il consenso è stato dato per errore essenziale e riconoscibile, estorto con violenza morale o carpito con dolo. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta dell'errore o del dolo.

Art. 01.037 — Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa

1. **Risoluzione giudiziale:** Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altra parte può a sua scelta chiedere l'adempimento coattivo o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza rispetto all'interesse dell'altra parte.
2. **Diffida ad adempiere:** La parte adempiente può intimare per iscritto all'altra parte di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

3. **Clausola risolutiva espressa:** I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione opera di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola.

Titolo III: Della Responsabilità Civile Extracontrattuale

Capo I: Il Danno Ingiusto e Criteri di Risarcimento

Art. 01.038 — Principio generale di responsabilità aquiliana

1. **Fatto illecito:** Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
2. **Imputabilità:** Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
3. **Legittima difesa e stato di necessità:** Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri proporzionata all'offesa. Chi compie il fatto dannoso costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non causato volontariamente, deve unicamente un'equa indennità determinata dal giudice.

Art. 01.039 — Risarcimento del danno alla persona e parametri tabellari unici

1. **Danno biologico ed esistenziale:** La lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona (danno biologico) è risarcita sulla base di una Tabella Unica Nazionale del Danno Non Patrimoniale stabilita con regolamento di Livello 2.
2. **Eliminazione della disparità territoriale:** I punti percentuali di invalidità e il valore economico del punto sono uniformi su tutto il territorio dello Stato, parametrati all'età del danneggiato e alla gravità accertata della lesione medica, vietando liquidazioni arbitrarie o difformi tra diversi uffici giudiziari.

3. **Danno patrimoniale da lesione personale:** Comprende le spese mediche vive documentate e il lucro cessante parametrato alla reale riduzione accertata della capacità di guadagno futuro.

Titolo IV: Dei Contratti Tipici di Maggiore Frequenza tra Privati

Capo I: Compravendita, Locazione, Mutuo e Donazione

Art. 01.040 — La compravendita tra privati

1. **Definizione ed effetto traslativo:** La compravendita ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo determinato o determinabile. La proprietà si trasmette per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti.
2. **Garanzia per vizi della cosa:** Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro trenta giorni dalla scoperta; l'azione si prescrive in un anno dalla consegna del bene.

Art. 01.041 — Locazione ad uso abitativo tra privati

1. **Nozione e forma:** La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Il contratto di locazione di immobili urbani ad uso abitativo deve essere stipulato per iscritto e registrato telematicamente a pena di nullità.
2. **Doveri del locatore e del conduttore:** Il locatore deve consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e mantenerla in stato da servire all'uso convenuto, eseguendo tutte le riparazioni straordinarie. Il conduttore deve prendere in consegna la cosa, osservare la diligenza ordinaria nel servirsene per l'uso determinato nel contratto e pagare puntualmente il canone convenuto.
3. **Rilascio e morosità:** Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori quando l'importo superi due mensilità di canone, costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto con titolo esecutivo al rilascio entro sessanta giorni.

Art. 01.042 — Mutuo e donazione

1. **Mutuo:** Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità entro il termine pattuito. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al tasso legale o pattuito per iscritto, nel rispetto assoluto dei limiti anti-usura stabiliti dal Codice Bancario.
2. **Donazione tra privati:** La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. A pena di nullità insanabile, la donazione deve essere fatta per atto pubblico dinanzi a testimoni, salvo che si tratti di donazione di modico valore relativo a beni mobili, per la quale è sufficiente la consegna materiale della cosa.

4.8 Codice 01 — Redazione Normativa: Libro VI (Della Certezza Giuridica, Pubblicità e Tutela dei Diritti)

Titolo I: Della Pubblicità dei Fatti Giuridici e Trascrizione

Capo I: I Registri Pubblici Telematici

Art. 01.043 — Pubblicità legale e Anagrafe Unica dei Diritti Reali

1. **Istituzione del registro unico:** La pubblicità immobiliare e dei beni mobili registrati è gestita attraverso l'Anagrafe Pubblica Telematica Nazionale dei Beni e dei Diritti Reali.
2. **Efficacia della trascrizione:** La trascrizione degli atti traslativi, modificativi o estintivi di diritti reali sugli immobili ha efficacia dichiarativa: chi trascrive per primo il proprio acquisto prevale su chiunque abbia acquistato il medesimo diritto dal medesimo dante causa con atto di data anteriore ma trascritto successivamente.
3. **Immedialità temporale informatica:** L'ordine di preferenza tra più trascrizioni o iscrizioni è determinato dalla marcatura temporale esatta generata automaticamente dal sistema al momento dell'inoltro telematico del titolo autenticato.

Art. 01.044 — Atti soggetti a trascrizione obbligatoria

1. **Elenco generale:** Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:
    - I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali di godimento su di essi.
    - I contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni.
    - Gli accordi patrimoniali tra coniugi o partner dell'unione civile che costituiscono vincoli di indisponibilità o comunione su beni determinati.
    - Le sentenze e i provvedimenti giudiziali che accertano o dichiarano il trasferimento o l'estinzione di diritti reali.
2. **Trascrizione delle domande giudiziali:** La trascrizione della domanda giudiziale diretta a ottenere l'annullamento, la risoluzione, la rescissione o l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare rende inefficaci contro l'attore le trascrizioni di diritti acquistati da terzi contro il convenuto dopo la data della trascrizione della domanda.

Titolo II: Del Regime Generale delle Prove

Capo I: Prova Documentale e Digitale

Art. 01.045 — Atto pubblico e scrittura privata verificata

1. **Efficacia probatoria dell'atto pubblico:** L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
2. **Scrittura privata e firma qualificata:** La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale si presume autentico ed esonera dalla verifica di provenienza.

Art. 01.046 — Riproduzioni meccaniche, informatiche e registrazioni di dati

1. **Valore probatorio delle registrazioni elettroniche:** Le riproduzioni fotografiche, informatiche, cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione informatica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce espressamente la conformità ai fatti o all'originale entro la prima difesa successiva alla loro produzione in giudizio.
2. **Inversione del disconoscimento per registri tracciabili:** Le registrazioni informatiche conservate su infrastrutture pubbliche o depositi digitali certificati con marcatura temporale non sono suscettibili di semplice disconoscimento generico e fanno piena prova della data e dell'integrità del loro contenuto.

Titolo III: Della Prescrizione e della Decadenza

Capo I: Disciplina Semplificata della Prescrizione

Art. 01.047 — Principi ed estinzione dei diritti per decorso del tempo

1. **Inderogabilità:** La prescrizione estingue i diritti per mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge. Ogni patto inteso a modificare la disciplina legale della prescrizione è nullo di diritto.
2. **Diritti imprescrittibili:** Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili, i diritti della personalità, le azioni a difesa della proprietà (salvi gli effetti dell'usucapione da parte di terzi) e l'azione volta a far dichiarare la nullità radicale di un atto o contratto.

Art. 01.048 — Tassonomia unificata a tre scaglioni temporali

1. **Prescrizione ordinaria quinquennale:** Tutti i diritti patrimoniali, le azioni contrattuali, i crediti per canoni di locazione, retribuzioni periodiche, interessi e le azioni derivanti da fatto illecito extracontrattuale si prescrivono nel termine uniforme di **cinque anni solari** dal giorno in cui il diritto poteva essere legalmente fatto valere.
2. **Prescrizione breve biennale:** Si prescrivono in **due anni solari**:
    - I diritti derivanti dai contratti di trasporto e di spedizione.

    - I crediti dei professionisti intellettuali e dei prestatori d'opera per l'attività svolta e le spese sostenute.
    - Il diritto al pagamento di beni di consumo acquistati presso rivenditori al dettaglio.
3. **Prescrizione decennale per diritti reali e titoli giudiziali:** Si prescrivono in **dieci anni solari** i diritti reali minori su cosa altrui (superficie, usufrutto, servitù) e il diritto di agire per l'esecuzione forzata di crediti accertati con sentenza o provvedimento passato in giudicato.
4. **Soppressione delle prescrizioni presuntive:** Tutte le prescrizioni fondate su presunzioni di pagamento previgenti sono soppresse: il pagamento deve essere provato mediante quietanza o tracciamento finanziario.

Capo II: Della Decadenza

Art. 01.049 — Decadenza ed esercizio dell'onere temporale

1. **Funzione della decadenza:** La decadenza consiste nella perdita della facoltà di compiere un atto giuridico o di far valere un diritto a causa dell'inutile decorso di un termine perentorio tassativamente stabilito dalla legge o dalla convenzione tra le parti.
2. **Inapplicabilità di sospensione e interruzione:** Ai termini di decadenza non si applicano le regole relative all'interruzione e alla sospensione della prescrizione, salvo che sia diversamente disposto dalla legge primaria.

Titolo IV: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 01

Art. 01.050 — Clausola di abrogazione integrale delle norme esterne

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Codice Civile del 1942 non espressamente riprodotte, nonché ogni legge speciale, decreto-legge, regio decreto o provvedimento avente forza di legge statale concernente la materia delle persone fisiche, della famiglia, delle successioni, dei beni, della proprietà privata, delle obbligazioni e dei contratti tra privati.

2. **Divieto di interpretazione per reviviscenza:** Nessun giudice o pubblico ufficiale può applicare o richiamare a titolo di fonte del diritto disposizioni anteriori all'approvazione del presente Codice. Ogni contrasto normativo residuo o lacuna ermeneutica è risolto unicamente applicando i principi generali contenuti nel Libro I del presente testo e nella Costituzione della Repubblica.

Bilancio e avanzamento dell'Opera

Con l'art. 01.050 abbiamo **completato e sigillato il primo grande pilastro: il Codice 01 (Codice Civile e della Persona)**.

Nel tuo documento Word, a questo punto avrai:

- **Parte I:** Diagnosi, perimetro e superamento del mito dei 110.000 atti.
- **Parte II:** I principi di ingegneria legislativa (3 livelli, 4 vincoli di drafting, Rules as Code).
- **Parte III:** La mappa e tassonomia dei 15 Codici dello Stato e le regole di transizione.
- **Parte IV:** La redazione sistematica dei codici, di cui la sezione 4.3 – 4.8 copre l'intero **Codice 01** in 50 articoli essenziali, chiari e con titolatura di comma.

4.9 Codice 02 — Codice dell'Impresa e del Mercato: Struttura Generale e Libro I

4.9.1 Struttura Generale del Codice 02

Il Codice 02 costituisce lo statuto unitario dell'attività produttiva, economica, dell'innovazione e della correttezza negli scambi, assorbendo la materia del diritto commerciale, industriale, concorsuale e a tutela del consumatore. Si articola in **Sei Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dell'impresa e dell'imprenditore in generale:** Nozione unificata di impresa, libertà di iniziativa economica, obbligo di tenuta contabile digitale, pubblicità legale e Registro Unico delle Imprese.
- **Libro II — Delle forme societarie e delle aggregazioni:** Tipologie societarie semplificate (Società a Responsabilità Limitata, Società per Azioni, Società di Persone), aggregazioni, reti d'impresa e consorzi.

- **Libro III — Del mercato, della concorrenza e dei contratti commerciali:** Disciplina antitrust, concorrenza leale, contratti tra imprese (B2B), subfornitura e clausole vessatorie industriali.
- **Libro IV — Della tutela del consumatore e degli utenti:** Trasparenza delle vendite (B2C), contratti digitali a distanza, garanzie post-vendita, rimedi collettivi e pratiche commerciali sleali.
- **Libro V — Della proprietà industriale, brevetti e asset immateriali:** Brevetti per invenzione industriale, marchi d'impresa, segreti commerciali, software proprietario e valorizzazione economica dei dati aziendali.
- **Libro VI — Della prevenzione della crisi e dell'insolvenza:** Meccanismi di allerta precoce, piani di risanamento concordato, liquidazione giudiziale rapida e cancellazione definitiva dei debiti insoluti (*esdebitazione*).

4.9.2 Codice 02 — Redazione Normativa: Libro I (Dell'Impresa e dell'Imprenditore in Generale)

Titolo I: Dell'Attività d'Impresa

Capo I: Principi Fondamentali e Categorie

Art. 02.001 — Libertà di iniziativa economica e nozione unitaria di imprenditore

1. **Libertà e limiti costituzionali:** L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza o alla dignità umana.
2. **Definizione di imprenditore:** È imprenditore chi esercita professionalmente e a proprio rischio un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
3. **Impresa individuale e collettiva:** L'attività d'impresa può essere svolta da una singola persona fisica o in forma societaria e associativa, con assunzione dei relativi doveri contabili, fiscali e previdenziali.

Art. 02.002 — Attività agricola ed equiparata

1. **Nozione:** È imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. **Attività connesse e bioeconomia:** Si intendono connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento, nonché le attività di valorizzazione del territorio, agriturismo e produzione di energie rinnovabili da biomasse aziendali.

Art. 02.003 — Piccola impresa e lavoro autonomo professionale

1. **Definizione di micro e piccola impresa:** Sono considerati micro e piccoli imprenditori coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, entro le soglie dimensionali di fatturato e dipendenti fissate dal regolamento di Livello 2 in conformità ai parametri europei.
2. **Professioni intellettuali protette e non protette:** I prestatori d'opera intellettuale, gli iscritti ad albi ed elenchi professionali e coloro che svolgono attività di consulenza o servizi specialistici non assumono la qualifica di imprenditore commerciale, salvo che l'esercizio della professione costituisca elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa.

Titolo II: Della Pubblicità Legale e dell'Organizzazione

Capo I: Il Registro Unico Telematico delle Imprese

Art. 02.004 — Pubblicità costitutiva e dichiarativa telematica

1. **Istituzione e tenuta:** La pubblicità delle imprese e delle società è assicurata dal Registro Unico Telematico Nazionale delle Imprese, gestito in forma digitale interoperabile dalle Camere di Commercio.
2. **Obbligo di iscrizione:** Chiunque intraprenda un'attività d'impresa ha l'obbligo di procedere all'iscrizione telematica entro trenta giorni dall'avvio, comunicando l'identificativo unico fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o domicilio digitale e la sede legale.
3. **Efficacia degli atti iscritti:** I fatti e gli atti per i quali la legge prescrive l'iscrizione, una volta registrati, sono opponibili ai terzi a

decorrere dall'istante esatto dell'avvenuta pubblicazione nel registro digitale. L'omessa iscrizione impedisce di opporre tali atti ai terzi, salvo provare che questi ne erano a conoscenza.

Art. 02.005 — Assetti organizzativi, amministrativi e contabili

1. **Dovere di gestione ordinata:** L'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
2. **Rilevazione tempestiva della crisi:** L'assetto deve consentire di rilevare tempestivamente eventuali indici di perdita della continuità aziendale o di squilibrio patrimoniale e finanziario, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi.

Capo II: Documentazione Contabile Digitale

Art. 02.006 — Obbligo di tenuta e validità dei libri contabili digitali

1. **Scritture contabili obbligatorie:** L'imprenditore deve tenere costantemente aggiornato il libro giornale, il libro degli inventari e le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.
2. **Dematerializzazione integrale:** I libri e i registri contabili sono tenuti esclusivamente in formato digitale mediante strumenti che garantiscano l'immodificabilità, l'integrità e la marcatura temporale certa di ciascuna registrazione. È soppresso qualsiasi obbligo di bollatura o vidimazione cartacea.
3. **Conservazione decennale:** Le scritture contabili, le fatture elettroniche e la corrispondenza commerciale aziendale devono essere conservate in archivi digitali conformi agli standard di sicurezza per la durata minima di dieci anni solari dalla data dell'ultima registrazione.

4.10 Codice 02 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Forme Societarie e delle Aggregazioni)

Titolo I: Disposizioni Generali sulle Società

Capo I: Il Contratto di Società e Tipi Ammessi

Art. 02.007 — Nozione unificata di società e autonomia statutaria

1. **Definizione:** Con il contratto di società due o più persone (o un unico socio mediante atto unilaterale) conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili o conseguire un beneficio mutualistico.
2. **Numero chiuso delle tipologie societarie:** L'attività economica in forma collettiva può essere esercitata esclusivamente secondo uno dei seguenti modelli tipizzati:
    - **Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.):** Modello fondamentale per le piccole e medie imprese, a flessibilità statutaria massima e responsabilità patrimoniale circoscritta al conferimento.
    - **Società per Azioni (S.p.a.):** Modello per le medie e grandi imprese, per la raccolta di capitale di rischio e per l'accesso ai mercati finanziari.
    - **Società di Persone (S.n.c. e S.a.s.):** Modelli a responsabilità illimitata o mista per attività artigianali, familiari o di ridotta complessità gestionale.
    - **Società Cooperativa:** Modello a scopo mutualistico e capitale variabile per la gestione solidale del lavoro, del credito o del consumo.
3. **Divieto di patto leonino:** È nullo qualsiasi patto statutario o parasociale con il quale uno o più soci sono esclusi in modo totale da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Titolo II: Della Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)

Capo I: Costituzione Rapida e Autonomia Organizzativa

Art. 02.008 — Costituzione digitale e capitale sociale

1. **Procedura telematica semplificata:** La S.r.l. può essere costituita per atto pubblico notarile ovvero mediante modello informatico standardizzato sottoscritto digitalmente dai fondatori su piattaforma unificata del Registro delle Imprese, con iscrizione ed efficacia costitutiva entro ventiquattro ore.
2. **Capitale minimo e conferimenti:** Il capitale sociale minimo è fissato in un euro. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo

suscettibili di valutazione economica, compresi crediti, quote di proprietà intellettuale e prestazioni d'opera o di servizi coperte da idonea garanzia o polizza assicurativa.

3. **Autonomia dei soci:** I soci stabiliscono liberamente nello statuto le modalità di amministrazione, i poteri di decisione, la trasferibilità delle quote e le clausole di recesso o riscatto, senza vincoli gerarchici rigidi.

Art. 02.009 — Governance e decisioni dei soci nella S.r.l.

1. **Metodi decisionali agili:** L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione per iscritto o sulla base del consenso espresso con modalità telematiche tracciabili, senza necessità di convocazione fisica o formale assemblea, purché risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso prestato.
2. **Amministrazione e rappresentanza:** L'amministrazione può essere affidata a un amministratore unico, a un consiglio di amministrazione o attribuita ai soci congiuntamente o disgiuntamente, come stabilito dallo statuto.
3. **Controllo individuale del socio:** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto inderogabile di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare in qualsiasi momento tutti i libri sociali e le fatture aziendali e di esigerne copia digitale integrale.

Titolo III: Della Società per Azioni (S.p.a.)

Capo I: Struttura Azionaria e Finanziaria

Art. 02.010 — Costituzione, capitale e categorie di azioni

1. **Capitale minimo e denominazione:** Il capitale sociale minimo della S.p.a. è determinato in cinquantamila euro, integralmente sottoscritto all'atto della costituzione e versato per almeno il venticinque per cento presso un istituto bancario autorizzato.
2. **Rappresentazione del capitale:** Il capitale è diviso in azioni di uguale valore nominale indivisibili, emesse in forma dematerializzata tramite iscrizione contabile su registro centrale di gestione titoli.

3. **Categorie speciali e diritti di voto:** Lo statuto può creare categorie di azioni fornite di diritti patrimoniali diversi, azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto plurimo fino a un massimo di tre voti per ciascuna azione ordinaria posseduta continuativamente.

Capo II: Organi di Gestione e Responsabilità

Art. 02.011 — Amministrazione, doveri e azioni di responsabilità

1. **Diligenza professionale qualificata:** Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze professionali. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
2. **Sindacato di merito escluso (*Business Judgment Rule*):** La responsabilità degli amministratori non può estendersi alle scelte di gestione imprenditoriale, salvo che esse siano palesemente irragionevoli, prive di qualsiasi base informativa preventiva o assunte in deliberato conflitto d'interessi con la società.
3. **Tutela dei creditori sociali:** Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, qualora il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Titolo IV: Delle Reti d'Impresa, Consorzi e Cooperative

Capo I: Aggregazioni di Filiera e Mutualità

Art. 02.012 — Contratti di rete e aggregazioni flessibili

1. **Contratto di rete:** Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi a collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese.
2. **Autonomia patrimoniale del fondo comune:** Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere attività con terzi, la rete assume

soggettività giuridica autonoma e risponde delle obbligazioni contratte esclusivamente con il fondo comune.

3. **Società cooperative a mutualità prevalente:** Le società cooperative sono regolate dai principi della porta aperta e del voto capitario (una testa, un voto). Godono delle agevolazioni di legge esclusivamente le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci consumatori, utenti o lavoratori, con divieto assoluto di distribuzione delle riserve indivisibili anche in caso di scioglimento della società.

4.11 Codice 02 — Redazione Normativa: Libro III (Del Mercato, della Concorrenza e dei Contratti Commerciali)

Titolo I: Della Tutela della Concorrenza e del Mercato

Capo I: Disciplina Antitrust e Pratiche Anticoncorrenziali

Art. 02.013 — Divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. **Intese vietate:** Sono vietate le intese tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
2. **Fattispecie tipiche di intesa illecita:** Rientrano inderogabilmente nel divieto gli accordi diretti a:
    - Fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni contrattuali.
    - Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, nonché gli investimenti o lo sviluppo tecnologico.
    - Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento per zone geografiche, categorie di clienti o volumi.
    - Applicare nei rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando ingiustificati svantaggi competitivi.
3. **Nullità assoluta di diritto:** Le intese vietate sono nulle a ogni effetto giuridico. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato irroga

sanzioni pecuniarie proporzionali al fatturato globale dell'impresa e dispone l'immediata cessazione della condotta.

Art. 02.014 — Abuso di posizione dominante

1. **Nozione e divieto:** È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato nazionale o in una sua parte rilevante. L'esistenza di una posizione dominante non è di per sé illecita, ma comporta la speciale responsabilità di non pregiudicare la concorrenza effettiva.
2. **Condotte abusive:** Costituisce abuso imporre prezzi ingiustificatamente gravosi o predatori, rifiutare l'accesso a infrastrutture essenziali (*essential facilities*) non replicabili da concorrenti efficienti, o subordinare la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto del contratto medesimo.

Capo II: Della Concorrenza Sleale tra Imprese

Art. 02.015 — Atti di concorrenza sleale

1. **Tipologie di illecito concorrenziale:** Compie atti di concorrenza sleale chiunque:
    - Usa nomi, marchi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni legittimamente usati da altri concorrenti, ovvero imita servilmente i prodotti di un concorrente.
    - Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, ovvero si appropria dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui.
    - Si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda, compreso lo storno sistematico di dipendenti attuato con modalità parassitarie.
2. **Inibitoria e risarcimento del danno:** La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione, ordina gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti e condanna al risarcimento del danno patrimoniale anche in via equitativa. Se gli atti sono compiuti

con dolo o colpa grave, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese del responsabile.

Titolo II: Dei Contratti Commerciali tra Imprese (B2B)

Capo I: Equilibrio Contrattuale e Rapporti di Filiera

Art. 02.016 — Divieto di abuso di dipendenza economica

1. **Definizione di dipendenza economica:** Si intende per dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa cliente o fornitrice, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, in ragione dell'assenza per quest'ultima di reali alternative soddisfacenti sul mercato.
2. **Nullità dei patti abusivi:** È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un'impresa fornitrice o cliente. Il patto attraverso il quale si realizza l'abuso è nullo di diritto.
3. **Condotte sanzionate:** L'abuso può consistere nel rifiuto ingiustificato di vendere o di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente onerose o discriminatorie, ovvero nell'interruzione arbitraria e improvvisa delle relazioni commerciali consolidate senza un congruo preavviso scritto.

Art. 02.017 — Disciplina della subfornitura industriale

1. **Forma e requisiti essenziali del contratto:** Il contratto di subfornitura con cui un imprenditore si impegna a effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal committente, ovvero a fornire beni o servizi destinati a essere incorporati nella produzione del committente, deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
2. **Trasparenza dei contenuti:** Il contratto deve specificare in modo chiaro il prezzo pattuito, i requisiti tecnici specifici del bene o del servizio richiesto e le modalità puntuali di collaudo.
3. **Tutela della proprietà intellettuale della filiera:** Il committente non può utilizzare o trasferire a terzi i progetti, i modelli o le competenze tecniche riservate fornite dal subfornitore senza il suo espresso consenso scritto e senza adeguato compenso economico.

Capo II: Regolarità dei Pagamenti nelle Transazioni Commerciali

Art. 02.018 — Termini legali perentori di pagamento (Lotta ai ritardi commerciali)

1. **Termine ordinario perentorio:** Nelle transazioni commerciali tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni, il termine di pagamento delle fatture relative alla consegna di merci o alla prestazione di servizi è fissato inderogabilmente in **trenta giorni di calendario** dalla data di ricevimento della fattura o dalla ricezione delle merci o dei servizi.
2. **Patti in deroga e limite massimo assoluto:** Le parti possono concordare per iscritto un termine superiore a trenta giorni solo in presenza di ragioni oggettive connesse alla speciale natura del contratto, ma in nessun caso il termine pattuito può superare i **sessanta giorni di calendario**. Ogni patto contrario che estenda il termine oltre sessanta giorni è nullo di diritto e si applica automaticamente il termine legale di trenta giorni.
3. **Interessi moratori automatici:** In caso di mancato pagamento entro il termine legale o convenuto, decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora o intimazione formale, gli interessi legali di mora maggiorati di otto punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, oltre al rimborso forfettario immediato delle spese di recupero del credito.

4.12 Codice 02 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Tutela del Consumatore e degli Utenti)

Titolo I: Dei Diritti Fondamentali e della Correttezza Commerciale

Capo I: Principi Generali e Pratiche Commerciali Scorrette

Art. 02.019 — Nozione di consumatore e diritti irrinunciabili

1. **Definizione:** È consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
2. **Diritti fondamentali:** Sono riconosciuti come fondamentali e irrinunciabili i diritti:

- Alla tutela della salute e della sicurezza fisica e digitale dei prodotti e dei servizi.
- A un'adeguata informazione, a una pubblicità leale e alla trasparenza contrattuale.
- Alla correttezza, alla buona fede e alla lealtà nelle relazioni commerciali.
- Alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero tra consumatori.

3. **Nullità delle deroghe sfavorevoli:** È nulla qualsiasi pattuizione contrattuale intesa a limitare o escludere i diritti riconosciuti dal presente Libro a danno del consumatore.

Art. 02.020 — Divieto di pratiche commerciali scorrette

1. **Nozione generale:** Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio. Le pratiche scorrette si dividono in ingannevoli e aggressive.
2. **Pratiche ingannevoli:** È ingannevole la pratica che induce o può indurre in errore il consumatore su elementi essenziali quali l'esistenza o la natura del prodotto, le sue caratteristiche principali, il prezzo complessivo comprensivo di imposte o le ragioni di convenienza economica.
3. **Pratiche aggressive e interfacce manipolative (*Dark Patterns*):** È aggressiva la pratica che mediante molestie, coercizione o indebito condizionamento limita la libertà di scelta del consumatore. È fatto espresso divieto di utilizzare percorsi digitali occulti, caselle pre-selezionate o interfacce grafiche progettate per carpire consensi involontari per acquisti o trattamenti di dati.

Titolo II: Dei Contratti di Consumo e Commercio Elettronico

Capo I: Informazioni Precontrattuali e Diritto di Recesso

Art. 02.021 — Obblighi informativi e contratti a distanza

1. **Chiarezza precontrattuale:** Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto, il professionista è tenuto a fornirgli in modo chiaro e

comprensibile l'identità del venditore, le caratteristiche del bene o servizio, il prezzo totale inclusivo di costi di consegna e ogni onere accessorio.

2. **Diritto di recesso libero (*Ripensamento*):** Nei contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore dispone di un termine perentorio di **quattordici giorni solari** per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione e senza sostenere alcun costo eccetto le spese dirette di restituzione del bene.
3. **Estensione per omessa informazione:** Se il venditore omette di informare il consumatore sul diritto di recesso, il termine di ripensamento si estende a dodici mesi e quattordici giorni dalla consegna del bene o dalla stipula del contratto di servizi.

Titolo III: Della Conformità dei Beni e Garanzie Post-Vendita

Capo I: Garanzia Legale di Conformità

Art. 02.022 — Durata della garanzia e presunzione di difetto

1. **Durata biennale inderogabile:** Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro il termine di **due anni solari** dalla consegna stessa, sia per i beni materiali sia per i beni con elementi digitali e i contenuti digitali.
2. **Presunzione di preesistenza del vizio:** Qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dalla consegna del bene si presume già esistente a tale data, salvo prova contraria a carico esclusivo del venditore o incompatibilità con la natura del bene.
3. **Rimedi a favore del consumatore:** In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, a sua scelta e senza alcuna spesa, al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione tempestiva entro congruo termine non superiore a trenta giorni; qualora tali rimedi risultino impossibili o eccessivamente onerosi, ha diritto a una congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto con rimborso integrale.

Titolo IV: Della Tutela Collettiva e Azione di Classe

Capo I: Risarcimento dei Danni Seriali

Art. 02.023 — L'azione di classe (*Class Action*) per i consumatori

1. **Legittimazione e oggetto:** I consumatori e gli utenti, anche tramite le associazioni iscritte nel registro nazionale dei consumatori, possono agire giudizialmente a tutela dei diritti individuali omogenei lesi da comportamenti illeciti, pratiche commerciali scorrette, violazioni antitrust o inadempimenti contrattuali seriali commessi da imprese.
2. **Procedura di adesione telematica semplificata:** L'adesione all'azione di classe avviene mediante inoltro telematico sul portale della giustizia, senza necessità di patrocinio legale obbligatorio per il singolo aderente, fino alla conclusione della fase istruttoria.
3. **Efficacia della sentenza e risarcimento diretto:** La sentenza che accoglie la domanda condanna l'impresa al risarcimento uniforme del danno o alla restituzione degli importi indebitamente percepiti per ciascuna classe di consumatori, liquidando gli importi direttamente tramite canali di accredito bancario certificato entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato.

4.13 Codice 02 — Redazione Normativa: Libro V (Della Proprietà Industriale, Brevetti e Asset Immateriali)

Titolo I: Dei Brevetti per Invenzione e Modelli di Utilità

Capo I: Requisiti di Brevettabilità e Diritti Esclusivi

Art. 02.024 — Requisiti essenziali del brevetto industriale

1. **Oggetto e condizioni di validità:** Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove, di ogni settore della tecnica, che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. **Esclusioni tassative:** Non sono considerate invenzioni brevettabili in quanto tali: le scoperte scientifiche, le teorie matematiche, i piani o metodi per attività intellettuali o di gioco, i principi puri di business commerciale e le varietà vegetali o razze animali biologiche essenziali.
3. **Efficacia temporale e durata:** Il brevetto industriale per invenzione conferisce il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di trarne profitto economico nel territorio dello Stato per la durata perentoria di **venti anni solari** a decorrere dalla data di deposito della domanda

telematica. Il termine è improrogabile e alla scadenza l'invenzione ricade nel pubblico dominio.

Art. 02.025 — Diritti morali e patrimoniali dell'inventore e invenzioni d'azienda

1. **Diritto morale alla paternità:** Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione è inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile.
2. **Invenzioni dei lavoratori subordinati:** Se l'invenzione industriale è realizzata nell'esecuzione di un contratto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto della prestazione e a tale scopo retribuita, i diritti patrimoniali di brevetto spettano al datore di lavoro.
3. **Equo premio per inventiva di servizio:** Qualora non sia pattuita una specifica retribuzione a compenso dell'attività inventiva, all'inventore dipendente spetta un equo premio economico commisurato all'importanza commerciale dell'invenzione e al vantaggio economico conseguito dall'impresa.

Titolo II: Dei Marchi d'Impresa e Segni Distintivi

Capo I: Registrazione e Tutela del Valore di Mercato

Art. 02.026 — Requisiti di validità del marchio registrato

1. **Segni registrabili:** Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, i disegni, le lettere, i colori, i suoni o la forma del prodotto, a condizione che siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
2. **Nullità per difetto di novità o capacità distintiva:** Il marchio è nullo se è privo di carattere distintivo, se è costituito esclusivamente da denominazioni generiche d'uso comune, se è contrario alla legge o al buon costume, o se è identico o simile a un marchio anteriormente registrato da terzi per prodotti o servizi identici o affini.
3. **Durata e rinnovazione:** La registrazione del marchio dura **dieci anni solari** a decorrere dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile per periodi decennali indefiniti, previo versamento della tariffa di mantenimento.

Art. 02.027 — Contraffazione e misure di salvaguardia cautelare

1. **Diritti conferiti:** La registrazione attribuisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a qualunque terzo, salvo proprio consenso, di adottare nell'attività commerciale un segno identico o simile al marchio per contraddistinguere prodotti affini, qualora possa determinarsi un rischio di confusione o associazione per il pubblico.
2. **Sequestro tempestivo e distruzione delle merci:** In caso di accertata contraffazione materiale o digitale del marchio, il tribunale dispone l'inibitoria immediata della produzione e del commercio, il ritiro dal mercato, il sequestro e la distruzione a spese dell'autore dell'illecito dei beni contraffatti e dei macchinari specificamente adibiti alla loro realizzazione.

Titolo III: Del Know-how, Segreti Commerciali e Asset Digitali

Capo I: Protezione delle Informazioni Riservate e del Software

Art. 02.028 — Tutela del segreto commerciale e industriale (*Know-How*)

1. **Definizione e condizioni di protezione:** Costituiscono segreto commerciale le informazioni aziendali, tecnologiche o commerciali e le esperienze tecnico-industriali che:
    - Sono segrete, nel senso che non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
    - Hanno un effettivo o potenziale valore economico in quanto riservate.
    - Sono sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure oggettivamente adeguate a mantenerle segrete.
2. **Illecito di acquisizione o divulgazione:** È vietato acquisire, utilizzare o divulgare abusivamente tali segreti commerciali senza il consenso espresso del titolare, mediante sottrazione, violazione di misure di sicurezza informatica, spionaggio industriale o violazione di accordi di riservatezza contrattuali (*NDA*).

Art. 02.029 — Tutela del software proprietario, codice sorgente e banche dati

1. **Tutela autoriale dei programmi per elaboratore:** I programmi per elaboratore e il codice sorgente originale sono protetti come opere dell'ingegno letterario e scientifico. Il diritto esclusivo include la riproduzione, la traduzione, l'adattamento e la distribuzione al pubblico in qualunque forma.
2. **Reverse engineering consentito:** È sempre consentito all'utente legittimo compiere le operazioni necessarie per verificare il funzionamento del programma o per conseguire l'interoperabilità di un programma creato autonomamente con altri sistemi, senza che ciò costituisca violazione dei diritti del titolare.
3. **Diritto sui generis sulle banche dati aziendali:** Il costitutore di una banca dati che abbia effettuato investimenti rilevanti per la raccolta, la verifica o la presentazione degli elementi informativi ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione sistematica e di reimpiego non autorizzato della totalità o di una parte sostanziale del contenuto dei dati.

4.14 Codice 02 — Redazione Normativa: Libro VI (Della Prevenzione della Crisi e dell'Insolvenza)

Titolo I: Dei Principi Generali e della Composizione Precoce della Crisi

Capo I: Continuità Aziendale e Prevenzione

Art. 02.030 — Finalità di risanamento e tutela del valore produttivo

1. **Priorità della continuità:** Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sono finalizzati in via prioritaria alla salvaguardia della continuità aziendale, alla tutela dell'occupazione e alla conservazione del valore economico dell'impresa sul mercato.
2. **Definizione di crisi e di insolvenza:** Si intende per crisi lo stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. Si intende per insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

3. **Composizione negoziata telematica:** L'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può richiedere la nomina di un esperto indipendente tramite la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, per agevolare le trattative con i creditori e condurre al risanamento aziendale.

Art. 02.031 — Misure protettive del patrimonio durante le trattative

1. **Sospensione delle azioni esecutive individuali:** Dal momento della pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata nel Registro delle Imprese, e per un periodo massimo di centoventi giorni non prorogabile oltre ulteriori sessanta, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa debitrice.
2. **Divieto di revoca arbitraria degli affidamenti bancari:** Durante le trattative condotte con la supervisione dell'esperto, gli istituti di credito non possono revocare gli affidamenti concessi o sospendere i contratti pendenti unicamente a causa dell'accesso alla procedura negoziata.

Titolo II: Degli Accordi di Ristrutturazione e Piani di Risanamento

Capo I: Strumenti di Composizione Concordata

Art. 02.032 — Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa

1. **Percentuale di adesione:** L'accordo di ristrutturazione dei debiti concluso con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dell'esposizione debitoria complessiva, e attestato da un professionista indipendente circa la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano, è omologato dal tribunale con efficacia vincolante.
2. **Efficacia verso creditori non aderenti:** L'accordo può estendere i suoi effetti anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria economica e portatori di posizioni giuridiche omogenee, a condizione che abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria medesima e che il piano garantisca a tutti un trattamento non inferiore alla prospettiva di liquidazione forzata.

Titolo III: Della Liquidazione Giudiziale e del Fresh Start

Capo I: Liquidazione Rapida e Vendite Telematiche

Art. 02.033 — Procedimento semplificato di liquidazione giudiziale

1. **Presupposti e apertura:** La liquidazione giudiziale è aperta con sentenza del tribunale quando lo stato di insolvenza è irreversibile e non risultano percorribili opzioni concrete di risanamento o continuità.
2. **Procedure competitive telematiche:** La vendita dei complessi aziendali, dei singoli beni e dei crediti avviene esclusivamente mediante procedure competitive trasparenti gestite su piattaforme digitali pubbliche autorizzate. Le vendite devono concludersi entro il termine massimo perentorio di dodici mesi dall'inventario, sotto pena di decadenza del curatore liquidatore dall'incarico.

Capo II: Liberazione dai Debiti Residui (*Fresh Start*)

Art. 02.034 — Esdebitazione automatica dell'imprenditore meritevole

1. **Cancellazione dei debiti non soddisfatti:** L'imprenditore persona fisica, nonché i soci a responsabilità illimitata, hanno diritto alla totale liberazione dai debiti residui non soddisfatti nell'ambito della liquidazione giudiziale (*esdebitazione*).
2. **Termine triennale e automatismo:** L'esdebitazione opera di diritto decorso il termine perentorio di **tre anni solari** dall'apertura della procedura di liquidazione, ovvero al momento della chiusura della stessa se anteriore, senza necessità di complessi ricorsi giurisdizionali.
3. **Condizioni ostative e buona fede:** L'esdebitazione è negata unicamente nei confronti di chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati di bancarotta fraudolenta, distrazione di patrimonio, o qualora abbia deliberatamente occultato documentazione contabile o commesso frodi a danno dei creditori.

Titolo IV: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 02

Art. 02.035 — Clausola di abrogazione integrale delle norme commerciali concorrenti

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Libro V del Codice Civile del 1942 non espressamente riprodotte, la Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e il pregresso Codice della Crisi d'Impresa, il Codice del Consumo (D.Lgs.

206/2005), il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), la Legge Antitrust (L. 287/1990), la disciplina sulla subfornitura e ogni altra legge speciale o provvedimento avente forza di legge statale concernente la materia dell'impresa, delle società commerciali, della proprietà industriale, dei marchi, dei brevetti, dei contratti d'impresa e delle procedure concorsuali.

2. **Divieto di applicazione analogica extra-codice:** È vietato a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ricorrere all'applicazione di norme speciali non trasfuse all'interno del presente testo. Eventuali lacune interpretative sono colmate unicamente alla luce dei principi generali stabiliti nel Libro I del presente Codice e degli standard comuni dell'ordinamento dell'Unione Europea.

4.15 Codice 03 — Codice del Lavoro e della Previdenza: Struttura Generale e Libro I

4.15.1 Struttura Generale del Codice 03

Il Codice 03 disciplina in modo integrato le relazioni individuali e collettive di lavoro, le condizioni di sicurezza nei luoghi di produzione e il sistema di protezione sociale e previdenziale della persona, superando la frammentazione storica tra Statuto dei Lavoratori, riforme del lavoro e stratificazioni pensionistiche. Si articola in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Del rapporto di lavoro e dello statuto dei diritti:** Costituzione del rapporto di lavoro, mansioni, orari, retribuzione equa e salario minimo, forme contrattuali e lavoro mediante piattaforme digitali.
- **Libro II — Delle tutele nella cessazione del rapporto e ammortizzatori sociali:** Risoluzione del rapporto di lavoro, licenziamenti individuali e collettivi, indennità risarcitorie certe e strumenti unificati di sostegno al reddito.
- **Libro III — Della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** Prevenzione dei rischi, responsabilità datoriale, formazione obbligatoria e apparato sanzionatorio per gli infortuni sul lavoro.
- **Libro IV — Delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva:** Rappresentanza sindacale certificata, efficacia generale dei contratti collettivi nazionali e aziendali, diritto di sciopero e servizi essenziali.

- **Libro V — Del sistema previdenziale e pensionistico unico:** Previdenza obbligatoria unificata, calcolo contributivo generalizzato, età pensionabile flessibile e previdenza complementare.

4.15.2 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro I (Del Rapporto di Lavoro e dello Statuto dei Diritti)

Titolo I: Principi Fondamentali e Costituzione del Rapporto

Capo I: Diritti Inviolabili e Salario Minimo

Art. 03.001 — Tutela del lavoro e dignità della persona

1. **Diritto e dovere al lavoro:** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro dignitose, sane e sicure.
2. **Divieto di discriminazione:** È vietata qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta fondata su sesso, età, orientamento sessuale, disabilità, razza, lingua, convinzioni religiose o appartenenza sindacale, sia nella fase di selezione e assunzione, sia nello svolgimento delle mansioni e nell'attribuzione degli scatti retributivi.
3. **Parità retributiva di genere:** A parità di mansioni o per mansioni di pari valore, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla medesima retribuzione oraria e complessiva, compreso ogni compenso accessorio.

Art. 03.002 — Retribuzione sufficiente e Salario Minimo Legale

1. **Diritto a retribuzione proporzionata:** Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
2. **Salario Minimo Orario Nazionale:** È istituito il Salario Minimo Orario Legale di Garanzia, al di sotto del quale nessun datore di lavoro o committente può stipulare contratti di lavoro o di prestazione d'opera, sia in forma subordinata sia etero-organizzata. L'importo orario minimo è aggiornato annualmente con regolamento di Livello 2 in base all'indice dei prezzi al consumo e al costo della vita.

3. **Prevalenza dei contratti collettivi:** Nei settori in cui la contrattazione collettiva stipulata dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale fissa una retribuzione oraria superiore, si applica inderogabilmente la tariffa contrattuale collettiva di settore.

Titolo II: Della Flessibilità Contrattuale e Tipologie di Impiego

Capo I: Forme Contrattuali e Lavoro Agile

Art. 03.003 — Contratto a tempo indeterminato e contratti a termine

1. **Forma comune del rapporto:** Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro nello Stato.
2. **Contratto a tempo determinato e durata massima:** È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo non superiore a **ventiquattro mesi solari**, comprese proroghe e rinnovi.
3. **Superamento del termine:** Qualora il rapporto di lavoro continui di fatto oltre il ventiquattresimo mese, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato dalla data di superamento del limite legale.

Art. 03.004 — Lavoro agile (*Smart Working*) e diritto alla disconnessione

1. **Nozione e accordo individuale:** Il lavoro agile è una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
2. **Diritto alla disconnessione:** L'accordo deve individuare le fasce orarie di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la completa disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può in nessun caso costituire motivo di sanzione disciplinare o pregiudizio professionale.
3. **Parità di trattamento economico e normativo:** Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ha diritto a un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dei locali aziendali.

Titolo III: Della Nuova Economia Digitale e Piattaforme

Capo I: Lavoro Etero-Organizzato e Piattaforme Digitali

Art. 03.005 — Lavoro mediante piattaforme digitali (*Gig Economy*)

1. **Presunzione di subordinazione per etero-organizzazione algoritmica:** Si applica la disciplina del lavoro subordinato a tutti i prestatori d'opera la cui attività lavorativa sia prevalentemente personale e continuativa, e le cui modalità di esecuzione (inclusi orari, assegnazione dei compiti, percorsi e determinazione del corrispettivo) siano determinate o controllate mediante algoritmi o piattaforme digitali.
2. **Trasparenza degli algoritmi datoriali:** Il datore di lavoro o gestore della piattaforma ha l'obbligo di informare per iscritto il lavoratore circa i parametri, le metriche e il funzionamento dei sistemi automatizzati o decisionali utilizzati per assegnare gli incarichi, valutare la prestazione o adottare provvedimenti disciplinari.
3. **Copertura assicurativa e previdenziale obbligatoria:** I lavoratori operanti su piattaforma hanno diritto alla totale copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), nonché all'iscrizione obbligatoria al fondo pensionistico unico dello Stato a carico della piattaforma.

4.16 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Tutele nella Cessazione del Rapporto e Ammortizzatori Sociali)

Titolo I: Della Risoluzione del Rapporto di Lavoro

Capo I: Tipologia dei Licenziamenti e Giustificatezza

Art. 03.006 — Nozione di licenziamento e requisiti di forma

1. **Obbligo di forma scritta:** Il licenziamento del prestatore di lavoro deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità radicale e insanabile, con specificazione puntuale e contestuale dei motivi di fatto e di diritto che lo hanno determinato.

2. **Fattispecie legittimanti:** Il licenziamento può essere intimato esclusivamente per:
    - **Giusta causa:** Fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (colpa gravissima o dolo).
    - **Giustificato motivo soggettivo:** Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
    - **Giustificato motivo oggettivo:** Ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, qualora sia provata l'oggettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni equivalenti (*obbligo di repêchage*).

Art. 03.007 — Regime sanzionatorio per licenziamento illegittimo

1. **Licenziamento nullo e reintegrazione inderogabile:** È sempre nullo, con diritto del lavoratore alla reintegrazione immediata nel posto di lavoro e al risarcimento integrale della retribuzione maturata, il licenziamento discriminatorio, il licenziamento intimato a causa di matrimonio, gravidanza o congedo parentale, nonché il licenziamento ritorsivo o intimato verbalmente.
2. **Licenziamento ingiustificato e indennità risarcitoria certa:** Nei casi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, è esclusa la reintegrazione forzata per i licenziamenti economici od organizzativi, ed è stabilito il diritto a un'indennità economica risarcitoria certa e omnicomprensiva.
3. **Criterio tabellare uniforme:** L'indennità è calcolata in misura fissa pari a **due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità aziendale**, con un minimo inderogabile di sei mensilità e un limite massimo di trentasei mensilità. L'importo non è soggetto a imposizione fiscale contributiva ed è liquidato entro trenta giorni dall'accertamento stragiudiziale o giudiziale.

Capo II: Licenziamenti Collettivi e Cambi d'Appalto

Art. 03.008 — Riduzione del personale e clausola sociale negli appalti

1. **Procedura per licenziamento collettivo:** L'imprenditore che intenda effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni per motivi di riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività ha l'obbligo di avviare una procedura preventiva di consultazione sindacale della durata massima di quarantacinque giorni, indicando criteri oggettivi e non discriminatori di scelta (carichi familiari, anzianità di servizio ed esigenze tecnico-produttive).
2. **Clausola sociale nei cambi di gestione:** Nel caso di successione di un nuovo appaltatore nella gestione di un appalto di servizi della Pubblica Amministrazione o di primaria rilevanza economica, l'impresa subentrante ha l'obbligo di assumere prioritariamente il personale già impiegato nell'appalto, a parità di condizioni contrattuali ed economiche, per garantire la stabilità dell'occupazione di filiera.

Titolo II: Degli Ammortizzatori Sociali e Sostegno al Reddito

Capo I: Strumento Unico di Tutela della Disoccupazione

Art. 03.009 — Indennità Unica di Disoccupazione (*Sostegno al Reddito*)

1. **Istituzione e platea dei beneficiari:** È istituita l'Indennità Unica di Disoccupazione a tutela di tutti i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, inclusi i lavoratori a tempo indeterminato, determinato, somministrati, collaboratori etero-organizzati e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.
2. **Condizioni e durata:** L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate nell'ultimo quadriennio, fino a una durata massima perentoria di ventiquattro mesi solari.
3. **Patto attivo di ricollocazione:** L'erogazione del sostegno è subordinata alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Lavorativa presso i centri per l'impiego e alla frequenza documentata di percorsi formativi o di riqualificazione. Il rifiuto ingiustificato di due offerte di lavoro congrue comporta la decadenza immediata e definitiva dal beneficio economico.

Art. 03.010 — Cassa Integrazione Guadagni Unica e causali d'intervento

1. **Funzione conservativa:** La Cassa Integrazione Guadagni Unica interviene a supporto delle imprese per sostenere il reddito dei lavoratori nei casi di sospensione o riduzione temporanea dell'orario di lavoro dovuta a crisi di mercato temporanee, eventi naturali o climatici imprevedibili, ovvero processi di riorganizzazione e riconversione industriale.
2. **Durata massima e mutualità:** La sospensione copre l'ottanta per cento della retribuzione persa entro un tetto mensile indicizzato, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel biennio mobile per crisi ordinarie e di ventiquattro mesi per programmi complessi di riorganizzazione aziendale approvati.

Questo testo è pronto per essere integrato direttamente nel tuo file.

Il blocco successivo nella sequenza dell'opera è **4.17 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro III (Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro)**, che tratta:

- Gli obblighi inderogabili di sicurezza e la valutazione dinamica dei rischi aziendali;
- La responsabilità del datore di lavoro e la delega di funzioni effettiva;
- La formazione continua e la vigilanza;
- L'apparato sanzionatorio amministrativo e l'interdizione rapida in caso di violazioni gravi e infortuni mortali.

4.17 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro III (Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro)

Titolo I: Dei Principi Generali di Prevenzione e Responsabilità

Capo I: Obblighi Datoriali e Valutazione dei Rischi

Art. 03.011 — Obbligo fondamentale di sicurezza e debito di prevenzione

1. **Dovere di massima sicurezza tecnologicamente fattibile:** Il datore di lavoro ha il dovere inderogabile di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la migliore tecnica disponibile, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

2. **Valutazione dinamica dei rischi:** Il datore di lavoro elabora e mantiene costantemente aggiornato in formato digitale il Documento Unico di Valutazione dei Rischi. Il documento identifica in modo esaustivo i fattori di pericolo per la salute fisica e mentale (compreso lo stress da lavoro-correlato), individua le misure preventive e protettive e definisce il programma per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza.
3. **Delega di funzioni e limiti di validità:** La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è valida solo se risulta da atto scritto recante data certa, attribuisce al delegato autonomia di spesa e poteri di organizzazione effettivi ed è formalmente accettata dal delegato. La delega non esonera il datore di lavoro dal dovere di vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni delegate.

Art. 03.012 — Sorveglianza sanitaria e rappresentanza dei lavoratori

1. **Medico competente:** La sorveglianza sanitaria è affidata a un medico competente iscritto nell'elenco nazionale, il quale collabora con il datore di lavoro all'attuazione delle misure preventive ed effettua le visite mediche periodiche e preventive intese a verificare l'idoneità alla mansione specifica.
2. **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):** In ogni azienda o unità produttiva è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il quale ha diritto di accedere liberamente a tutti i luoghi di lavoro, di essere preventivamente consultato sulla valutazione dei rischi e di richiedere verifiche tempestive agli organi ispettivi dello Stato.

Titolo II: Formazione, Presidi di Protezione e Vigilanza

Capo I: Formazione Obbligatoria e Dispositivi di Protezione

Art. 03.013 — Formazione continua e addestramento effettivo

1. **Formazione a carico dell'impresa:** Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e continua in materia di salute e sicurezza, proporzionata ai rischi specifici della mansione e dell'ambiente produttivo. La formazione e l'addestramento avvengono durante l'orario di lavoro e non possono comportare alcun onere economico per il lavoratore.

2. **Dispositivi di protezione individuale (DPI):** I dispositivi di protezione individuale devono essere forniti gratuitamente dal datore di lavoro, essere conformi agli standard tecnici di certificazione europea ed essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare rischi maggiori per il lavoratore. Il datore di lavoro ne assicura la manutenzione, la sanificazione e la sostituzione tempestiva.

Capo II: Vigilanza, Sospensione dell'Attività e Sanzioni Interdittive

Art. 03.014 — Provvedimenti ispettivi immediati e sospensione dell'attività

1. **Sospensione cautelare per violazioni gravi:** Il personale ispettivo dispone l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontra l'impiego di personale non risultante dalle scritture contabili in misura pari o superiore al dieci per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in presenza di gravi e reiterate violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni stabilite dal regolamento di Livello 2.
2. **Revoca della sospensione:** La revoca del provvedimento di sospensione è subordinata al ripristino effettivo delle condizioni di sicurezza, alla regolarizzazione contrattuale e contributiva di tutti i lavoratori e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale alla gravità dell'illecito.
3. **Interdizione dai contratti pubblici per infortuni gravi:** L'impresa nei cui cantieri o sedi produttive si verifichino infortuni mortali o lesioni personali gravissime per accertata violazione colposa delle norme di sicurezza è esclusa dalla partecipazione a gare per appalti pubblici e concessioni dello Stato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni solari.

Con l'art. 03.014 si chiude il Libro III dedicato alla salute e sicurezza.

Il prossimo blocco nella sequenza dell'opera è **4.18 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro IV (Delle Relazioni Sindacali e Contrattazione Collettiva)**, che disciplina:

- I criteri oggettivi e misurabili di rappresentanza sindacale e datoriale per eliminare i "contratti pirata";

- L'efficacia generale (*erga omnes*) dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e il ruolo dei contratti aziendali/territoriali di secondo livello;
- La regolazione del diritto di sciopero e la salvaguardia inderogabile delle prestazioni minime nei servizi pubblici essenziali.

4.18 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro IV (Delle Relazioni Sindacali e Contrattazione Collettiva)

Titolo I: Della Libertà Sindacale e Misurazione della Rappresentanza

Capo I: Diritti Sindacali e Riconoscimento della Rappresentatività

Art. 03.015 — Libertà di associazione e divieto di discriminazione sindacale

1. **Diritto di associazione sindacale:** L'organizzazione sindacale è libera. I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno e all'esterno dei luoghi di produzione.
2. **Nullità degli atti discriminatori:** È nullo qualsiasi patto, atto o comportamento diretto a subordinare l'assunzione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca a un'associazione sindacale, o a licenziare, discriminare o recare altrimenti pregiudizio a un lavoratore a causa della sua affiliazione o attività sindacale.
3. **Divieto di sindacati di comodo:** È fatto divieto assoluto ai datori di lavoro e alle loro associazioni di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o con altri atti di ingerenza, associazioni sindacali di lavoratori (*divieto di sindacati di comodo*).

Art. 03.016 — Misurazione oggettiva della rappresentatività (Lotta ai contratti pirata)

1. **Registro nazionale delle organizzazioni comparativamente più rappresentative:** Presso l'ente previdenziale nazionale è istituito il Registro Pubblico Telematico della Rappresentanza Sindacale e Datoriale.
2. **Criteri di calcolo della rappresentatività dei lavoratori:** La rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva è certificata ponderando al cinquanta per cento il dato associativo

(numero delle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale certificate dall'ente previdenziale) e al cinquanta per cento il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie). Sono considerate comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le sigle che raggiungono una soglia minima del cinque per cento sul totale della platea del settore.

3. **Rappresentatività delle organizzazioni datoriali:** La rappresentatività delle associazioni datoriali è misurata in base al numero di imprese associate e al numero di dipendenti da esse effettivamente occupati nel comparto. I contratti stipulati da associazioni prive dei requisiti minimi di rappresentatività non producono effetti legali né derogatori (*nullità dei contratti pirata*).

Titolo II: Dei Livelli di Contrattazione e dell'Efficacia dei Contratti

Capo I: Efficacia Generale dei Contratti Collettivi Nazionali e Contrattazione di Prossimità

Art. 03.017 — Efficacia generale (*Erga Omnes*) del Contratto Collettivo Nazionale

1. **Funzione del contratto nazionale di categoria (CCNL):** Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative fissa i trattamenti economici minimi orari, le tabelle di qualifica e le condizioni normative minime per tutti i lavoratori operanti nel settore economico di riferimento.

2. **Efficacia vincolante generalizzata:** Le clausole economiche del contratto collettivo stipulato dalle parti maggiormente rappresentative si applicano con efficacia vincolante a tutti i rapporti di lavoro del comparto, a prescindere dall'iscrizione del datore di lavoro o del dipendente alle associazioni firmatarie.

3. **Contrattazione aziendale e territoriale di secondo livello:** I contratti collettivi aziendali o territoriali possono adattare le condizioni di lavoro alle esigenze dello specifico contesto produttivo per favorire l'innovazione, la produttività e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Essi possono derogare ai contratti nazionali nei soli limiti e sulle materie espressamente delegate dal contratto nazionale medesimo.

Titolo III: Del Diritto di Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Capo I: Esercizio del Diritto e Tutela della Collettività

Art. 03.018 — Diritto di sciopero e servizi essenziali

1. **Titolarità ed esercizio:** Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Nessuna sanzione può essere irrogata al lavoratore per la sola partecipazione a un'astensione legittima dal lavoro.
2. **Perimetro dei servizi pubblici essenziali:** Sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati: la salute e l'assistenza medica, la sicurezza e la difesa della Repubblica, l'erogazione di energia e acqua, la giustizia, i trasporti pubblici di linea e l'istruzione scolastica.
3. **Preavviso obbligatorio e prestazioni indispensabili:** Nei servizi pubblici essenziali l'esercizio dello sciopero è subordinato a un termine minimo inderogabile di preavviso scritto di **dieci giorni solari**, con comunicazione precisa dei tempi e delle modalità di attuazione. Le organizzazioni sindacali e i gestori del servizio hanno l'obbligo di garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni minime indispensabili per la tutela della vita e della sicurezza dei cittadini, sotto pena di precettazione immediata e sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei promotori.

Con l'art. 03.018 abbiamo completato l'intero impianto delle relazioni sindacali e contrattuali.

Il blocco successivo per completare e sigillare il terzo grande codice dello Stato è la sezione **4.19 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro V (Del Sistema Previdenziale e Pensionistico Unico)**, che affronta:

- Il fondo pensione pubblico unico e il superamento delle gestioni separate e frammentate;
- Il metodo contributivo puro e trasparente (estratto conto telematico in tempo reale);
- La flessibilità in uscita per l'accesso alla pensione (età pensionabile e requisiti contributivi chiari e stabili);
- La tutela della disabilità e delle pensioni di reversibilità;

- L'articolo finale con la **clausola di abrogazione integrale delle norme previdenziali e giuslavoristiche previgenti**.

4.19 Codice 03 — Redazione Normativa: Libro V (Del Sistema Previdenziale e Pensionistico Unico)

Titolo I: Del Sistema Previdenziale Unico e Contributivo

Capo I: Struttura Unitaria e Trasparenza della Posizione Previdenziale

Art. 03.019 — Fondo Previdenziale Unico Nazionale

1. **Unificazione delle gestioni:** Tutte le gestioni previdenziali pubbliche, le casse per lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti e collaboratori confluiscono nell'Istituto Previdenziale Nazionale, articolato in un unico Fondo Pensionistico Generale.
2. **Posizione contributiva unica e personale:** Ogni lavoratore è titolare di una posizione previdenziale digitale unica, alimentata da ogni forma di contribuzione obbligatoria versata nel corso dell'intera vita lavorativa, a prescindere dalla tipologia di contratto o settore di impiego. È abolita qualsiasi operazione onerosa di ricongiunzione o totalizzazione dei periodi assicurativi.
3. **Estratto conto pensionistico certificato in tempo reale:** L'ente previdenziale mette a disposizione di ciascun assicurato, mediante accesso telematico sicuro, l'estratto conto costantemente aggiornato recante il montante contributivo rivalutato e la stima previsionale certificata del trattamento pensionistico maturato.

Art. 03.020 — Metodo di calcolo contributivo universale e rivalutazione del montante

1. **Calcolo contributivo:** L'importo del trattamento pensionistico è determinato moltiplicando il montante contributivo individuale accumulato per il coefficiente di trasformazione attuariale corrispondente all'età anagrafica al momento della decorrenza della pensione.
2. **Rivalutazione del montante:** Il montante contributivo si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno solare in misura pari alla media quinquennale del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale

dello Stato, con una clausola di salvaguardia minima garantita pari al tasso di inflazione registrato dall'indice dei prezzi al consumo.

Titolo II: Dei Trattamenti di Vecchiaia, Anticipati e Flessibilità in Uscita

Capo I: Requisiti di Accesso alla Pensione

Art. 03.021 — Pensione di vecchiaia e flessibilità pensionistica

1. **Pensione di vecchiaia ordinaria:** Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica, a condizione che risultino versati e accreditati almeno venti anni solari di contribuzione effettiva.
2. **Pensione anticipata ad anzianità contributiva:** Il diritto al trattamento pensionistico anticipato si consegue, a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore, al raggiungimento di **quaranta anni solari di contribuzione effettiva** complessiva.
3. **Flessibilità in uscita:** È facoltà del lavoratore differire volontariamente il collocamento a riposo fino al compimento del settantesimo anno di età, beneficiando dell'applicazione di coefficienti di trasformazione incrementati e della contestuale esenzione parziale dalla contribuzione previdenziale per la quota a carico del dipendente.

Art. 03.022 — Lavori usuranti e tutela della maternità

1. **Anticipo per attività gravose e usuranti:** I lavoratori addetti in modo continuativo a lavorazioni ad alto rischio, mansioni pesanti o turni notturni continuativi possono accedere alla pensione di vecchiaia con un anticipo fino a cinque anni rispetto al requisito anagrafico generale, purché abbiano svolto tali attività per almeno sette anni nell'ultimo decennio lavorativo.
2. **Riconoscimento previdenziale del lavoro di cura e maternità:** Per ciascun figlio nato o adottato è riconosciuto alla lavoratrice madre un accredito figurativo pari a dodici mesi di contribuzione effettiva, fino a un massimo complessivo di trentasei mesi, utile sia ai fini del diritto sia per la determinazione della misura del trattamento pensionistico.

Titolo III: Delle Tutele per Inabilità, Reversibilità e Previdenza Integrativa

Capo I: Invalidità e Trattamenti ai Superstiti

Art. 03.023 — Pensione di reversibilità e tutela dell'inabilità permanente

1. **Pensione ai superstiti:** In caso di decesso dell'assicurato o del pensionato, il coniuge o partner unito civilmente superstite e i figli minori o inabili al lavoro hanno diritto alla pensione di reversibilità, calcolata in quota percentuale sul trattamento spettante al dante causa, secondo criteri certi di non cumulabilità decrescente parametrati al reddito personale del beneficiario.
2. **Assegno ordinario di invalidità e inabilità assoluta:** L'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, derivante da cause non di servizio, dà diritto alla pensione di inabilità calcolata incrementando il montante contributivo maturato con gli anni mancanti al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
3. **Previdenza complementare e portabilità:** I fondi pensione negoziali e aperti godono di un regime di neutralità e deducibilità fiscale agevolata. È garantita la piena e immediata portabilità della posizione previdenziale complementare maturata senza oneri o penalità in caso di cambio di settore o attività lavorativa.

Titolo IV: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 03

Art. 03.024 — Clausola di abrogazione integrale delle norme sul lavoro e la previdenza

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), le riforme del lavoro e degli ammortizzatori sociali (compresi i decreti legislativi n. 22/2015, n. 23/2015, n. 81/2015, n. 148/2015 e successive modificazioni), il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), le leggi sulle pensioni (L. 335/1995, L. 214/2011 e decreti correlati) e ogni altra legge speciale, decreto-legge o provvedimento avente forza di legge statale concernente la materia dell'impiego pubblico e privato, dei salari, dei contratti di lavoro, della sicurezza occupazionale e della previdenza obbligatoria.

2. **Divieto di discipline derogatorie:** Nessun contratto individuale o collettivo può derogare in senso peggiorativo ai diritti, alle tutele di sicurezza e ai trattamenti previsti dal presente Codice. Ogni controversia o lacuna è colmata unicamente alla luce degli articoli 1, 35, 36, 37, 38 e 39 della Costituzione della Repubblica e dei principi generali sanciti nel Libro I del presente testo.

4.20 Codice 04 — Codice Finanziario e Tributario: Struttura Generale e Libro I

4.20.1 Struttura Generale del Codice 04

Il Codice 04 unifica e riordina l'intero ordinamento tributario e contabile dello Stato, superando la proliferazione alluvionale di decreti fiscali, circolari interpretative e manovre finanziarie omnibus. L'imposizione fiscale e la contabilità pubblica sono ricondotte a un'architettura chiara, stabile e prevedibile, articolata in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dello statuto dei diritti del contribuente e dei principi di imposizione:** Principi costituzionali, riserva di legge, irretroattività delle norme tributarie, tutela del legittimo affidamento, interpello preventivo e diritti di difesa.
- **Libro II — Delle imposte dirette sui redditi e sul patrimonio:** Imposta Generale sul Reddito delle Persone Fisiche (progressività, no tax area, detrazioni per carichi di famiglia) e Imposta sulle Società (determinazione del reddito d'impresa e neutralità fiscale degli investimenti).
- **Libro III — Delle imposte indirette, sul valore aggiunto e sui consumi:** Imposta sul Valore Aggiunto (aliquota ordinaria unica e aliquota ridotta essenziale), imposte di registro e di bollo unificate, accise e fiscalità ambientale.
- **Libro IV — Della riscossione, accertamento e sanzioni amministrative:** Procedure di accertamento telematico basate su banche dati interoperabili, contraddittorio preventivo obbligatorio, riscossione ordinata e proporzionalità delle sanzioni amministrative.
- **Libro V — Della finanza pubblica, contabilità dello Stato e debito sovrano:** Equilibrio strutturale di bilancio, ciclo di bilancio parlamentare, programmazione della spesa pubblica, gestione della tesoreria e sostenibilità del debito pubblico.

4.20.2 Codice 04 — Redazione Normativa: Libro I (Dello Statuto dei Diritti del Contribuente e dei Principi di Imposizione)

Titolo I: Dei Principi Generali dell'Imposizione

Capo I: Garanzie Costituzionali e Riserva di Legge

Art. 04.001 — Capacità contributiva e riserva di legge assoluta

1. **Riserva di legge parlamentare:** Nessuna prestazione patrimoniale tributaria, imposta, tassa o contributo può essere istituita, modificata nella base imponibile o incrementata nelle aliquote massime se non per legge primaria approvata dal Parlamento e inserita esclusivamente nel presente Codice.
2. **Capacità contributiva effettiva:** Il sistema tributario è informato a criteri di progressività e proporzionalità, commisurati all'effettiva e attuale capacità contributiva del soggetto passivo. È vietata la tassazione di redditi meramente figurativi, presunti o privi di reale consistenza economica.
3. **Tutela del minimo vitale:** È garantita a ogni persona fisica una soglia minima di reddito annuo (*no tax area*), parametrata al costo essenziale della vita stabilito periodicamente con regolamento di Livello 2, sulla quale non può gravare alcuna forma di imposizione diretta sui redditi.

Art. 04.002 — Divieto assoluto di retroattività e termini di adeguamento

1. **Efficacia temporale esclusivamente futura:** Le disposizioni tributarie non hanno mai effetto retroattivo. Le norme che introducono nuovi tributi o modificano in senso sfavorevole al contribuente la misura delle aliquote o le basi imponibili si applicano unicamente ai periodi d'imposta successivi a quello della loro entrata in vigore.
2. **Termine minimo di novanta giorni per adempimenti:** Nessun nuovo obbligo di dichiarazione, adempimento contabile o versamento può entrare in vigore prima che siano decorsi **novanta giorni solari** dalla pubblicazione del testo definitivo e delle relative specifiche tecniche operative di Livello 3.
3. **Divieto di proroga dei termini di prescrizione per legge speciale:** I termini di decadenza e di prescrizione stabiliti per l'accertamento o la riscossione dei tributi non possono in nessun caso essere prorogati con decretazione successiva all'avvio del periodo d'imposta.

Titolo II: Dei Rapporti tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria

Capo I: Buona Fede, Contraddittorio e Interpello

Art. 04.003 — Tutela del legittimo affidamento e della buona fede

1. **Collaborazione e correttezza:** I rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione, della trasparenza e della buona fede reciproca.
2. **Esenzione da sanzioni per mutamento di prassi:** Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in circolari, istruzioni o risposte a interpello emanate dall'Amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificate dall'Amministrazione medesima o disattese in sede giudiziaria.
3. **Chiarezza delle comunicazioni:** Ogni atto, invito o comunicazione dell'Amministrazione finanziaria deve indicare con precisione la motivazione di fatto e di diritto, l'ufficio competente, il responsabile del procedimento, l'autorità giudiziaria cui ricorrere e il relativo termine perentorio a pena di nullità dell'atto.

Art. 04.004 — Contraddittorio preventivo obbligatorio e onere della prova

1. **Contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità:** Qualsiasi atto impositivo o di accertamento di maggiore imposta deve essere preceduto, a pena di nullità assoluta ed eccepibile in ogni stato e grado del giudizio, dalla notifica di uno schema motivato di accertamento, con assegnazione di un termine non inferiore a **sessanta giorni solari** per consentire al contribuente di presentare memorie o documenti difensivi. L'atto finale deve motivare espressamente sulle osservazioni presentate.
2. **Onere della prova a carico dell'Amministrazione:** In sede contenziosa l'onere di provare la sussistenza della maggiore base imponibile, la simulazione di atti o l'indebito conseguimento di vantaggi fiscali spetta per intero all'Amministrazione finanziaria.
3. **Diritto di interpello telematico:** Il contribuente ha diritto di interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria

sull'applicazione delle disposizioni tributarie a una specifica e concreta fattispecie personale. La risposta scritta, vincolante per l'Amministrazione, deve essere resa entro sessanta giorni dalla richiesta; il silenzio equivale ad assenso della soluzione prospettata dal contribuente.

4.21 Codice 04 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Imposte Dirette sui Redditi e sul Patrimonio)

Titolo I: Dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)

Capo I: Base Imponibile, Scaglioni e Tutela Familiare

Art. 04.005 — Soggetti passivi e principio di onnicomprensività del reddito

1. **Soggetti passivi:** Sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato per i redditi ovunque prodotti nel mondo, e le persone fisiche non residenti limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
2. **Determinazione del reddito complessivo netto:** Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di lavoro dipendente, autonomo, d'impresa, fondiari e di capitale percepiti nel periodo d'imposta solare, al netto delle perdite ammesse e delle spese di produzione del reddito documentate.
3. **No tax area ed esenzione minima:** I redditi annui fino alla soglia minima vitale determinata dal regolamento di Livello 2 sono totalmente esenti da imposizione diretta. Tale soglia costituisce una franchigia generale valida per tutti i contribuenti persone fisiche.

Art. 04.006 — Struttura semplificata delle aliquote progressive

1. **Scaglioni progressivi certi:** L'imposta lorda sulle persone fisiche è calcolata applicando al reddito imponibile eccedente la soglia di esenzione una scala progressiva continua articolata in tre soli scaglioni di reddito:
    - **Primo scaglione (base):** Per i redditi compresi tra la soglia di esenzione e quarantamila euro annui, con aliquota fissa al venti per cento.
    - **Secondo scaglione (intermedio):** Per la quota di reddito compresa tra quarantamila euro e ottantamila euro annui, con aliquota al trentacinque per cento.
    - **Terzo scaglione (superiore):** Per la quota di reddito eccedente ottantamila euro annui, con aliquota massima fissata al quarantatré per cento.

2. **Divieto di aliquote addizionali non coordinate:** Le addizionali regionali e comunali sono soppresse e assorbite all'interno delle percentuali unificate di cui al comma 1, con ripartizione interna automatica del gettito gestita dalla tesoreria dello Stato.

Art. 04.007 — Deduzioni universali per carichi di famiglia e salute

1. **Soppressione della congerie di micro-detrazioni:** Sono abolite tutte le centinaia di micro-agevolazioni fiscali, crediti d'imposta frammentati e bonus a termine previgenti.
2. **Deduzione fissa per carichi familiari (*Fattore Famiglia*):** Dal reddito complessivo imponibile si deduce una quota fissa annua per ogni componente familiare a carico (coniuge non lavoratore, figli fino a venticinque anni o familiari non autosufficienti), rivalutata annualmente all'inflazione.
3. **Deduzione integrale per spese sanitarie e istruzione:** Sono interamente deducibili dall'imponibile le spese mediche per cure essenziali e presidi ortopedici o farmaceutici salvavita, nonché le spese documentate per la frequenza dell'istruzione obbligatoria e universitaria pubblica.

Titolo II: Dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) e Redditi d'Impresa

Capo I: Neutralità Fiscale e Determinazione del Reddito

Art. 04.008 — Principio di derivazione diretta dal bilancio civilistico

1. **Semplificazione del reddito d'impresa:** Il reddito d'impresa tassabile ai fini dell'imposta sulle società (IRES) si determina apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico civilistico, redatto secondo le norme del Codice dell'Impresa e del Mercato, esclusivamente le variazioni espressamente e tassativamente previste dal presente Capo.
2. **Aliquota proporzionale ordinaria:** L'imposta sulle società è applicata con un'aliquota proporzionale unica uniforme stabilita nella misura del ventiquattro per cento dell'utile imponibile netto.
3. **Divieto di duplicazione d'imposta (Doppia imposizione esclusa):** Gli utili distribuiti dalle società di capitali ai soci persone fisiche

concorrono a formare il reddito del socio solo parzialmente o mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, in modo da evitare la doppia tassazione del medesimo utile prodotto dall'impresa.

Art. 04.009 — Premialità stabile per investimenti e innovazione (*IRES Premiale*)

1. **Neutralità del reinvestimento degli utili:** La quota degli utili dell'esercizio che viene stabilmente accantonata a riserva indivisibile e destinata ad investimenti in beni strumentali materiali, tecnologie avanzate, tutela ambientale o incremento stabile dell'occupazione beneficia della riduzione di otto punti percentuali dell'aliquota IRES ordinaria.
2. **Ammortamento accelerato dei beni ad alta tecnologia:** Il costo di acquisizione di beni strumentali ad alto contenuto innovativo e digitale è deducibile a quote costanti in un arco temporale ridotto rispetto alla normale obsolescenza economica, secondo i coefficienti tecnici definiti nel regolamento di Livello 2.

Titolo III: Della Tassazione dei Redditi di Capitale e Strumenti Finanziari

Capo I: Armonizzazione e Trasparenza dei Rendimenti

Art. 04.010 — Imposta sostitutiva unica sulle rendite finanziarie

1. **Aliquota proporzionale unificata:** I redditi di capitale derivanti da partecipazioni societarie, dividendi, interessi su conti correnti, obbligazioni private e plusvalenze finanziarie (*capital gains*) sono assoggettati a un'imposta sostitutiva unica proporzionale applicata con aliquota del ventisei per cento al momento dell'effettivo realizzo o incasso.
2. **Regime di tutela per il debito sovrano:** I titoli del debito pubblico dello Stato italiano e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea conservano un'aliquota d'imposta sostitutiva di favore pari al dodici e cinquanta per cento, al fine di incentivare la stabilità del finanziamento pubblico e il risparmio nazionale.
3. **Compensazione integrale minusvalenze-plusvalenze:** È ammessa la compensazione piena e continuativa delle perdite finanziarie (*minusvalenze*) con qualsiasi tipologia di rendita finanziaria o

dividendo percepito entro i quattro periodi d'imposta successivi, superando la distinzione storica tra redditi di capitale e redditi diversi.

4.22 Codice 04 — Redazione Normativa: Libro III (Delle Imposte Indirette, sul Valore Aggiunto e sui Consumi)

Titolo I: Dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Capo I: Operazioni Imponibili e Struttura Semplificata delle Aliquote

Art. 04.011 — Operazioni imponibili e principio di neutralità fiscale

1. **Presupposti dell'imposta:** L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti o professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate.
2. **Neutralità del tributo:** L'imposta grava esclusivamente sul consumatore finale. L'imprenditore o il professionista ha il diritto inderogabile di detrarre dall'imposta addebitata sulle proprie operazioni attive l'intero ammontare dell'imposta assolta o addebitatagli per gli acquisti di beni e servizi inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione.
3. **Divieto di limitazioni arbitrarie alla detrazione:** È nulla qualsiasi disposizione secondaria che limiti o escluda forfetariamente la detrazione dell'IVA per beni inerenti all'attività produttiva, inclusi i veicoli strumentali, i beni digitali e le spese di comunicazione.

Art. 04.012 — Modello unificato a due sole aliquote IVA

1. **Semplificazione tariffaria:** È soppressa la frammentazione storica delle aliquote IVA. L'imposta è articolata unicamente su due livelli certi:
    - **Aliquota Essenziale (quattro per cento):** Applicata inderogabilmente a tutti i beni alimentari di prima necessità, ai medicinali e presidi sanitari, ai libri e testi didattici anche in formato elettronico, e alle forniture domestiche di base di acqua potabile ed energia per usi primari.
    - **Aliquota Ordinaria Generale (venti per cento):** Applicata a tutte le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette a imposta.
2. **Compensazione automatica e rimborsi rapidi:** I crediti IVA maturati dai soggetti passivi sono rimborsati d'ufficio tramite accredito

bancario entro il termine perentorio di **quarantacinque giorni solari** dalla presentazione della liquidazione periodica telematica, ovvero compensati immediatamente con qualunque altro tributo o debito contributivo mediante modello telematico unificato.

Titolo II: Dell'Imposta di Registro e Trascrizione Digitale

Capo I: Unificazione dei Tributi su Atti e Contratti

Art. 04.013 — Istituzione dell'Imposta di Registro e Trascrizione Unificata

1. **Assorbimento dei tributi minori:** Le imposte di registro, le imposte ipotecarie, le imposte catastali e l'imposta di bollo sugli atti giuridici, contratti, sentenze e documenti pubblici sono soppresse e assorbite nell'unica Imposta di Registro e Trascrizione Digitale.
2. **Atti a misura fissa e atti proporzionali:**
    - Gli atti societari, le costituzioni d'impresa, gli accordi prematrimoniali, le locazioni ordinarie e gli atti privi di trasferimento diretto di ricchezza immobiliare scontano una **misura fissa forfettaria** di cento euro, versata contestualmente alla registrazione telematica.
    - I trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili scontano un'imposta proporzionale unica calcolata sul valore catastale automatico o sul corrispettivo pattuito, ridotta al due per cento per l'acquisto della prima casa di abitazione e al sei per cento per tutti gli altri immobili.
3. **Gratuità delle formalità e registrazioni telematiche ordinarie:** La consultazione dei pubblici registri, il rilascio di certificati anagrafici e la registrazione telematica dei contratti di lavoro o di locazione a canone concordato non comportano alcun tributo o diritto di segreteria.

Titolo III: Delle Accise e della Fiscalità Ambientale

Capo I: Prelievi sui Consumi Specifici e Principio "Chi Inquina Paga"

Art. 04.014 — Armonizzazione delle accise sui prodotti energetici e tabacchi

1. **Presupposto dell'accisa:** L'accisa si applica alla fabbricazione o all'immissione in consumo di prodotti energetici, energia elettrica, alcolici e prodotti da fumo o inalazione senza combustione. L'imposta diventa esigibile all'atto dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato.
2. **Divieto di addizionali ed emergenze storiche:** È fatto divieto assoluto di istituire addizionali locali o quote di accisa collegate a eventi storici, calamità superate o emergenze straordinarie. L'accisa è un'aliquota unitaria e trasparente, esplicitata distintamente sul prezzo finale al consumo.

Art. 04.015 — Fiscalità ambientale proporzionale (*Green Taxes*)

1. **Finalità disincentivante e di riequilibrio:** I tributi ambientali hanno natura selettiva ed extrafiscale, finalizzata a internalizzare i costi ecologici e a scoraggiare le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti non riciclabili, secondo il principio di derivazione europea "chi inquina paga".
2. **Vincolo di destinazione del gettito:** Il gettito derivante dai tributi ambientali è integralmente vincolato per legge primaria al finanziamento di incentivi per la transizione ecologica, l'efficientamento energetico degli edifici popolari e la bonifica dei siti industriali dismessi, con divieto di destinazione a copertura della spesa corrente dello Stato.

4.23 Codice 04 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Riscossione, Accertamento e Sanzioni Amministrative)

Titolo I: Dell'Accertamento Tributario Telematico

Capo I: Metodologie di Controllo e Limiti all'Azione Accertatrice

Art. 04.016 — Accertamento analitico telematico e interoperabilità delle banche dati

1. **Accertamento su dati oggettivi:** L'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria si fonda primariamente sull'analisi puntuale delle scritture contabili digitali, delle fatture elettroniche e delle risultanze dell'interoperabilità dei registri pubblici telematici.

2. **Superamento delle presunzioni semplici e degli accertamenti sintetici induttivi:** È fatto divieto di emettere avvisi di accertamento fondati su meri indici statistici medi di settore, coefficienti presuntivi astratti o scostamenti da medie aritmetiche. L'accertamento induttivo è ammesso unicamente nei casi tassativi di omessa dichiarazione, totale assenza delle scritture contabili obbligatorie o documentata sottrazione fraudolenta di documenti fiscali.
3. **Divieto di duplicazione dei controlli (*Principio del controllo unico*):** Il contribuente non può essere sottoposto a più di un accesso ispettivo o verifica formale per il medesimo periodo d'imposta da parte di diversi organi dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza. Gli atti compiuti in violazione di tale divieto sono nulli.

Art. 04.017 — Termini perentori di decadenza per l'azione impositiva

1. **Termine ordinario perentorio di notifica:** Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza assoluta entro il **31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione tributaria.
2. **Termine per omessa dichiarazione:** Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. **Decadenza insanabile:** L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue definitivamente la pretesa tributaria dello Stato, con divieto assoluto di riapertura, rinnovazione o differimento per via amministrativa o giudiziaria.

Titolo II: Della Riscossione e Misure di Garanzia Patrimoniale

Capo I: Piani di Rateazione e Limiti all'Esecuzione Forzata

Art. 04.018 — Diritto alla rateazione automatica del debito tributario

1. **Diritto del debitore alla rateazione ordinaria:** Il contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di difficoltà economica ha diritto a ottenere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o richieste con atti impositivi fino a un massimo di **settantadue rate mensili**, senza obbligo di prestare garanzie fideiussorie o ipotecarie.

2. **Rateazione straordinaria estesa:** Nei casi di grave e comprovata crisi di liquidità dell'impresa o del nucleo familiare, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di **centoventi rate mensili**.
3. **Decadenza non punitiva dalla rateazione:** La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica esclusivamente in caso di mancato pagamento di sei rate anche non consecutive. Il pagamento tardivo di una singola rata non comporta decadenza ma unicamente l'applicazione dei meri interessi moratori di legge sulla quota ritardata.

Art. 04.019 — Impignorabilità dell'abitazione principale e dei beni essenziali alla produzione

1. **Divieto di espropriazione della prima casa:** L'Agente della Riscossione non può procedere all'espropriazione forzata o alla vendita all'asta dell'unico bene immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso abbia stabilito la propria residenza anagrafica e che sia adibito a civile abitazione, purché non sia classificato come immobile di lusso catastale.
2. **Limiti al pignoramento dei beni strumentali d'impresa:** I macchinari, gli impianti, gli arredi e gli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività d'impresa o della professione possono essere pignorati solo in misura non superiore a un quinto del loro valore complessivo, e a condizione che i restanti beni del debitore non risultino sufficienti a soddisfare il credito erariale.
3. **Proporzionalità dell'iscrizione ipotecaria:** L'iscrizione di ipoteca sugli altri beni immobili del debitore è consentita unicamente per crediti tributari certi, liquidi ed esigibili di importo complessivo superiore a cinquantamila euro, previa notifica di un formale preavviso di iscrizione con termine di sessanta giorni per regolarizzare la posizione.

Titolo III: Del Regime delle Sanzioni Amministrative Tributarie

Capo I: Proporzionalità e Cause di Non Punibilità

Art. 04.020 — Criterio di stretta proporzionalità delle sanzioni pecuniarie

1. **Tetto massimo della sanzione amministrativa:** Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per omesso o ritardato versamento

di tributi hanno natura risarcitoria e deterrente, e non possono in nessun caso superare la misura fissa del **trenta per cento della maggiore imposta effettivamente dovuta**.

2. **Riduzione per cooperazione spontanea (*Ravvedimento operoso continuo*):** La sanzione è ridotta a un decimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla violazione, a un settimo se avviene entro un anno, e a un quinto se la violazione è sanata spontaneamente prima della notifica formale dello schema di accertamento di cui all'art. 04.004.
3. **Cause di non punibilità oggettive:** Nessuna sanzione tributaria può essere applicata:
    - Quando la violazione deriva da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito applicativo della norma tributaria.
    - Quando la violazione non ha comportato alcun pregiudizio per l'erario né ha ostacolato l'esercizio delle azioni di controllo (*mera violazione formale*).
    - Nei casi di forza maggiore, epidemie o calamità naturali legalmente accertate.

4.24 Codice 04 — Redazione Normativa: Libro V (Della Finanza Pubblica, Contabilità dello Stato e Debito Sovrano)

Titolo I: Dei Principi Generali di Bilancio ed Equilibrio Finanziario

Capo I: Equilibrio Strutturale e Responsabilità Intergenerazionale

Art. 04.021 — Equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito sovrano

1. **Principio costituzionale di equilibrio:** Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
2. **Ricorso all'indebitamento netto:** Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente al fine di considerare gli effetti del ciclo economico o, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali, calamità naturali o gravi crisi finanziarie internazionali.

3. **Sostenibilità e responsabilità intergenerazionale:** La gestione finanziaria pubblica persegue la riduzione costante e programmata del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, garantendo che il carico del debito non sia trasferito in modo sproporzionato sulle future generazioni.

Art. 04.022 — Trasparenza integrale e Bilancio Digitale Aperto (*Open Budget*)

1. **Accessibilità universale dei flussi finanziari:** Ogni entrata tributaria, spesa pubblica, erogazione di contributo e stanziamento delle amministrazioni dello Stato è registrato in formato telematico aperto e reso consultabile in tempo reale su una piattaforma pubblica unica.
2. **Standard contabile unificato:** Tutte le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali adottano un sistema comune di contabilità economica e finanziaria integrata a partita doppia, redatto secondo schemi uniformi stabiliti dal regolamento di Livello 2.
3. **Divieto di gestioni fuori bilancio:** È fatto divieto assoluto di istituire fondi speciali, gestioni commissariali o contabilità speciali al di fuori del bilancio consolidato dello Stato. Tutte le risorse finanziarie pubbliche devono transitare unicamente attraverso il conto della Tesoreria Centrale dello Stato.

Titolo II: Della Programmazione e del Ciclo di Bilancio

Capo I: La Legge di Bilancio e Divieto di Disposizioni Eterogenee

Art. 04.023 — Natura contabile della Legge di Bilancio e divieto di norme ordinamentali

1. **Contenuto esclusivo della Legge di Bilancio:** La legge di bilancio annuale e pluriennale approvata dal Parlamento ha natura esclusivamente contabile e finanziaria. Essa si compone unicamente delle tabelle di quantificazione delle entrate e delle spese dello Stato e della definizione del saldo netto da finanziare.
2. **Incostituzionalità delle disposizioni ordinamentali (*Divieto di norme omnibus*):** È fatto espresso divieto di inserire nella legge di bilancio disposizioni di riforma ordinamentale, modifiche a codici di settore, norme di delega legislativa, istituzioni di nuovi enti o

agevolazioni micro-settoriali prive di carattere generale. Qualsiasi emendamento privo di stretta natura contabile e finanziaria è dichiarato inammissibile dal Presidente dell'assemblea e nullo di diritto se approvato.

3. **Copertura finanziaria reale e documentata:** Ogni proposta legislativa che comporti nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare espressamente, a pena di nullità insanabile per vizio formale, la compensazione finanziaria mediante tagli equivalenti e documentati di spesa corrente o incremento di entrate ordinarie certe e quantificate. È vietata la copertura basata su stime induttive di maggiore gettito futuro o su tagli generici e non individuati.

Titolo III: Della Gestione della Tesoreria e del Debito Pubblico

Capo I: Emissione e Controllo dei Titoli di Stato

Art. 04.024 — Gestione del debito sovrano e tutela del risparmio nazionale

1. **Emissione dei titoli di Stato:** L'emissione di titoli del debito pubblico è autorizzata per legge entro il limite massimo annuale deliberato dal Parlamento. Le condizioni di tasso, durata e rendimento sono determinate con decreto del Ministero dell'Economia nel rispetto della massima trasparenza e concorrenzialità di mercato.

2. **Promozione della partecipazione dei risparmiatori individuali:** Lo Stato favorisce il collocamento diretto dei titoli di debito sovrano presso i cittadini e le famiglie residenti, applicando regimi di favore nella custodia, commissioni di acquisto azzerate e la ritenuta agevolata prevista dall'art. 04.010 del presente Codice.

Titolo IV: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 04

Art. 04.025 — Clausola di abrogazione integrale delle norme finanziarie e tributarie

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - D.P.R. 917/1986), del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972), dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000), del Testo Unico dell'Imposta di Registro (D.P.R. 131/1986), della Legge di Contabilità e Finanza

Pubblica (L. 196/2009), nonché ogni altra legge speciale, regio decreto, decreto-legge o provvedimento avente forza di legge statale concernente la materia delle imposte dirette, indirette, di registro, catastali, accise, contabilità di Stato e riscossione esattoriale.

2. **Divieto assoluto di fonti secondarie contra legem:** Le circolari interpretative, le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate e le istruzioni amministrative non costituiscono fonte del diritto e non possono in nessun caso introdurre oneri, obblighi formali, sanzioni o restrizioni non espressamente disciplinati dal presente Codice. Ogni controversia interpretativa è decisa unicamente alla luce degli articoli 23 e 53 della Costituzione e dei principi inderogabili di capacità contributiva e buona fede sanciti nel Libro I del presente testo.

4.25 Codice 05 — Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo: Struttura Generale e Libro I

4.25.1 Struttura Generale del Codice 05

Il Codice 05 costituisce lo statuto unitario dell'allocazione del capitale, dell'intermediazione creditizia, dei mercati mobiliari, delle assicurazioni e dell'innovazione finanziaria digitale, superando la storica frammentazione tra Testo Unico Bancario (TUB), Testo Unico della Finanza (TUF) e Codice delle Assicurazioni Private. Si articola in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Della tutela del risparmio, dell'ordinamento bancario e della vigilanza:** Principi generali, riserva di attività creditizia, separazione tra banche commerciali e finanza speculativa, requisiti patrimoniali e poteri dell'Autorità di Vigilanza.
- **Libro II — Dei contratti bancari, della trasparenza e del credito:** Contratti di conto corrente, depositi, mutui ipotecari, credito al consumo, divieto assoluto di anatocismo e limiti inderogabili anti-usura.
- **Libro III — Dei mercati finanziari, dei servizi di investimento e della gestione del risparmio:** Mercati regolamentati, intermediari mobiliari, fondi comuni d'investimento, doveri di condotta verso i risparmiatori e divieto di abusi di mercato (*insider trading* e manipolazione informativa).

- **Libro IV — Della finanza digitale, moneta elettronica e asset crittografici (*Fintech*):** Istituti di moneta elettronica, servizi di pagamento digitali, tokenizzazione di attività finanziarie, emissione di cripto-attività regolamentate e sicurezza delle infrastrutture distribuite.
- **Libro V — Delle assicurazioni private e della gestione dei rischi:** Imprese di assicurazione e riassicurazione, contratti di assicurazione sui rami danni e vita, liquidazione rapida dei sinistri e tutela degli assicurati.

4.25.2 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro I (Della Tutela del Risparmio, dell'Ordinamento Bancario e della Vigilanza)

Titolo I: Dei Principi Generali e della Tutela del Risparmio

Capo I: Garanzie Fondamentali e Riserva di Attività

Art. 05.001 — Tutela del risparmio e funzione sociale del credito

1. **Valore costituzionale del risparmio:** La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito in armonia con l'utilità sociale e la stabilità macroeconomica dello Stato.
2. **Attività bancaria:** L'esercizio dell'attività bancaria consiste nella raccolta congiunta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito. Tale attività ha carattere d'interesse pubblico ed è riservata esclusivamente agli enti e alle società autorizzati dall'Autorità di Vigilanza Bancaria ai sensi del presente Codice.
3. **Divieto di esercizio abusivo:** Chiunque esercita l'attività bancaria, di raccolta del risparmio tra il pubblico o di concessione professionale di credito in assenza di formale autorizzazione ministeriale e iscrizione nell'Albo unico degli istituti bancari incorre nella decadenza immediata da ogni pretesa negoziale e nelle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale.

Art. 05.002 — Separazione strutturale tra banche commerciali e investimenti speculativi

1. **Tutela dei depositi ordinari:** È sancito il principio di separazione funzionale e patrimoniale tra l'attività di banca commerciale di deposito e prestito a famiglie e imprese e le attività di negoziazione

per conto proprio di derivati complessi o strumenti ad alto rischio speculativo.

2. **Divieto di utilizzo dei depositi a fini speculativi:** Gli istituti bancari che raccolgono depositi protetti dai sistemi di garanzia del risparmio non possono impiegare la liquidità dei depositanti per l'acquisto o la sottoscrizione di derivati speculativi non di copertura o in operazioni di finanza ad alta leva per conto proprio.
3. **Società separate:** Le attività di investment banking e negoziazione speculativa possono essere condotte unicamente mediante società controllate distinte, dotate di patrimonio separato e non coperte dalla garanzia statale sui depositi.

Titolo II: Della Vigilanza, dei Requisiti Patrimoniali e della Risoluzione

Capo I: Vigilanza e Trasparenza della Governance

Art. 05.003 — Autorità di Vigilanza e finalità del controllo

1. **Autorità indipendente:** La vigilanza sul sistema creditizio e finanziario è esercitata dalla Banca d'Italia in coordinamento con il Meccanismo di Vigilanza Unico europeo, operando in piena autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.
2. **Obiettivi del controllo:** L'azione di vigilanza ha per scopo:
    - La sana e prudente gestione dei soggetti vigilati.
    - La stabilità complessiva, l'efficienza e la trasparenza del sistema finanziario.
    - Il rispetto puntuale delle norme di correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti e dei risparmiatori.
3. **Poteri regolamentari e ispettivi:** L'Autorità emana disposizioni di Livello 2 e adotta ordini ingiuntivi, richiede la trasmissione periodica di dati telematici, ordina convocazioni degli organi sociali e può disporre ispezioni dirette presso le sedi degli intermediari senza preavviso.

Art. 05.004 — Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali

1. **Idoneità delle cariche datoriali:** Coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti bancari devono possedere requisiti inderogabili di onorabilità, competenza professionale, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo proporzionati alla complessità dell'ente.
2. **Cause di decadenza automatica:** Costituisce causa di decadenza immediata dall'incarico l'emissione di condanna passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la pubblica amministrazione o per reati tributari e societari, nonché l'aver ricoperto ruoli apicali nei ventiquattro mesi precedenti la liquidazione coatta di un intermediario finanziario.
3. **Divieto di cumulo di cariche e conflitti d'interesse (*Interlocking Directorship*):** È vietato agli esponenti apicali di istituti bancari o assicurativi assumere cariche identiche o concorrenti in società appartenenti a gruppi bancari concorrenti operanti nei medesimi mercati creditizi.

Art. 05.005 — Fondo di Garanzia dei Depositi e tutela sistemica

1. **Garanzia legale inderogabile dei depositi:** I depositi nominativi detenuti presso qualsiasi banca autorizzata nello Stato sono garantiti obbligatoriamente fino all'importo massimo di **centomila euro per ciascun depositante**, comprensivo di capitale e interessi maturati.
2. **Tempo di liquidazione tempestivo:** In caso di avvio della procedura di liquidazione dell'istituto, il Fondo di Garanzia effettua il rimborso integrale delle somme dovute a ciascun risparmiatore entro il termine perentorio di **sette giorni lavorativi** dall'accertamento dell'insolvenza.
3. **Contributo ordinario degli istituti:** Le risorse del fondo di garanzia sono alimentate esclusivamente da contributi proporzionali versati periodicamente dagli istituti bancari partecipanti in relazione al loro profilo di rischio, senza alcun onere a carico delle finanze pubbliche dello Stato.

Con questi primi cinque articoli abbiamo definito lo statuto primario dell'attività bancaria, la protezione dei risparmiatori e la separazione dei rischi finanziari.

Il passo successivo nella sequenza dell'opera è **4.26 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro II (Dei Contratti Bancari, della Trasparenza e del Credito)**, che tratta:

- La trasparenza precontrattuale e il divieto inderogabile di clausole ambigue;
- Il divieto assoluto di anatocismo (capitalizzazione degli interessi sul debito);
- I limiti anti-usura certi e l'azzeramento degli interessi in caso di superamento del tasso soglia;
- I mutui ipotecari per l'acquisto della casa (rinegoziazione, surroga gratuita obbligatoria e tutele contro il sovraindebitamento).

4.26 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro II (Dei Contratti Bancari, della Trasparenza e del Credito)

Titolo I: Della Trasparenza Contrattuale e Rapporti con la Clientela

Capo I: Requisiti di Forma, Informazione e Divieto di Vessatorietà

Art. 05.006 — Forma scritta obbligatoria e trasparenza delle condizioni

1. **Forma contrattuale a pena di nullità:** I contratti bancari e di credito devono essere redatti per iscritto, su supporto cartaceo o mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata, e un esemplare deve essere consegnato al cliente all'atto della stipula. L'inosservanza della forma prescritta determina la nullità del contratto, azionabile unicamente a vantaggio del cliente.
2. **Indicatore Sintetico di Costo (TAEG):** Il contratto deve indicare in modo evidente l'Indicatore Sintetico di Costo (Tasso Annuo Effettivo Globale), comprensivo del tasso nominale, di tutte le spese di istruttoria, delle commissioni di incasso, dei costi di gestione e di qualsiasi onere accessorio obbligatorio per l'ottenimento del finanziamento.
3. **Nullità di rinvii generici agli usi:** È nulla qualsiasi clausola contrattuale di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse o di commissioni e spese accessorie. In caso di omissione dell'indicazione del tasso o del TAEG, si applica inderogabilmente il

tasso base stabilito dalla Banca Centrale Europea al momento della stipula, senza applicazione di commissioni o maggiorazioni.

Art. 05.007 — Divieto assoluto di anatocismo e capitalizzazione periodica

1. **Divieto di produzione di interessi su interessi:** È fatto divieto assoluto a qualsiasi intermediario creditizio o bancario di applicare la capitalizzazione periodica degli interessi a carico del debitore (*anatocismo*), sia sui conti correnti bancari sia sui contratti di apertura di credito, finanziamento o mutuo.
2. **Inesigibilità degli interessi composti:** Gli interessi scaduti non possono in nessun caso produrre ulteriori interessi, né essere sommati al capitale per costituire base di calcolo di futuri interessi moratori o corrispettivi.
3. **Nullità radicale delle clausole contrarie:** Qualsiasi clausola difforme o intesa a pattuire una capitalizzazione anticipata o successiva degli interessi è nulla di diritto e comporta l'obbligo di restituzione immediata di tutte le somme indebitamente addebitate, maggiorate degli interessi legali.

Capo II: Disciplina Anti-Usura e Rinegoziazione del Credito

Art. 05.008 — Limite soglia anti-usura e sanzione civile della gratuità

1. **Tasso soglia oggettivo trimestrale:** Il limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari è determinato trimestralmente dall'Autorità di Vigilanza aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato per ciascuna categoria omogenea di operazioni creditizie di un quarto, a cui si aggiunge un margine ulteriore di quattro punti percentuali.
2. **Omnicomprensività del calcolo usura:** Per la determinazione del tasso effettivo ai fini dell'usura si tiene conto di tutti gli oneri, remunerazioni a qualsiasi titolo, spese legali, commissioni fisse e costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, a eccezione delle sole imposte e tasse dello Stato.
3. **Gratuità automatica del finanziamento usuraio:** Se sono convenuti interessi che superano il tasso soglia stabilito dalla legge al momento della pattuizione, la clausola è radicalmente nulla di diritto e

non è dovuto alcun interesse a favore dell'intermediario erogante; il contratto si trasforma automaticamente a titolo interamente gratuito per l'intera durata del rapporto e le somme già riscosse a titolo d'interesse sono imputate a restituzione del capitale.

Titolo II: Dei Contratti di Mutuo Ipotecario e Credito al Consumo

Capo I: Mutui per l'Abitazione Principale e Garanzie

Art. 05.009 — Portabilità del mutuo (*Surroga gratuita obbligatoria*)

1. **Diritto inderogabile alla surroga:** Il mutuatario ha il diritto inderogabile di trasferire in qualsiasi momento il proprio mutuo ipotecario presso un diverso istituto bancario che offra condizioni contrattuali più favorevoli, mediante surrogazione per volontà del debitore.
2. **Divieto di spese, commissioni o penali:** Il trasferimento del debito ipotecario avviene a costo zero per il mutuatario: è fatto divieto sia alla banca cedente sia alla banca subentrante di addebitare spese di istruttoria, penali di estinzione anticipata, costi notarili ordinari o diritti di segreteria per il perfezionamento della surroga.
3. **Termine di efficacia e risarcimento del ritardo:** La banca cedente deve completare le procedure di cooperazione telematica per il trasferimento del debito entro il termine perentorio di **trenta giorni lavorativi** dalla richiesta; il mancato rispetto del termine obbliga la banca a risarcire il mutuatario in misura pari all'uno per cento del debito residuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo ingiustificato.

Art. 05.010 — Estinzione anticipata e tutele contro il sovraindebitamento

1. **Diritto di rimborso anticipato:** Il cliente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto prima della scadenza del contratto di mutuo o di credito al consumo. In tal caso, ha diritto a una riduzione proporzionale del costo totale del credito, comprensiva di tutti i costi e commissioni dovuti per la vita residua del finanziamento.
2. **Nullità delle clausole penali:** È nulla di pieno diritto qualsiasi clausola che preveda il pagamento di compensi, penalità o oneri

accessori a carico del mutuatario persona fisica per l'estinzione anticipata del finanziamento.

3. **Sospensione delle rate per eventi gravi:** Nei contratti di mutuo stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, il mutuatario ha diritto di richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un massimo di **diciotto mesi complessivi** nel caso di insorgenza documentata di eventi gravi e straordinari, quali la perdita involontaria dell'occupazione lavorativa, eventi di inabilità temporanea grave o decesso del congiunto percettore del reddito principale.

Con l'art. 05.010 si chiude l'impianto relativo ai contratti bancari, alla trasparenza, alla lotta contro l'usura e alle garanzie sui mutui per la casa.

Il blocco successivo nella sequenza dell'opera è **4.27 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro III (Dei Mercati Finanziari, dei Servizi di Investimento e della Gestione del Risparmio)**, che affronta:

- I servizi e le attività di investimento (consulenza, gestione individuale di portafogli, collocamento);
- I doveri inderogabili di condotta e profilatura del risparmiatore (appropriatezza e adeguatezza per evitare vendite di titoli tossici a risparmiatori inconsapevoli);
- I fondi comuni e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- La repressione degli abusi di mercato: manipolazione delle informazioni e uso abusivo di informazioni privilegiate (*insider trading*).

4.27 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro III (Dei Mercati Finanziari, dei Servizi di Investimento e della Gestione del Risparmio)

Titolo I: Dei Servizi e delle Attività di Investimento

Capo I: Regole di Condotta e Tutela del Risparmiatore

Art. 05.011 — Diligenza, correttezza e profilatura dell'investitore

1. **Doveri di condotta qualificati:** Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento gli intermediari autorizzati devono comportarsi

con diligenza, trasparenza e correttezza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

2. **Valutazione di adeguatezza e appropriatezza:** Prima di consigliare o disporre qualsiasi investimento, l'intermediario ha l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi d'investimento (*profilo di rischio*).
3. **Divieto di collocamento di titoli non adeguati:** È fatto divieto assoluto all'intermediario di raccomandare o eseguire operazioni finanziarie manifestamente non adeguate al profilo del cliente. Qualora l'investitore al dettaglio insista per il compimento dell'operazione nonostante il formale avviso scritto di non adeguatezza, l'ordine può essere eseguito unicamente previa conferma espressa e documentata recante specifica motivazione a carico del cliente.

Art. 05.012 — Gestione dei conflitti di interesse e trasparenza dei costi

1. **Identificazione e neutralizzazione dei conflitti:** Gli intermediari adottano ogni misura idonea a identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro o i loro esponenti e i clienti, ovvero tra clienti diversi. Quando le misure organizzative non sono sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, l'intermediario informa chiaramente il cliente, su supporto durevole, della natura e delle fonti di tali conflitti prima di agire per suo conto.
2. **Trasparenza analitica dei costi (*Rendicontazione costi e oneri*):** L'intermediario fornisce annualmente al risparmiatore una rendicontazione analitica ed esplicita, espressa in valore monetario e percentuale, che quantifica la totalità dei costi e degli oneri connessi al servizio di investimento e agli strumenti finanziari negoziati, compresi i costi di gestione, i diritti di custodia, i costi di transazione e gli eventuali incentivi (*inducements*) percepiti da soggetti terzi.

Titolo II: Della Gestione Collettiva del Risparmio

Capo I: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Art. 05.013 — Separazione patrimoniale dei fondi comuni

1. **Autonomia assoluta del patrimonio comune:** Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di una società di investimento a capitale variabile, costituisce patrimonio autonomo e separato a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio (SGR), da quello della banca depositaria e da quello dei singoli partecipanti, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società.
2. **Impignorabilità da parte dei creditori sociali:** Sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società di gestione o del depositario, né da parte dei creditori dei singoli partecipanti. Sul patrimonio del fondo sono ammesse esclusivamente le azioni dei creditori connesse all'attività di gestione del fondo stesso.
3. **Ruolo di garanzia della banca depositaria:** Gli attivi del fondo sono custoditi da una banca depositaria indipendente, la quale accerta costantemente la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote, il calcolo del valore netto patrimoniale e la destinazione delle disponibilità liquide del fondo nel rispetto rigoroso del regolamento.

Titolo III: Dell'Integrità dei Mercati e Repressione degli Abusi

Capo I: Manipolazione del Mercato e Informazioni Privilegiate

Art. 05.014 — Abuso di informazioni privilegiate (*Insider Trading*)

1. **Definizione di informazione privilegiata:** Si intende per informazione privilegiata un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o strumenti finanziari medesimi, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui loro prezzi di mercato.
2. **Fattispecie illecite:** È vietato a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria funzione societaria, professionale o istituzionale:

    - Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni.
    - Comunicare tali informazioni a terzi al di fuori del normale esercizio dell'attività professionale o della funzione.
    - Raccomandare o indurre terzi, sulla base di tali informazioni, al compimento di operazioni finanziarie.
3. **Sanzioni patrimoniali e interdittive:** La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità fino a dieci volte il vantaggio economico conseguito dall'illecito, oltre alla confisca obbligatoria del profitto e all'interdizione temporanea o permanente dai mercati regolamentati, ferme restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale.

Art. 05.015 — Divieto di manipolazione del mercato e disinformazione finanziaria

1. **Condotte manipolative vietate:** È vietato diffondere notizie false, simulate o ingannevoli, ovvero eseguire operazioni fittizie o concordate tra operatori idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti sull'offerta, sulla domanda o sul prezzo di uno strumento finanziario, ovvero atte a fissare il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale.
2. **Manipolazione algoritmica ad alta frequenza:** Rientrano inderogabilmente nel divieto le strategie automatizzate di negoziazione algoritmica mirate a generare ordini massivi e successivi annullamenti repentini per simulare falsi volumi di liquidità, manipolare i book di negoziazione o provocare oscillazioni artificiali dei prezzi di mercato.

Con l'art. 05.015 si completa la disciplina dei mercati di capitali, della trasparenza per i risparmiatori e dell'integrità contro le frodi speculative.

Il passo successivo nella sequenza dell'opera è **4.28 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Finanza Digitale, Moneta Elettronica e Asset Crittografici - Fintech)**, che affronta:

- Gli istituti di pagamento e di moneta elettronica (IMEL);

- La regolazione e riserva di emissione delle cripto-attività (*crypto-assets* e stablecoin ancorati a valute ufficiali);
- La tokenizzazione di attività finanziarie e contratti intelligenti (*smart contracts*);
- I requisiti di sicurezza cibernetica e custodia delle chiavi crittografiche a presidio del risparmio digitale.

4.28 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Finanza Digitale, Moneta Elettronica e Asset Crittografici)

Titolo I: Degli Istituti di Pagamento e della Moneta Elettronica

Capo I: Servizi di Pagamento Digitali e Tutela dell'Utenza

Art. 05.016 — Servizi di pagamento e moneta elettronica

1. **Riserva di attività:** L'emissione di moneta elettronica e la prestazione professionale di servizi di pagamento digitali sono riservate alle banche, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) e agli istituti di pagamento autorizzati e iscritti nell'albo tenuto dall'Autorità di Vigilanza.
2. **Separazione patrimoniale e divieto di investimento a rischio:** I fondi ricevuti dagli utenti per l'emissione di moneta elettronica o per l'esecuzione di operazioni di pagamento costituiscono patrimonio autonomo e separato. Tali somme non possono essere confuse con il patrimonio dell'istituto emittente, non sono aggredibili dai suoi creditori e devono essere custodite in conti di riserva vincolati presso istituti di credito ordinari o investite esclusivamente in titoli di debito sovrano a basso rischio.
3. **Conversione al valore nominale:** Il titolare di moneta elettronica ha il diritto inderogabile di esigere in ogni momento, senza applicazione di penalità economiche, il rimborso integrale al valore nominale dei fondi detenuti, mediante trasferimento sul proprio conto bancario o accredito in valuta avente corso legale.

Titolo II: Dei Cripto-Asset e della Finanza Decentralizzata

Capo I: Emissione, Negoziazione e Contratti Intelligenti

Art. 05.017 — Tipizzazione e offerta al pubblico di cripto-attività

1. **Nozione di cripto-attività:** Si intende per cripto-attività la rappresentazione digitale di valore o di diritti che può essere trasferita e memorizzata elettronicamente mediante tecnologie a registro distribuito (*DLT*) o sistemi analoghi.
2. **Requisiti per l'offerta al pubblico:** L'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività nel territorio dello Stato è subordinata alla preventiva pubblicazione di un prospetto sintetico informativo (*White Paper*) redatto in lingua italiana, verificato dall'Autorità di Vigilanza, recante informazioni chiare, complete e non fuorvianti sull'emittente, sul progetto, sui rischi economici, tecnologici e sulla volatilità del valore.
3. **Gettone ancorato a valute ufficiali (*Stablecoin*):** Gli emittenti di token ancorati al valore di una o più valute ufficiali hanno l'obbligo inderogabile di costituire e mantenere una riserva di liquidità segregata e sottoposta a revisione contabile indipendente continua, pari in ogni momento al cento per cento del controvalore delle passività emesse.

Art. 05.018 — Validità dei registri distribuiti e dei contratti intelligenti (*Smart Contracts*)

1. **Efficacia giuridica della registrazione DLT:** La memorizzazione di un documento o di un trasferimento di diritti su un registro distribuito certificato conforme agli standard di sicurezza di Livello 3 produce i medesimi effetti giuridici della validazione temporale elettronica e della forma scritta convenzionale.
2. **Esecuzione automatizzata del consenso:** Il contratto intelligente, inteso come programma informatico che esegue automaticamente prestazioni predefinite al verificarsi di determinate condizioni oggettive accertate, soddisfa il requisito della forma scritta se le parti ne hanno preventivamente e liberamente approvato il codice sorgente o la relativa traduzione in linguaggio naturale controllato.
3. **Rimedi per errore algoritmico o forza maggiore:** Nessuna clausola di irrevocabilità automatica inserita in uno smart contract può escludere o limitare l'azione giudiziale volta ad accertare la nullità per illiceità dell'oggetto, l'errore essenziale, il dolo o l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Titolo III: Della Custodia Digitale e Sicurezza delle Reti

Capo I: Obblighi dei Fornitori di Servizi di Cripto-Attività (CASP)

Art. 05.019 — Custodia sicura delle chiavi crittografiche e responsabilità per perdite

1. **Segregazione dei wallet:** I prestatori di servizi di custodia di cripto-attività o di chiavi crittografiche per conto terzi tengono costantemente distinti i patrimoni e le posizioni crittografiche dei singoli clienti dal proprio patrimonio aziendale e da quello degli altri utenti, vietandone qualsiasi impiego a fini di finanziamento o pegno per conto proprio.
2. **Responsabilità per violazioni informatiche:** In caso di furto, distruzione, attacco cibernetico o perdita definitiva delle credenziali di accesso o dei fondi crittografici custoditi, il depositario risponde civilmente della perdita del valore nominale equivalente al momento dell'evento dannoso, salvo che provi in modo incontrovertibile che l'evento è derivato da negligenza esclusiva dell'utente finale.
3. **Presidi di continuità operativa:** I gestori di piattaforme di scambio crittografico sono tenuti ad adottare presidi di resilienza operativa e di sicurezza informatica conformi agli standard stabiliti dal Codice del Digitale e dalle specifiche tecniche di Livello 3.

Con l'art. 05.019 abbiamo stabilito la cornice organica per le valute digitali, gli istituti di pagamento, la tokenizzazione e la tecnologia DLT.

Il passo successivo per completare e chiudere integralmente il Codice 05 è la sezione **4.29 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Assicurazioni Private e della Gestione dei Rischi)**, che disciplina:

- Lo statuto e la riserva delle imprese assicuratrici;
- La trasparenza delle polizze vita e danni (divieto di clausole vessatorie e limitazioni occulte);
- La liquidazione rapida e l'indennizzo diretto nei sinistri stradali (con termine perentorio di 30/60 giorni);
- L'articolo finale di chiusura (Art. 05.024) con la **clausola di abrogazione integrale delle norme bancarie, finanziarie e assicurative previgenti**.

4.29 Codice 05 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Assicurazioni Private e della Gestione dei Rischi)

Titolo I: Dell'Impresa di Assicurazione e della Tutela della Solvibilità

Capo I: Principi di Vigilanza e Riserve Tecniche

Art. 05.020 — Riserva di attività e requisiti di solvibilità

1. **Riserva di attività:** L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e nei rami danni è riservato esclusivamente alle società per azioni o cooperative per azioni autorizzate e sottoposte alla vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), integrato funzionalmente nella struttura della Banca d'Italia.
2. **Requisiti patrimoniali e fondi propri:** Le imprese di assicurazione devono disporre costantemente di fondi propri ammissibili idonei a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e il Requisito Patrimoniale Minimo, calcolati in conformità ai modelli di valutazione del rischio stabiliti dai regolamenti di Livello 2.
3. **Costituzione e vincolo delle riserve tecniche:** A garanzia degli impegni assunti verso gli assicurati e i danneggiati, le imprese hanno l'obbligo inderogabile di costituire riserve tecniche sufficienti a coprire ogni debito attuariale e sinistro pendente. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituiscono patrimonio separato e indisponibile, riservato al soddisfacimento prioritario dei crediti assicurativi su qualsiasi altro creditore dell'impresa.

Titolo II: Del Contratto di Assicurazione e Trasparenza delle Condizioni

Capo I: Obblighi Informativi e Clausole Vessatorie

Art. 05.021 — Chiarezza delle polizze e divieto di limitazioni occulte

1. **Redazione in linguaggio chiaro e sintetico:** I contratti di assicurazione e i documenti informativi precontrattuali standardizzati devono essere redatti in termini chiari, univoci e privi di formulazioni ambigue. Le clausole che stabiliscono decadenze, franchigie, limitazioni di garanzia o oneri a carico dell'assicurato devono essere evidenziate a caratteri tipografici di particolare risalto a pena di inefficacia.

2. **Nullità delle clausole abusive:** Sono nulle di pieno diritto le clausole che subordinano l'indennizzo all'osservanza di adempimenti burocratici sproporzionati rispetto alla natura dell'evento o che impongono all'assicurato vincoli probatori non previsti dalla legge.
3. **Polizze rami vita e rendicontazione trasparente:** Nelle assicurazioni sulla vita legate a fondi di investimento (*unit-linked* o *index-linked*), l'impresa assicura la piena trasparenza della scomposizione della tariffa tra quota di premio destinata alla copertura del rischio demografico e quota destinata a investimenti finanziari, con rendicontazione trimestrale del valore di riscatto e dei costi accessori sostenuti.

Titolo III: Dell'Assicurazione della Responsabilità Civile Auto e Liquidazione Sinistri

Capo I: Risarcimento Rapido e Procedura di Indennizzo Diretto

Art. 05.022 — Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e indennizzo diretto

1. **Obbligo di copertura:** I veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni causati dalla circolazione.
2. **Procedura di risarcimento diretto obbligatorio:** In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati, dal quale siano derivati danni materiali ai veicoli ovvero lesioni lievi ai conducenti, l'assicurato ha il diritto inderogabile di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria impresa di assicurazione, che è tenuta a liquidare il danno per conto dell'impresa del responsabile civile secondo la tabella uniforme dei costi.
3. **Abolizione del tacito rinnovo:** Il contratto di assicurazione obbligatoria ha durata annuale o semestrale e non può essere tacitamente rinnovato. Alla scadenza del contratto, la copertura è mantenuta attiva per ulteriori quindici giorni solari senza applicazione di sanzioni per il contraente.

Art. 05.023 — Termini perentori per l'offerta risarcitoria e contrasto ai ritardi

1. **Termini di legge per l'offerta:** Ricevuta la richiesta di risarcimento del danno corredata dagli elementi essenziali, l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di formulare al danneggiato una congrua e motivata offerta di risarcimento, ovvero di comunicare i motivi specifici per cui ritiene di non formularla, entro i seguenti termini perentori:
    - **Trenta giorni solari** per i sinistri con soli danni a cose, nel caso in cui il modulo di constatazione amichevole sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti;
    - **Sessanta giorni solari** per i sinistri con soli danni a cose senza accordo congiunto;
    - **Novanta giorni solari** per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso.
2. **Sanzione automatica per inadempimento:** In caso di mancata formulazione dell'offerta o mancata comunicazione motivata entro i termini perentori, decorrono automaticamente a carico dell'assicuratore gli interessi di mora maggiorati di cinque punti percentuali sul valore accertato del danno, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità di Vigilanza per condotta dilatoria sistematica.

Titolo IV: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 05

Art. 05.024 — Clausola di abrogazione integrale delle norme bancarie, finanziarie e assicurative

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), della Legge sull'Usura (L. 108/1996), nonché ogni altra legge speciale, regio decreto, decreto-legge o provvedimento avente forza di legge statale concernente la materia del credito, delle banche, dei mercati dei capitali, della gestione collettiva del risparmio, delle monete elettroniche e dei servizi assicurativi.
2. **Divieto di interpretazioni extra-codice:** Nessuna autorità giudiziaria, arbitrale o amministrativa può applicare norme o consuetudini settoriali non riprodotte all'interno del presente Codice.

Ogni eventuale lacuna interpretativa è colmata unicamente alla luce dell'articolo 47 della Costituzione e dei principi generali di trasparenza, correttezza e tutela della parte debole sanciti nel Libro I del presente testo.

4.30 Codice 06 — Codice Penale: Struttura Generale e Libro I

4.30.1 Struttura Generale del Codice 06

Il Codice 06 costituisce il recinto esclusivo del diritto penale sostanziale dello Stato. In applicazione del principio della riserva di codice, nessuna condotta può costituire reato né essere sanzionata con pena criminale se non è espressamente tipizzata all'interno del presente testo, estinguendo definitivamente l'ipertrofia della legislazione complementare e penale di settore. Il Codice si articola in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi generali, del reato e della punibilità:** Principi costituzionali, legalità, tassatività, offensività, elemento soggettivo (dolo, colpa, preterintenzione), cause di giustificazione, imputabilità e sistema razionale delle pene.
- **Libro II — Dei delitti contro la persona, la famiglia e l'eguaglianza:** Tutela della vita, integrità fisica, libertà personale, morale e sessuale, dignità del minore, contrasto alla violenza domestica e discriminazioni d'odio.
- **Libro III — Dei delitti contro il patrimonio, l'economia e la fede pubblica:** Delitti contro la proprietà con violenza o frode, reati societari ed economici a rilievo criminale, usura organizzata, contraffazione e falsità documentali.
- **Libro IV — Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e la Giustizia:** Corruzione, concussione, peculato, abuso preordinato di potere, favoreggiamento, falsa testimonianza e depistaggio processuale.
- **Libro V — Dei delitti contro la collettività, la sicurezza e la stabilità democratica:** Criminalità organizzata e associazioni mafiose, terrorismo, eversione dell'ordine democratico, reati ambientali gravi e disastri tecnologici.

4.30.2 Codice 06 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Generali, del Reato e della Punibilità)

Titolo I: Dei Principi Fondamentali di Garanzia Penale

Capo I: Legalità, Irretroattività e Riserva di Codice

Art. 06.001 — Principio di stretta legalità e riserva assoluta di codice

1. **Riserva di legge formale:** Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge primaria, né con pene che non siano da essa stabilite.
2. **Riserva esclusiva di codice penale:** Nessuna disposizione di legge può introdurre un nuovo reato, né modificare gli elementi costitutivi o il trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale esistente, se non mediante novella o integrazione diretta e testuale del presente Codice. Qualsiasi norma penale incriminatrice collocata al di fuori del presente Codice è radicalmente nulla e priva di ogni effetto coercitivo.
3. **Divieto assoluto di analogia (*Tassatività*):** Le norme penali si applicano unicamente ai casi e ai tempi in esse espressamente considerati. È fatto divieto assoluto all'autorità giudiziaria di estendere in via analogica l'ambito applicativo di fattispecie incriminatrici o sanzionatorie in danno del reo (*divieto di analogia in malam partem*).

Art. 06.002 — Efficacia della legge penale nel tempo e irretroattività

1. **Irretroattività della norma sfavorevole:** Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuna legge penale successiva può aggravare la specie o la misura della pena per fatti anteriormente commessi.
2. **Retroattività della norma più favorevole (*Favor Rei*):** Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se la nuova legge stabilisce che il fatto non costituisce più reato (*abolitio criminis*), la punibilità cessa immediatamente e ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali, anche in presenza di giudicato definitivo.

Titolo II: Della Struttura del Reato e dell'Imputabilità

Capo I: Elemento Oggettivo e Soggettivo del Reato

Art. 06.003 — Principio di necessaria offensività e rapporto di causalità

1. **Materialità e offensività concreta:** Nessuno può essere punito per le proprie opinioni, pensieri o intenzioni, né per una mera disobbedienza formale. Il reato si configura unicamente in presenza di una condotta umana esteriore che leda effettivamente o ponga in pericolo concreto un bene giuridico tutelato dall'ordinamento (*nullum crimen sine iniuria*).
2. **Rapporto di causalità materiale:** Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la sussistenza del reato, non è conseguenza immediata e diretta della sua azione od omissione secondo le leggi scientifiche di copertura o consolidate massime d'esperienza. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità se non quando siano state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Art. 06.004 — Elemento soggettivo: Dolo, colpa e preterintenzione

1. **Principio di personalità della responsabilità penale:** La responsabilità penale è personale e non può fondarsi su alcuna forma di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.
2. **Graduazione della colpevolezza:**
    - **Delitto doloso:** Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
    - **Delitto colposo:** Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La punibilità a titolo di colpa sussiste nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
    - **Delitto preterintenzionale:** Il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente, nei casi tassativi previsti dalla legge.

Titolo III: Delle Cause di Giustificazione e del Sistema delle Pene

Capo I: Cause di Giustificazione e Limiti all'Autotutela

Art. 06.005 — Legittima difesa e proporzionalità della reazione

1. **Presupposti della legittima difesa:** Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. **Difesa nel domicilio o luogo di lavoro:** Nei casi di violazione di domicilio o violazione dei luoghi ove si svolgono attività commerciali, professionali o imprenditoriali, sussiste sempre il rapporto di proporzione se la persona legittimamente presente usa un'arma legalmente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o l'altrui incolumità fisica, ovvero per difendere beni patrimoniali quando vi è minaccia esplicita di aggressione armata o pericolo concreto e imminente per la vita o la sicurezza delle persone.
3. **Eccesso colposo scusabile:** Non è punibile per eccesso colposo di difesa chi, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbia agito versando in uno stato di grave turbamento emotivo o panico cagionato dalla situazione di pericolo attuale indotta dall'aggressore.

Art. 06.006 — Sistema moderno delle pene e funzione rieducativa

1. **Finalità rieducativa e divieto di trattamenti inumani:** Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato. È bandita per sempre la pena di morte ed è soppresso l'ergastolo ostativo privo di revisione periodica e verifica riabilitativa.
2. **Tipologie delle pene principali:** Le pene per i delitti sono:
    - **La reclusione:** Misura privativa della libertà personale compresa tra un minimo di quindici giorni e un massimo di trenta anni solari, salvo l'ergastolo con diritto di riesame dopo venti anni di espiazione effettiva.
    - **La detenzione domiciliare o controllata:** Misura alternativa applicabile obbligatoriamente per condanne non superiori a tre anni solari per reati non violenti.

- **Il lavoro di pubblica utilità non retribuito:** Prestazione a favore della collettività per reati minori di ridotto disvalore sociale.
- **La multa:** Misura sanzionatoria pecuniaria determinata secondo il sistema delle quote giornaliere (da un minimo di cinque a un massimo di mille euro al giorno), commisurata al reddito e al patrimonio effettivo del reo al fine di garantire parità afflittiva.

Ecco la sezione **4.31**, pronta da copiare e incollare direttamente nel tuo file Word subito dopo l'art. 06.006:

4.31 Codice 06 — Redazione Normativa: Libro II (Dei Delitti contro la Persona, la Famiglia e l'Eguaglianza)

Titolo I: Dei Delitti contro la Vita e l'Incolumità Individuale

Capo I: Omicidio e Lesioni Personali

Art. 06.007 — Omicidio volontario e circostanze aggravanti speciali

1. **Fattispecie base:** Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.
2. **Aggravanti speciali ed ergastolo:** Si applica la pena della reclusione a vita (*ergastolo*) con riesame periodico decorso il ventesimo anno se il fatto è commesso:
    - Con premeditazione o mediante sevizie e crudeltà verso la vittima;
    - In occasione della commissione di taluno dei delitti contro la libertà sessuale;
    - Contro l'ascendente, il discendente, il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente di fatto, ovvero a causa di motivi abbietti o futili;
    - Contro un pubblico ufficiale nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni di sicurezza pubblica o giudiziaria.
3. **Omicidio del consenziente:** Chiunque cagiona la morte di una persona col suo consenso espresso, consapevole e privo di vizi della volontà, al di fuori delle procedure mediche legalmente disciplinate

sulle disposizioni anticipate di trattamento e sul fine vita protetto, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 06.008 — Omicidio colposo e omicidio stradale

1. **Omicidio colposo ordinario:** Chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni solari.
2. **Omicidio stradale e nautico aggravato:** Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione è punito con la reclusione da due a sette anni.
3. **Guida in stato di grave alterazione psicofisica:** Se il colpevole ha cagionato la morte ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) ovvero in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la reclusione da otto a dodici anni, con revoca definitiva della patente di guida.

Art. 06.009 — Lesioni personali dolose e colpose

1. **Lesione personale dolosa:** Chiunque cagiona a taluno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. **Lesione gravissima:** La reclusione è da sei a dodici anni se dalla lesione deriva:
    - Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    - La perdita di un senso, di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
    - La perdita della capacità di procreare ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
3. **Lesioni colpose e sicurezza sul lavoro:** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre mesi o con la multa. Se la lesione grave o gravissima deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali di cui al Codice del

Lavoro, si procede d'ufficio e la pena della reclusione è da due a sette anni.

Titolo II: Dei Delitti contro la Libertà Personale, Sessuale e Morale

Capo I: Violenza Sessuale e Tutela dei Minori

Art. 06.010 — Violenza sessuale e consenso libero e informato

1. **Nozione e centralità del consenso:** Chiunque compie atti sessuali su una persona senza il suo valido e attuale consenso, ovvero costringendola con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di condizioni di inferiorità fisica o psichica, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Il consenso deve sussistere per l'intera durata dell'atto sessuale ed è revocabile in qualsiasi momento.
2. **Violenza sessuale di gruppo:** Chiunque partecipa a violenze sessuali commesse da più persone riunite è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
3. **Atti sessuali con minori:** È punito con la reclusione da sei a dodici anni chiunque compie atti sessuali con persona che non ha compiuto gli anni quattordici, a prescindere da qualsiasi presunto consenso. Se il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore, la reclusione è da dieci a sedici anni.

Art. 06.011 — Adescamento e sfruttamento sessuale telematico dei minori

1. **Pornografia minorile:** Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico o crittografico, produce, distribuisce, diffonde, divulga, offre o vende materiale pedopornografico, ovvero lo detiene consapevolmente sui propri dispositivi o spazi di archiviazione remota, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da diecimila a centomila euro.
2. **Adescamento digitale di minori (*Grooming*):** Chiunque, mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica, social network, piattaforme di messaggistica o ambienti digitali simulati, carpisce la fiducia di un minore di anni sedici al fine di indurlo al compimento di atti sessuali o alla produzione di immagini a contenuto sessuale esplicito, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Titolo III: Dei Delitti contro la Famiglia, la Tranquillità e l'Eguaglianza

Capo I: Violenza Domestica, Atti Persecutori e Discriminazione

Art. 06.012 — Maltrattamenti in famiglia e violenza domestica

1. **Fattispecie:** Chiunque maltratta una persona della famiglia, o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura o custodia, infliggendo sofferenze fisiche o morali reiterate, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
2. **Aggravanti speciali:** La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso alla presenza o in danno di un minore di anni diciotto, di una persona con disabilità o di una donna in stato di gravidanza. Se dai maltrattamenti deriva la morte della vittima, la reclusione è da dodici a ventiquattro anni.

Art. 06.013 — Atti persecutori (*Stalking*) e diffusione illecita di contenuti intimi

1. **Atti persecutori:** È punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate di pedinamento, minaccia, molestia o controllo costante della vita altrui, cagiona un grave e perdurante stato di ansia o di paura, ovvero ingenera un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o costringe la persona ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. **Diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito (*Revenge Porn*):** Chiunque, avendo ricevuto o acquisito immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso piattaforme telematiche senza il consenso espresso della persona rappresentata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da cinquemila a trentamila euro.

Art. 06.014 — Delitti contro l'eguaglianza e crimini d'odio

1. **Incitamento alla violenza discriminatoria:** È punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza nei confronti di persone

per motivi legati alla razza, all'etnia, alla nazionalità, alla religione, al sesso, all'orientamento sessuale o alla disabilità.

2. **Aggravante generale di odio e discriminazione:** Per qualsiasi reato commesso per finalità di discriminazione o di odio fondato sui motivi di cui al comma 1, la pena stabilita per il reato base è aumentata fino alla metà ed è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.

4.32 Codice 06 — Redazione Normativa: Libro III (Dei Delitti contro il Patrimonio, l'Economia e la Fede Pubblica)

Titolo I: Dei Delitti contro il Patrimonio Mediante Violenza o Frode

Capo I: Delitti di Spoglio e Coartazione della Volontà

Art. 06.015 — Furto e circostanze aggravanti

1. **Fattispecie base:** Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquecento a tremila euro.
2. **Aggravanti speciali:** La pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da duemila a diecimila euro se il fatto è commesso:
    - Con strappo di dosso della cosa o con violenza sulle cose, ovvero introducendosi in un edificio o in altro luogo destinato a privata dimora;
    - Da persona che porti armi o narcotici, anche se non usati, ovvero da tre o più persone riunite o mediante travisamento;
    - Su componenti essenziali di infrastrutture energetiche, telematiche, idriche, ferroviarie o di pubblica utilità.

Art. 06.016 — Rapina, estorsione e sequestro a scopo di estorsione

1. **Rapina:** Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da tremila a quindicimila euro. Se le violenze o le minacce sono adoperate immediatamente dopo la

sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità (*rapina impropria*), si applica la medesima pena.

2. **Estorsione:** Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o a omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquemila a ventimila euro.
3. **Sequestro di persona a scopo di estorsione:** Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva la morte dell'ostaggio quale conseguenza non voluta, si applica la pena di trenta anni; se il colpevole cagiona volontariamente la morte del sequestrato, si applica la reclusione a vita (*ergastolo*).

Titolo II: Delle Truffe Informatiche e Frodi Telematiche Avanzate

Capo I: Delitti Contro il Patrimonio Mediante Inganno Digitale

Art. 06.017 — Truffa comune e frode informatica

1. **Truffa ordinaria:** Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a cinquemila euro.
2. **Frode informatica:** Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duemila a diecimila euro.
3. **Aggravanti speciali per ingegneria sociale e furto d'identità:** La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso:
    - Con furto, sostituzione o clonazione dell'identità digitale o dei dati biometrici della vittima;
    - Tramite tecniche automatizzate di ingegneria sociale, simulazione di portali bancari o istituzionali (*phishing* massivo) o manipolazione algoritmica di ordini finanziari.

Titolo III: Dei Delitti Contro l'Economia, la Fede Pubblica e il Credito

Capo I: Riciclaggio, Usura e Bancarotta Fraudolenta

Art. 06.018 — Riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti (*Autoriciclaggio*)

1. **Riciclaggio ordinario:** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila a cinquantamila euro.
2. **Autoriciclaggio:** Si applica la reclusione da tre a otto anni e la multa da tremila a trentamila euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro origine illecita. Non sono punibili le condotte per le quali i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
3. **Confisca obbligatoria e allargata:** Nel caso di condanna per i delitti di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca dei beni, del denaro o delle altre utilità che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, anche per equivalente su altri beni nella disponibilità diretta o indiretta del condannato.

Art. 06.019 — Usura e attività finanziaria abusiva

1. **Fattispecie:** Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 06.016, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, corrispettivi in denaro o in altra utilità a titolo di interessi, vantaggi o compensi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, superando il tasso soglia stabilito dal Codice Bancario, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da cinquemila a cinquantamila euro.
2. **Aggravante per stato di bisogno o contesto d'impresa:** La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, professionale o finanziaria abusiva, ovvero in

danno di chi si trova in stato di grave bisogno economico o di insolvenza d'impresa.

Art. 06.020 — Bancarotta fraudolenta e dissesto aziendale provocato

1. **Distrazione e occultamento patrimoniale:** È punito con la reclusione da tre a dieci anni l'imprenditore o l'amministratore che, nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale aperta ai sensi del Codice dell'Impresa e del Mercato:
    - Ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ovvero ha esposto passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori;
    - Ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, ovvero li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. **Bancarotta preferenziale:** L'imprenditore o amministratore che, prima o durante la procedura di insolvenza, a scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Capo II: Falsità in Atti e Fede Pubblica

Art. 06.021 — Falsità documentale e contraffazione di strumenti di pagamento

1. **Falsità in atto pubblico:** Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero o attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
2. **Contraffazione di monete e mezzi di pagamento:** Chiunque contraffà o altera monete aventi corso legale nello Stato o all'estero, ovvero moneta elettronica, titoli di credito o strumenti di pagamento digitali, o ne introduce nello Stato, acquista o detiene scientemente per metterli in circolazione, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa fino a ventimila euro.

4.33 Codice 06 — Redazione Normativa: Libro IV (Dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione e la Giustizia)

Titolo I: Dei Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Capo I: Corruzione, Concussione e Peculato

Art. 06.022 — Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

1. **Pubblico ufficiale:** Ai fini della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
2. **Incaricato di pubblico servizio:** Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della pubblica funzione, ma con mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 06.023 — Corruzione propria, impropria e in atti giudiziari

1. **Corruzione per l'esercizio della funzione:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
2. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (*Corruzione propria*):** Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni e con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. **Corruzione in atti giudiziari:** Se i fatti indicati nei commi 1 e 2 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, la pena è della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è da otto a quattordici anni; se deriva una condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è da dodici a venti anni di reclusione.
4. **Pene per il corruttore:** Le pene stabilite nei commi precedenti si applicano altresì a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o l'altra utilità.

Art. 06.024 — Concussione e induzione indebita

1. **Concussione per costrizione:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. **Induzione indebita a dare o promettere utilità:** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Nei casi previsti dal presente comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 06.025 — Peculato e abuso di potere preordinato

1. **Peculato:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (*peculato d'uso*).
2. **Abuso d'ufficio e prevaricazione patrimoniale:** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione manifesta di specifiche regole di condotta espressamente

previste dalla legge primaria e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Titolo II: Dei Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia

Capo I: Depistaggio, Calunnia e Tutela della Verità Processuale

Art. 06.026 — Calunnia e autocalunnia

1. **Calunnia:** Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o l'ergastolo.
2. **Autocalunnia:** Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nel comma 1, o anche con confessione stragiudiziale innanzi all'autorità medesima, incolpa se stesso di un reato che sa non essere avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 06.027 — Falsa testimonianza, frode processuale e depistaggio

1. **Falsa testimonianza:** Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. **Frode in processo penale e depistaggio istituzionale:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
    - Muta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connesse al reato;

- Distrugge, sopprime, occulta o altera reperti, documenti informatici o supporti probatori materiali;
- Rende dichiarazioni mendaci o tace ciò che sa ai magistrati inquirenti,

è punito con la reclusione da tre a otto anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione o alterazione di prove relative a un procedimento per reati di criminalità organizzata, terrorismo o strage.

Art. 06.028 — Favoreggiamento personale e reale

1. **Favoreggiamento personale:** Chiunque, dopo che fu commesso un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o dell'ergastolo, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. **Favoreggiamento reale:** Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei delitti di ricettazione o riciclaggio, aiuta taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da mille a cinquemila euro.
3. **Causa di non punibilità per stretti congiunti:** Non è punibile per favoreggiamento personale chi ha commesso il fatto in favore del coniuge, della persona unita civilmente, del convivente di fatto, di un ascendente, discendente, fratello o sorella.

4.34 Codice 06 — Redazione Normativa: Libro V (Dei Delitti contro la Collettività, la Sicurezza e la Stabilità Democratica)

Titolo I: Della Criminalità Organizzata e dell'Eversione Democratica

Capo I: Associazioni di Tipo Mafioso e Scambio Elettorale

Art. 06.029 — Associazione di tipo mafioso ed economico-criminale

1. **Fattispecie e forza intimidatrice:** Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da quindici a ventisei anni.

2. **Definizione legale di mafiosità:** L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, ovvero per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto.
3. **Confisca allargata obbligatoria:** Nel caso di condanna o applicazione della pena per il delitto di cui al presente articolo, è sempre disposta la confisca dei beni, del denaro o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato.

Art. 06.030 — Scambio elettorale politico-mafioso

1. **Inquinamento del consenso democratico:** Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 06.029 o con le modalità mafiose ivi indicate, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. **Pena accessoria:** Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue inderogabilmente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la decadenza immediata da qualsiasi carica elettiva o incarico istituzionale ricoperto.

Capo II: Terrorismo, Sabotaggio Informatico ed Eversione Costituzionale

Art. 06.031 — Associazioni con finalità di terrorismo ed eversione democratica

1. **Fattispecie associativa:** Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo, di destabilizzazione

violenta dell'ordine costituzionale democratico o di intimidazione massiva della popolazione, è punito con la reclusione da dodici a venticinque anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. **Finalità terroristica:** Ai fini della legge penale, costituiscono condotte con finalità di terrorismo quelle che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a uno Stato o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto.

Art. 06.032 — Sabotaggio di infrastrutture critiche e terrorismo cibernetico

1. **Sabotaggio di reti vitali:** Chiunque compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere inservibili, in tutto o in parte, impianti energetici, reti di telecomunicazione, acquedotti, sistemi di trasporto o strutture sanitarie di rilievo nazionale, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. **Attacco cibernetico a sistemi essenziali:** Se il fatto è commesso mediante diffusione di codice malevolo, alterazione o cancellazione di dati telematici, blocco di infrastrutture cloud sovrane o interferenza con i sistemi digitali della sicurezza dello Stato, della difesa militare o del controllo del traffico aereo, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Se dal fatto deriva la morte di una o più persone quale conseguenza non voluta, la reclusione non può essere inferiore a diciotto anni.

Titolo II: Dei Delitti contro l'Ambiente, l'Ecosistema e la Salute Pubblica

Capo I: Disastro Ambientale e Inquinamento Doloso

Art. 06.033 — Inquinamento ambientale doloso

1. **Fattispecie:** È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da ventimila a centomila euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
    - Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    - Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.
2. **Aggravanti speciali per aree protette:** Se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico o archeologico, ovvero danneggia specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 06.034 — Disastro ambientale ed ecocidio

1. **Disastro ambientale:** Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Costituisce disastro ambientale:
    - L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
    - L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti strutturalmente o economicamente gravissima o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
    - L'offesa alla pubblica incolumità determinata dall'estensione della contaminazione e dal numero delle persone esposte al pericolo per la vita o per la salute.
2. **Ripristino dello stato dei luoghi a spese del reo:** La condanna per i delitti ambientali comporta sempre l'obbligo del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e della persona giuridica per conto della quale egli ha operato.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 06

Art. 06.035 — Clausola di abrogazione integrale delle norme penali concorrenti

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Codice Penale del 1930 (R.D. 1398/1930) e successive modificazioni, le disposizioni penali contenute nel Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), le norme penali del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006), le disposizioni penali societarie del Codice Civile, i reati previsti dalla legge fallimentare e bancaria, nonché ogni altra legge speciale, regio decreto, decreto-legge o

provvedimento avente forza di legge statale nella parte in cui preveda figure di reato, pene principali o accessorie, o misure di sicurezza non trasfuse nel presente testo.

2. **Principio di riserva di codice assoluta:** Qualsiasi fatto costituente reato deve essere previsto esclusivamente dal presente Codice Penale. Nessuna condotta stabilita in leggi amministrative, tributarie, regolamentari o di settore esterne a questo testo può essere sanzionata con pena criminale o detentiva, salvo l'avvio della procedura legislativa di emendamento e integrazione diretta del presente Codice. Ogni controversia interpretativa è decisa unicamente alla luce degli articoli 25 e 27 della Costituzione e dei principi generali di stretta legalità, offensività e colpevolezza sanciti nel Libro I del presente testo.

4.35 Codice 07 — Codice di Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie: Struttura Generale e Libro I

4.35.1 Struttura Generale del Codice 07

Il Codice 07 stabilisce la disciplina unitaria, rapida e interamente digitalizzata della tutela giurisdizionale civile dei diritti e degli strumenti alternativi di definizione delle liti. L'ordinamento processuale è fondato sull'oralità concentrata, su preclusioni simmetriche anticipate e sulla certezza dei tempi decisori, estinguendo i tempi morti e le prassi dilatorie. Il Codice si articola in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi generali, del giusto processo e della giustizia digitale:** Garanzie costituzionali del giusto processo, dovere di leale collaborazione, principio del contraddittorio, fascicolo telematico esclusivo, notificazioni digitali e calendario vincolante del processo.
- **Libro II — Del procedimento ordinario di cognizione e delle impugnazioni:** Atto introduttivo a contenuto pieno, trattazione concentrata, udienza unica istruttoria, decisione a seguito di discussione orale e gradi di impugnazione (appello e ricorso per legittimità).
- **Libro III — Della tutela cautelare, dei procedimenti sommari e speciali:** Misure cautelari uniformi e d'urgenza ante causam,

procedimento monitorio ingiuntivo telematico immediato e tutele possessorie.

- **Libro IV — Della risoluzione stragiudiziale e dei metodi alternativi (ADR):** Mediazione civile e commerciale preventiva obbligatoria, arbitrato rituale e telematico semplificato, conciliazione paritetica e accordi negoziali assistiti.
- **Libro V — Del processo esecutivo e della liquidazione forzata:** Titolo esecutivo digitale, anagrafe tributaria e finanziaria per la ricerca telematica dei beni del debitore, pignoramento semplificato e vendite giudiziarie telematiche competitive.

4.35.2 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Generali, del Giusto Processo e della Giustizia Digitale)

Titolo I: Dei Principi Fondamentali della Giurisdizione Civile

Capo I: Ragionevole Durata, Contraddittorio e Doveri delle Parti

Art. 07.001 — Giusto processo, durata ragionevole e calendario vincolante

1. **Garanzia del giusto processo:** La giurisdizione civile si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, garantito a parità di condizioni davanti a giudice terzo e imparziale.
2. **Durata ragionevole e termini perentori di fase:** Il processo civile è strutturato in modo da assicurare la pronuncia definitiva sul merito della controversia in primo grado entro il termine massimo perentorio di **diciotto mesi solari** dal deposito dell'atto introduttivo, e di dodici mesi solari per ciascun grado di impugnazione.
3. **Calendario vincolante del processo:** All'esito della prima verifica degli atti il giudice, sentite le parti, fissa con decreto motivato il calendario vincolante delle udienze successive fino alla discussione finale. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati esclusivamente per gravi e documentati motivi non imputabili alla parte richiedente.
4. **Divieto assoluto di udienze di mero rinvio:** È fatto divieto al giudice di disporre rinvii d'ufficio o su accordo delle parti privi di specifica attività istruttoria o decisoria calendarizzata. La violazione

sistematica del calendario costituisce illecito disciplinare per il magistrato.

Art. 07.002 — Contraddittorio, cooperazione leale e sanzione della lite temeraria

1. **Principio del contraddittorio:** Il giudice non può statuire sopra alcuna domanda o eccezione se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente evocata in giudizio e posta in condizione di difendersi. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione assegnando alle parti un termine perentorio di trenta giorni per memorie scritte a pena di nullità della sentenza.
2. **Dovere di lealtà, sinteticità e chiarezza:** Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà, probità e trasparenza probatoria. Gli atti processuali di parte e i provvedimenti del giudice devono rispettare i limiti dimensionali e i criteri di sinteticità e chiarezza stabiliti dai regolamenti di Livello 2; la prolissità ingiustificata o l'occultamento di elementi determinanti rileva ai fini delle spese.
3. **Responsabilità per lite temeraria e risarcimento punitivo:** Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa e a una sanzione pecuniaria a favore dell'erario commisurata al valore della causa.

Titolo II: Della Giustizia Digitale e del Processo Telematico

Capo I: Fascicolo Telematico, Notificazioni e Svolgimento dell'Udienza

Art. 07.003 — Esclusività del fascicolo telematico e validità degli atti digitali

1. **Obbligatorietà del canale telematico:** Tutti gli atti processuali, i documenti probatori, le perizie tecniche, i provvedimenti dei magistrati e i verbali di udienza sono redatti, depositati, conservati e comunicati esclusivamente in forma di documento informatico all'interno del Fascicolo Telematico della Giustizia.

2. **Accessibilità istantanea:** I difensori delle parti regolarmente costituite e i periti d'ufficio hanno accesso immediato e continuo alla consultazione integrale del fascicolo telematico in tempo reale, senza necessità di autorizzazione specifica del cancelliere.
3. **Valore legale della firma digitale:** Gli atti processuali sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale rispondente agli standard tecnici dello Stato hanno piena efficacia di scrittura privata o di atto pubblico ai sensi del Codice Civile e del Codice del Digitale.

Art. 07.004 — Notificazioni telematiche dirette e domicilio digitale

1. **Notificazione diretta tra difensori:** Le notificazioni degli atti processuali tra difensori si eseguono d'ufficio a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, all'indirizzo risultante dal Registro Nazionale dei Domicili Digitali.
2. **Perfezionamento immediato:** La notificazione telematica si perfeziona per il notificante nel momento della generazione della ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella sua casella di posta digitale, a prescindere dall'effettiva lettura.
3. **Notificazioni ai cittadini e alle imprese:** Gli atti giudiziari rivolti a persone fisiche o giuridiche sono notificati direttamente al loro domicilio digitale certificato. In difetto di recapito digitale della persona fisica, la notificazione è eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario mediante consegna di copia analogica certificata o deposito presso la casa comunale con avviso telematico.

Art. 07.005 — Udienze telematiche e verbalizzazione audiovisiva

1. **Udienza da remoto:** La partecipazione all'udienza civile può avvenire mediante collegamento audiovisivo a distanza su piattaforma istituzionale protetta, su disposizione del giudice o su concorde richiesta delle parti, purché siano garantite la corretta identificazione dei partecipanti, la riservatezza e l'effettività dell'interlocuzione.
2. **Udienze in presenza per l'istruttoria testimoniale:** L'assunzione delle prove testimoniali, l'interrogatorio formale delle parti e il

giuramento avvengono di regola in presenza fisica, salvo espresso consenso di tutte le parti costituite al collegamento da remoto.

3. **Verbalizzazione audiovisiva integrata:** I verbali di udienza possono essere redatti mediante registrazione fonografica o audiovisiva sincronizzata e trascritta automaticamente mediante sistemi di riconoscimento vocale validati. La registrazione integrale costituisce parte integrante del fascicolo telematico con valore di pubblica fede fino a querela di falso.

Con l'art. 07.005 abbiamo definito i principi cardine della giurisdizione civile moderna: perentorietà dei tempi, dovere di sinteticità, digitalizzazione integrale e trasparenza del fascicolo processuale.

Il blocco successivo nella sequenza dell'opera è **4.36 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro II (Del Procedimento Ordinario di Cognizione e delle Impugnazioni)**, che disciplina:

- L'atto introduttivo a contenuto pieno e la comparsa di risposta a preclusioni rigide (scambio anticipato di domande ed eccezioni prima della prima udienza);
- La prima udienza di trattazione e l'istruzione probatoria concentrata;
- La decisione a seguito di discussione orale con motivazione semplificata e contestuale;
- Il regime delle impugnazioni: filtro d'inammissibilità per l'appello, divieto di nuove prove e ricorso per cassazione focalizzato sulla sola violazione di legge.

4.36 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro II (Del Procedimento Ordinario di Cognizione e delle Impugnazioni)

Titolo I: Del Procedimento di Primo Grado davanti al Tribunale

Capo I: Atti Introduttivi e Barriere Preclusive Anticipate

Art. 07.006 — Atto di citazione a contenuto pieno e allegazione probatoria

1. **Contenuto essenziale della domanda:** La domanda giudiziale si propone mediante atto di citazione telematico notificato al convenuto. L'atto deve indicare con precisione:

- I fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, con le relative conclusioni determinate;
- L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti offerti in comunicazione, allegati contestualmente al fascicolo telematico;
- La data dell'udienza di prima comparizione, nel rispetto di un termine libero a comparire non inferiore a sessanta giorni solari.

2. **Preclusione assertiva e probatoria immediata:** A pena di decadenza assoluta, l'attore non può proporre nuove domande, né articolare nuovi mezzi di prova o depositare ulteriori documenti dopo la notifica della citazione, salve le sole difese e prove contrarie rese necessarie dalle eccezioni formulate dal convenuto nella comparsa di risposta.

Art. 07.007 — Comparsa di risposta e cristallizzazione del thema decidendum

1. **Termine di costituzione del convenuto:** Il convenuto deve costituirsi tempestivamente nel fascicolo telematico almeno **venti giorni solari prima** della data fissata per la prima udienza.
2. **Decadenze del convenuto:** A pena di decadenza insanabile, il convenuto deve proporre nella comparsa di costituzione:
   - Le eventuali domande riconvenzionali e la chiamata in causa di terzi di garanzia o di responsabilità;
   - Le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
   - L'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'allegazione di tutti i documenti difensivi a supporto delle proprie allegazioni.
3. **Onere di contestazione specifica:** I fatti affermati chiaramente dall'attore che non siano specificamente e analiticamente contestati dal convenuto nella comparsa di risposta si intendono ammessi e posti dal giudice a fondamento della decisione senza bisogno di prova.

Capo II: Trattazione, Istruzione Concentrata e Decisione

Art. 07.008 — Udienza unica di comparizione e ammissione delle prove

1. **Verifica preliminare e tentativo di conciliazione:** Alla prima udienza il giudice verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti presenti e formula una motivata proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto ingiustificato della proposta transattiva da parte di chi risulti poi soccombente è valutato negativamente ai fini della liquidazione delle spese e della responsabilità processuale aggravata.
2. **Ordinanza immediata sulle prove:** Se la conciliazione non riesce, il giudice pronuncia immediatamente in udienza, o con decreto telematico riservato entro i successivi dieci giorni solari, ordinanza con cui ammette i soli mezzi di prova rilevanti ed essenziali per la decisione, rigettando le richieste superflue o meramente esplorative.
3. **Concentrazione della fase testimoniale:** L'assunzione delle testimonianze ammesse avviene in una o più udienze ravvicinate e consecutive calendarizzate entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'ordinanza di ammissione.

Art. 07.009 — Decisione a seguito di discussione orale e motivazione sintetica

1. **Discussione orale immediata:** Esaurita l'istruzione probatoria, o qualora la causa sia di natura documentale o di puro diritto, il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale nella medesima udienza o in un'udienza fissata non oltre trenta giorni.
2. **Pronuncia del dispositivo e deposito contestuale:** Al termine della discussione orale, il giudice dà lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni essenziali di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, inserendo il provvedimento nel fascicolo telematico.
3. **Esecutività provvisoria della sentenza:** Le sentenze di primo grado sono immediatamente provvisorie e costituiscono titolo esecutivo idoneo per l'avvio dell'esecuzione forzata e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale dal momento della loro pubblicazione nel registro di cancelleria telematico.

Titolo II: Delle Impugnazioni Ordinarie

Capo I: Appello e Filtro di Inammissibilità

Art. 07.010 — Appello devolutivo e filtro di ragionevole previsione di accoglimento

1. **Specificità dei motivi di gravame:** L'appello si propone mediante ricorso motivato depositato entro il termine perentorio di **trenta giorni solari** dalla notificazione della sentenza di primo grado, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione telematica. A pena di inammissibilità, il ricorso deve indicare partitamente i capi della decisione impugnati, gli specifici errori di fatto o di diritto ascritti al primo giudice e le modifiche richieste alla ricostruzione storica della vicenda.
2. **Filtro di inammissibilità immediato:** All'esito della verifica preliminare, la Corte d'Appello dichiara inammissibile l'impugnazione con ordinanza sintetica e non impugnabile qualora l'appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto sulla base degli atti di causa.
3. **Divieto assoluto di nuove domande ed eccezioni (*Ius Novorum*):** Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio. È fatto divieto assoluto di ammettere nuovi mezzi di prova o nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a essa non imputabile.

Capo II: Del Giudizio di Legittimità

Art. 07.011 — Ricorso per Cassazione e nomofilachia

1. **Motivi tassativi di ricorso:** Il ricorso per Cassazione è ammesso esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto primario del presente Codice o degli altri Codici dello Stato, ovvero per totale e manifesta assenza o contraddittorietà logica della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2. **Preclusione per doppia conforme di merito:** Quando la sentenza d'appello conferma integralmente la sentenza di primo grado sul merito dei fatti accertati, è escluso il ricorso per vizio di motivazione, rimanendo ammissibile l'impugnazione unicamente per violazione o errata interpretazione di norme di diritto primario.

3. **Funzione nomofilattica e vincolo del principio di diritto:** Quando la Suprema Corte decide a Sezioni Unite una questione di massima e particolare importanza interpretativa, enunciando un principio di diritto, le sezioni semplici e i giudici di merito dello Stato sono tenuti a conformarsi a tale principio, salvo motivata e circostanziata rimessione alle Sezioni Unite con ordinanza di ridiscussione interpretativa.

Con l'art. 07.011 abbiamo strutturato il giudizio ordinario di merito e di legittimità, eliminando i tempi morti e garantendo la rapida definizione del contenzioso.

Il passo successivo nella sequenza dell'opera è **4.37 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro III (Della Tutela Cautelare, dei Procedimenti Sommari e Speciali)**, che affronta:

- I requisiti e il procedimento unitario per le misure cautelari d'urgenza ante causam e in corso di causa;
- Il procedimento monitorio ingiuntivo telematico per crediti certi e liquidi (decreto ingiuntivo con emissione entro quindici giorni e provvisoria esecuzione);
- I procedimenti possessori e di sfratto per morosità accelerati.

4.37 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro III (Della Tutela Cautelare, dei Procedimenti Sommari e Speciali)

Titolo I: Del Procedimento Cautelare Uniforme e d'Urgenza

Capo I: Presupposti Generali, Competenza e Misure Anticipatorie

Art. 07.012 — Requisiti essenziali della tutela cautelare uniforme

1. **Presupposti generali:** La tutela cautelare, sia proposta prima dell'inizio della causa di merito (*ante causam*) sia in corso di causa, è concessa quando la parte dimostra la verosimile sussistenza del diritto azionato (*fumus boni iuris*) e il fondato timore che, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, il diritto medesimo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).
2. **Procedimento concentrato e contraddittorio preventivo:** Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procedendo nel modo che ritiene più

idoneo agli atti di istruzione indispensabili. L'udienza di discussione dell'istanza cautelare è celebrata entro il termine massimo di quindici giorni solari dal deposito del ricorso.

3. **Misure inaudita altera parte e reclamo immediato:** Quando la previa notificazione del ricorso potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice provvede con decreto motivato assunte sommarie informazioni. Con lo stesso decreto fissa l'udienza di conferma, modifica o revoca entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni solari. Contro l'ordinanza che concede o nega la misura cautelare è ammesso reclamo al collegio entro quindici giorni dalla comunicazione telematica.

Art. 07.013 — Stabilità ed efficacia anticipatoria dei provvedimenti cautelari d'urgenza

1. **Regime di ultrattività della misura cautelare:** I provvedimenti d'urgenza a contenuto anticipatorio della sentenza di merito non perdono efficacia qualora non venga instaurato il giudizio di merito ordinario, né a seguito dell'eventuale estinzione di quest'ultimo.

2. **Autorità del provvedimento cautelare:** L'ordinanza cautelare anticipatoria non acquista efficacia di giudicato sostanziale ai sensi del Codice Civile, ma conserva la sua piena efficacia esecutiva fino a quando non sia revocata dal giudice per mutamento delle circostanze o modificata all'esito del giudizio ordinario di merito intrapreso da una delle parti.

Titolo II: Del Procedimento Ingiuntivo Telematico

Capo I: Condizioni di Ammissibilità, Emissione Rapida ed Esecutività

Art. 07.014 — Procedimento monitorio e prova scritta digitale

1. **Presupposti del credito:** Chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, può richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo se del credito fornisce prova scritta certa.

2. **Idoneità probatoria dei documenti informatici:** Costituiscono prova scritta idonea ai sensi del presente articolo: le fatture elettroniche certificate trasmesse mediante il Sistema di Interscambio

dell'Amministrazione finanziaria corredate da estratto autentico delle scritture contabili digitali, i documenti informatici muniti di firma elettronica qualificata, i contratti di fornitura telematici e le risultanze estratte da pubblici registri digitali.

3. **Termine perentorio per l'emissione del decreto:** Il giudice competente provvede sul ricorso monitorio entro il termine perentorio di **quindici giorni solari** dal deposito telematico. Se ricorrono i presupposti, accoglie il ricorso ingiungendo al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa entro quaranta giorni, avvertendolo che nello stesso termine può proporre opposizione.

Art. 07.015 — Provvisoria esecuzione e opposizione a preclusioni accelerate

1. **Clausola di esecutività provvisoria immediata:** Il decreto è emesso con concessione della provvisoria esecuzione immediata qualora il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, atto pubblico notarile, ovvero vi sia pericolo grave di insolvenza documentato dal mancato pagamento reiterato di altri debiti commerciali o finanziari.
2. **Termine perentorio di opposizione:** L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta mediante atto di citazione o ricorso telematico notificato al creditore entro quaranta giorni solari dalla notifica del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale definitivo.
3. **Trattazione accelerata dell'opposizione:** Nel giudizio di opposizione si applicano i termini e le preclusioni rigide del procedimento ordinario di cognizione di cui al Libro II del presente Codice. Alla prima udienza, il giudice dichiara la concessione della provvisoria esecuzione ove l'opposizione non sia fondata su prova scritta o su pronta soluzione di fatto.

Titolo III: Delle Tutele Possessorie e Locatizie Speciali

Capo I: Reintegrazione nel Possesso e Sfratto per Morosità Accelerato

Art. 07.016 — Azioni a difesa del possesso a rito concentrato

1. **Reintegrazione e manutenzione:** L'azione di reintegrazione nel possesso per spoglio violento o clandestino e l'azione di manutenzione contro le turbative si propongono con ricorso al tribunale competente. Il giudice, sentite le parti e assunte sommarie informazioni sul possesso materiale pregresso, ordina con ordinanza immediatamente esecutiva la reintegrazione o la cessazione della turbativa.
2. **Prosecuzione del giudizio:** L'ordinanza che decide sul possesso definisce la fase sommaria; il giudizio prosegue sul merito possessorio solo su tempestiva istanza di parte da depositarsi entro sessanta giorni dalla pronuncia cautelare.

Art. 07.017 — Intimazione di sfratto per morosità e rilascio telematico dell'immobile

1. **Presupposti dell'intimazione:** In caso di mancato pagamento del canone di locazione per oltre venti giorni dalla scadenza convenuta, ovvero nel caso di mancato pagamento di oneri accessori per un importo pari ad almeno due mensilità di canone, il locatore può intimare al conduttore lo sfratto per morosità contestualmente citandolo per la convalida.
2. **Convalida in difetto di opposizione:** Se il conduttore non compare all'udienza fissata o comparendo non oppone eccezioni fondate su prova scritta, il giudice convalida lo sfratto con ordinanza immediatamente esecutiva munita di formula esecutiva digitale automatica, fissando perentoriamente la data di esecuzione forzata del rilascio entro i successivi sessanta giorni solari.
3. **Termine di grazia circoscritto:** Il conduttore persona fisica che versa in documentate e temporanee difficoltà economiche può richiedere unicamente per la prima volta la concessione di un termine di grazia non superiore a quarantacinque giorni per sanare la morosità comprensiva di spese legali; l'omesso pagamento integrale entro tale termine comporta la convalida immediata e inoppugnabile dello sfratto.

Con l'art. 07.017 si conclude la disciplina dei procedimenti speciali, sommari, cautelari e monitori, calibrati per garantire tutela immediata e tangibile contro l'inadempimento e lo spoglio.

Il passo successivo nella sequenza dell'opera è **4.38 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Risoluzione Stragiudiziale e dei Metodi Alternativi - ADR)**, che disciplina:

- La mediazione civile e commerciale obbligatoria e qualificata (procedure concluse entro novanta giorni, valore di titolo esecutivo dell'accordo e crediti d'imposta per le parti conciliate);
- L'arbitrato rituale e telematico semplificato (arbitro unico, tempi decisori certi entro centottanta giorni e impugnazione del lodo per soli vizi di legittimità);
- La negoziazione assistita dagli avvocati e la conciliazione paritetica per i contratti di utenza, consumo e telecomunicazioni.

4.38 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Risoluzione Stragiudiziale e dei Metodi Alternativi - ADR)

Titolo I: Della Mediazione Civile e Commerciale

Capo I: Condizione di Procedibilità ed Efficacia dell'Accordo

Art. 07.018 — Mediazione preventiva obbligatoria e materie assoggettate

1. **Condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria:** Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie in materia di diritti reali, divisione patrimoniale, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione e comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno da responsabilità medica o sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente Capo.
2. **Durata massima perentoria:** Il procedimento di mediazione ha una durata complessiva non superiore a **novanta giorni solari**, decorrenti dalla data di deposito della domanda telematica presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Il termine è prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori trenta giorni su accordo scritto espresso delle parti.
3. **Conseguenze della mancata comparizione ingiustificata:** Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di

mediazione il giudice del successivo processo civile desume argomenti di prova ai sensi dell'art. 07.002, e condanna la parte costituita non comparsa al versamento in favore dell'erario di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 07.019 — Verbale di conciliazione ed efficacia di titolo esecutivo

1. **Valore legale dell'accordo conciliativo:** L'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, munito di firma elettronica qualificata conforme agli standard nazionali, costituisce titolo esecutivo di diritto per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. **Esenzioni fiscali e crediti d'imposta:** Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto. L'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro. Alle parti che raggiungono l'accordo è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo e agli onorari dei difensori, secondo quanto stabilito dal Codice Finanziario e Tributario.

Titolo II: Dell'Arbitrato Rituale e Telematico Semplificato

Capo I: Convenzione d'Arbitrato e Lodo

Art. 07.020 — Clausola compromissoria e nomina dell'arbitro

1. **Forma della convenzione d'arbitrato:** Le parti possono pattuire per iscritto che le controversie tra loro insorte o che possano insorgere relativamente a un determinato rapporto giuridico contrattuale o extracontrattuale siano decise da arbitri, purché la lite non abbia per oggetto diritti indisponibili o questioni di stato e capacità della persona.
2. **Arbitro unico di regola:** In mancanza di diversa determinazione espressa delle parti, l'arbitrato è affidato a un **arbitro unico** nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza della parte più diligente. Se la convenzione prevede un collegio arbitrale, esso è composto inderogabilmente da tre membri.
3. **Piattaforma telematica dell'arbitrato:** L'intero procedimento arbitrale, compreso il deposito degli atti introduttivi, la produzione

documentale e lo svolgimento delle udienze di discussione, può essere svolto mediante sistemi informatici sicuri che assicurino l'integrità del contraddittorio e la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 07.021 — Termini per il lodo ed efficacia vincolante

1. **Termine perentorio di pronuncia:** Gli arbitri devono pronunciare il lodo entro il termine perentorio di **centottanta giorni solari** dall'accettazione dell'incarico, prorogabile di non oltre sessanta giorni su istanza congiunta delle parti o per motivate esigenze istruttorie peritali.
2. **Efficacia di sentenza:** Il lodo arbitrale rituale deliberato a maggioranza produce tra le parti gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria fin dalla data della sua ultima sottoscrizione.
3. **Impugnazione del lodo per motivi tassativi di legittimità:** Il lodo è impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello esclusivamente per motivi tassativi attinenti alla nullità della clausola compromissoria, alla violazione del contraddittorio, all'incompetenza degli arbitri o alla contrarietà assoluta all'ordine pubblico, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del lodo. Non è mai ammesso il riesame del merito della controversia, salvo espressa previsione concordata dalle parti nella convenzione.

Titolo III: Della Negoziazione Assistita e della Conciliazione Paritetica

Capo I: Strumenti Paritetici per Utenze e Rapporti Contrattuali

Art. 07.022 — Negoziazione assistita da avvocati e conciliazione nei servizi pubblici

1. **Convenzione di negoziazione assistita:** La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte impegna i contraenti a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia in via amichevole entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni solari. L'accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale con la sottoscrizione e l'autenticazione dei legali.

2. **Conciliazione paritetica e organismi di regolazione:** Nelle controversie tra utenti o consumatori e fornitori di servizi di telecomunicazione, fornitura di energia elettrica, gas, acqua, trasporti o servizi digitali, il previo esperimento delle procedure di conciliazione paritetica istituite presso le rispettive Autorità indipendenti di regolazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione in giudizio. Le procedure si svolgono in modalità interamente telematica e gratuita per l'utente e devono concludersi entro trenta giorni solari dalla trasmissione del reclamo.

Con l'art. 07.022 si completa l'articolazione organica degli strumenti stragiudiziali e alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), calibrati per deflazionare il carico degli uffici giudiziari e garantire soluzioni rapide, vincolanti ed esecutive.

Il passo successivo per completare e chiudere integralmente il Codice 07 è la sezione **4.39 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro V (Del Processo Esecutivo e della Liquidazione Forzata)**, che affronta:

- Il titolo esecutivo digitale, il precetto unico e l'accesso diretto all'Anagrafe Tributaria e Finanziaria per la ricerca telematica dei beni del debitore;
- Il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi a gestione automatizzata;
- Le aste e vendite giudiziarie telematiche competitive su portale nazionale unico (divieto di ribassi speculativi e tempi di realizzo contenuti entro dodici mesi);
- L'articolo finale di chiusura (Art. 07.028) con la **clausola di abrogazione integrale delle norme di procedura civile e processuali concorrenti** (superando formalmente il Codice di Procedura Civile del 1940 e la stratificazione delle leggi speciali).

4.39 Codice 07 — Redazione Normativa: Libro V (Del Processo Esecutivo e della Liquidazione Forzata)

Titolo I: Del Titolo Esecutivo e degli Atti Preliminari all'Esecuzione

Capo I: Efficacia Esecutiva e Ricerca Telematica dei Beni

Art. 07.023 — Titolo esecutivo digitale e precetto unico telematico

1. **Titolo esecutivo digitale nativo:** L'azione esecutiva si fonda su sentenze, ordinanze, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, lodi arbitrali dichiarati esecutivi, verbali di conciliazione di cui al Libro IV e atti pubblici notarili formati in modalità informatica. È soppressa la formula esecutiva cartacea; la conformità all'originale è certificata telematicamente con apposizione di contrassegno crittografico interoperabile generato dal sistema giudiziario.
2. **Atto di precetto unico:** Il precetto consiste nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni solari, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà immediatamente a esecuzione forzata. Il precetto è notificato esclusivamente via domicilio digitale o nei modi stabiliti dall'art. 07.004 e perde efficacia se nel termine di novanta giorni solari dalla notifica non è iniziato il pignoramento.

Art. 07.024 — Ricerca telematica automatizzata dei beni da pignorare

1. **Accesso diretto su istanza di parte:** Notificato il precetto, il creditore munito di titolo esecutivo ha diritto di richiedere all'ufficiale giudiziario l'accesso immediato, per via telematica, alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, del registro dei rapporti finanziari e bancari, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dei registri immobiliari e automobilistici pubblici, per individuare i beni, crediti e conti correnti appartenenti al debitore.
2. **Verbale telematico d'interrogazione ed efficacia di pignoramento:** L'ufficiale giudiziario rilascia entro dieci giorni lavorativi il report analitico dei beni e delle disponibilità liquide rinvenute. Ove l'interrogazione evidenzi crediti presso terzi o conti correnti bancari capienti, la notifica telematica dell'estratto al terzo debitore o all'istituto di credito determina l'immediato vincolo di pignoramento delle somme dovute fino a concorrenza del credito azionato maggiorato della metà.

Titolo II: Delle Forme di Espropriazione Forzata e Vendite Giudiziarie

Capo I: Espropriazione Mobiliare, Immobiliare e Presso Terzi

Art. 07.025 — Pignoramento presso terzi e assegnazione rapida delle somme

1. **Dichiarazione telematica del terzo:** Il terzo pignorato, ivi inclusi gli istituti di credito e i datori di lavoro, è tenuto a trasmettere al creditore procedente e alla cancelleria dell'esecuzione, a mezzo posta elettronica certificata entro il termine perentorio di **quindici giorni solari** dalla notifica, la dichiarazione di quantità indicante le somme o i beni dovuti al debitore esecutato.
2. **Mancata dichiarazione e presunzione di debito:** In caso di mancata trasmissione della dichiarazione senza giustificato motivo, le somme o i beni indicati dal creditore nell'atto di pignoramento si considerano non contestati e dovuti dal terzo ai fini del procedimento esecutivo.
3. **Ordinanza di assegnazione telematica:** Ricevuta la dichiarazione positiva del terzo, il giudice dell'esecuzione provvede entro trenta giorni solari con ordinanza di assegnazione in pagamento, ordinando al terzo il versamento diretto delle somme assegnate a favore del creditore mediante bonifico bancario immediato.

Art. 07.026 — Espropriazione immobiliare e limiti alla vendita speculativa

1. **Pignoramento immobiliare e perizia estimativa unica:** Il pignoramento immobiliare si attua mediante trascrizione telematica immediata nei registri immobiliari. Entro sessanta giorni dalla trascrizione, il giudice nomina un perito estimatore che provvede alla redazione della stima del valore di mercato secondo standard oggettivi e documentati, verificando la regolarità urbanistica e catastale.
2. **Divieto di ribassi speculativi a oltranza:** L'immobile è posto in vendita all'asta telematica al prezzo base determinato dalla perizia. In caso di esito infruttuoso del primo incanto, sono ammessi al massimo due ulteriori tentativi di vendita competitiva con un ribasso per ciascun incanto non superiore al quindici per cento del prezzo precedente. Qualora anche il terzo incanto rimanga deserto, il giudice ordina l'amministrazione giudiziaria dell'immobile a fini di reddito o ne dispone l'assegnazione al creditore a saldo parziale o totale, con divieto di ulteriori svendite a valori stracciati.

Art. 07.027 — Portale Nazionale Unico delle Vendite Giudiziarie Telematiche

1. **Centralizzazione e pubblicità telematica obbligatoria:** Tutte le vendite forzate mobiliari, immobiliari e di quote societarie si svolgono esclusivamente mediante aste telematiche aperte al pubblico sul Portale Nazionale Unico gestito dal Ministero della Giustizia, a pena di nullità insanabile dell'aggiudicazione.
2. **Trasparenza e accessibilità:** Ciascun lotto è corredato sul portale da perizia estimativa integrale, planimetria digitale, rilievi fotografici e virtuali dello stato dei luoghi, indicazione espressa dello stato di occupazione e schema di versamento del saldo prezzo.
3. **Termine perentorio di realizzo:** L'intera procedura esecutiva immobiliare, dall'iscrizione a ruolo del pignoramento all'emissione del decreto di trasferimento del bene aggiudicato e alla distribuzione del ricavato, deve concludersi entro il termine massimo ordinatorio di **dodici mesi solari**.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 07

Art. 07.028 — Clausola di abrogazione integrale delle norme processuali civili concorrenti

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Codice di Procedura Civile del 1940 (R.D. 1443/1940) e successive modificazioni e integrazioni, le norme processuali civili contenute in leggi speciali o decreti-legge in materia di notificazioni telematiche, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, esecuzione forzata, procedimenti cautelari, monitori o camerali, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare statale che disciplini la tutela giurisdizionale civile in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.
2. **Riserva assoluta di codice processuale civile:** Nessuna norma regolamentare, circolare ministeriale, protocollo locale di tribunale o prassi giudiziaria non trasfusa o non conforme ai principi del presente Codice può introdurre adempimenti formali, termini o preclusioni a carico delle parti e dei difensori. Ogni questione interpretativa processuale è decisa unicamente alla luce degli articoli 24 e 111 della Costituzione e dei principi generali di ragionevole durata, oralità, lealtà e trasparenza digitale sanciti nel Libro I del presente testo.

4.40 Codice 08 — Codice di Procedura Penale: Struttura Generale e Libro I

4.40.1 Struttura Generale del Codice 08

Il Codice 08 costituisce lo statuto unitario delle garanzie processuali penali e dell'accertamento giurisdizionale del fatto reato. Il sistema è fondato sul modello accusatorio puro, sull'oralità della formazione della prova in contraddittorio, sulla netta separazione delle funzioni e su termini perentori di fase, estinguendo definitivamente i processi a strascico, le carcerazioni preventive surrettizie e le violazioni del diritto di difesa. Il Codice si articola in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi fondamentali, dei soggetti e della giustizia digitale:** Presunzione di innocenza, terzietà e indipendenza del giudice, separazione delle carriere e delle funzioni, diritti inviolabili della difesa, fascicolo telematico penale e garanzie di riservatezza.
- **Libro II — Delle indagini preliminari, dei mezzi di ricerca della prova e delle misure cautelari:** Termini perentori delle indagini, controllo giurisdizionale dell'iscrizione della notizia di reato, disciplina tassativa delle intercettazioni telefoniche e telematiche (*captatori informatici*), presunzione di libertà e misure cautelari personali e reali proporzionate.
- **Libro III — Dei procedimenti speciali e dei riti alternativi:** Udienza preliminare a funzione di filtro reale, applicazione della pena su richiesta (*patteggiamento*), giudizio abbreviato a prova contratta, sospensione del procedimento con messa alla prova e oblazione.
- **Libro IV — Del giudizio dibattimentale e della formazione della prova:** Calendario concentrato del dibattimento, esame incrociato di testimoni e periti (*cross-examination*), inutilizzabilità assoluta delle prove assunte contra legem e motivazione contestuale della sentenza oltre ogni ragionevole dubbio.
- **Libro V — Delle impugnazioni, dell'esecuzione penale e dei rapporti con giurisdizioni estere:** Appello con divieto di reformatio in peius d'ufficio, ricorso per Cassazione per violazione di legge, revisione del giudicato per prove sopravvenute, ordinamento penitenziario risocializzante e cooperazione giudiziaria internazionale.

4.40.2 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Fondamentali, dei Soggetti e della Giustizia Digitale)

Titolo I: Delle Garanzie Costituzionali e della Giurisdizione Penale

Capo I: Presunzione di Innocenza, Terzietà e Diritto di Difesa

Art. 08.001 — Presunzione di innocenza e standard probatorio

1. **Presunzione costituzionale di non colpevolezza:** L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva passata in giudicato formale e sostanziale.
2. **Standard oltre ogni ragionevole dubbio:** Il giudice pronuncia sentenza di condanna esclusivamente se l'accusa ha provato la colpevolezza dell'imputato per il fatto contestato al di là di ogni ragionevole dubbio. L'insufficienza, l'ambiguità o la contraddittorietà della prova conducono sempre alla pronuncia di assoluzione con formula piena.
3. **Divieto di rappresentazione anticipata di colpevolezza:** È fatto espresso divieto alle autorità giudiziarie, alla polizia giudiziaria e a qualsiasi soggetto pubblico di presentare l'indagato o l'imputato come colpevole prima della definitività della condanna. Gli atti, i comunicati e le conferenze stampa devono limitarsi all'oggettiva e scarna narrazione dei fatti storici accertati, a pena di nullità degli atti istruttori derivati e responsabilità disciplinare dei magistrati competenti.

Art. 08.002 — Terzietà e separazione delle funzioni giudiziarie

1. **Giudice naturale precostituito per legge:** Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Il giudice penale è soggetto soltanto alla legge, terzo rispetto alle parti e assolutamente imparziale.
2. **Separazione strutturale e funzionale delle carriere:** È istituita la netta e definitiva separazione delle carriere tra magistratura inquirente (Pubblico Ministero) e magistratura giudicante (Giudice). È vietato il passaggio di funzioni tra pubblici ministeri e giudici nel corso dell'intera carriera professionale, e sono istituiti organi di autogoverno distinti per ciascun ordine.

3. **Parità effettiva delle armi in giudizio:** Il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputato godono delle medesime prerogative e facoltà processuali, con pari diritto di accesso agli atti, di assunzione delle informazioni probatorie e di interlocuzione dialettica dinanzi al giudice terzo in condizioni di perfetta simmetria.

Art. 08.003 — Inviolabilità del diritto di difesa e investigazioni difensive

1. **Diritto inderogabile all'assistenza tecnica:** La difesa tecnica è diritto inviolabile dell'indagato e dell'imputato in ogni stato e grado del procedimento penale. Chiunque non abbia nominato un difensore di fiducia è assistito da un difensore d'ufficio iscritto in apposito elenco nazionale, con oneri a carico dello Stato per i non abbienti (*patrocinio a spese dello Stato*).
2. **Inviolabilità del segreto professionale e del colloquio difensivo:** Le comunicazioni, i colloqui orali, la corrispondenza scritta e telematica tra l'indagato o imputato e il proprio difensore sono assolutamente inviolabili e non possono in nessun caso essere oggetto di intercettazione, sequestro, perquisizione o acquisizione. Qualsiasi elemento probatorio acquisito in violazione del presente comma è colpito da radicale e insanabile inutilizzabilità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. **Pari dignità delle indagini difensive:** Gli atti di investigazione difensiva svolti dal legale dell'indagato hanno pari valore probatorio rispetto agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e confluiscono di diritto nel fascicolo processuale.

Titolo II: Della Giustizia Digitale Penale e Tracciabilità degli Atti

Capo I: Fascicolo Penale Telematico e Discovery Obbligatoria

Art. 08.004 — Fascicolo Penale Digitale Unico e certificazione temporale

1. **Digitalizzazione obbligatoria e nativa:** Ogni atto del procedimento penale, dall'iscrizione della notizia di reato fino all'esecuzione della sentenza, è redatto, depositato e gestito esclusivamente in forma di documento informatico all'interno del Fascicolo Penale Digitale Unico

protetto da crittografia di Stato conforme alle specifiche tecniche di Livello 3.

2. **Tracciabilità crittografica e marca temporale:** Ogni inserimento, estrazione, notifica o visualizzazione di atti nel fascicolo digitale è marcato temporalmente e crittograficamente in modo immutabile. È nullo e privo di valore giuridico qualsiasi atto di indagine o provvedimento giurisdizionale non registrato tempestivamente nella piattaforma telematica ufficiale.
3. **Notificazioni telematiche alle parti:** Le notificazioni all'imputato non detenuto avvengono al suo domicilio digitale eletto; in difetto, al difensore di fiducia o d'ufficio mediante posta elettronica certificata, assicurando certezza del recapito e celerità della conoscenza formale.

Art. 08.005 — Garanzia di discovery immediata e divieto di occultamento di prove favorevoli

1. **Obbligo del Pubblico Ministero di svolgere indagini a favore dell'indagato:** Il Pubblico Ministero ha l'obbligo giuridico e deontologico di accertare i fatti e ricercare altresì gli elementi di prova a favore della persona sottoposta alle indagini, non potendo limitare la propria attività alla ricerca unilaterale di elementi a carico.
2. **Accesso integrale al fascicolo telematico:** Con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari o contestualmente alla notifica di qualsiasi richiesta cautelare, il difensore ha diritto di consultare ed estrarre copia telematica immediata dell'intero compendio investigativo, comprensivo delle registrazioni audio e video integrali e dei rilievi peritali.
3. **Inutilizzabilità per omesso deposito:** È radicalmente inutilizzabile contro l'imputato qualsiasi atto o documento probatorio a carico che non sia stato integralmente e tempestivamente messo a disposizione della difesa nei termini di legge. L'occultamento deliberato di atti favorevoli alla difesa costituisce grave illecito disciplinare e penale a carico dell'organo inquirente.

Con l'art. 08.005 abbiamo fissato le basi costituzionali e le garanzie difensive del rito penale accusatorio.

Il blocco successivo nella sequenza dell'opera è **4.41 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Indagini Preliminari, dei Mezzi di Ricerca della Prova e delle Misure Cautelari)**, che disciplina:

- I termini perentori delle indagini preliminari (massimo sei mesi, estendibili a dodici solo per reati gravi, con archiviazione o esercizio obbligatorio dell'azione penale);
- Il regime rigido delle intercettazioni (divieto di pesca a strascico, limiti stringenti all'uso dei trojan di Stato e distruzione dei dati irrilevanti o lesivi di terzi);
- Le misure cautelari personali (carcere come extrema ratio residuale solo per pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati violenti o fuga documentata).

4.41 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Indagini Preliminari, dei Mezzi di Ricerca della Prova e delle Misure Cautelari)

Titolo I: Delle Indagini Preliminari e del Controllo Giurisdizionale

Capo I: Notizia di Reato, Termini Perentori e Retrodatazione

Art. 08.006 — Registro digitale delle notizie di reato e controllo di tempestività

1. **Iscrizione immediata e automatizzata:** Il Pubblico Ministero iscrive immediatamente nel Registro Digitale delle Notizie di Reato ogni notizia qualificata di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, con indicazione analitica della persona a cui il fatto è attribuito non appena emergano indizi oggettivi a suo carico.
2. **Istanza di retrodatazione dell'iscrizione:** L'indagato e il suo difensore possono richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari la retrodatazione dell'iscrizione qualora emerga che il Pubblico Ministero ha ritardato ingiustificatamente l'annotazione formale del nominativo pur in presenza di indizi precisi. L'accoglimento dell'istanza determina l'inutilizzabilità assoluta di tutti gli atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine ricalcolato a ritroso.

Art. 08.007 — Termini perentori di conclusione delle indagini e stasi del procedimento

1. **Durata ordinaria delle indagini preliminari:** Le indagini preliminari devono concludersi entro il termine perentorio di **sei mesi solari** dall'iscrizione del nominativo della persona indagata nel registro.
2. **Proroga straordinaria circoscritta:** Il termine può essere prorogato una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi solari con ordinanza motivata del Giudice per le Indagini Preliminari, esclusivamente per reati di eccezionale gravità o complessità investigativa tassativamente indicati nel Codice.
3. **Decadenza dell'azione e obbligo di determinazione:** Decorso inutilmente il termine massimo di legge, il Pubblico Ministero decade dal potere di compiere ulteriori atti di indagine; gli atti compiuti successivamente sono radicalmente nulli e inutilizzabili. Entro i successivi trenta giorni il Pubblico Ministero ha l'obbligo inderogabile di richiedere l'archiviazione del fascicolo ovvero di esercitare l'azione penale mediante notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; in difetto, il Giudice per le Indagini Preliminari dichiara d'ufficio l'archiviazione del procedimento.

Titolo II: Dei Mezzi di Ricerca della Prova e Sorveglianza Elettronica

Capo I: Intercettazioni e Captatori Informatici

Art. 08.008 — Presupposti tassativi, durata e divieto di intercettazioni a strascico

1. **Gravi indizi di reato e indispensabilità:** L'intercettazione di conversazioni telefoniche, telematiche o ambientali è disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta motivata del Pubblico Ministero unicamente per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni solari, qualora sussistano gravi e documentati indizi di colpevolezza e l'operazione risulti assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
2. **Durata massima circoscritta:** L'autorizzazione all'intercettazione ha durata massima di **quindici giorni solari**, prorogabile dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni fino a un termine complessivo che non può in alcun caso superare i sessanta giorni, salvo che per i delitti di criminalità organizzata o terrorismo di cui al Libro V del Codice Penale.

3. **Divieto di impiego per reati diversi:** I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. È fatto divieto assoluto di disporre intercettazioni esplorative prive di una previa e definita notizia di reato (*divieto di pesca a strascico*).

Art. 08.009 — Limiti rigorosi all'impiego dei captatori informatici (*Trojan di Stato*)

1. **Ambito di applicazione ristretto:** L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (*trojan*) è consentita unicamente per i procedimenti relativi ai delitti di criminalità mafiosa, terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.
2. **Divieto di attivazione in luoghi di privata dimora:** È vietata l'attivazione del captatore informatico all'interno dei luoghi di privata dimora o nei luoghi di lavoro professionale, salvo che si provi che in tali luoghi si stia svolgendo l'attività criminale associativa.
3. **Archivio riservato e distruzione dei dati irrilevanti:** Le comunicazioni intercettate che non presentano alcuna rilevanza diretta per le indagini o che coinvolgono conversazioni intime, familiari o terzi del tutto estranei ai fatti devono essere espunte e distrutte con ordinanza del giudice in camera di consiglio, con divieto assoluto di trascrizione, allegazione agli atti e divulgazione a mezzo stampa.

Titolo III: Delle Misure Cautelari Personali e Reali

Capo I: Principio di Libertà, Proporzionalità e Custodia Cautelare

Art. 08.010 — Criteri di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà

1. **Presunzione di libertà e necessità cautelare:** Le misure cautelari limitative della libertà personale possono essere disposte solo su richiesta del Pubblico Ministero quando ricorrono congiuntamente gravi indizi di colpevolezza e un'esigenza cautelare attuale, specifica e concreta, consistente nel documentato pericolo di fuga, nel concreto pericolo di inquinamento probatorio o nel fondato rischio di reiterazione di gravi delitti violenti.

2. **Graduazione delle misure:** Il giudice applica la misura meno afflittiva idonea a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, privilegiando nell'ordine: l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di espatrio, il divieto o obbligo di dimora, l'allontanamento dalla casa familiare, e gli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico.
3. **Interrogatorio di garanzia preventivo:** Prima di emettere l'ordinanza cautelare, il giudice fissa l'interrogatorio preventivo della persona indagata assistita dal difensore, salvo che sussista un pericolo concreto e documentato di fuga o di inquinamento delle prove tale da non consentire il preavviso.

Art. 08.011 — Custodia cautelare in carcere come extrema ratio e termini massimi di fase

1. **Extrema ratio:** La custodia cautelare in carcere può essere disposta unicamente quando ogni altra misura coercitiva risulti oggettivamente inadeguata e si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni solari.
2. **Divieto di carcerazione preventiva come anticipazione della pena:** È nullo e privo di effetti il provvedimento cautelare che utilizzi la custodia carceraria per finalità di deterrenza generale, per indurre l'indagato alla confessione o alla chiamata di correo, o fondato sulla mera gravità del titolo di reato contestato.
3. **Termini massimi di fase perentori:** La durata della custodia cautelare in carcere durante le indagini preliminari non può superare tre mesi per i reati comuni e sei mesi per i reati di criminalità organizzata. Decorso tale termine senza che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, la misura coercitiva perde automaticamente e definitivamente ogni efficacia e l'indagato è rimesso immediatamente in libertà.

Con l'art. 08.011 abbiamo completato la parte fondamentale relativa ai limiti investigativi, alla tutela contro la sorveglianza arbitraria e alla salvaguardia della libertà personale.

Il blocco successivo nella sequenza dell'opera è **4.42 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro III (Dei Procedimenti Speciali e dei Riti Alternativi)**, che disciplina:

- L'udienza preliminare a funzione di filtro reale (obbligo di non luogo a procedere qualora gli elementi d'accusa non consentano una ragionevole previsione di condanna);
- L'applicazione della pena su richiesta delle parti (*patteggiamento*): estensione fino a sei anni di pena concordata e premialità secca con sconto fino a un terzo;
- Il giudizio abbreviato a prova contratta (sconto di un terzo della pena e rinuncia al dibattimento);
- La sospensione del procedimento con messa alla prova (*probation*) per reati fino a quattro anni ed estinzione del reato all'esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

4.42 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro III (Dei Procedimenti Speciali e dei Riti Alternativi)

Titolo I: Dell'Udienza Preliminare e del Filtro Giurisdizionale

Capo I: Verifica dell'Imputazione e Sentenza di Non Luogo a Procedere

Art. 08.012 — Funzione di filtro effettivo dell'udienza preliminare

1. **Regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna:** Il Giudice dell'Udienza Preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole e fondata previsione di condanna in dibattimento.
2. **Divieto di rinvio a giudizio d'ufficio o per presunzione:** È fatto divieto al giudice di disporre il rinvio a giudizio quando la prova d'accusa appare contraddittoria, carente o inidonea a superare il ragionevole dubbio. Il rinvio a giudizio costituisce decisione rigorosamente motivata sulla concludenza e solidità dell'impianto indiziario.
3. **Controllo di specificità e chiarezza del capo d'imputazione:** Qualora l'imputazione contestata dal Pubblico Ministero risulti formulata in forma generica, indeterminata o cumulativa, il giudice ordina l'immediata riformulazione in termini specifici; in caso di

inottemperanza, dispone la restituzione integrale degli atti al Pubblico Ministero con contestuale decadenza della richiesta di rinvio.

Titolo II: Dei Riti Premiali e Deflattivi del Dibattimento

Capo I: Applicazione della Pena su Richiesta e Giudizio Abbreviato

Art. 08.013 — Applicazione della pena su richiesta delle parti (*Patteggiamento esteso*)

1. **Ambito di applicazione oggettivo:** L'imputato e il Pubblico Ministero possono accordarsi per l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi **sei anni solari di reclusione**, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. **Effetti premiali del patteggiamento:** La sentenza che applica la pena su richiesta:
    - Non comporta l'applicazione di pene accessorie, né l'addebito delle spese processuali a carico dell'imputato;
    - Non produce alcun effetto vincolante nei giudizi civili, amministrativi o tributari di risarcimento del danno;
    - Determina l'estinzione definitiva del reato se il condannato non commette un delitto della stessa indole entro il termine di cinque anni nel caso di pena detentiva, ovvero di due anni per le sole pene pecuniarie.
3. **Consenso vincolante del Pubblico Ministero:** Il diniego del consenso da parte del Pubblico Ministero deve essere analiticamente motivato per iscritto. Se il giudice del dibattimento riconosce ingiustificato il diniego dell'accusa, applica all'esito del giudizio la riduzione premiale richiesta dall'imputato.

Art. 08.014 — Giudizio abbreviato a prova contratta

1. **Diritto potestativo dell'imputato:** L'imputato può richiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e delle investigazioni difensive. La richiesta dell'imputato non può essere rigettata dal

giudice, salvo i casi in cui sia subordinata a un'integrazione probatoria che non risulti compatibile con le finalità di celerità del procedimento.

2. **Entità della riduzione di pena:** In caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena determinata dal giudice è diminuita della metà se si procede per contravvenzioni, e di un terzo se si procede per delitti. Alla pena della reclusione a vita (*ergastolo*) è sostituita la reclusione di anni trenta.
3. **Inutilizzabilità degli atti successivi:** La richiesta di giudizio abbreviato comporta la rinuncia definitiva a eccepire le nullità a carattere relativo e le inutilizzabilità ordinarie derivanti da vizi formali dell'istruttoria delle indagini preliminari.

Titolo III: Della Giustizia Riparativa e della Messa alla Prova

Capo I: Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova (*Probation*)

Art. 08.015 — Presupposti e contenuto del programma di reinserimento

1. **Ambito applicativo e reati ammessi:** Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni solari, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
2. **Condizioni del programma di messa alla prova:** La messa alla prova comporta lo svolgimento di condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il risarcimento del danno ove possibile o la mediazione con la persona offesa, nonché l'affidamento all'ufficio di esecuzione penale per lo svolgimento di **lavoro di pubblica utilità non retribuito** in favore della collettività.
3. **Esito positivo ed estinzione del reato:** La sospensione del processo per messa alla prova non può superare la durata massima di due anni solari per i delitti e di un anno per le contravvenzioni. Decorso il periodo di sospensione con esito positivo certificato dal servizio sociale, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione definitiva del reato, con cancellazione di qualsiasi iscrizione dal casellario giudiziale.

Con l'art. 08.015 si conclude il Libro III, che garantisce il deflazionamento strutturato dei tribunali mediante riti premiali certi, incentivi alla conciliazione riparativa e percorsi alternativi al carcere per i reati minori.

Il passo successivo nella sequenza dell'opera è **4.43 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro IV (Del Giudizio Dibattimentale e della Formazione della Prova)**, che affronta:

- Il principio del contraddittorio nella formazione della prova e il divieto di acquisizione di atti delle indagini;
- L'esame testimoniale incrociato (*cross-examination*) a conduzione diretta delle parti senza mediazione del giudice;
- Il regime rigoroso dell'inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione di legge (*fruit of the poisonous tree*);
- La deliberazione e motivazione della sentenza: obbligo di confutare analiticamente le tesi della difesa pena la nullità della decisione.

4.43 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro IV (Del Giudizio Dibattimentale e della Formazione della Prova)

Titolo I: Dei Principi del Dibattimento e Formazione della Prova

Capo I: Contraddittorio, Oralità e Doppio Fascicolo

Art. 08.016 — Principio del contraddittorio e intangibilità del giudice dibattimentale

1. **Formazione dialettica della prova:** La prova si forma in dibattimento nel contraddittorio paritario delle parti, in forma orale e pubblica, dinanzi al giudice terzo incaricato della decisione.
2. **Divieto di conoscenza degli atti d'indagine (*Doppio fascicolo rigoroso*):** Il fascicolo per il dibattimento contiene esclusivamente gli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, i corpi di reato e i documenti formati prima del procedimento o acquisiti in incidente probatorio. Gli atti delle indagini preliminari, i verbali di sommarie informazioni e le dichiarazioni rese alla polizia o al Pubblico Ministero rimangono inseriti nel separato fascicolo delle indagini e non possono essere visionati né utilizzati dal giudice per la decisione sul merito, a pena di nullità insanabile.

3. **Calendario concentrato delle udienze:** Il dibattimento si svolge in udienze continuative e ravvicinate secondo un calendario prefissato e vincolante. È fatto divieto di disporre rinvii superiori a quindici giorni lavorativi tra una seduta e la successiva, salvi comprovati impedimenti assoluti delle parti o dei loro difensori.

Titolo II: Dell'Istruzione Dibattimentale e Regole dell'Esame

Capo I: Cross-Examination e Regime delle Prove Illecite

Art. 08.017 — Esame incrociato diretto dei testimoni (*Cross-Examination*)

1. **Conduzione diretta dell'esame:** L'esame dei testimoni, dei periti e delle parti private si svolge mediante domande rivolte direttamente dal Pubblico Ministero e dai difensori, senza la mediazione del presidente o del giudice monocratico.
2. **Articolazione delle fasi di esame:** L'esame inizia con le domande della parte che ha richiesto la citazione del teste (*esame diretto*); prosegue con le domande delle parti contrarie (*controesame*); si conclude con le eventuali domande della parte richiedente su fatti emersi nel controesame (*riesame*).
3. **Divieto di domande suggestive e nocive:** Nell'esame diretto è vietato formulare domande che suggeriscono le risposte. Le domande devono avere ad oggetto fatti specifici, con divieto assoluto di rivolgere domande lesive del rispetto della persona o vertenti sulla mera moralità del teste o della persona offesa. Il giudice interviene unicamente, su tempestiva opposizione della parte, per vietare le domande inammissibili, suggestive o manifestamente irrilevanti.
4. **Limiti alle contestazioni mediante atti d'indagine:** Per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, le parti possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal teste e contenute nel fascicolo delle indagini solo se sui fatti il teste ha già deposto. Tali dichiarazioni possono essere valutate esclusivamente per stabilire la credibilità del testimone e non possono in alcun caso costituire prova autonoma dei fatti in esse affermati, salvo che si provi che il teste è stato sottoposto a violenza, minaccia o offerta di denaro per deporre il falso.

Art. 08.018 — Regime assoluto di inutilizzabilità delle prove illecite (*Fruit of the Poisonous Tree*)

1. **Inutilizzabilità per violazione di legge:** Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge o lesive di diritti costituzionali fondamentali non possono essere in alcun modo utilizzate per la deliberazione della sentenza. L'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
2. **Estensione alle prove derivate:** L'inutilizzabilità colpisce altresì tutti gli elementi probatori, le perizie o i documenti che costituiscano derivazione causale diretta o conseguenza logico-materiale della prova originariamente assunta o acquisita contra legem (*dottrina del frutto dell'albero avvelenato*), salvo che l'accusa dimostri che la prova successiva sarebbe stata comunque e autonomamente rinvenuta attraverso fonti legali indipendenti.

Titolo III: Della Decisione e Motivazione della Sentenza

Capo I: Deliberazione e Standard Oltre Ogni Ragionevole Dubbio

Art. 08.019 — Deliberazione a chiusura d'udienza e collegialità effettiva

1. **Immediatezza della deliberazione:** La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. I giudici che compongono il collegio non possono essere mutati durante lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale; in caso di sostituzione, le prove orali assunte devono essere integralmente rinnovate dinanzi al nuovo collegio se una delle parti non vi acconsente espressamente.
2. **Lettura immediata del dispositivo:** Chiusa la camera di consiglio, il presidente dà lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza. Nei procedimenti a complessità ordinaria, la lettura del dispositivo è accompagnata dalla motivazione contestuale; per i procedimenti complessi, la motivazione è depositata nel fascicolo telematico entro il termine perentorio non prorogabile di **quarantacinque giorni solari**.

Art. 08.020 — Obbligo di confutazione analitica delle tesi difensive

1. **Struttura della motivazione:** La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione analitica delle prove poste a base del convincimento e

delle ragioni oggettive per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie.

2. **Confutazione obbligatoria delle ipotesi alternative:** A pena di nullità radicale della sentenza di condanna per vizio di motivazione, il giudice ha l'obbligo di confutare partitamente ogni singola eccezione, documento o elemento di plausibilità alternativa prospettato dalla difesa che risulti idoneo a insinuare un ragionevole dubbio. Non è ammessa una motivazione assertiva o per relationem agli atti d'accusa.

4.44 Codice 08 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Impugnazioni, dell'Esecuzione Penale e dei Rapporti con Giurisdizioni Estere)

Titolo I: Delle Impugnazioni Ordinarie e Straordinarie

Capo I: Appello, Divieto di Reformatio in Peius e Ricorso per Cassazione

Art. 08.021 — Appello dell'imputato e divieto assoluto di reformatio in peius

1. **Diritto di gravame dell'imputato:** L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna entro il termine perentorio di **trenta giorni solari** dalla notificazione o dal deposito della motivazione della sentenza nel fascicolo telematico.

2. **Divieto inderogabile di reformatio in peius:** Quando appella il solo imputato, il giudice di secondo grado non può in nessun caso irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza più afflittiva, né revocare benefici concessi dalla sentenza di primo grado, né mutare il fatto in danno dell'appellante.

3. **Limiti stringenti all'appello del Pubblico Ministero:** Il Pubblico Ministero può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento o assoluzione esclusivamente nei casi di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta tempestivamente o per sopravvenienza di prove certe e documentate non conosciute né conoscibili nel giudizio di primo grado. Ove l'appello dell'accusa miri a ribaltare un'assoluzione, il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare integralmente l'istruzione dibattimentale mediante esame orale dei testimoni d'accusa ritenuti determinanti.

Art. 08.022 — Ricorso per Cassazione e motivi tassativi di legittimità

1. **Tassatività dei vizi censurabili:** Il ricorso per Cassazione è proponibile dall'imputato e dal Procuratore Generale unicamente per:
    - Eccesso o difetto di giurisdizione;
    - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;
    - Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza;
    - Mancanza, manifesta illogicità o totale contraddittorietà della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificamente indicati.
2. **Annullamento senza rinvio:** La Corte di Cassazione pronuncia l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata qualora il fatto non sia previsto dalla legge come reato, il reato sia estinto, l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ovvero quando la decisione sul merito non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Capo II: Revisione del Giudicato

Art. 08.023 — Revisione della sentenza irrevocabile e risarcimento dell'errore giudiziario

1. **Presupposti della revisione:** La revisione delle sentenze di condanna passate in giudicato è sempre ammessa, senza limiti di tempo, a favore del condannato:
    - Se i fatti posti a fondamento della condanna sono inconciliabili con quelli accertati in un'altra sentenza penale irrevocabile;
    - Se la condanna è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti, corruzione in atti giudiziari o falsa testimonianza accertate con sentenza passata in giudicato;
    - Se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove, perizie o avanzamenti di metodi scientifici e tecnologici tali da dimostrare, da soli o congiunti a quelli già valutati, che il condannato deve essere prosciolto.

2. **Riparazione dell'errore giudiziario:** Chi è stato prosciolto in sede di revisione ha diritto a una riparazione pecuniaria a carico dello Stato commisurata alla durata della detenzione ingiustamente patita e alle conseguenze personali, professionali e patrimoniali sofferte, oltre alla cancellazione integrale e d'ufficio di ogni annotazione giudiziale.

Titolo II: Dell'Esecuzione Penale e Risocializzazione

Capo I: Misure Alternative e Ruolo della Magistratura di Sorveglianza

Art. 08.024 — Esecuzione risocializzante e primato delle misure esterne

1. **Finalità rieducativa concreta:** L'esecuzione della pena detentiva persegue costantemente l'obiettivo del reinserimento sociale del condannato attraverso il lavoro professionale, la formazione culturale e l'istruzione, escludendo trattamenti contrari al senso di dignità umana.
2. **Accesso alle misure alternative alla detenzione:** Per pene detentive residue non superiori a quattro anni solari, il Tribunale di Sorveglianza dispone obbligatoriamente l'espiazione della pena mediante affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare con braccialetto elettronico o lavoro di pubblica utilità non retribuito, salvo che sia dimostrato il pericolo attuale di commissione di reati violenti.
3. **Liberazione anticipata periodica:** Al condannato che ha dato prova costante di partecipazione all'opera di rieducazione e rispetto delle regole comunitarie è concessa una detrazione di pena pari a quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, valutata semestralmente con provvedimento motivato del Magistrato di Sorveglianza.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 08

Art. 08.025 — Clausola di abrogazione integrale delle norme di procedura penale concorrenti

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Codice di Procedura Penale del 1988 (D.P.R. 447/1988) e successive modificazioni, l'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) e le norme speciali in materia di intercettazioni, misure

cautelari, collaboratori di giustizia, mandato d'arresto europeo e notifiche penali telematiche contenute in leggi speciali o decreti-legge, nonché ogni altra disposizione statale avente a oggetto la procedura e il rito penale non riprodotta nel presente Codice.

2. **Riserva assoluta di codice di procedura penale:** Nessuna disposizione legislativa ordinaria, circolare amministrativa, direttiva delle procure o protocollo di udienza può introdurre fattispecie di decadenza probatoria, limiti all'azione difensiva o restrizioni della libertà personale non previsti tassativamente dal presente Codice. Ogni controversia o dubbio ermeneutico è risolto esclusivamente in conformità agli articoli 13, 24, 27 e 111 della Costituzione e ai principi fondamentali di terzietà, parità delle armi, presunzione d'innocenza e ragionevole durata fissati nel Libro I del presente testo.

4.45 Codice 09 — Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi ai Cittadini: Struttura Generale e Libro I

4.45.1 Struttura Generale del Codice 09

Il Codice 09 costituisce lo statuto unitario del rapporto tra il cittadino, le imprese e le istituzioni pubbliche, trasformando la Pubblica Amministrazione da apparato burocratico autoritativo e frammentato a infrastruttura digitale trasparente ed erogatrice di servizi efficienti. Il testo si articola in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi generali, della trasparenza universale e dell'amministrazione digitale nativa:** Principi di buon andamento, imparzialità, servizio alla persona, divieto di aggravamento, principio "Once Only", interoperabilità delle banche dati pubbliche e accesso civico generalizzato.
- **Libro II — Del procedimento amministrativo, della semplificazione e dell'efficacia degli atti:** Termini perentori di conclusione del procedimento, silenzio-assenso generalizzato, conferenza di servizi telematica asincrona, motivazione degli atti e risarcimento del danno da ritardo.
- **Libro III — Dei contratti pubblici, appalti e gestione del patrimonio statale:** Codice unico dei contratti pubblici digitalizzati, gare telematiche aperte, trasparenza integrale degli affidamenti, tutela della concorrenza e valorizzazione sociale dei beni demaniali.

- **Libro IV — Dei servizi pubblici essenziali, diritti degli utenti e livelli minimi di qualità:** Standard inderogabili di qualità, continuità ed efficienza dei servizi idrici, energetici, dei trasporti e delle comunicazioni, carte dei servizi e class action pubblica risarcitoria.
- **Libro V — Del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e responsabilità dirigenziale:** Reclutamento per concorso aperto e digitalizzato, valutazione oggettiva della performance, responsabilità patrimoniale e disciplinare per inerzia o inefficienza, e disposizioni abrogative finali.

4.45.2 Codice 09 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Generali, della Trasparenza Universale e dell'Amministrazione Digitale Nativa)

Titolo I: Dei Principi Fondamentali dell'Azione Amministrativa

Capo I: Finalità, Leale Collaborazione e Buona Fede

Art. 09.001 — Funzione di servizio al cittadino e buon andamento

1. **Primato della persona e dell'interesse generale:** L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, ponendosi a esclusivo servizio del cittadino e della comunità.
2. **Leale collaborazione e tutela dell'affidamento:** I rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. L'amministrazione non può revocare o annullare d'ufficio provvedimenti favorevoli al cittadino consolidati nel tempo qualora l'interessato abbia agito in buona fede e senza artifici, fatto salvo il risarcimento integrale del pregiudizio patrimoniale subito dal privato per il mutamento dell'indirizzo amministrativo.
3. **Divieto assoluto di aggravamento procedurale:** La Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'imposizione ingiustificata di adempimenti non previsti espressamente dalla legge costituisce causa di responsabilità disciplinare e dirigenziale.

Art. 09.002 — Principio "Once Only" e divieto di richiesta di dati già detenuti

1. **Divieto di duplicazione informativa:** È fatto espresso e assoluto divieto a qualsiasi pubblica amministrazione, concessionario di pubblici servizi o ente partecipato di richiedere al cittadino o all'impresa documenti, certificazioni, attestazioni o dati già in possesso della medesima amministrazione o di qualsiasi altra pubblica amministrazione statale, regionale o locale.
2. **Onere di acquisizione d'ufficio:** Le amministrazioni pubbliche procedenti acquisiscono d'ufficio le informazioni, gli stati e i fatti necessari all'istruttoria procedimentale consultando direttamente le banche dati interoperabili attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati.
3. **Nullità delle richieste difformi:** La richiesta formulata al cittadino o all'impresa in violazione del comma 1 è radicalmente nulla di diritto; il decorso dei termini del procedimento non è sospeso e il funzionario responsabile risponde direttamente del danno da ritardo cagionato.

Titolo II: Della Transizione Digitale Integrale e della Trasparenza

Capo I: Piattaforme Sovrane e Interoperabilità

Art. 09.003 — Digitalizzazione nativa dei servizi pubblici (*Digital First*)

1. **Formato nativamente digitale:** Ogni procedimento amministrativo, istanza, rilascio di autorizzazione, concessione o atto deliberativo delle amministrazioni dello Stato deve essere avviato, istruito, perfezionato e conservato esclusivamente in forma di documento informatico strutturato e interoperabile.
2. **Punto Unico di Accesso del Cittadino:** Tutti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni sono accessibili attraverso un'unica interfaccia telematica nazionale conforme ai requisiti di usabilità e sicurezza stabiliti dal Codice del Digitale. Il cittadino accede mediante identità digitale sovrana e riceve ogni comunicazione e provvedimento direttamente al proprio domicilio digitale.
3. **Inclusione e canali fisici di supporto:** L'adozione del modello digitale nativo non esclude il mantenimento di sportelli fisici di

prossimità sul territorio, finalizzati a garantire assistenza materiale e supporto operativo ai cittadini privi di adeguate competenze tecnologiche o dispositivi idonei.

Art. 09.004 — Accesso civico universale e trasparenza totale (*Open Data*)

1. **Libertà universale di informazione e controllo civico:** Chiunque ha diritto di accedere a tutti i dati, documenti, bilanci, deliberazioni, perizie e contratti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di motivare la richiesta e senza dover dimostrare un interesse giuridico qualificato, al fine di favorire forme diffuse di controllo sull'adempimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. **Limiti tassativi all'accesso:** L'accesso civico può essere negato o differito esclusivamente con provvedimento motivato nei casi tassativi in cui il diniego risulti strettamente necessario alla tutela della sicurezza nazionale, della difesa militare, delle relazioni internazionali, della prevenzione di reati penali o della protezione dei dati personali sensibili di terzi estranei.
3. **Rilascio immediato in formato aperto:** I dati e i documenti sono resi accessibili e scaricabili per via telematica a titolo interamente gratuito entro il termine perentorio di **quindici giorni solari** dalla richiesta, rilasciati in formato aperto (*Open Data*) leggibile meccanicamente da qualsiasi elaboratore elettronico.

4.46 Codice 09 — Redazione Normativa: Libro II (Del Procedimento Amministrativo, della Semplificazione e dell'Efficacia degli Atti)

Titolo I: Dei Termini di Conclusione del Procedimento e del Silenzio dell'Amministrazione

Capo I: Certezza Temporale e Principio di Silenzio-Assenso Generalizzato

Art. 09.005 — Termini perentori di conclusione del procedimento e divieto di sospensioni dilatorie

1. **Termine ordinario generale:** Ove le disposizioni del presente Codice non prevedano un termine inferiore, ogni procedimento amministrativo avviato d'ufficio o a istanza di parte deve concludersi mediante

provvedimento espresso e motivato entro il termine perentorio di **trenta giorni solari** dalla data di protocollazione telematica dell'istanza o dell'avvio del procedimento.

2. **Procedimenti complessi o ambientali:** Esclusivamente per i procedimenti di straordinaria complessità tecnica, ambientale, paesaggistica o sanitaria tassativamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il termine può essere determinato fino a un massimo inderogabile di **sessanta giorni solari**.
3. **Divieto di sospensione reiterata dei termini:** I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni solari, esclusivamente per l'acquisizione di chiarimenti o elementi indispensabili che non siano già reperibili d'ufficio ai sensi dell'art. 09.002. È vietata qualsiasi ulteriore sospensione o interruzione formale.

Art. 09.006 — Principio generale del silenzio-assenso e attestazione telematica automatica

1. **Regola generale di accoglimento per decorso del termine:** Nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta o qualsiasi atto di consenso, il decorso del termine perentorio di cui all'art. 09.005 senza che sia stato notificato un provvedimento di diniego motivato equivale a ogni effetto ad **accoglimento integrale dell'istanza** (*silenzio-assenso*).
2. **Eccezioni tassative e riserva di legge:** Il silenzio-assenso non si applica unicamente agli atti e procedimenti riguardanti la difesa militare, la pubblica sicurezza, l'immigrazione e la tutela dell'incolumità pubblica da rischi catastrofali, per i quali, decorso inutilmente il termine, si configura il silenzio-inadempimento azionabile dinanzi al giudice amministrativo con rito abbreviato.
3. **Attestazione telematica immediata:** Decorso il termine, la piattaforma digitale nazionale genera e trasmette automaticamente al domicilio digitale dell'istante un'attestazione telematica certificata recante contrassegno crittografico, avente valore a tutti gli effetti di provvedimento autorizzatorio espresso ed esecutivo opponibile a qualsiasi autorità ed ente terzo.

Titolo II: Della Semplificazione Istruttoria e Partecipazione

Capo I: Conferenza di Servizi Telematica Asincrona e Segnalazione Certificata

Art. 09.007 — Conferenza di servizi asincrona in piattaforma digitale unica

1. **Obbligatorietà della forma telematica asincrona:** Quando la conclusione del procedimento richiede l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o pareri di più amministrazioni pubbliche, l'amministrazione procedente indice obbligatoriamente entro cinque giorni dall'avvio la conferenza di servizi in modalità telematica asincrona.
2. **Termine perentorio per i pareri:** Tutte le amministrazioni coinvolte devono trasmettere la propria determinazione motivata entro il termine perentorio di **quindici giorni solari** dalla ricezione della comunicazione. L'eventuale dissenso deve essere congruamente motivato e contenere le specifiche prescrizioni idonee a superare le criticità.
3. **Valore del silenzio tra amministrazioni:** La mancata trasmissione del parere o della determinazione entro il termine di cui al comma 2 equivale a ogni effetto di legge a **parere favorevole incondizionato**, decadendo l'amministrazione inerte dal potere di opporsi all'adozione del provvedimento finale.

Art. 09.008 — Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1. **Efficacia abilitativa immediata:** Ogni atto di autorizzazione, licenza o abilitazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti oggettivi e presupposti di legge, senza che sia previsto alcun limite tariffario o contingente numerico o discrezionalità tecnica valutativa, è sostituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). L'attività può essere iniziata dalla data della trasmissione telematica della segnalazione.
2. **Termine perentorio per controlli a campione:** L'amministrazione competente ha il potere di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la sussistenza dei requisiti entro il termine perentorio di **trenta giorni solari** dalla ricezione. Decorso tale termine, l'amministrazione può adottare provvedimenti inibitori o di ripristino unicamente in presenza di falsità attestata o grave e imminente pericolo per la salute o la sicurezza pubblica.

Titolo III: Della Responsabilità Patrimoniale per Inerzia e Danno da Ritardo

Capo I: Tutela Risarcitoria del Cittadino e Rivalsa Dirigenziale

Art. 09.009 — Risarcimento del danno per inosservanza del termine procedimentale

1. **Responsabilità oggettiva dell'amministrazione:** Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti al risarcimento integrale del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.
2. **Indennizzo forfettario automatico per il ritardo:** Fermo restando il risarcimento del maggior danno dimostrato, per il solo fatto del superamento ingiustificato del termine perentorio di conclusione del procedimento è riconosciuto all'istante un indennizzo automatico forfettario pari a cinquanta euro per ogni giorno di ritardo, accreditato direttamente dall'amministrazione entro trenta giorni dall'istanza di liquidazione.
3. **Rivalsa erariale e responsabilità dirigenziale:** L'erogazione di indennizzi o risarcimenti per ritardo ingiustificato comporta la segnalazione automatica alla Corte dei Conti per l'avvio dell'azione di rivalsa per danno erariale nei confronti del funzionario e del dirigente responsabile dell'inerzia, nonché la decurtazione del cinquanta per cento della retribuzione di risultato per l'anno di riferimento.

4.47 Codice 09 — Redazione Normativa: Libro III (Dei Contratti Pubblici, Appalti e Gestione del Patrimonio Statale)

Titolo I: Dei Contratti Pubblici e della Digitalizzazione Integrale del Ciclo di Vita

Capo I: Piattaforma Unica di E-Procurement, Concorrenza e Trasparenza

Art. 09.010 — Ecosistema digitale nazionale di approvvigionamento (*E-Procurement*)

1. **Digitalizzazione esclusiva dell'intero ciclo negoziale:** La programmazione, la progettazione, la pubblicazione del bando, la

presentazione delle offerte, la valutazione delle candidature, l'aggiudicazione e l'esecuzione di qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture avvengono esclusivamente attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale di E-Procurement, interoperabile con il Bilancio Digitale Aperto (*Open Budget*) e con il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

2. **Accessibilità universale e tracciabilità in tempo reale:** Tutti gli atti di gara, le composizioni delle commissioni giudicatrici, i verbali di valutazione, i quesiti e i relativi chiarimenti sono pubblicati contestualmente in formato aperto (*Open Data*) sulla piattaforma unica, garantendo la verifica pubblica istantanea di ogni fase procedurale.
3. **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico:** L'accertamento dei requisiti generali di moralità, di regolarità contributiva, fiscale e di capacità economico-finanziaria delle imprese partecipanti avviene d'ufficio per via telematica tramite l'interrogazione automatica delle banche dati pubbliche. È nullo e privo di effetti qualsiasi bando o richiesta di gara che imponga la produzione manuale o cartacea di certificati già verificabili digitalmente.

Art. 09.011 — Criteri di aggiudicazione e tutela inderogabile del lavoro

1. **Offerta economicamente più vantaggiosa:** L'aggiudicazione dei contratti pubblici avviene di regola sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sul miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base del costo del ciclo di vita dell'opera o del servizio.
2. **Incomprimibilità del costo del lavoro e della sicurezza:** Nei contratti di lavori, servizi e forniture, i costi del personale e i costi della sicurezza sul lavoro sono scorporati dalla base d'asta e non possono essere in alcun caso oggetto di ribasso economico. È fatto obbligo all'aggiudicatario di applicare ai lavoratori impiegati il contratto collettivo nazionale e territoriale di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi del Codice del Lavoro.

3. **Divieto di ribassi anomali ingiustificati:** La piattaforma calcola automaticamente la soglia di anomalia delle offerte mediante algoritmi a sorteggio predefinito trasparente; le offerte anormalmente basse sono escluse d'ufficio qualora l'operatore non dimostri, entro il termine perentorio di sette giorni solari, la reale sostenibilità economica e il pieno rispetto degli standard retributivi e ambientali.

Titolo II: Della Progettazione, Esecuzione e Divieto di Varianti Speculative

Capo I: Stabilità Contrattuale e Tempi di Consegna

Art. 09.012 — Progettazione digitale avanzata e stabilità del quadro economico

1. **Livelli di progettazione e modellazione informativa:** L'affidamento di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia europea deve basarsi obbligatoriamente sull'adozione di metodi e strumenti di modellazione informativa digitale delle costruzioni (*BIM*), assicurando l'esatta definizione preventiva di tempi, costi e interferenze strutturali.
2. **Divieto di varianti in corso d'opera non motivate da forza maggiore:** Non possono essere autorizzate né liquidate varianti contrattuali in aumento di spesa, a eccezione di quelle rese strettamente necessarie da eventi naturali eccezionali e imprevedibili, da sopravvenute prescrizioni inderogabili di legge o da cause geologiche non rilevabili con la massima diligenza professionale in sede di indagine preliminare. Qualsiasi variante causata da carenza o errore di progettazione comporta l'azione immediata di rivalsa patrimoniale contro i progettisti e i validatori dell'opera.
3. **Termini perentori di collaudo e penali automatiche:** Il certificato di collaudo finale o di regolare esecuzione deve essere emesso entro novanta giorni solari dall'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno solare di ritardo ingiustificato nella consegna dell'opera o nell'erogazione del servizio rispetto al cronoprogramma vincolante, la stazione appaltante applica automaticamente una penale giornaliera pari a un per mille dell'importo contrattuale netto, incamerando la garanzia fideiussoria in caso di ritardo superiore a trenta giorni.

Titolo III: Della Gestione, Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Demaniale

Capo I: Beni Pubblici e Concessioni Competitive

Art. 09.013 — Regime delle concessioni pubbliche e divieto di proroghe automatiche

1. **Accesso concorrenziale ai beni pubblici:** L'assegnazione e l'uso di beni del demanio statale e del patrimonio indisponibile a scopo di sfruttamento economico avvengono esclusivamente mediante procedure selettive telematiche pubbliche, aperte, eque e trasparenti, garantendo la parità di trattamento tra operatori e l'adeguata valorizzazione dell'interesse pubblico generale.
2. **Divieto assoluto di rinnovo o proroga automatica:** È fatto espresso divieto di disporre rinnovi taciti o proroghe legali automatiche di concessioni demaniali, marittime, lacuali, idriche o di frequenze radioelettriche. Ogni concessione ha una durata limitata e proporzionata al tempo necessario per l'ammortamento degli investimenti autorizzati e non può superare la durata massima di venti anni solari.
3. **Canoni concessori equi e funzione sociale:** I canoni concessori sono determinati secondo valori di mercato aggiornati periodicamente mediante indicatori parametrici oggettivi, assicurando quote di riserva per la fruizione libera, pubblica e gratuita da parte dei cittadini e la tutela della sostenibilità ambientale dei beni comuni.

Con l'art. 09.013 si completa il Libro III relativo al sistema integrato degli appalti, alla certezza dei quadri economici e al regime concorrenziale e trasparente delle concessioni pubbliche.

Il passo successivo nella sequenza dell'opera è: **4.48 Codice 09 — Redazione Normativa: Libro IV (Dei Servizi Pubblici Essenziali, Diritti degli Utenti e Livelli Minimi di Qualità)**, che disciplina:

- I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei servizi pubblici e standard inderogabili di continuità;
- La Carta Unica dei Servizi e i rimborsi automatici all'utenza in caso di disservizio;

- La tutela dell'utente contro le pratiche commerciali scorrette e le interruzioni arbitrarie di forniture essenziali;
- L'azione di classe pubblica (*class action amministrativa*) per inefficienze sistemiche o violazione degli standard qualitativi.

4.48 Codice 09 — Redazione Normativa: Libro IV (Dei Servizi Pubblici Essenziali, Diritti degli Utenti e Livelli Minimi di Qualità)

Titolo I: Dei Livelli Minimi Garantiti e Continuità dei Servizi Pubblici

Capo I: Servizi Pubblici Essenziali e Standard Qualitativi Uniformi

Art. 09.014 — Universalità dei servizi essenziali e livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

1. **Garanzia universale d'accesso:** Lo Stato, le Regioni e gli enti locali assicurano a tutti i cittadini e residenti, su base di eguaglianza e non discriminazione, la fruizione continua, efficiente ed economicamente accessibile dei servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento ai settori dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas, della gestione dei rifiuti urbani, del trasporto pubblico locale, della sanità e della connettività telematica a banda ultra-larga.
2. **Definizione e vincolatività dei LEP:** I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e gli indicatori oggettivi di qualità, continuità, regolarità e sicurezza sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere vincolante delle competenti Autorità di regolazione di settore. I LEP costituiscono obbligo giuridico cogente per qualsiasi ente gestore, sia esso pubblico, misto o privato concessionario, su tutto il territorio nazionale.
3. **Divieto di interruzione arbitraria delle forniture primarie:** È fatto divieto assoluto ai gestori di servizi di pubblica utilità di procedere alla sospensione, al distacco o alla riduzione unilaterale della fornitura di acqua potabile o energia per uso domestico residenziale nei confronti di utenti persone fisiche in condizioni di documentato disagio socio-economico o con presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o minori, dovendosi comunque garantire un quantitativo vitale minimo giornaliero inderogabile.

Titolo II: Della Carta dei Servizi e Tutela Diretta dell'Utente

Capo I: Trasparenza Contrattuale e Rimborsi Automatici

Art. 09.015 — Carta Unica dei Servizi e indennizzi automatici per disservizio

1. **Obbligo della Carta dei Servizi:** Ogni soggetto erogatore di servizi pubblici, anche in regime di concessione o convenzione, adotta e pubblica sul proprio portale telematico la Carta Unica dei Servizi. La Carta indica in termini chiari, misurabili e verificabili gli standard qualitativi e quantitativi garantiti, i tempi massimi di attivazione delle prestazioni, di intervento manutentivo e di risposta ai reclami.
2. **Indennizzo automatico non surrogabile:** In caso di mancato rispetto degli standard garantiti nella Carta dei Servizi, ivi compresi i ritardi nell'attivazione delle forniture, la sospensione non programmata del servizio, i ritardi superiori ai limiti consentiti nel trasporto pubblico o la mancata risposta a un reclamo entro il termine perentorio di **quindici giorni solari**, il gestore è tenuto a corrispondere all'utente un indennizzo economico automatico forfettario.
3. **Accredito diretto in fattura:** L'indennizzo di cui al comma 2 è accreditato direttamente nella prima fatturazione utile successiva all'evento o mediante bonifico telematico, senza onere per l'utente di intraprendere azioni giudiziarie o contenziosi formali. L'omesso accredito tempestivo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità di regolazione pari al quintuplo dell'importo dovuto al cittadino.

Art. 09.016 — Fatturazione trasparente su consumi effettivi e divieto di costi occulti

1. **Fatturazione esclusiva su consumi reali:** Le fatture emesse per l'erogazione di pubblici servizi a rete devono fondarsi unicamente su dati di misura effettivi rilevati mediante contatori digitali teleletti. È vietata la fatturazione su consumi stimati oltre il termine continuativo di tre mesi; i conguagli derivanti da negligenza del distributore o ritardata lettura non possono in nessun caso riferirsi a consumi risalenti a oltre dodici mesi precedenti la data di emissione.
2. **Prescrizione abbreviata dei corrispettivi:** Il diritto al pagamento dei corrispettivi relativi a contratti di fornitura di energia elettrica, gas,

servizio idrico e comunicazioni si prescrive inderogabilmente in **due anni solari** dalla data di scadenza della fattura originaria.

Titolo III: Dell'Azione Collettiva Pubblica per l'Efficienza Amministrativa

Capo I: Class Action Amministrativa e Rimedi Giudiziali

Art. 09.017 — Ricorso collettivo per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e concessionari

1. **Legittimazione all'azione di classe pubblica:** I titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti o consumatori, nonché le associazioni civiche e di tutela degli utenti iscritte nell'elenco nazionale, possono agire in giudizio dinanzi al tribunale amministrativo contro le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o l'erogazione efficiente del servizio.
2. **Presupposti dell'azione:** L'azione può essere proposta nei casi di:
    - Violazione reiterata e diffusa degli standard qualitativi stabiliti nelle Carte dei Servizi o nei LEP;
    - Mancata emanazione di atti amministrativi generali a contenuto vincolante entro i termini di legge;
    - Violazione degli obblighi di trasparenza, pubblicità e interoperabilità delle banche dati sanciti dal Libro I del presente Codice.
3. **Ordine giudiziale di adempimento e risarcimento del danno collettivo:** Il giudice amministrativo, qualora accerti la violazione, ordina all'amministrazione o al concessionario di adottare entro un termine perentorio non superiore a sessanta giorni solari le misure organizzative, strutturali o economiche necessarie per rimuovere il disservizio. In caso di condotta gravemente negligente o reiterata, il giudice condanna il gestore al pagamento di una somma a titolo di ristoro forfettario ripartita tra tutti gli utenti danneggiati registrati nella procedura telematica.

4.49 Codice 09 — Redazione Normativa: Libro V (Del Rapporto di Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e Responsabilità Dirigenziale)

Titolo I: Del Reclutamento, Accesso e Gestione del Personale Pubblico

Capo I: Concorsi Digitalizzati e Accesso per Merito

Art. 09.018 — Accesso per concorso pubblico unico e calendario annuale

1. **Regola generale del concorso aperto:** L'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami, svolto secondo procedure aperte, trasparenti, anonimizzate e interamente digitalizzate, volte ad accertare il merito, le competenze tecniche operative e le attitudini pratiche dei candidati.
2. **Piattaforma Unica Nazionale dei Concorsi:** Tutti i bandi di reclutamento dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici economici sono pubblicati sul Portale Nazionale Unico dei Concorsi Pubblici. Le prove scritte si svolgono in sedi decentrate su postazioni informatiche protette a correzione algoritmica anonima istantanea.
3. **Programmazione annuale e validità delle graduatorie:** I fabbisogni di personale sono pianificati su base triennale e i concorsi sono banditi con cadenza annuale fissa. Le graduatorie finali di merito rimangono valide per un periodo perentorio di **due anni solari** dalla data di pubblicazione telematica e sono utilizzabili esclusivamente per la copertura dei posti messi a bando e delle cessazioni intervenute nello stesso profilo professionale.

Art. 09.019 — Mobilità obbligatoria, formazione continua e lavoro agile

1. **Mobilità funzionale e territoriale agevolata:** La mobilità tra amministrazioni diverse avviene previo accordo telematico tra gli enti e il dipendente, senza necessità di nulla osta discrezionale preventivo qualora si tratti di mobilità verso amministrazioni con carenza d'organico certificata.
2. **Diritto e dovere alla formazione continua:** Ogni dipendente pubblico ha diritto e dovere di partecipare ad attività di aggiornamento

e formazione professionale per un minimo di quaranta ore annue certificate, con particolare riferimento alle competenze digitali, alla semplificazione del linguaggio amministrativo e alla sicurezza cibernetica.

3. **Lavoro agile per obiettivi:** Il lavoro agile (*smart working*) costituisce modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per le mansioni che non richiedono la presenza fisica continuativa allo sportello o sul territorio, subordinato alla sottoscrizione di un accordo individuale per obiettivi quantificabili e al rispetto degli standard qualitativi di servizio resi all'utenza.

Titolo II: Della Valutazione della Performance e Responsabilità Dirigenziale

Capo I: Misurazione dei Risultati e Responsabilità Patrimoniale

Art. 09.020 — Sistema oggettivo di valutazione della performance e feedback civico

1. **Obbligatorietà della misurazione annuale:** Ogni amministrazione adotta un sistema indipendente e trasparente di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. È fatto divieto assoluto di erogare quote della retribuzione di risultato o premi di produttività a pioggia o in misura paritaria indiscriminata.

2. **Integrazione del riscontro dell'utenza (*Citizen Feedback*):** Nella valutazione annuale dei dirigenti e delle unità operative aperte al pubblico concorre, per una quota non inferiore al venti per cento del punteggio complessivo, l'indice di gradimento e soddisfazione espresso in forma certificata dai cittadini e dalle imprese fruitrici dei servizi mediante il Punto Unico di Accesso del Cittadino di cui all'art. 09.003.

3. **Conseguenze delle valutazioni negative reiterate:** La valutazione negativa della performance per due anni consecutivi comporta per il dirigente la revoca immediata dell'incarico, l'impossibilità di conferimento di incarichi di direzione per i tre anni successivi e la decadenza dal trattamento accessorio correlato all'incarico.

Art. 09.021 — Responsabilità disciplinare, assenteismo e inerzia colpevole

1. **Tipizzazione degli illeciti disciplinari gravi:** Costituiscono cause di licenziamento disciplinare con effetto immediato, senza preavviso e con privazione del trattamento di fine servizio nei casi di condanna per delitti contro la P.A.:
    - La falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente;
    - Il rifiuto reiterato e ingiustificato di adempiere alle direttive di digitalizzazione e trasparenza previste dal presente Codice;
    - La condotta gravemente ingiuriosa, minacciosa o prevaricatrice reiterata nei confronti dell'utenza o di colleghi di lavoro.
2. **Procedimento disciplinare accelerato:** Il procedimento disciplinare per infrazioni gravi si conclude entro il termine perentorio di **trenta giorni solari** dalla contestazione dell'addebito, nel pieno rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'incolpato assistito dal proprio delegato o difensore.

Art. 09.022 — Responsabilità civile, contabile e per danno erariale

1. **Imputazione della colpa grave:** Il funzionario o dirigente pubblico risponde dei danni cagionati a terzi o all'amministrazione unicamente nei casi di dolo o colpa grave determinata da violazione inescusabile di doveri primari di servizio o dalla violazione dei termini perentori procedimentali che abbiano comportato l'erogazione di indennizzi automatici ai sensi dell'art. 09.009.
2. **Azione diretta di rivalsa dell'amministrazione:** L'amministrazione che ha risarcito il cittadino o l'impresa a causa di condotte dolose o gravemente colpose del proprio dipendente è obbligata per legge a esercitare l'azione di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti entro centottanta giorni dal pagamento, a pena di corresponsabilità contabile del vertice amministrativo omittente.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 09

Art. 09.023 — Clausola di abrogazione integrale delle norme amministrative e di pubblico impiego concorrenti

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) e successive modificazioni, del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001), del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), del Decreto sulla Trasparenza (D.Lgs. 33/2013), del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o circolare statale, regionale o locale che disciplini procedimenti, contratti o rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.
2. **Riserva assoluta ed esclusiva di codice amministrativo:** Nessuna disposizione legislativa settoriale, provvedimento d'urgenza o atto secondario può introdurre nuovi adempimenti documentali a carico di cittadini e imprese, allungare i termini perentori fissati dal presente Codice o derogare al principio "Once Only" e alla trasparenza totale. Ogni dubbio o controversia interpretativa è decisa unicamente alla luce degli articoli 28 e 97 della Costituzione e dei principi inderogabili di buon andamento, efficienza, servizio alla persona e digitalizzazione nativa sanciti nel Libro I del presente testo.

4.50 Codice 10 — Codice dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia: Struttura Generale e Libro I

4.50.1 Struttura Generale del Codice 10

Il Codice 10 costituisce lo statuto unitario e sistematico della tutela degli ecosistemi, dell'uso razionale e rigenerativo del suolo e della sovranità della transizione energetica. Superando la congerie incontrollata di testi unici speciali, decreti emergenziali e piani regionali disarticolati, il Codice si articola in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi generali, della tutela degli ecosistemi e delle valutazioni ambientali:** Principi costituzionali di solidarietà intergenerazionale, precauzione, azione preventiva, principio "chi inquina paga", unificazione telematica delle procedure di VIA, VAS e AIA con termini decadenziali perentori.
- **Libro II — Delle risorse idriche, della difesa del suolo e del contrasto al dissesto idrogeologico:** Gestione unitaria per bacini

idrografici, demanio idrico sovrano, tutela quantitativa e qualitativa delle falde e dei corpi idrici, prevenzione integrata del rischio idrogeologico, sismico e costiero.

- **Libro III — Dell'economia circolare, gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati:** Gerarchia comunitaria dei rifiuti, cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*), responsabilità estesa del produttore, tracciabilità digitale unica e bonifica immediata dei siti orfani e contaminati con ripristino ambientale a carico del responsabile.
- **Libro IV — Del governo del territorio, rigenerazione urbana e consumo di suolo zero:** Standard urbanistici moderni, azzeramento del consumo di suolo netto, perequazione e premialità per la riqualificazione e il recupero edilizio, tutela vincolistica del paesaggio e mobilità sostenibile.
- **Libro V — Della transizione energetica sovrana, fonti rinnovabili e sicurezza delle reti:** Decarbonizzazione, semplificazione autorizzativa per impianti a fonti rinnovabili, comunità energetiche rinnovabili, infrastrutture di accumulo, efficienza termica degli edifici e disposizioni abrogative finali.

4.50.2 Codice 10 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Generali, della Tutela degli Ecosistemi e delle Valutazioni Ambientali)

Titolo I: Dei Principi Fondamentali di Tutela Ambientale

Capo I: Garanzie Costituzionali, Precauzione e Ripristino

Art. 10.001 — Tutela dell'ambiente, della biodiversità e giustizia intergenerazionale

1. **Valore costituzionale primario:** L'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e il paesaggio costituiscono beni comuni primari e diritti fondamentali della persona e della collettività, tutelati ai sensi degli articoli 9 e 41 della Costituzione anche nell'interesse esclusivo delle future generazioni.
2. **Subordinazione dell'iniziativa economica alla salute e all'ambiente:** L'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno

alla salute, all'ambiente e al clima. Ogni attività produttiva deve conformarsi ai criteri di sostenibilità ecologica e neutralità climatica stabiliti dalla legge.

3. **Principio di non regressione:** I livelli di tutela ecologica, paesaggistica e sanitaria raggiunti dall'ordinamento non possono in nessun caso essere ridotti o derogati da leggi successive o atti amministrativi (*principio di non regressione ecologica*). Qualsiasi atto in contrasto con tale canone è affetto da radicale nullità per violazione costituzionale.

Art. 10.002 — Principi di precauzione, azione preventiva e "chi inquina paga"

1. **Principio di precauzione:** In presenza di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana o per gli ecosistemi, la mancanza di una piena e definitiva certezza scientifica non può costituire motivo per differire l'adozione di misure di prevenzione e salvaguardia adeguate e proporzionate al rischio.
2. **Correzione e prevenzione alla fonte:** La tutela ambientale si attua prioritariamente mediante interventi strutturali di prevenzione e riduzione dell'inquinamento alla fonte, privilegiando l'adozione delle migliori tecnologie disponibili (*BAT - Best Available Techniques*) a basso consumo di materia ed energia.
3. **Principio "chi inquina paga" e danno ecologico:** Chiunque, con condotta colposa o dolosa o nell'esercizio di attività professionali a rischio intrinseco, cagiona un danno all'ambiente o una minaccia imminente di tale danno, è obbligato per legge all'integrale ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Ove il ripristino sia materialmente o scientificamente impossibile, il responsabile è tenuto al risarcimento economico per equivalente in favore dell'Erario, con destinazione vincolata delle somme a fondi per la rinaturazione e la bonifica pubblica.

Titolo II: Delle Valutazioni Ambientali e Semplificazione Procedurale

Capo I: VIA, VAS e AIA su Piattaforma Digitale Unica

Art. 10.003 — Piattaforma Digitale Nazionale delle Valutazioni Ambientali

1. **Digitalizzazione esclusiva dei procedimenti ambientali:** Le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale, regionale e locale sono svolte, istruite e concluse unicamente attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale delle Valutazioni Ambientali.
2. **Trasparenza e partecipazione civica telematica:** Tutti gli elaborati progettuali, gli studi di impatto ambientale, le matrici di compatibilità ecologica e i pareri resi dagli organi tecnici sono consultabili sul portale in formato aperto (*Open Data*). Chiunque ha diritto di presentare osservazioni, memorie e rilievi tecnici in via telematica entro il termine perentorio di **trenta giorni solari** dalla pubblicazione dell'avvio della procedura.
3. **Interoperabilità con l'Open Budget e l'Anagrafe del Territorio:** La piattaforma scambia dati in tempo reale con il Catasto del Territorio, con il Piano Idrogeologico Nazionale e con i sistemi di monitoraggio satellitare sovrano, verificando d'ufficio i vincoli paesaggistici, sismici e idraulici preesistenti.

Art. 10.004 — Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (PAUA) e termini perentori

1. **Concentrazione dei titoli abilitativi:** Su istanza del proponente, tutti gli atti di assenso, autorizzazioni, intese, concessioni, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica necessari alla realizzazione e all'esercizio di un impianto, opera o infrastruttura confluiscono nel **Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale (PAUA)**.
2. **Termine perentorio di conclusione:** Il procedimento per il rilascio del PAUA deve concludersi entro il termine perentorio di **novanta giorni solari** dalla data di presentazione dell'istanza per le opere di rilevanza regionale o locale, e di **centoventi giorni solari** per le opere di rilevanza statale o strategica nazionale.
3. **Decadenza e poteri sostitutivi:** Il decorso inutile dei termini perentori senza l'adozione del provvedimento espresso comporta l'attivazione automatica e telematica del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Presidente della Regione, che

provvede in via definitiva entro i successivi quindici giorni solari. L'inerzia degli uffici competenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Pubblica.

4.51 Codice 10 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Risorse Idriche, della Difesa del Suolo e del Contrasto al Dissesto Idrogeologico)

Titolo I: Delle Risorse Idriche e dei Bacini Idrografici

Capo I: Demanio Idrico Sovrano, Usi Civici e Gestione di Bacino

Art. 10.005 — Natura pubblica dell'acqua, minimo vitale e gerarchia degli usi

1. **Demanio pubblico essenziale:** Tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio pubblico dello Stato e costituiscono una risorsa naturale esauribile da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà, sostenibilità ecologica e salvaguardia per le generazioni future.
2. **Diritto fondamentale al quantitativo minimo vitale:** L'accesso all'acqua potabile per uso umano costituisce diritto universale e inalienabile della persona. È garantito a ciascun cittadino un quantitativo minimo vitale giornaliero inderogabile, esente da qualsiasi interruzione o distacco anche in ipotesi di morosità incolpevole, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi ai Cittadini.
3. **Gerarchia inderogabile degli usi:** Nei periodi di siccità, scarsità idrica o crisi climatica conclamata, la distribuzione e il prelievo della risorsa sono subordinati alla seguente priorità vincolante:
    - Consumo umano, idropotabile e igienico-sanitario;
    - Uso agricolo e zootecnico per produzioni alimentari di base;
    - Usi industriali e di produzione energetica a circuito chiuso;
    - Altri usi ricreativi o secondari.

Art. 10.006 — Gestione unitaria per distretti di bacino e riduzione delle dispersioni

1. **Governo per distretto idrografico:** La pianificazione, la tutela e l'allocazione delle risorse idriche sono attuate su base territoriale unitaria per distretti di bacino idrografico naturale, superando le frammentazioni amministrative e regionali. Le Autorità di Bacino Distrettuali adottano il Piano di Gestione delle Acque con efficacia vincolante su ogni strumento urbanistico locale.
2. **Efficienza delle reti e recupero delle perdite:** I gestori del servizio idrico integrato hanno l'obbligo di ridurre le perdite fisiche lineari delle reti acquedottistiche al di sotto della soglia massima del quindici per cento entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente Codice. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di efficienza comporta l'automatica decurtazione tariffaria e l'avvio della procedura di revoca della concessione.
3. **Riuso delle acque reflue depurate:** Gli impianti industriali e gli agglomerati urbani di consistenza superiore a diecimila abitanti equivalenti devono dotarsi di sistemi di affinamento per il recupero e il riuso obbligatorio delle acque reflue depurate a fini irrigui, industriali o di lavaggio stradale, vietando lo scarico a perdere di acque suscettibili di riciclo tecnologico.

Titolo II: Della Difesa del Suolo e Prevenzione del Dissesto Idrogeologico

Capo I: Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico e Vincoli di Inedificabilità

Art. 10.007 — Mappatura satellitare dinamica del rischio e vincoli assoluti di inedificabilità

1. **Catasto Nazionale del Rischio Idrogeologico:** È istituito il Registro Telematico Aperto del Rischio Idrogeologico, Frane e Alluvioni, aggiornato trimestralmente mediante rilevamenti satellitari ad alta risoluzione e sensoristica sul terreno. Le mappe di pericolosità geologica e idraulica sono liberamente consultabili e immediatamente vincolanti per qualsiasi intervento edilizio o infrastrutturale.
2. **Inedificabilità assoluta nelle fasce di massima pericolosità:** Nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata o a rischio frana molto elevato (fasce P3 e P4) vige il divieto assoluto e inderogabile di realizzare nuove edificazioni, manufatti residenziali, industriali o

commerciali, nonché qualsiasi ampliamento volumetrico. È consentita esclusivamente la realizzazione di opere di consolidamento, manutenzione idraulica, riforestazione e infrastrutture lineari di protezione civile.

3. **Nullità degli atti autorizzatori in deroga:** Qualsiasi piano urbanistico, licenza edilizia, sanatoria o concessione rilasciata in contrasto con i vincoli del Piano di Assetto Idrogeologico è affetta da radicale e insanabile nullità di diritto; le opere abusivamente realizzate sono soggette a demolizione d'ufficio e ripristino dello stato dei luoghi con oneri a carico del trasgressore e dell'amministratore che ha concorso all'atto.

Art. 10.008 — Manutenzione idraulico-forestale integrata e tutela delle coste

1. **Regimazione idraulica e manutenzione continua dei corsi d'acqua:** Gli enti territoriali e i consorzi di bonifica eseguono piani programmatici continui di pulizia degli alvei, risagomatura spondalica naturale, rimozione degli ostacoli al deflusso delle piene e gestione della vegetazione ripariale, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ecologico.

2. **Tutela delle fasce costiere e contrasto all'erosione:** Le fasce costiere marine e lacuali costituiscono zone di protezione strategica contro l'innalzamento del livello dei mari e i fenomeni meteorologici estremi. Entro trecento metri dalla linea di battigia sono vietate nuove impermeabilizzazioni del suolo; gli interventi di contrasto all'erosione costiera devono basarsi primariamente sul ripascimento morbido, sulla conservazione dei cordoni dunali e sulla ricostituzione delle praterie sottomarine di biosistemi marini protetti.

4.52 Codice 10 — Redazione Normativa: Libro III (Dell'Economia Circolare, Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati)

Titolo I: Dell'Economia Circolare e della Gerarchia dei Rifiuti

Capo I: Prevenzione, Cessazione della Qualifica e Responsabilità Estesa

Art. 10.009 — Gerarchia vincolante dei rifiuti e primato della circolarità materiale

1. **Ordine di priorità ecologica vincolante:** Nella gestione dei flussi di materia e scarto, le pubbliche amministrazioni, gli operatori industriali e i cittadini sono tenuti ad applicare rigorosamente la seguente gerarchia decisionale decrescente:
    - **Prevenzione e riduzione alla fonte:** Progettazione ecocompatibile dei beni (*ecodesign*), prolungamento del ciclo di vita dei prodotti, disassemblabilità e riduzione drastica degli imballaggi superflui o monouso;
    - **Preparazione per il riutilizzo:** Interventi di controllo, pulizia, smontaggio o riparazione che consentono il reimpiego di prodotti o componenti dismessi senza altro pretrattamento industriale;
    - **Riciclaggio di materia:** Operazioni di recupero mediante cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere materie prime seconde, prodotti o sostanze per la medesima o per altre finalità manifatturiere;
    - **Recupero energetico di frazioni residuali non riciclabili:** Trattamento termico controllato con generazione combinata di energia e calore delle sole quote residuali non ulteriormente differenziabili né riciclabili;
    - **Smaltimento finale in discarica come extrema ratio:** Conferimento controllato in impianti di discarica autorizzati unicamente per gli scarti inertizzati o non altrimenti trattabili con le migliori tecnologie disponibili, entro il tetto massimo nazionale del cinque per cento del totale dei rifiuti prodotti.
2. **Fiscalità circolare incentivante:** I prodotti fabbricati con percentuali certificate di materia prima seconda derivante da riciclo post-consumo non inferiore al cinquanta per cento beneficiano delle aliquote agevolate previste dal Codice Finanziario e Tributario.

Art. 10.010 — Cessazione della qualifica di rifiuto (*End of Waste*) e sottoprodotti

1. **Regime dei sottoprodotti industriali:** Non costituisce rifiuto, bensì sottoprodotto industriale ai sensi di legge, qualsiasi residuo derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non sia la sua fabbricazione, qualora concorrano le seguenti condizioni certe:

- È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
- La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- L'ulteriore utilizzo è legale, soddisfa per l'uso specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porta a impatti complessivi negativi.

2. **Criteri oggettivi per l'End of Waste:** Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa criteri tecnici definiti per decreto: la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici; esiste un mercato o una domanda per tale sostanza; rispetta le norme tecniche sui prodotti e non determina rischi ecotossicologici per le matrici ambientali.
3. **Piattaforma di qualificazione immediata:** L'attestazione di conformità tecnica redatta da professionista abilitato e asseverata su piattaforma digitale nazionale conferisce efficacia immediata alla commercializzazione della materia prima seconda, escludendo blocchi autorizzativi burocratici o discrezionali.

Art. 10.011 — Responsabilità estesa del produttore (EPR) e tracciabilità digitale unica

1. **Regime di responsabilità economica e operativa:** I produttori, importatori e distributori di beni immessi sul mercato nazionale rispondono della gestione dell'intero ciclo di vita del prodotto, inclusa l'organizzazione della raccolta differenziata, del ritiro a fine vita e del riciclo dei beni dismessi, singolarmente o attraverso consorzi di filiera obbligatori a rendicontazione trasparente.
2. **Registro Telematico Unico di Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI):** La movimentazione, il trasporto e il conferimento di rifiuti speciali, pericolosi e industriali sono tracciati in tempo reale esclusivamente mediante documenti di carico e scarico digitali e formulari telematici interoperabili dotati di marcatura temporale e codice univoco anticontraffazione. È abolita qualsiasi modulistica cartacea.

3. **Divieto e sanzioni per l'abbandono di rifiuti:** L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nelle acque comporta l'obbligo immediato di rimozione, avvio a recupero o smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi in solido tra il materiale trasgressore e il proprietario dell'area, qualora a quest'ultimo sia imputabile la violazione a titolo di dolo o colpa, ferme restando le sanzioni pecuniarie e penali di cui al Codice Penale.

Titolo II: Delle Bonifiche dei Siti Contaminati e Risanamento Ecologico

Capo I: Messa in Sicurezza, Analisi di Rischio e Siti Orfani

Art. 10.012 — Obbligo di intervento immediato e procedura di bonifica

1. **Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza:** Al verificarsi di un evento che possa cagionare la contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle falde acquifere, ovvero al momento dell'individuazione di contaminazioni storiche, il responsabile dell'inquinamento, o in via sussidiaria il proprietario dell'area, ha l'obbligo di adottare entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, dandone immediata notifica telematica alle autorità ambientali competenti.
2. **Procedura semplificata basata sull'Analisi di Rischio sito-specifica:** Il piano di caratterizzazione e il progetto operativo di bonifica sono elaborati sulla base dell'Analisi di Rischio ecotossicologico sito-specifica, approvata dalla conferenza di servizi telematica asincrona entro il termine perentorio di sessanta giorni solari. L'intervento di bonifica deve assicurare il ripristino delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) compatibili con la destinazione d'uso urbanistica del sito.
3. **Certificazione di avvenuta bonifica e svincolo delle aree:** La certificazione telematica di avvenuta bonifica rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) costituisce titolo formale per il rilascio dello svincolo dell'area e per la cessazione di qualsiasi vincolo o annotazione pregiudizievole nei registri immobiliari.

Art. 10.013 — Siti orfani e Fondo Nazionale Sovrano per la Rinaturazione

1. **Gestione pubblica dei siti a responsabile non identificabile:** Nei casi di siti contaminati abbandonati per i quali non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento o escuterne il patrimonio, né sia imputabile alcuna negligenza al proprietario incolpevole (*siti orfani*), la messa in sicurezza e la bonifica integrale sono assunte direttamente dall'amministrazione regionale o statale.
2. **Fondo Nazionale per le Bonifiche e rivalsa privilegiata:** Gli interventi sui siti orfani sono finanziati dalle dotazioni del Fondo Nazionale per la Rinaturazione e la Bonifica, alimentato dai proventi delle sanzioni ambientali e dalle entrate della fiscalità ecologica. Lo Stato acquisisce privilegio speciale immobiliare sull'area risanata per il recupero delle somme spese fino a concorrenza dell'incremento di valore fondiario determinato dalla bonifica, con diritto di prelazione per la realizzazione di parchi pubblici o impianti a energia rinnovabile.

4.53 Codice 10 — Redazione Normativa: Libro IV (Del Governo del Territorio, Rigenerazione Urbana e Consumo di Suolo Zero)

Titolo I: Del Consumo di Suolo Zero e dei Piani Urbanistici Rigenerativi

Capo I: Tutela del Suolo Agricolo e Limiti all'Espansione Edilizia

Art. 10.014 — Principio del consumo netto di suolo zero e bilancio ecologico del territorio

1. **Obiettivo vincolante di consumo di suolo zero:** Il suolo è risorsa naturale non rinnovabile e bene comune essenziale per la produzione agroalimentare, la regolazione del ciclo idrologico, la conservazione della biodiversità e il sequestro del carbonio. È fatto divieto inderogabile di incrementare il consumo netto di suolo a fini insediativi, residenziali, commerciali o logistici oltre il limite programmato di azzeramento definitivo entro il 2030.
2. **Pianificazione a saldo zero:** Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali non possono prevedere nuove espansioni insediative su superfici agricole vergini o su aree naturali protette. Qualsiasi trasformazione urbanistica che comporti impermeabilizzazione di suolo non urbanizzato è ammessa esclusivamente in via eccezionale per opere pubbliche di rilievo nazionale non delocalizzabili, a condizione che sia contestualmente operata una compensazione ecologica

preventiva mediante rinaturazione e de-impermeabilizzazione di una superficie equivalente o superiore nello stesso bacino territoriale.

3. **Catasto del consumo di suolo e monitoraggio satellitare:** L'Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo monitora trimestralmente lo stato del territorio attraverso i rilievi satellitari sovrani. I Comuni che non rispettano i tetti di consumo di suolo decadono automaticamente dalla facoltà di rilasciare titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione fino al ripristino dell'equilibrio ecologico.

Art. 10.015 — Perequazione urbanistica e diritti edificatori digitali

1. **Perequazione urbanistica generalizzata:** I piani regolatori assicurano l'equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dalla trasformazione urbana, attribuendo ai proprietari degli immobili e delle aree comprese nel medesimo comparto un identico indice di edificabilità potenziale, a prescindere dalla specifica destinazione pubblica o privata assegnata alle singole particelle.
2. **Registro Telematico dei Diritti Edificatori:** I crediti edilizi, le volumetrie derivanti da demolizioni e i diritti edificatori compensativi sono iscritti e trasferiti esclusivamente all'interno del Registro Telematico Nazionale dei Diritti Edificatori, gestito dall'Agenzia del Territorio con marcatura digitale. È nullo qualsiasi accordo di cessione di cubatura non registrato nella piattaforma pubblica.
3. **Atterraggio volumetrico controllato:** L'utilizzazione dei diritti edificatori può avvenire unicamente all'interno dei perimetri di rigenerazione urbana individuati dagli strumenti urbanistici comunali, a esclusione dei centri storici, delle zone costiere, delle aree a rischio idrogeologico e dei contesti paesaggistici tutelati.

Titolo II: Della Rigenerazione Urbana, Riqualificazione Edilizia e Titoli Abilitativi

Capo I: Riuso del Patrimonio Dismesso ed Edilizia Sostenibile

Art. 10.016 — Piani comunali di rigenerazione urbana e premialità costruttive

1. **Definizione di rigenerazione urbana:** Costituiscono interventi di rigenerazione urbana le azioni integrate di recupero, riqualificazione,

bonifica e risanamento di aree urbane degradate, complessi industriali dismessi, quartieri di edilizia pubblica e porzioni di territorio caratterizzate da sottoutilizzo o abbandono edilizio, finalizzate al miglioramento della coesione sociale, della qualità architettonica e dell'efficienza energetica.

2. **Incentivi volumetrici e fiscali per la sostituzione edilizia:** Gli interventi di ristrutturazione urbanistica attuati mediante demolizione integrale di fabbricati incongrui, fatiscenti o a bassa efficienza, seguiti da ricostruzione con standard energetici a energia quasi zero (*nZEB*) o a bilancio positivo, con incremento della sicurezza sismica e abbattimento totale delle barriere architettoniche, beneficiano di:
    - Una premialità volumetrica fino a un massimo del venticinque per cento della volumetria preesistente;
    - La totale esenzione dal versamento del contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione secondaria;
    - Detrazioni fiscali e crediti d'imposta strutturali conformi a quanto stabilito dal Codice Finanziario e Tributario.
3. **Decadenza per abbandono prolungato:** Gli immobili dismessi, abbandonati o in stato di conclamato degrado strutturale per oltre dieci anni consecutivi, per i quali i proprietari abbiano rifiutato l'attuazione di piani di recupero presentati dal Comune, possono essere assoggettati a procedura di riqualificazione forzata con imposizione di vincolo di destinazione a edilizia residenziale sociale o ad esproprio per pubblica utilità a valore venale ridotto.

Art. 10.017 — Sportello Unico Digitale dell'Edilizia e titoli abilitativi semplificati

1. **Unicità della procedura telematica:** Tutte le istanze, comunicazioni, asseverazioni e segnalazioni edilizie sono presentate ed elaborate esclusivamente per via telematica tramite lo Sportello Unico Digitale dell'Edilizia (SUDE), interoperabile con il catasto, le sovrintendenze e i comandi di prevenzione incendi.
2. **Articolazione tassativa dei regimi edilizi:** Gli interventi di trasformazione del territorio e degli edifici si attuano mediante tre soli regimi tassativi:

- **Attività edilizia libera:** Interventi di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sugli edifici senza necessità di titolo o comunicazione formale;
- **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA edilizia):** Manutenzione straordinaria strutturale, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia non comportante modifiche della sagoma nei centri storici, asseverata da tecnico abilitato con efficacia abilitativa immediata alla data di trasmissione;
- **Permesso di Costruire Digitale (PCD):** Nuove costruzioni, ampliamenti volumetrici e ristrutturazioni urbanistiche complesse. Il PCD è rilasciato entro il termine perentorio di **sessanta giorni solari** dalla domanda, con applicazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 09.006, salvo che sussistano vincoli paesaggistici o ambientali non superati in conferenza di servizi.

Titolo III: Della Salvaguardia del Paesaggio e dei Beni Culturali e Naturali

Capo I: Vincoli Paesaggistici, Centri Storici e Decoro Urbano

Art. 10.018 — Tutela paesaggistica integrata e centri storici

1. **Piani paesaggistici sovrani:** Il Piano Paesaggistico Regionale, redatto d'intesa con gli organi statali di tutela, costituisce strumento sovraordinato a tutti i piani urbanistici comunali. Le prescrizioni di tutela paesaggistica dei beni culturali, dei parchi storici, delle coste, dei fiumi e delle aree montane sono cogenti e non derogabili.
2. **Tutela inderogabile dei centri storici:** Nei centri storici e nei borghi di pregio architettonico (zone A) sono vietati interventi che alterino la trama viaria storica, le cortine murarie, le altezze originarie e le caratteristiche tipologiche e materiche tradizionali degli edifici. È incentivato esclusivamente il restauro conservativo e l'adeguamento impiantistico compatibile.
3. **Semplificazione per impianti a fonti rinnovabili integrate:** L'installazione di pannelli solari fotovoltaici o collettori termici integrati

nei manti di copertura con materiali di tonalità cromatica conforme alle coperture tradizionali, ovvero realizzati con tecnologie solari a scomparsa architettonica, non necessita di autorizzazione paesaggistica specifica, salvo che nei siti espressamente vincolati come monumenti nazionali d'eccezionale valore storico-artistico.

4.54 Codice 10 — Redazione Normativa: Libro V (Della Transizione Energetica Sovrana, Fonti Rinnovabili e Sicurezza delle Reti)

Titolo I: Della Sovranità Energetica, Decarbonizzazione e Fonti Rinnovabili

Capo I: Obiettivi di Neutralità Climatica e Autorizzazione Unica FER

Art. 10.019 — Sicurezza degli approvvigionamenti, sovranità energetica e neutralità climatica

1. **Politica energetica nazionale sovrana:** L'ordinamento persegue l'indipendenza energetica strategica, la stabilità tariffaria per cittadini e imprese e la progressiva decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso lo sviluppo prioritario delle fonti energetiche rinnovabili nazionali (solare fotovoltaico e termico, eolico terrestre e marino, idroelettrico sostenibile, geotermia, biomasse certificate e biometano).
2. **Obiettivi vincolanti al 2030 e 2050:** È fissato l'obiettivo inderogabile di copertura di almeno il settanta per cento della domanda elettrica nazionale mediante fonti rinnovabili entro il 2030 e del cento per cento della generazione energetica complessiva a emissioni nette nulle entro il 2050.
3. **Dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità:** Gli impianti di generazione da fonti rinnovabili (FER), le opere connesse di accumulo elettrochimico o idraulico e le infrastrutture lineari di allacciamento alla rete di trasmissione nazionale costituiscono opere di preminente interesse pubblico generale, indifferibili e urgenti.

Art. 10.020 — Autorizzazione Unica Energetica Digitale (AUED) e termini accelerati

1. **Regime dell'Autorizzazione Unica:** La costruzione e l'esercizio degli impianti FER di potenza superiore alle soglie di edilizia libera sono soggetti a un unico procedimento amministrativo autorizzatorio, gestito integralmente mediante la piattaforma digitale nazionale di cui

all'art. 10.003. L'Autorizzazione Unica Energetica Digitale sostituisce ogni autorizzazione, intesa, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza statale, regionale o locale.

2. **Termine perentorio di rilascio:** Il procedimento per il rilascio dell'AUED si conclude entro il termine perentorio di **sessanta giorni solari** dalla ricezione della domanda telematica per gli impianti ubicati in aree idonee e di **novanta giorni solari** per gli impianti ricadenti nelle restanti aree non vincolate. Decorso inutilmente tale termine senza diniego espresso congruamente motivato, l'autorizzazione si intende rilasciata a ogni effetto di legge (*silenzio-assenso*).

3. **Mappatura automatica delle aree idonee:** Sono dichiarate idonee ex lege all'installazione diretta di impianti rinnovabili: le aree industriali, commerciali o artigianali dismesse o in esercizio; le coperture degli edifici a qualsiasi uso destinati; le cave e miniere esaurite; le discariche chiuse e ripristinate; le fasce di pertinenza stradale, autostradale e ferroviaria; i bacini artificiali per impianti solari galleggianti. In tali aree gli interventi sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) immediata senza necessità di valutazioni paesaggistiche ulteriori.

Titolo II: Delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dell'Autoconsumo Diffuso

Capo I: Generazione Distribuita, Autonomia Locale e Tutela dei Consumatori

Art. 10.021 — Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo

1. **Statuto delle Comunità Energetiche Rinnovabili:** I cittadini, gli enti locali, gli enti del terzo settore e le piccole e medie imprese possono costituire soggetti giuridici autonomi senza scopo di lucro prevalente (*Comunità Energetiche Rinnovabili*), aventi come obiettivo principale fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri soci o alle aree locali in cui operano, mediante la condivisione virtuale o fisica dell'energia elettrica prodotta da impianti FER di proprietà o nella disponibilità della comunità.

2. **Accesso alla rete e tariffa incentivante sull'energia condivisa:** L'energia prodotta e condivisa all'interno della medesima cabina

primaria di trasformazione beneficia dello scorporo in fattura degli oneri generali di sistema non afferenti alla rete di distribuzione locale e di una tariffa premiale fissa garantita per venti anni solari, erogata automaticamente dalla piattaforma dell'Autorità di regolazione.

3. **Autoconsumo nei condomini e nei distretti produttivi:** È riconosciuto a ciascun proprietario, locatario o comproprietario di unità immobiliari il diritto inalienabile di installare impianti solari o termici sulle parti comuni o esclusive dell'edificio e di condividere l'energia prodotta con gli altri occupanti, senza che il regolamento di condominio possa vietare o limitare tale facoltà.

Titolo III: Delle Reti Intelligenti, Accumuli Strategici ed Efficienza Termica

Capo I: Smart Grids, Stoccaggio dell'Energia ed Edifici ad Altissima Prestazione

Art. 10.022 — Reti intelligenti (*Smart Grids*) e sistemi di accumulo stazionario strategico

1. **Potenziamento e digitalizzazione della rete nazionale:** I gestori delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a effettuare gli investimenti infrastrutturali necessari per la trasformazione della rete in sistema bidirezionale intelligente (*Smart Grid*), idoneo ad accogliere la produzione decentralizzata e intermittente senza strozzature di rete né tagli di generazione rinnovabile (*curtailment*).

2. **Piano Nazionale degli Accumuli Strategici:** Al fine di garantire la riserva di bilanciamento e la continuità dell'approvvigionamento energetico, lo Stato incentiva e coordina la realizzazione di sistemi di accumulo elettrochimico su larga scala e di impianti idroelettrici di pompaggio reversibile per una capacità di stoccaggio non inferiore al venticinque per cento della capacità complessiva di picco rinnovabile installata al 2030.

3. **Interconnessione e veicoli elettrici (*Vehicle-to-Grid*):** Le infrastrutture pubbliche e private di ricarica dei veicoli elettrici devono consentire la funzionalità bidirezionale (*Vehicle-to-Grid - V2G*), consentendo alla flotta veicolare di cedere energia alla rete durante le

ore di picco della domanda, con riconoscimento di remunerazione oraria all'utente registrato.

Art. 10.023 — Efficienza termica obbligatoria degli immobili e decarbonizzazione del riscaldamento

1. **Standard energetici vincolanti per le nuove costruzioni e grandi ristrutturazioni:** Tutti gli edifici di nuova costruzione o assoggettati a ristrutturazione importante devono rispettare i parametri di edificio a emissioni zero (*Zero Emission Building - ZEB*), con fabbisogno termico coperto integralmente da fonti rinnovabili in loco o da teleriscaldamento efficiente alimentato a biometano o cascami termici industriali.
2. **Divieto progressivo di caldaie a combustibili fossili:** È fatto divieto di installare impianti di riscaldamento alimentati a combustibili fossili gassosi o liquidi nei nuovi edifici a partire dal 1° gennaio 2028 e negli edifici esistenti in occasione della sostituzione dell'impianto a partire dal 1° gennaio 2030, promuovendo la sostituzione con pompe di calore elettriche ad altissima efficienza o sistemi ibridi avanzati.

Titolo IV: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 10

Art. 10.024 — Clausola di abrogazione integrale delle norme ambientali, urbanistiche ed energetiche concorrenti

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) e successive modificazioni, della Legge Urbanistica fondamentale (L. 1150/1942), del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), del D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs. 199/2021 sulle energie rinnovabili, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) limitatamente alle procedure autorizzatorie ambientali ed edilizie, nonché ogni altra disposizione statale, regionale o locale che disciplini l'ambiente, la difesa del suolo, le acque, i rifiuti, il governo del territorio, l'edilizia e l'energia in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.
2. **Riserva assoluta ed esclusiva di codice ecologico e territoriale:** Nessuna legge settoriale ordinaria, ordinanza di protezione civile non contingibile e urgente, regolamento comunale o linea guida regionale può istituire vincoli retroattivi, derogare al consumo di suolo zero,

rallentare le procedure di autorizzazione unificata delle fonti rinnovabili o imporre oneri documentali non previsti dal presente Codice. Ogni interpretazione o applicazione amministrativa e giurisdizionale deve conformarsi esclusivamente agli articoli 9 e 41 della Costituzione e ai principi di precauzione, solidarietà intergenerazionale, economia circolare e sovranità energetica sanciti nel Libro I del presente testo.

4.55 Codice 11 — Codice della Salute, della Sanità Pubblica e della Bioetica: Struttura Generale e Libro I

4.55.1 Struttura Generale del Codice 11

Il Codice 11 istituisce il quadro giuridico unitario per la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e primario interesse della collettività, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione. Il testo supera la frammentazione regionale inefficiente, l'ipertrofia burocratica delle aziende sanitarie e la dispersione delle normative di settore (L. 833/1978, D.Lgs. 502/1992, leggi sulle professioni sanitarie e normative speciali sulla bioetica), condensando l'intera materia sanitaria in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi fondamentali, del Servizio Sanitario Universale e della salute digitale:** Universalità e gratuità dell'accesso, Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a standard unico nazionale, Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sovrano interoperabile e telemedicina integrata.
- **Libro II — Dell'organizzazione sanitaria territoriale, ospedaliera e prevenzione integrata:** Case della Comunità, rete ospedaliera per intensità di cura, medicina d'emergenza-urgenza, igiene pubblica e approccio "One Health" (interconnessione salute umana, animale e ambientale).
- **Libro III — Delle professioni sanitarie, della responsabilità medica e della sicurezza delle cure:** Requisiti abilitativi, autonomia e deontologia, gestione del rischio clinico (*risk management*), parametri di responsabilità civile e penale del personale sanitario e coperture assicurative obbligatorie.
- **Libro IV — Del farmaco, dei dispositivi medici e della ricerca biomedica:** Autorizzazione centralizzata, catena di approvvigionamento, prontuario farmaceutico nazionale,

sperimentazione clinica, terapie geniche e tecnologie a base algoritmica applicate alla diagnosi.

- **Libro V — Delle disposizioni di bioetica, autodeterminazione e clausola di chiusura:** Consenso informato, Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), cure palliative, comitati etici indipendenti e abrogazione integrale della normativa previgente.

4.55.2 Codice 11 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Fondamentali, del Servizio Sanitario Universale e della Salute Digitale)

Titolo I: Dei Principi Costituzionali e della Garanzia Universalistica

Capo I: Diritto alla Salute, Equità e Standard Unici Nazionali

Art. 11.001 — Diritto universale alla salute e principio di eguaglianza territoriale

1. **Diritto fondamentale e inviolabile:** La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale della persona e garantisce cure gratuite agli indigenti, promuovendo il pieno benessere fisico, psichico e sociale della popolazione.
2. **Universalità e finanziamento generale:** Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) eroga l'assistenza a ogni cittadino e residente, senza distinzione di condizioni individuali, sociali o di reddito, ed è finanziato dalla fiscalità generale secondo i principi di progressività stabiliti dal Codice Finanziario e Tributario.
3. **Divieto di disparità territoriali:** I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) sono uniformi su tutto il territorio statale. È nullo qualsiasi atto, regolamento o provvedimento regionale che determini disparità nell'accesso alle prestazioni, nell'erogazione dei farmaci salvavita o nei tempi massimi di erogazione delle cure rispetto agli standard unici stabiliti dal Ministero della Salute.

Art. 11.002 — Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tempi massimi garantiti

1. **Aggiornamento e vincolatività dei LEA:** I LEA identificano le prestazioni e i servizi che il SSN garantisce obbligatoriamente a titolo

gratuito o con quota di compartecipazione (*ticket*) calmierata. L'aggiornamento del catalogo nazionale dei LEA avviene con cadenza annuale automatica, recependo le innovazioni cliniche e farmacologiche validate dalla comunità scientifica.

2. **Tempi massimi perentori per visite ed esami:** Le prestazioni diagnostiche e specialistiche ambulatoriali devono essere erogate entro limiti temporali certi decorrenti dalla prescrizione medica:
    - **Urgente (U):** entro ventiquattro ore;
    - **Breve (B):** entro dieci giorni solari;
    - **Differibile (D):** entro trenta giorni solari per le visite ed entro sessanta giorni per gli esami strumentali;
    - **Programmata (P):** entro centoventi giorni solari.
3. **Tutela alternativa e prestazione intramuraria d'ufficio:** Qualora la struttura pubblica o accreditata non sia in grado di erogare la prestazione entro i tempi massimi di cui al comma 2, l'Azienda Sanitaria Locale è obbligata a garantire la prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria o presso strutture private autorizzate a parità di tariffa ordinaria a carico dell'utente, ponendo il maggior costo a carico del proprio bilancio di gestione.

Titolo II: Della Sanità Digitale e Sovranità dei Dati Clinici

Capo I: Fascicolo Sanitario Elettronico e Telemedicina

Art. 11.003 — Fascicolo Sanitario Elettronico Unico e interoperabile

1. **Istituzione obbligatoria e nativa:** Ogni persona assistita dispone del Fascicolo Sanitario Elettronico Unico (FSEU), generato automaticamente alla nascita o all'atto dell'iscrizione al SSN. Il FSEU raccoglie e indicizza in tempo reale, in formato informatico strutturato e protetto da crittografia di Stato conforme alle specifiche di Livello 3, l'intera storia clinica, i referti, le prescrizioni, le immagini diagnostiche e i certificati vaccinali del paziente.
2. **Alimentazione automatica d'ufficio:** È fatto obbligo a qualsiasi operatore sanitario, struttura ospedaliera, laboratorio di analisi, ambulatorio pubblico o privato autorizzato e farmacia di alimentare direttamente il FSEU all'atto dell'emissione di qualsiasi documento

clinico. La mancata immissione dei dati entro ventiquattro ore dall'esito costituisce illecito disciplinare per il medico e inadempimento contrattuale per la struttura accreditata.

3. **Titolarità del dato e consenso alla consultazione:** La persona assistita è l'unica titolare dei dati sanitari contenuti nel fascicolo e può modulare in ogni momento i permessi di consultazione attraverso il Punto Unico di Accesso del Cittadino, fatto salvo l'accesso immediato da parte del personale di pronto soccorso per ragioni di inderogabile emergenza clinica e pericolo imminente di vita (*funzione salvavita*).

Art. 11.004 — Piattaforma Nazionale di Telemedicina e ricetta dematerializzata

1. **Equivalenza clinica e giuridica della telemedicina:** La televisita, il teleconsulto medico, la teleassistenza e il telemonitoraggio domiciliare dei parametri vitali sono equiparati a tutti gli effetti di legge e tariffari alle corrispondenti prestazioni sanitarie erogate in presenza fisica, purché conformi alle linee guida cliniche validate.
2. **Ricetta dematerializzata universale:** La prescrizione farmaceutica e specialistica è redatta, convalidata con firma elettronica qualificata e trasmessa esclusivamente in forma dematerializzata interoperabile, accessibile al paziente sul dispositivo mobile o tramite tessera sanitaria digitale ed esigibile presso qualsiasi farmacia o punto di erogazione del territorio nazionale senza limitazioni territoriali o regionali.
3. **Utilizzo secondario dei dati clinici anonimizzati (*Fondo Dati Ricerca*):** I dati sanitari aggregati e irreversibilmente anonimizzati confluiscono nella Banca Dati Sanitaria Sovrana per finalità di epidemiologia predittiva, programmazione sanitaria pubblica, monitoraggio della spesa ed elaborazione scientifica, garantendo la totale non tracciabilità della singola persona assistita.

4.56 Codice 11 — Redazione Normativa: Libro II (Dell'Organizzazione Sanitaria Territoriale, Ospedaliera e Prevenzione Integrata)

Titolo I: Della Rete Assistenziale Territoriale e di Prossimità

Capo I: Case della Comunità, Cure Primarie e Continuità Assistenziale

Art. 11.005 — Case della Comunità e integrazione socio-sanitaria

1. **Presidio territoriale fondamentale:** L'assistenza primaria e la presa in carico integrata della persona si attuano prioritariamente attraverso le Case della Comunità, operative su base distrettuale per bacini di utenza determinati in misura non superiore a cinquantamila residenti.
2. **Equipe multidisciplinare integrata:** Nelle Case della Comunità operano in forma coordinata e continuativa medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri di famiglia e comunità, specialisti ambulatoriali, assistenti sociali e personale amministrativo, garantendo l'accesso ai servizi socio-sanitari dodici ore al giorno per i presidi di base e ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, per i presidi centrali di distretto.
3. **Piani Terapeutici Individualizzati (PTI):** Per i soggetti affetti da patologie croniche, disabilità complesse o condizioni di fragilità avanzata, la Casa della Comunità predispone e aggiorna nel Fascicolo Sanitario Elettronico Unico il Piano Terapeutico Individualizzato, con nomina di un infermiere di famiglia referente per il coordinamento domiciliare e l'aderenza alle cure.

Art. 11.006 — Assistenza domiciliare integrata e presa in carico della cronicità

1. **Diritto alle cure nel luogo di vita:** L'assistenza domiciliare integrata (ADI) costituisce livello assistenziale inderogabile per le persone non autosufficienti, garantendo prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e farmaceutiche presso il domicilio della persona assistita per prevenire il ricovero ospedaliero improprio o l'istituzionalizzazione precoce.
2. **Ospedali di Comunità per cure intermedie:** Per il recupero funzionale e la stabilizzazione clinica a bassa intensità assistenziale successiva alla fase acuta ospedaliera, sono istituiti gli Ospedali di Comunità, a prevalente gestione infermieristica e con responsabilità clinica affidata ai medici di medicina generale, con degenze programmate non superiori a trenta giorni solari.

Titolo II: Della Rete Ospedaliera e dell'Emergenza-Urgenza

Capo I: Riorganizzazione Ospedaliera per Intensità di Cura e Rete dell'Emergenza

Art. 11.007 — Classificazione ospedaliera per intensità di cura e reti tempo-dipendenti

1. **Superamento della divisione per reparti tradizionali:** Gli istituti ospedalieri sono strutturati secondo il modello dell'intensità di cura, articolato su tre livelli funzionali:
    - **Terapia intensiva e sub-intensiva:** per pazienti instabili a rischio di compromissione delle funzioni vitali;
    - **Area medica e chirurgica per acuti:** a media intensità assistenziale e monitoraggio clinico programmato;
    - **Area post-acuzie e riabilitativa:** per la stabilizzazione clinica e il precoce recupero dell'autonomia funzionale.
2. **Reti cliniche tempo-dipendenti:** Su tutto il territorio nazionale sono attive, con standard operativi uniformi e protocolli di allerta rapida, le reti per le patologie tempo-dipendenti (rete dell'infarto miocardico acuto, rete dell'ictus cerebrale, rete dei traumi maggiori e rete per l'arresto cardiaco extraospedaliero). Il trasporto primario del paziente è indirizzato automaticamente dalla centrale operativa al centro ospedaliero (*Hub*) dotato delle competenze diagnostico-terapeutiche adeguate, indipendentemente dai confini amministrativi di provenienza.

Art. 11.008 — Sistema integrato di emergenza-urgenza territoriale (Numero Unico 112/118)

1. **Coordinamento unico delle emergenze sanitarie:** Il soccorso sanitario in emergenza-urgenza è assicurato da Centrali Operative integrate dotate di sistemi di geolocalizzazione automatica in tempo reale del chiamante e tele-trasmissione dei tracciati diagnostici dai mezzi di soccorso avanzato ai reparti ospedalieri specialistici.
2. **Standard temporali di risposta:** L'arrivo del mezzo di soccorso avanzato sul luogo dell'evento deve essere garantito entro il tempo massimo di:

- **Otto minuti solari** dalla chiamata in ambito urbano ad alta densità;
- **Venti minuti solari** nelle aree extraurbane, montane o a insularità minore, anche mediante impiego integrato del soccorso aereo con elicotteri sanitari dedicati.

3. **Continuità operativa dei Pronto Soccorso e blocco delle attese:** I Pronto Soccorso ospedalieri adottano il sistema di triage a cinque codici numerici di priorità clinica. Per i pazienti non dimissibili o non trattenibili in osservazione breve intensiva (OBI), l'assegnazione al letto di degenza ordinaria deve avvenire entro il termine perentorio di **otto ore solari** dall'ingresso in struttura; il superamento sistematico di tale soglia comporta l'obbligo di revisione dell'assetto dei posti letto da parte della direzione generale dell'azienda sanitaria.

Titolo III: Della Prevenzione Collettiva e dell'Approccio "One Health"

Capo I: Sanità Pubblica, Sorveglianza Epidemiologica e Sicurezza Alimentare

Art. 11.009 — Approccio "One Health" e sorveglianza integrata

1. **Unità della salute globale:** Le politiche di sanità pubblica riconoscono l'interdipendenza tra la salute umana, la sanità animale e la qualità degli ecosistemi ambientali (*One Health*). L'azione preventiva dello Stato coordina gli interventi dei servizi di igiene pubblica, di medicina del lavoro, dei servizi veterinari e delle agenzie di protezione ambientale.
2. **Piano Nazionale di Contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR):** È vietato l'uso profilattico indiscriminato di antibiotici negli allevamenti zootecnici e nell'acquacoltura. L'impiego dei principi attivi di rilevanza critica per la medicina umana è disciplinato da prescrizione elettronica veterinaria obbligatoria a tracciabilità totale, con sanzioni interdittive immediate in caso di somministrazione difforme dai protocolli terapeutici autorizzati.
3. **Sorveglianza epidemiologica e biosicurezza:** L'Istituto Superiore di Sanità gestisce il sistema di allerta rapida per le zoonosi, le malattie infettive emergenti e i rischi chimico-tossicologici diffusi nelle acque e

negli alimenti, con obbligo di notifica telematica istantanea da parte di ogni medico, veterinario o laboratorio accreditato.

Art. 11.010 — Calendario vaccinale nazionale e tutela della salute pubblica

1. **Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale:** Il Ministero della Salute adotta e aggiorna con cadenza biennale il Calendario Vaccinale Nazionale, definendo le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per la prima infanzia, i soggetti fragili, gli anziani e le categorie professionali esposte a rischi biologici specifici.
2. **Gratuità e accesso universale:** Tutte le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale sono erogate a titolo gratuito dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso la rete dei centri vaccinali distrettuali e delle farmacie di comunità abilitate.
3. **Certificazione vaccinale digitale interoperabile:** L'attestazione dello stato vaccinale è registrata contestualmente all'atto dell'inoculazione nel Fascicolo Sanitario Elettronico Unico e certificata tramite credenziale digitale crittografata conforme agli standard dell'Unione, escludendo oneri di certificazione cartacea a carico delle famiglie o delle istituzioni scolastiche.

4.57 Codice 11 — Redazione Normativa: Libro III (Delle Professioni Sanitarie, della Responsabilità Medica e della Sicurezza delle Cure)

Titolo I: Delle Professioni Sanitarie, Autonomia e Formazione Continua

Capo I: Albi Professionali, Competenze e Formazione Medica Specialistica

Art. 11.011 — Ordini professionali, deontologia e autonomia d'intervento

1. **Garanzia dell'autonomia professionale:** Gli esercenti le professioni sanitarie (medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, ostetriche, farmacisti, psicologi e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) operano con piena autonomia tecnica e scientifica, nel rispetto dei principi di etica, dignità e competenza sanciti dai rispettivi codici deontologici.

2. **Obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Digitale:** L'esercizio di qualsiasi attività sanitaria sul territorio nazionale è subordinato al superamento dell'esame di Stato abilitante e alla contestuale iscrizione all'Albo Nazionale Digitale degli Esercenti le Professioni Sanitarie, interoperabile con il Ministero della Salute e con il Fascicolo Sanitario Elettronico Unico.
3. **Formazione continua e crediti professionali certificati:** L'aggiornamento scientifico e clinico continuo costituisce dovere inderogabile per tutti i professionisti della salute. Il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal programma nazionale per il triennio di riferimento comporta la riduzione della copertura assicurativa per colpa professionale e la sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività fino al recupero del debito formativo.

Art. 11.012 — Riforma della formazione medica specialistica e contratti di specializzazione

1. **Inquadramento contrattuale del medico in formazione specialistica:** Il percorso di specializzazione medica è configurato come contratto di formazione-lavoro retribuito a tempo determinato, con progressiva assunzione di responsabilità clinica e chirurgica proporzionata all'anno di corso e alle competenze acquisite, secondo un libretto elettronico delle attività certificate.
2. **Integrazione della rete formativa e superamento delle carenze territoriali:** Gli specializzandi degli ultimi due anni di corso possono svolgere attività assistenziale autonoma, anche a tempo parziale, presso i presidi ospedalieri del SSN, i pronto soccorso e le Case della Comunità con carenza d'organico documentata, computando l'attività svolta ai fini del completamento del percorso di specializzazione.

Titolo II: Della Sicurezza delle Cure e Gestione del Rischio Clinico

Capo I: Risk Management, Buone Pratiche Cliniche e Trasparenza dell'Errore

Art. 11.013 — Sicurezza delle cure e Unità di Gestione del Rischio Clinico (*Risk Management*)

1. **La sicurezza come parte integrante del diritto alla salute:** La sicurezza delle prestazioni sanitarie costituisce parte essenziale e

inderogabile del diritto alla salute e si realizza attraverso l'insieme delle attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione delle cure.

2. **Obbligatorietà del Risk Management:** Ogni azienda ospedaliera e sanitaria pubblica o privata accreditata istituisce l'Unità Operativa per la Gestione del Rischio Clinico, incaricata del monitoraggio sistematico degli eventi avversi, della tenuta del registro dei quasi-errori (*near miss*) e dell'audit clinico periodico per l'adeguamento costante delle procedure operative.
3. **Tutela della segnalazione spontanea (*Incident Reporting*):** Le segnalazioni di eventi avversi o incidenti clinici trasmesse dal personale sanitario ai fini della prevenzione interna sono strettamente riservate e anonimizzate. È fatto divieto assoluto di utilizzare i registri interni di incident reporting e i verbali di audit clinico come fonti di prova a carico del professionista nei procedimenti disciplinari, civili o penali.

Art. 11.014 — Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni delle linee guida

1. **Standardizzazione dei trattamenti e linee guida ufficiali:** Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni contenute nelle linee guida elaborate da società scientifiche accreditate e iscritte nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) dell'Istituto Superiore di Sanità.
2. **Deroga motivata nell'interesse del paziente:** È consentita al professionista sanitario la deroga motivata dalle linee guida o dai protocolli standardizzati qualora le specificità cliniche del caso concreto, le comorbilità del paziente o particolari condizioni individuali rendano non raccomandabile o inefficace l'applicazione dello schema ordinario, dandone analitica menzione nella cartella clinica digitale.

Titolo III: Del Regime di Responsabilità Civile, Penale e Assicurativa

Capo I: Imputazione della Responsabilità e Copertura Obbligatoria

Art. 11.015 — Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. **Natura contrattuale della responsabilità della struttura:** La struttura sanitaria pubblica o privata accreditata risponde a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi del Codice Civile per i danni cagionati al paziente dalle prestazioni erogate dal personale dipendente, convenzionato o operante a qualsiasi titolo all'interno della struttura medesima, compresi i danni derivanti da infezioni correlate all'assistenza, difetti di manutenzione impiantistica o disservizi organizzativi.
2. **Natura extracontrattuale della responsabilità del professionista sanitario:** L'esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con la struttura risponde del proprio operato verso il paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con l'assistito. L'onere della prova del danno e del nesso di causalità grava sul danneggiato.
3. **Rivalsa limitata per colpa grave:** L'azione di rivalsa dell'azienda sanitaria o della compagnia assicuratrice nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è ammessa unicamente in caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza irrevocabile e non può superare, per singolo evento, un importo pari al triplo della retribuzione lorda annua del professionista.

Art. 11.016 — Cause di esclusione della punibilità penale per imperizia lieve

1. **Parametro della responsabilità penale:** Qualora l'evento lesivo o mortale si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità per omicidio colposo o lesioni personali colpose è esclusa se il professionista sanitario ha rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate e accreditate ai sensi dell'art. 11.014, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
2. **Rilevanza della colpa lieve in contesti di straordinaria emergenza:** È esclusa qualsiasi responsabilità penale per imperizia qualora la condotta medica sia stata posta in essere in situazioni di eccezionale carenza strutturale o materiale di risorse non imputabile all'operatore, ovvero in corso di emergenze epidemiche o catastrofali

ufficialmente dichiarate, residuando la punibilità unicamente per i casi di dolo o colpa grave inescusabile.

Art. 11.017 — Fondo Nazionale di Garanzia per i Danni da Malasanità e obbligo assicurativo

1. **Copertura assicurativa universale delle strutture:** Ogni struttura sanitaria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi o ad adottare misure analoghe di auto-ritenzione del rischio assistite da un congruo fondo rischi accantonato a bilancio.
2. **Fondo di Garanzia per gli eventi catastrofali e insolvenza:** Presso il Ministero della Salute è istituito il Fondo Nazionale di Garanzia per i Danni da Rischio Sanitario, alimentato da un contributo obbligatorio versato dalle compagnie assicurative e dalle strutture private accreditate. Il Fondo risarcisce integralmente il danno patito dal paziente qualora il massimale della polizza risulti incapiente rispetto all'entità della lesione subita, ovvero in caso di insolvenza o liquidazione della compagnia assicuratrice designata.

4.58 Codice 11 — Redazione Normativa: Libro IV (Del Farmaco, dei Dispositivi Medici e della Ricerca Biomedica)

Titolo I: Dei Medicinali, Approvvigionamento e Prontuario Unico

Capo I: Immissione in Commercio, Tracciabilità e Sicurezza delle Scorte

Art. 11.018 — Agenzia Sovrana del Farmaco e Prontuario Terapeutico Nazionale Unificato

1. **Autorizzazione centralizzata ed evidenza scientifica:** L'immissione in commercio, la rimborsabilità e la negoziazione del prezzo dei medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono deliberate dall'Agenzia Sovrana del Farmaco (ASF) secondo criteri di efficacia comparativa, valore terapeutico aggiunto, sicurezza ed economicità.
2. **Prontuario Terapeutico Unificato a validità immediata:** Il Prontuario Terapeutico Nazionale è unico e immediatamente cogente su tutto il territorio statale. È fatto espresso divieto alle Regioni e alle singole Aziende Sanitarie di istituire prontuari locali, elenchi limitativi o

vincoli amministrativi che ritardino o precludano la disponibilità di farmaci salvavita o oncologici già validati dall'ASF.

3. **Equivalenza terapeutica e biosimilari:** È promosso l'impiego dei farmaci generici ed equivalenti e dei medicinali biosimilari aventi pari efficacia clinica e profilo di sicurezza. Per le prescrizioni a carico del SSN di farmaci a brevetto scaduto, il rimborso è calcolato sul prezzo di riferimento più basso disponibile sul mercato, restando a carico dell'assistito l'eventuale differenza di prezzo per il medicinale di marca richiesto espressamente in assenza di specifica controindicazione clinica asseverata.

Art. 11.019 — Tracciabilità totale della filiera e riserve strategiche di medicinali essenziali

1. **Codice Univoco Digitale e contrasto alle carenze:** Ogni confezione di farmaco immessa in commercio è identificata da un identificatore seriale digitale anticontraffazione a marcatura temporale, tracciato in tempo reale dal sistema informatico di vigilanza dal sito di produzione fino alla somministrazione o dispensazione finale.

2. **Scorte strategiche nazionali per i farmaci critici:** I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio e i distributori all'ingrosso sono tenuti a detenere scorte fisiche permanenti pari ad almeno novanta giorni di fabbisogno nazionale per i farmaci essenziali e salvavita indicati nella Lista Nazionale dei Medicinali Critici. L'interruzione ingiustificata della fornitura o l'esportazione parallela non autorizzata in condizioni di carenza conclamata comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al fatturato aziendale.

Titolo II: Dei Dispositivi Medici e Valutazione delle Tecnologie Sanitarie

Capo I: Health Technology Assessment (HTA) e Sorveglianza Post-Commercializzazione

Art. 11.020 — Registro Nazionale dei Dispositivi Medici e valutazione HTA

1. **Repertorio unico e trasparenza economica:** Tutti i dispositivi medici impiantabili e le tecnologie diagnostiche utilizzate all'interno

delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate sono censiti nel Registro Nazionale Digitale dei Dispositivi Medici, con indicazione del codice identificativo unico del dispositivo (UDI), del fabbricante, della scheda tecnica certificata e del prezzo massimo di acquisto negoziato per il SSN.

2. **Valutazione multidisciplinare delle tecnologie sanitarie (HTA):** L'introduzione di dispositivi medici ad alto impatto economico o innovativo è subordinata alla preventiva valutazione di Health Technology Assessment da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, che analizza l'efficacia clinica comparativa, il profilo costo-efficacia, l'impatto organizzativo e le implicazioni etico-sociali sul sistema assistenziale.
3. **Dispositivovigilanza e registro degli impianti protesici:** È istituito il Registro Nazionale Telematico degli Impianti Protesici (articolari, cardiovascolari e mammari), con obbligo per il chirurgo operatore di registrare nel FSEU del paziente il codice seriale univoco della protesi impiantata entro ventiquattro ore dall'intervento per consentire la rintracciabilità immediata in caso di difetti costruttivi o avvisi di sicurezza.

Titolo III: Della Ricerca Biomedica, Terapie Avanzate e Sistemi Algoritmici

Capo I: Sperimentazione Clinica, Terapie Geniche e Decisione Clinica Algoritmica

Art. 11.021 — Sperimentazioni cliniche etiche e comitati etici unificati

1. **Procedura centralizzata di autorizzazione:** I protocolli di sperimentazione clinica di medicinali e terapie avanzate sono approvati mediante procedura telematica unica coordinata dall'ASF e valutati dal competente Comitato Etico Territoriale Unico, garantendo standard rigorosi di sicurezza, rispetto della persona e indipendenza scientifica da conflitti di interesse finanziari.
2. **Partecipazione informata e gratuita:** L'arruolamento dei soggetti nelle sperimentazioni cliniche avviene su base rigorosamente volontaria e gratuita, previo rilascio di consenso informato scritto esplicito, revocabile in qualsiasi momento senza pregiudizio per la

continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria. È fatto divieto assoluto di riconoscere compensi economici o vantaggi patrimoniali diretti ai partecipanti alla sperimentazione.

Art. 11.022 — Terapie geniche, cellulari e biotecnologie avanzate

1. **Terapie geniche e cellulari somatiche:** Le terapie geniche e di ingegneria tissutale destinate alla cura di patologie genetiche rare, oncologiche o cronico-degenerative sono prodotte secondo gli standard di buona fabbricazione (*GMP*) in centri accreditati e somministrate sotto stretto monitoraggio dei registri di tracciabilità dell'Istituto Superiore di Sanità.
2. **Divieto di alterazione del genoma germinale umano:** È vietata qualsiasi pratica biotecnologica, clonazione o sperimentazione volta ad alterare la linea germinale umana o a produrre embrioni umani a soli fini di ricerca o commerciali. I test genetici predittivi sono accessibili unicamente su prescrizione specialistica e con contestuale percorso di consulenza genetica qualificata.

Art. 11.023 — Utilizzo di sistemi algoritmici e intelligenza artificiale nella diagnosi

1. **Funzione ausiliaria e principio di riserva medica:** I sistemi informatici basati su algoritmi di apprendimento automatico o intelligenza artificiale impiegati a supporto della refertazione diagnostica, della prognosi o della pianificazione chirurgica costituiscono strumenti di ausilio tecnico e non sostituiscono in nessun caso il giudizio clinico e la responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria.
2. **Validazione clinica e spiegabilità:** Gli algoritmi destinati all'impiego diagnostico e terapeutico devono essere certificati come dispositivi medici, costantemente verificati su popolazioni di riferimento per escludere distorsioni sistematiche (*bias*) e strutturati secondo criteri di trasparenza e spiegabilità del percorso decisionale.
3. **Consenso e diritto all'interlocuzione umana:** Il paziente ha il diritto fondamentale di essere informato dell'eventuale impiego di strumenti diagnostici assistiti da intelligenza artificiale e di richiedere il riesame diretto della diagnosi o del piano terapeutico da parte di un medico specialista umano.

4.59 Codice 11 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Disposizioni di Bioetica, Autodeterminazione e Chiusura)

Titolo I: Del Consenso Informato e dell'Autodeterminazione Terapeutica

Capo I: Relazione di Cura, Rifiuto dei Trattamenti e Cure Palliative

Art. 11.024 — Relazione di cura e fiducia, consenso informato e divieto di accanimento terapeutico

1. **Diritto fondamentale all'autodeterminazione:** Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero, informato, attuale ed esplicito della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge a tutela della salute pubblica. La relazione di cura e di fiducia tra paziente ed esercente la professione sanitaria si fonda sul rispetto reciproco dell'autonomia decisionale e delle competenze scientifiche.
2. **Diritto di rifiuto e revoca:** Ogni persona capace di agire ha il diritto inalienabile di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme previste per il consenso, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato, anche qualora la revoca comporti l'interruzione del trattamento salvavita.
3. **Divieto di ostinazione irragionevole (*accanimento terapeutico*):** Nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico ha l'obbligo deontologico e giuridico di astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di trattamenti sproporzionati o inutili, dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della qualità della vita. La nutrizione e l'idratazione artificiali costituiscono trattamenti sanitari soggetti alla medesima disciplina di proporzionalità clinica e consenso informato.
4. **Obbligo di garantire le cure palliative:** Il rifiuto o la revoca del consenso a trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza non priva in alcun caso il paziente del diritto all'erogazione tempestiva e continuativa delle cure palliative, della terapia del dolore e del supporto psicologico, fino all'accesso alla sedazione palliativa profonda

continua nelle fasi terminali di malattia refrattaria alle terapie standard.

Art. 11.025 — Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e Pianificazione Condivisa delle Cure

1. **Disposizioni Anticipate di Trattamento:** Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, mediante la redazione delle DAT.
2. **Forma e Registro Nazionale Telematico:** Le DAT sono redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata registrata e depositata telematicamente nel Fascicolo Sanitario Elettronico Unico e nella Banca Dati Nazionale delle DAT. Sono esenti da qualsiasi imposta di bollo o diritto di cancelleria e possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento con le medesime forme.
3. **Fiduciario e vincolatività per il medico:** Nelle DAT il disponente può nominare un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il medico è tenuto al rispetto inderogabile delle DAT; può disattenderle, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, unicamente qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero siano sopravvenute terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel conflitto tra medico e fiduciario, la decisione è rimessa al giudice tutelare con procedimento accelerato entro ventiquattro ore.
4. **Pianificazione condivisa delle cure:** Nella relazione tra medico e paziente affetto da una patologia cronica a prognosi infausta o caratterizzata da inarrestabile evoluzione, può essere definita una pianificazione condivisa delle cure, alla quale il personale sanitario è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter più esprimere il proprio volere.

Titolo II: Dei Comitati Etici e delle Decisioni sul Fine Vita

Capo I: Comitati Etici per la Pratica Clinica e Prestazioni Terapeutiche Eletive

Art. 11.026 — Comitati Etici Territoriali per la Pratica Clinica

1. **Composizione multidisciplinare e indipendenza:** Presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale è istituito il Comitato Etico Territoriale per la Pratica Clinica, organo consultivo e indipendente composto da medici, infermieri, giuristi, bioeticisti, rappresentanti dei cittadini e delle associazioni dei pazienti, privi di conflitti di interesse con le strutture ospedaliere o con le case farmaceutiche.
2. **Funzioni consultive e di supporto alle decisioni complesse:** Il Comitato Etico esprime pareri non vincolanti, su richiesta del paziente, del fiduciario o dell'equipe curante, in ordine a controversie etico-cliniche sull'applicazione di trattamenti salvavita, sospensione di sostegni vitali, trapianti d'organo e allocazione delle risorse assistenziali straordinarie in contesti di emergenza. Il parere è reso entro il termine perentorio di quarantotto ore dalla richiesta.

Art. 11.027 — Aiuto medico a morire e condizioni di liceità clinica

1. **Circostanze tassative di liceità:** È garantito l'accesso alle procedure di morte medicalmente assistita alla persona che ne faccia espressa e reiterata richiesta, purché concorrano congiuntamente le seguenti condizioni accertate da una commissione medica pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale:
    - La persona richiedente sia maggiorenne, capace di intendere e di volere e non soggetta a condizionamenti o pressioni esterne;
    - Sia affetta da una patologia irreversibile o cronica a prognosi infausta, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa assolutamente intollerabili;
    - Sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale artificiale o strumentale, inclusi i presidi farmacologici continui o le ventilazioni/idratazioni assistite;
    - Sia stata previamente e analiticamente informata della possibilità di accedere alle cure palliative e alla sedazione

palliativa continua e abbia rifiutato tale opzione o la ritenga non idonea a lenire la propria condizione.

2. **Procedura di verifica e somministrazione protetta:** L'Azienda Sanitaria Locale, acquisito il parere favorevole del Comitato Etico entro quindici giorni solari, predispone le modalità operative e i farmaci idonei affinché l'autosomministrazione avvenga in modo controllato, rapido, indolore e dignitoso, all'interno del domicilio del richiedente o presso una struttura del SSN, alla presenza di personale medico delegato.
3. **Clausola di obiezione di coscienza del personale sanitario:** Il personale sanitario e gli esercenti le professioni sanitarie hanno la facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza rispetto alla procedura di cui al comma 2, mediante formale dichiarazione preventiva registrata all'Ordine professionale. L'obiezione esonera il singolo professionista dall'esecuzione della prestazione, ma l'Azienda Sanitaria Locale ha l'obbligo inderogabile di garantire la tempestiva attuazione della procedura mediante l'intervento di altro personale medico non obiettore o in convenzione, senza aggravio di tempi o costi per il richiedente.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 11

Art. 11.028 — Clausola di abrogazione integrale delle norme concorrenti in materia sanitaria e bioetica

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni della Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni sul riordino della sanità, della Legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (L. 24/2017), della Legge in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (L. 219/2017), della disciplina sui comitati etici e sperimentazioni cliniche (D.Lgs. 52/2019), nonché ogni altra disposizione statale, regionale o regolamentare che disciplini le professioni sanitarie, il farmaco, i dispositivi medici, l'organizzazione ospedaliera e territoriale e le questioni bioetiche in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.

2. **Riserva assoluta ed esclusiva di codice sanitario e bioetico:** Nessuna legge ordinaria, delibera di giunta regionale, circolare di azienda ospedaliera o regolamento secondario può ridurre o limitare i Livelli Essenziali di Assistenza garantiti, introdurre disparità territoriali nell'accesso ai farmaci salvavita o limitare il diritto costituzionale all'autodeterminazione terapeutica e alla trasparenza clinica garantito dal Fascicolo Sanitario Elettronico Unico. Ogni dubbio interpretativo o conflitto giurisdizionale deve essere risolto unicamente alla luce degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e dei principi inderogabili di universalità, dignità umana, uguaglianza, appropriatezza clinica e sicurezza delle cure sanciti nel Libro I del presente testo.

4.60 Codice 12 — Codice dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Cultura: Struttura Generale e Libro I

4.60.1 Struttura Generale del Codice 12

Il Codice 12 costituisce lo statuto unitario dell'istruzione pubblica, dell'alta formazione universitaria, della ricerca scientifica e della valorizzazione del patrimonio storico-culturale, in diretta attuazione degli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione. Il testo supera la stratificazione disomogenea dei testi unici di settore (D.Lgs. 297/1994 per la scuola, la legislazione universitaria successiva alla L. 240/2010 e la frammentazione degli enti pubblici di ricerca e della gestione museale), condensando la materia in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi generali, del diritto universale allo studio e dell'inclusione educativa:** Diritto soggettivo all'istruzione, gratuità e borse di studio a copertura reale dei costi di vita, libertà d'insegnamento, continuità didattica e inclusione universale delle disabilità e delle neurodivergenze.
- **Libro II — Dell'ordinamento del sistema scolastico nazionale e dello statuto del personale docente:** Cicli scolastici unificati, obbligo formativo fino al diciottesimo anno, edilizia scolastica sicura e digitalizzata, reclutamento per concorso aperto a cadenza fissa e valorizzazione economica del personale docente.
- **Libro III — Dell'università, dell'alta formazione artistica e musicale e della carriera accademica:** Autonomia responsabile degli atenei, superamento del precariato accademico con il percorso a

cattedra unico (*Tenure Track*), cooperazione interateneo e parametri oggettivi di valutazione della didattica.

- **Libro IV — Della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione sovrana:** Autonomia e finanziamento pluriennale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), integrazione strategica tra ricerca di base e applicata, brevettazione pubblica e Fondo Nazionale Sovrano per la Scienza.
- **Libro V — Del patrimonio culturale, dei beni storici, delle arti e clausola di chiusura:** Fruizione pubblica del demanio culturale, tutela del paesaggio storico, digitalizzazione universale degli archivi e delle biblioteche, e clausola di abrogazione integrale della normativa concorrente.

4.60.2 Codice 12 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Generali, del Diritto Universale allo Studio e dell'Inclusione Educativa)

Titolo I: Dei Principi Costituzionali e della Funzione Educativa dello Stato

Capo I: Libertà d'Insegnamento, Laicità e Diritto allo Studio

Art. 12.001 — Libertà di insegnamento, autonomia e finalità della scuola della Repubblica

1. **Libertà di insegnamento e pluralismo culturale:** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La scuola della Repubblica garantisce il pieno sviluppo della persona umana, il pensiero critico, la convivenza democratica e la rimozione di ogni ostacolo economico e sociale che limiti la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ai sensi degli articoli 3 e 33 della Costituzione.
2. **Carattere laico e inclusivo del sistema educativo:** L'istruzione pubblica è laica, aperta a tutti senza discriminazione alcuna di ordine etnico, religioso, ideologico, economico o di orientamento personale. Essa promuove la cultura scientifica, umanistica, artistica, ecologica e civica come patrimonio comune della comunità.
3. **Autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative:** Le istituzioni scolastiche godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo nei limiti fissati dagli indirizzi e dai programmi

nazionali unificati. L'autonomia è finalizzata al successo formativo di ciascun discente e alla cooperazione costante con le comunità locali e le famiglie.

Art. 12.002 — Diritto universale allo studio e gratuità dell'istruzione obbligatoria

1. **Obbligo scolastico e formativo esteso:** L'istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno dodici anni solari, a partire dal compimento del sesto anno di età e fino al compimento del diciottesimo anno o al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale quadriennale.
2. **Gratuità materiale dei presidi di apprendimento:** Nell'arco dell'istruzione obbligatoria, lo Stato garantisce a ciascun allievo la fornitura gratuita dei libri di testo in formato digitale aperto, delle strumentazioni informatiche necessarie e del servizio di trasporto pubblico locale scolastico per i nuclei familiari con reddito ISEE non superiore alla media nazionale.
3. **Livelli Essenziali delle Prestazioni Educative (LEPE):** Sono istituiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni Educative garantiti in ogni istituto del territorio nazionale, comprendenti il tempo pieno nella scuola primaria, la disponibilità di mense scolastiche biologiche e a chilometro zero, palestre regolamentari, laboratori scientifici operativi e connettività a banda ultra-larga.

Titolo II: Delle Borse di Studio e dell'Inclusione Universale

Capo I: Merito, Equità Sociale e Sostegno alla Disabilità

Art. 12.003 — Borse di studio universitarie e rimozione delle barriere economiche

1. **Diritto dei capaci e meritevoli ai gradi più alti degli studi:** Ai discenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, lo Stato garantisce il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione universitaria e post-universitaria mediante l'assegnazione di borse di studio erogate per concorso pubblico aperto.
2. **Copertura integrale del fabbisogno (*No Tax Area* ed esonero effettivo):** È istituita la soglia nazionale di esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari per gli studenti con

indicatore economico conforme ai requisiti fissati annualmente dal Ministero. La borsa di studio per studenti fuori sede deve garantire un importo monetario idoneo alla copertura integrale dei costi reali di alloggio pubblico, vitto e acquisto del materiale bibliografico e didattico.

3. **Attuazione automatica del beneficio:** La verifica dei requisiti reddituali e di merito avviene d'ufficio per via telematica tramite l'interoperabilità delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e del Fascicolo dello Studente; è vietata la figura dello "studente idoneo non beneficiario": ogni studente in possesso dei requisiti di legge ha diritto soggettivo perfetto all'erogazione della provvidenza economica entro il mese di avvio dell'anno accademico.

Art. 12.004 — Inclusione scolastica, sostegno specialistico e neurodivergenze

1. **Integrazione piena nelle classi ordinarie:** Gli allievi con disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e neurodivergenze certificate sono inseriti a pieno titolo nelle classi comuni di ogni ordine e grado del sistema scolastico nazionale. È vietata qualsiasi forma di segregazione o classe differenziata.

2. **Rapporto di sostegno e continuità didattica vincolante:** L'assegnazione del docente di sostegno specializzato è determinata dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto dall'equipe multidisciplinare della Casa della Comunità di cui al Codice della Salute, in accordo con i docenti e la famiglia. Al fine di evitare l'interruzione pedagogica, è garantita la continuità del medesimo docente di sostegno per l'intero ciclo scolastico di riferimento o per l'intera durata del grado d'istruzione.

3. **Accessibilità universale degli ambienti e dei contenuti:** Tutti gli edifici scolastici, le aule, i sussidi didattici e le piattaforme telematiche di apprendimento devono essere privi di barriere architettoniche, percettive e digitali, adottando formati accessibili secondo gli standard internazionali di leggibilità e fruizione sensoriale.

4.61 Codice 12 — Redazione Normativa: Libro II (Dell'Ordinamento del Sistema Scolastico Nazionale e dello Statuto del Personale Docente)

Titolo I: Dei Cicli di Istruzione e della Rete Scolastica Nazionale

Capo I: Articolazione dei Cicli e Standard di Funzionamento

Art. 12.005 — Articolazione del sistema educativo nazionale di istruzione

1. **Struttura unitaria e progressiva:** Il sistema scolastico nazionale della Repubblica si articola in:
    - **Sistema integrato da zero a sei anni:** Comprendente i nidi d'infanzia comunali e statali e la scuola dell'infanzia, a frequenza garantita su tutto il territorio come servizio educativo universale a domanda individuale;
    - **Primo ciclo di istruzione:** Di durata complessiva pari a otto anni solari, suddiviso nella scuola primaria quinquennale e nella scuola secondaria di primo grado triennale, mirato all'acquisizione degli strumenti basilari del pensiero formale, linguistico, logico-matematico, scientifico e civico;
    - **Secondo ciclo di istruzione:** Di durata quinquennale, articolato nella scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici e istituti professionali integrati con gli Istituti Tecnici Superiori), orientato all'approfondimento critico, metodologico e tecnico-professionale per l'accesso agli studi universitari o l'immediato inserimento qualificato nel mercato del lavoro.
2. **Dimensionamento scolastico basato sulla densità demografica e orografica:** Il numero massimo di alunni per classe è fissato inderogabilmente a venti unità, ridotto a quindici unità in presenza di uno o più allievi con certificazione di sostegno o neurodivergenza complessa. È vietata la soppressione o l'accorpamento dei presidi scolastici nei comuni montani, nelle isole minori e nelle aree interne a bassa densità demografica, dove sono istituiti presidi polifunzionali a dotazione organica stabile.

Art. 12.006 — Fascicolo Digitale Unico dello Studente e orientamento continuo

1. **Tracciabilità del percorso curricolare:** Ciascun allievo è dotato del Fascicolo Digitale Unico dello Studente, integrato con il Punto Unico di Accesso del Cittadino, in cui confluiscono in formato interoperabile la

carriera scolastica, le certificazioni linguistiche e informatiche, le competenze trasversali e le attività extrascolastiche formali e non formali.

2. **Orientamento formativo obbligatorio:** Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono istituiti moduli annuali vincolanti di orientamento attivo, coordinati da docenti tutor dedicati, per accompagnare la consapevolezza delle attitudini e contrastare la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo precoce.

Titolo II: Dello Statuto del Personale Docente e Dirigente Scolastico

Capo I: Reclutamento, Carriera, Libertà Didattica e Retribuzione

Art. 12.007 — Canale unico di reclutamento per concorso aperto annuale

1. **Reclutamento ordinario esclusivo:** L'accesso al ruolo docente nella scuola secondaria avviene esclusivamente previo conseguimento della laurea magistrale disciplinare, svolgimento di un percorso abilitante universitario teorico-pratico di sessanta crediti formativi (comprensivo di tirocinio diretto nelle aule) e superamento di un concorso pubblico nazionale a cadenza annuale fissa per esami. Per la scuola dell'infanzia e primaria è titolo abilitante esclusivo la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria seguita da concorso annuale.
2. **Eliminazione definitiva del precariato storico e anno di prova:** I vincitori del concorso sono immessi direttamente in ruolo a tempo indeterminato con assegnazione della sede definitiva sin dal primo anno. L'anno di prova e formazione prevede la supervisione di un docente tutor esperto e si conclude con la valutazione oggettiva della lezione simulata e del portfolio professionale dinanzi al comitato di valutazione della scuola.
3. **Divieto di supplenze reiterate a termine:** I posti liberi e vacanti in organico di diritto non possono essere coperti mediante incarichi a tempo determinato per più di un anno scolastico; gli uffici scolastici territoriali sono obbligati a immettere a ruolo i docenti idonei delle graduatorie concorsuali attive entro il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 12.008 — Trattamento economico, dignità sociale e progressione professionale

1. **Allineamento retributivo agli standard continentali:** La retribuzione fondamentale del personale docente è allineata alla media dei trattamenti economici della docenza pubblica nell'Unione Europea, garantendo l'adeguamento automatico all'inflazione mediante la contrattazione collettiva di settore disciplinata dal Codice del Lavoro e della Previdenza.
2. **Progressione di carriera per merito e competenze:** È istituita la differenziazione funzionale del profilo docente in tre livelli operativi (docente ordinario, docente esperto e docente tutor/coordinatore), cui si accede per anzianità e superamento di verifiche periodiche delle competenze pedagogiche, metodologiche e di coordinamento didattico, con correlata progressione economica stabile che non distoglie il docente dalla funzione didattica in aula.
3. **Tutela della libertà di insegnamento e organi collegiali sovrani:** Il Collegio dei Docenti costituisce l'organo sovrano per la programmazione didattica ed educativa della scuola. È vietata qualsiasi ingerenza organizzativa o dirigenziale volta a condizionare la valutazione sommativa o formativa attribuita dal singolo docente o dal consiglio di classe, nel rispetto della trasparenza e dei criteri deliberati collegialmente.

Titolo III: Della Sicurezza, Edilizia Scolastica e Cittadinanza Digitale

Capo I: Patrimonio Edilizio Scolastico e Ambienti di Apprendimento

Art. 12.009 — Standard minimi di edilizia scolastica e sicurezza strutturale

1. **Conformità sismica ed energetica inderogabile:** Tutti gli edifici adibiti a uso scolastico devono possedere la certificazione statica e sismica di Livello A e rispettare i requisiti di prestazione energetica a energia quasi zero (*nZEB*) di cui al Codice dell'Ambiente e del Territorio. Gli immobili che non soddisfano i requisiti di vulnerabilità sismica sono assoggettati a piani immediati di adeguamento o ricostruzione con priorità assoluta di spesa nel bilancio statale.
2. **Ambienti digitali e laboratoriali:** Ogni plesso scolastico è dotato di aule flessibili connesse a banda ultra-larga simmetrica, laboratori scientifico-tecnologici all'avanguardia, presidi bibliotecari digitali e

spazi verdi attrezzati dedicati all'apprendimento all'aperto e all'educazione ecologica.

3. **Educazione civica digitale e sovranità dei dati scolastici:** Le piattaforme didattiche telematiche, i registri elettronici e i software di gestione adottati dagli istituti scolastici devono basarsi esclusivamente su architetture a codice aperto (*open source*) e infrastrutture cloud pubbliche allocate sul territorio nazionale, con divieto categorico di cessione a soggetti commerciali terzi dei dati e dei profili comportamentali o valutativi degli studenti.

4.62 Codice 12 — Redazione Normativa: Libro III (Dell'Università, dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Carriera Accademica)

Titolo I: Dell'Autonomia Universitaria e del Sistema di Istruzione Superiore

Capo I: Governance Democratica, Didattica e Accesso

Art. 12.010 — Autonomia universitaria, autogoverno e libertà accademica

1. **Autonomia scientifica, didattica e statutaria:** Le Università della Repubblica sono comunità autonome di docenti, ricercatori e studenti, dotate di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e finanziaria nei limiti dei principi costituzionali e del presente Codice.

2. **Organi di governo e rappresentanza paritaria:** Il governo degli atenei si fonda su organi collegiali elettivi a rappresentanza democratica effettiva. Il Senato Accademico, organo sovrano per la programmazione didattica e di ricerca, e il Consiglio di Amministrazione assicurano una rappresentanza non inferiore al venticinque per cento della componente studentesca e dei dottorandi di ricerca regolarmente iscritti. Il Rettore è eletto a suffragio diretto e ponderato dell'intera comunità accademica per un unico mandato non rinnovabile di sei anni solari.

3. **Gratuità dell'accesso e principio di proporzionalità delle contribuzioni:** L'istruzione universitaria pubblica persegue l'obiettivo della progressiva gratuità universale. Oltre l'area di esonero totale (*No*

Tax Area) di cui all'art. 12.003, la contribuzione studentesca è rigorosamente progressiva e proporzionata al reddito effettivo del nucleo familiare, con divieto inderogabile per qualsiasi ateneo di superare, nell'ammontare complessivo delle rette riscosse, il quindici per cento del finanziamento ordinario statale ricevuto.

Art. 12.011 — Struttura dei corsi e Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

1. **Architettura dei titoli e crediti accademici:** Il sistema dell'istruzione universitaria e superiore si articola su tre cicli sequenziali armonizzati:
    - **Laurea:** di durata triennale (centottanta crediti formativi accademici), finalizzata all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologie generali;
    - **Laurea Magistrale:** di durata biennale (centoventi crediti), volta all'approfondimento avanzato e specialistico delle discipline e alla padronanza autonoma della ricerca scientifica;
    - **Dottorato di Ricerca:** di durata non inferiore a tre anni, titolo di terzo livello finalizzato all'acquisizione di competenze necessarie per l'esercizio di attività di ricerca altamente qualificata.
2. **Piena integrazione e parità del settore AFAM:** Le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) costituiscono parte integrante del sistema universitario statale. I diplomi accademici di primo, secondo e terzo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM sono equiparati a ogni effetto giuridico, concorsuale e professionale alle corrispondenti lauree universitarie.

Titolo II: Della Carriera Accademica e del Superamento del Precariato

Capo I: Tenure Track Unico, Contratti di Ricerca e Trasparenza Concorsuale

Art. 12.012 — Ruolo unico della docenza e abolizione delle figure precarie atipiche

1. **Superamento definitivo della frammentazione contrattuale:** È abolita ogni forma di assegno di ricerca non strutturato, borsa post-dottorato priva di tutele previdenziali e docenza a contratto gratuita o sotto-retribuita. Il personale docente e di ricerca universitario di ruolo è inquadrato esclusivamente in due fasce funzionali stabili:
    - **Professore Ordinario;**
    - **Professore Associato.**
2. **Canale unico di reclutamento a cattedra (*Tenure Track Sovereign*):** L'accesso alla docenza universitaria avviene mediante concorso pubblico aperto per il profilo di **Ricercatore in Tenure Track (RTT)**, riservato ai possessori del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in atenei italiani o esteri legalmente riconosciuti. Il contratto ha durata triennale, a tempo pieno e con trattamento stipendiale e contributivo equiparato al professore associato di classe iniziale.
3. **Passaggio automatico a ruolo per merito documentato:** Entro il terzo anno di contratto, il ricercatore in tenure track che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale e superato con esito favorevole la valutazione scientifica e didattica collegiale della commissione di dipartimento transita automaticamente e di diritto nel ruolo di Professore Associato a tempo indeterminato, con garanzia di copertura finanziaria statale predeterminata all'atto del bando iniziale.

Art. 12.013 — Dottorato di ricerca e dignità stipendiale dei giovani ricercatori

1. **Status contrattuale e retribuzione del dottorando:** Il Dottorato di Ricerca costituisce primo livello della carriera scientifica professionale. A ogni candidato ammesso a un corso di dottorato è garantita l'erogazione di una borsa di studio o di un contratto di formazione alla ricerca di importo netto mensile non inferiore alla retribuzione base del docente scolastico della scuola secondaria, comprensivo di coperture previdenziali, assicurative, maternità, congedo parentale e fondi vincolati per la mobilità e la ricerca all'estero.
2. **Concorsi telematici aperti e sorteggio delle commissioni giudicatrici:** Le procedure concorsuali per l'ammissione al dottorato e per il reclutamento del personale accademico si svolgono

obbligatoriamente su Piattaforma Digitale Nazionale Unica, con pubblicazione integrale degli atti, dei curricula e delle pubblicazioni scientifiche in formato aperto. Le commissioni giudicatrici sono composte a maggioranza da commissari esterni all'ateneo banditore, estratti a sorte telematica tra i docenti di pari fascia disciplinare dotati di elevati indicatori scientifici oggettivi, a garanzia della totale imparzialità selettiva.

Titolo III: Della Valutazione della Ricerca, Terza Missione ed Etica Accademica

Capo I: Indicatori Qualitativi, Scienza Aperta e Trasparenza dei Fondi

Art. 12.014 — Valutazione qualitativa e promozione dell'accesso aperto (*Open Science*)

1. **Superamento dell'iper-quantificazione bibliometrica pura:** La valutazione periodica delle università, dei dipartimenti e dei gruppi di ricerca da parte dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca e dell'Istruzione Superiore (ANVUR) si fonda primariamente sulla qualità sostanziale, l'originalità e l'impatto metodologico delle pubblicazioni scientifiche (*peer review informata*), vietando l'adozione meccanica ed esclusiva di algoritmi proprietari o parametri bibliometrici privi di revisione critica di settore.
2. **Accesso aperto universale ai risultati della ricerca pubblica:** Ogni pubblicazione scientifica, articolo, monografia o banca dati prodotta mediante l'impiego di risorse finanziarie pubbliche, anche in quota parziale, deve essere resa accessibile gratuitamente e depositata in archivi telematici aperti (*Open Access*) entro dodici mesi dalla prima pubblicazione, senza barriere economiche d'accesso (*paywall*) per la cittadinanza e la comunità accademica.
3. **Terza Missione e impatto sul territorio:** Le università promuovono attivamente il trasferimento delle conoscenze scientifiche, artistiche e culturali verso la società civile attraverso iniziative di divulgazione pubblica, cooperazione con le comunità locali, tutela della salute pubblica e salvaguardia dell'ambiente, computando tali attività a fini dell'attribuzione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario dello Stato.

4.63 Codice 12 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Ricerca Scientifica, del Trasferimento Tecnologico e dell'Innovazione Sovrana)

Titolo I: Degli Enti Pubblici di Ricerca e della Ricerca Fondamentale

Capo I: Autonomia degli Enti, Finanziamento Pluriennale e Ricerca di Base

Art. 12.015 — Statuto e autonomia degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR)

1. **Rete della ricerca scientifica pubblica:** Gli Enti Pubblici di Ricerca (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e gli altri enti vigilati dello Stato) operano con piena autonomia scientifica, statutaria e gestionale, perseguendo l'avanzamento della conoscenza teorica e applicata come bene comune strategico della Repubblica.
2. **Programmazione e finanziamento pluriennale certo:** Al fine di garantire la continuità dei programmi sperimentali e l'indipendenza da cicli politici di breve periodo, lo Stato adotta il Piano Nazionale Pluriennale della Ricerca (PNPR) a cadenza quinquennale vincolante. Il Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca (FOER) è incrementato progressivamente fino a raggiungere una quota non inferiore all'uno per cento del Prodotto Interno Lordo statale destinata esclusivamente alla ricerca scientifica pubblica fondamentale e applicata.
3. **Status e parificazione del personale di ricerca:** Il personale ricercatore e tecnologo operante negli Enti Pubblici di Ricerca è inquadrato in un ruolo professionale unitario articolato su tre livelli (ricercatore/tecnologo, primo ricercatore/tecnologo, dirigente di ricerca/tecnologia), con retribuzioni, progressioni di carriera e tutele previdenziali pienamente equiparate a quelle della docenza universitaria di pari anzianità e responsabilità scientifica, garantendo la totale mobilità e reciprocità tra atenei ed EPR.

Art. 12.016 — Primato della ricerca fondamentale libera (*Curiosity-Driven Research*)

1. **Tutela della ricerca di base non vincolata:** Lo Stato tutela e finanzia primariamente la ricerca fondamentale guidata dalla curiosità intellettuale e priva di immediate finalità commerciali o applicative a breve termine, riconoscendola come motore primario delle scoperte scientifiche di rottura e del progresso civile e tecnologico a lungo termine.
2. **Fondo Nazionale Sovrano per la Scienza (FNSS):** È istituito il Fondo Nazionale Sovrano per la Scienza, destinato all'attribuzione di sovvenzioni competitive a progetti di ricerca di eccellenza proposti da ricercatori individuali o gruppi interdisciplinari. L'assegnazione dei fondi avviene unicamente sulla base della valutazione tra pari (*peer review*) anonima e internazionale, escludendo qualsiasi interferenza di natura politica o clientelare.
3. **Integrità ed etica della ricerca scientifica:** La ricerca scientifica pubblica si conforma agli standard internazionali di rigore metodologico, trasparenza e riproducibilità dei risultati sperimentali. È vietata la destinazione di fondi pubblici a programmi di ricerca comportanti la falsificazione o fabbricazione di dati, il plagio scientifico o la violazione dei principi bioetici e di tutela ambientale fissati nei rispettivi codici dell'ordinamento.

Titolo II: Delle Infrastrutture Strategiche di Ricerca e dei Laboratori Nazionali

Capo I: Grandi Apparecchiature, Calcolo Avanzato e Condivisione dei Dati

Art. 12.017 — Infrastrutture strategiche nazionali di ricerca e calcolo ad alte prestazioni

1. **Rete dei Grandi Laboratori Nazionali:** Gli impianti e le infrastrutture di ricerca di interesse strategico nazionale (acceleratori di particelle, osservatori astronomici e sismici, laboratori sottomarini, reattori di ricerca a fusione e sincrotroni) costituiscono patrimonio tecnologico indisponibile dello Stato, accessibile su base competitiva a tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale.
2. **Polo Sovrano del Supercalcolo e Dati della Ricerca:** I centri nazionali di supercalcolo ad alte prestazioni (*HPC*), calcolo quantistico e archiviazione dati della ricerca sono gestiti come infrastrutture

pubbliche aperte. Le risorse di calcolo sono ripartite annualmente tra atenei ed enti di ricerca secondo bandi selettivi trasparenti, garantendo la sovranità computazionale e la sicurezza cibernetica dei modelli elaborati.

3. **Condivisione aperta dei dati della ricerca (*FAIR Data Principles*):** I dati primari e i set sperimentali generati con finanziamenti pubblici devono essere catalogati e resi reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (*FAIR*), depositati in archivi pubblici digitali statali protetti, fatti salvi i vincoli temporali di riservatezza industriale brevettabile o di sicurezza strategica della difesa.

Titolo III: Del Trasferimento Tecnologico, Brevettazione Pubblica e Spin-off

Capo I: Valorizzazione Economico-Sociale della Ricerca e Tutela dell'Inventore

Art. 12.018 — Regime della proprietà intellettuale pubblica e brevetti di Stato

1. **Titolarità pubblica delle invenzioni universitarie (*Abolizione del Professor's Privilege*):** I diritti di brevetto e di sfruttamento economico relativi a invenzioni industriali, modelli d'utilità e scoperte biotecnologiche realizzate dal personale dipendente o convenzionato nell'ambito di progetti finanziati da università o EPR appartengono all'ente pubblico di appartenenza, fermo restando il diritto morale inalienabile dell'inventore a essere riconosciuto come autore.

2. **Equo compenso all'inventore ricercatore:** All'autore o al gruppo di autori dell'invenzione spetta per legge una quota non inferiore al cinquanta per cento dei proventi economici netti, royalties o licenze d'uso derivanti dallo sfruttamento industriale del brevetto da parte dell'ateneo o dell'ente di ricerca. La restante quota è reinvestita dall'istituzione per finanziare nuovi programmi di ricerca di base e l'aggiornamento dei laboratori.

3. **Uffici Unici di Trasferimento Tecnologico (UTT):** Ogni ateneo ed ente di ricerca si dota, anche in forma consorziata regionale, di un Ufficio di Trasferimento Tecnologico specializzato nella tutela della proprietà intellettuale, nel deposito brevettuale internazionale, nella

negoziazione dei contratti di licenza con il tessuto produttivo e nella prevenzione dei conflitti di interesse con imprese private.

Art. 12.019 — Spin-off della ricerca pubblica e incubatori tecnologici universitari

1. **Costituzione e partecipazione a imprese spin-off:** I docenti, i ricercatori, i dottorandi e il personale tecnico delle università e degli EPR possono costituire società di capitali a carattere innovativo (*spin-off accademici*) finalizzate alla valorizzazione industriale e al trasferimento al mercato dei risultati della ricerca scientifica svolta.
2. **Misure di incentivo e aspettativa per innovazione:** Il ricercatore o docente che assume ruoli operativi di gestione nello spin-off ha diritto a richiedere un congedo speciale per attività imprenditoriale innovativa per un periodo massimo di tre anni solari, mantenendo il diritto alla conservazione del ruolo accademico con sospensione del relativo trattamento economico statale, senza decadere dalla qualifica scientifica.
3. **Clausola di salvaguardia dell'interesse pubblico e ritorno sociale:** Negli accordi di trasferimento tecnologico e di licenza esclusiva a imprese private o a spin-off, le università e gli enti pubblici inseriscono obbligatoriamente clausole di licenza per finalità umanitarie e di sanità pubblica (*Humanitarian Licensing*), garantendo l'accesso equo e calmierato ai prodotti, farmaci e tecnologie brevettate in caso di emergenze collettive o pandemie.

4.64 Codice 12 — Redazione Normativa: Libro V (Del Patrimonio Culturale, dei Beni Storici, delle Arti e Clausola di Chiusura)

Titolo I: Della Tutela, Conservazione e Fruizione Pubblica dei Beni Culturali

Capo I: Demanio Culturale, Inalienabilità e Accesso Universale

Art. 12.020 — Valore identitario, demanio culturale inalienabile e primato della conservazione

1. **Patrimonio storico e artistico della Nazione:** Il patrimonio culturale e paesaggistico della Repubblica, costituito dai beni mobili e immobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, è bene comune sovrano e identitario

tutelato ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, destinato alla crescita culturale, civile ed estetica della collettività.

2. **Inalienabilità e vincolo di destinazione pubblica:** I beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni, ai Comuni e agli altri enti territoriali che compongono il demanio culturale storico e archeologico sono inalienabili, imprescrittibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e con i limiti stabiliti dal presente Codice. È vietata qualsiasi alienazione, conferimento a fondi immobiliari speculativi o cessione patrimoniale che pregiudichi l'integrità materiale, la conservazione o la pubblica fruizione del bene.
3. **Primato inderogabile della tutela e manutenzione programmata:** La tutela e la conservazione fisica dei beni culturali prevalgono su qualsiasi interesse di valorizzazione commerciale o sfruttamento turistico intensivo. Il Ministero della Cultura adotta il Piano Nazionale di Conservazione Preventiva e Manutenzione Programmata del Patrimonio Storico-Artistico, fondato sul monitoraggio sismico, microclimatico e ambientale continuo mediante sensoristica interoperabile con il Sistema Territoriale Sovrano.

Art. 12.021 — Gratuità universale di musei, aree archeologiche e parchi monumentali

1. **Diritto di accesso universale e gratuito per la cittadinanza:** L'accesso agli istituti, musei, monumenti, archivi, biblioteche e parchi archeologici statali è universale e a titolo interamente gratuito per tutti i cittadini, residenti, studenti, docenti e ricercatori. La cultura costituisce servizio pubblico essenziale e infrastruttura sociale primaria non assoggettabile a logiche di mera redditività da bigliettazione.
2. **Calmierazione dei flussi e tutela dal sovraffollamento (*Overtourism*):** Nei complessi monumentali, nei musei maggiori e nelle aree archeologiche a elevata pressione antropica, l'accesso gratuito della cittadinanza e l'accesso turistico a tariffa sono regolati da sistemi di prenotazione telematica a contingentamento dinamico basati sulla capienza di carico ecologico e conservativo del monumento, prevenendo l'usura meccanica e il degrado delle strutture storiche.
3. **Divieto di esternalizzazione speculativa dei servizi museali:** I servizi fondamentali di accoglienza, didattica, guida scientifica,

vigilanza, conservazione e gestione dei beni culturali sono svolti prioritariamente mediante personale pubblico dipendente specializzato (storici dell'arte, archeologi, archivisti, restauratori, custodi), inquadrato secondo le tutele del Codice del Lavoro. Le concessioni per servizi accessori di ristorazione ed editoria sono assegnate per concorso telematico aperto a canone equo e a reinvestimento integrale dei proventi nella conservazione del sito.

Titolo II: Della Digitalizzazione del Patrimonio, Arti Vive e Professioni dei Beni Culturali

Capo I: Archivi Digitali Sovrani, Spettacolo dal Vivo e Riconoscimento Professionale

Art. 12.022 — Biblioteca e Archivio Digitale Nazionale Aperto (*Public Domain Digital Asset*)

1. **Digitalizzazione nativa e riproduzione in alta risoluzione:** Lo Stato promuove e attua la digitalizzazione integrale ad altissima definizione del patrimonio archivistico, librario, cartografico e delle collezioni museali pubbliche, inserendole nella Biblioteca Digitale Nazionale Aperta accessibile a chiunque senza limitazioni.
2. **Libera riproduzione e uso del pubblico dominio:** È garantita la piena e totale libertà di riproduzione fotografica, digitale e 3D delle opere d'arte visiva, dei monumenti e dei documenti storici appartenenti al patrimonio pubblico caduto in pubblico dominio, con qualsiasi mezzo e senza obbligo di pagamento di canoni concessori o diritti di riproduzione, a fini di studio, ricerca, editoria scientifica, insegnamento o libera creazione artistica.
3. **Divieto di copyright sulle digitalizzazioni di opere d'arte storiche:** La mera riproduzione fotografica, scansione o modello tridimensionale di un'opera caduta in pubblico dominio non genera alcun nuovo diritto d'autore o diritto connesso, rimanendo il file digitale liberamente fruibile in pubblico dominio per l'intera comunità.

Art. 12.023 — Statuto delle arti vive, dello spettacolo e delle professioni culturali

1. **Sostegno alle arti della scena e dello spettacolo dal vivo:** La Repubblica tutela e sostiene il teatro, la musica classica,

contemporanea e popolare, la danza, l'opera lirica, le arti circensi tradizionali e il cinema di produzione indipendente come espressioni irrinunciabili della memoria e della creatività contemporanea. Il Fondo Unico dello Spettacolo è gestito mediante criteri oggettivi di qualità artistica, trasparenza contrattuale dei lavoratori impiegati e diffusione capillare nei teatri comunali e nelle aree periferiche.

2. **Albo Nazionale dei Professionisti dei Beni Culturali:** L'esercizio delle funzioni di restauro, conservazione, direzione archivistica e curatoriale, indagine archeologica e perizia storico-artistica è riservato ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Professionisti dei Beni Culturali, previo conseguimento dei titoli accademici specialistici rilasciati dalle università e dalle scuole di alta formazione ministeriali, garantendo compensi minimi inderogabili parametrati alla perizia tecnica richiesta.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 12

Art. 12.024 — Clausola di abrogazione integrale delle norme concorrenti in materia di istruzione, università, ricerca e beni culturali

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) e successive modificazioni, della Legge di riordino dell'università (L. 240/2010), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) limitatamente alle disposizioni relative alla tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e archeologici, del D.Lgs. 218/2016 sul riordino degli Enti Pubblici di Ricerca, del D.Lgs. 68/2012 sul diritto allo studio universitario, nonché ogni altra disposizione statale, regionale o regolamentare che disciplini i cicli scolastici, la docenza, l'ordinamento universitario, la ricerca scientifica, lo spettacolo dal vivo e i musei pubblici in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.

2. **Riserva assoluta ed esclusiva di codice dell'istruzione, ricerca e cultura:** Nessuna legge settoriale ordinaria, delibera regionale, statuto di ateneo o circolare amministrativa può reintrodurre vincoli di precariato atipico nella ricerca e nella scuola, istituire tasse di frequenza scolastica o barriere economiche d'accesso all'alta formazione per i meritevoli, né privatizzare o assoggettare ad

alienazione il demanio culturale della Nazione. Ogni dubbio o controversia interpretativa è risolto esclusivamente alla luce degli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione e dei principi inderogabili di libertà della scienza e dell'insegnamento, gratuità, inclusione universale e custodia del patrimonio comune sanciti nel Libro I del presente testo.

4.65 Codice 13 — Codice delle Tecnologie Digitali, dell'Intelligenza Artificiale e della Sovranità Cibernetica: Struttura Generale e Libro I

4.65.1 Struttura Generale del Codice 13

Il Codice 13 istituisce lo statuto unitario dell'ecosistema digitale, della sicurezza informatica nazionale, della regolazione dei modelli di intelligenza artificiale e della tutela dei diritti fondamentali nello spazio cibernetico, in diretta attuazione degli articoli 2, 3, 15, 21 e 41 della Costituzione. Il testo supera la frammentazione normativa preesistente (Codice dell'Amministrazione Digitale residuale, recepimenti asistematici del regolamento europeo sui dati personali e sull'intelligenza artificiale, legislazioni speciali sulla cybersicurezza e disciplina sul perimetro di sicurezza cibernetica), condensando la materia in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi fondamentali, della sovranità digitale e dello statuto dei diritti digitali della persona:** Cittadinanza digitale nativa, identità sovrana autonoma (*Self-Sovereign Identity*), neutralità della rete, diritto all'oblio algoritmico e principio di non discriminazione computazionale.
- **Libro II — Dell'Intelligenza Artificiale, dei sistemi algoritmici ad alto rischio e della trasparenza computazionale:** Classificazione per livelli di rischio, divieto assoluto di pratiche manipolative o di punteggio sociale (*social scoring*), obbligo di spiegabilità (*explainability*), marchiatura crittografica dei contenuti sintetici (*watermarking*) e comitato etico-algoritmico.
- **Libro III — Della sovranità sui dati, del Cloud Nazionale e delle infrastrutture critiche immateriali:** Titolarità e portabilità universale dei dati personali e industriali, Polo Strategico Cloud Sovrano a crittografia di Stato, interoperabilità aperta e disciplina dei beni digitali demaniali.

- **Libro IV — Della sicurezza cibernetica, della resilienza operativa e del contrasto al crimine informatico:** Agenzia per la Cybersicurezza Sovrana, perimetro nazionale di sicurezza informatica, notifica tempestiva degli incidenti, crittografia post-quantistica e coordinamento della difesa cibernetica attiva.
- **Libro V — Delle piattaforme digitali di intermediazione, della concorrenza algoritmica e clausola di chiusura:** Responsabilità dei gestori di piattaforme sistemiche (*gatekeepers*), equità nei contratti digitali, tutela del lavoro mediato da algoritmi e clausola di abrogazione integrale della normativa concorrente.

4.65.2 Codice 13 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Fondamentali, della Sovranità Digitale e dello Statuto dei Diritti Digitali della Persona)

Titolo I: Della Cittadinanza Digitale e Sovranità della Rete

Capo I: Diritti Inviolabili nello Spazio Cibernetico e Neutralità della Rete

Art. 13.001 — Spazio cibernetico come bene comune e principio di sovranità tecnologica

1. **Dimensione fondamentale della personalità umana:** Lo spazio cibernetico costituisce estensione primaria e irrinunciabile della vita sociale, economica, culturale e democratica dei cittadini. La Repubblica riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo nello spazio cibernetico su base di eguaglianza, sicurezza e dignità personale.
2. **Sovranità tecnologica della Repubblica:** Lo Stato assicura la propria sovranità tecnologica e infrastrutturale mediante lo sviluppo, l'adozione prioritaria e il controllo pubblico di software a codice sorgente aperto (*open source*), protocolli aperti, formati non proprietari e infrastrutture informatiche ubicate all'interno del territorio nazionale o dell'Unione Europea, garantendo l'indipendenza strategica da monopoli tecnologici esteri.
3. **Neutralità della rete (*Net Neutrality*):** L'accesso a Internet costituisce diritto fondamentale di ogni persona. I fornitori di servizi di connettività trattano tutto il traffico dati in modo equo e non discriminatorio, senza blocchi, rallentamenti, alterazioni, limitazioni o

degradazioni qualitative dipendenti dal mittente, dal destinatario, dal contenuto, dall'applicazione o dal tipo di terminale impiegato. È nullo qualsiasi accordo commerciale o tariffario che violi il canone di neutralità della rete mediante corsie preferenziali a pagamento.

Art. 13.002 — Identità Digitale Sovrana Autonoma (*Self-Sovereign Identity*)

1. **Diritto all'identità digitale nativa:** A ogni cittadino è attribuita alla nascita o al conferimento della cittadinanza l'Identità Digitale Sovrana (IDS), crittograficamente protetta, univoca e inalienabile, accessibile tramite il Punto Unico di Accesso del Cittadino e valida per l'esercizio di tutti i diritti civili, politici e amministrativi.
2. **Architettura ad autodeterminazione sovrana:** L'identità digitale si fonda su registri distribuiti sovrani e standard di credenziali verificabili a conoscenza zero (*Zero-Knowledge Proofs*), consentendo all'utente di attestare specifici attributi (età, residenza, titolo di studio, idoneità professionale) senza divulgare la totalità dei propri dati anagrafici o identificativi.
3. **Divieto di subordinazione dell'identità a soggetti privati:** La custodia, la gestione e l'autenticazione dell'identità digitale sono funzioni pubbliche sovrane inderogabili dello Stato. È fatto divieto di subordinare l'accesso ai servizi pubblici essenziali a piattaforme di identificazione gestite da fornitori commerciali o piattaforme terze non pubbliche.

Titolo II: Della Tutela della Persona e Autodeterminazione Informativa

Capo I: Diritto all'Oblio, Integrità Cognitiva e Protezione Algoritmica

Art. 13.003 — Diritto all'oblio algoritmico e rettifica dinamica del profilo

1. **Cancellazione integrale e deindicizzazione definitiva:** Ciascun individuo ha il diritto inalienabile di ottenere dai titolari del trattamento, dai motori di ricerca e dai fornitori di piattaforme digitali la deindicizzazione immediata e la cancellazione integrale, sicura e non ripristinabile dei propri dati personali, immagini, registrazioni e storici comportamentali la cui conservazione non sia strettamente necessaria

per finalità di giustizia penale o per l'adempimento di obblighi fiscali inderogabili di legge.

2. **De-training e oblio dai modelli generativi (*Machine Unlearning*):** Il titolare di sistemi algoritmici o di modelli di intelligenza artificiale addestrati su insiemi di dati comprendenti informazioni personali è obbligato, su istanza dell'interessato o in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Garante, ad applicare metodologie di dis-apprendimento verificabile (*machine unlearning*) o di filtraggio parametrico strutturale, al fine di impedire che il modello generi o riproduca inferenze identificabili riconducibili all'istante.
3. **Termine perentorio e sanzioni automatiche:** L'istanza di deindicizzazione o cancellazione deve essere evasa entro il termine perentorio di **quindici giorni solari** dalla ricezione telematica. Il superamento ingiustificato del termine comporta l'erogazione automatica di una penale pecuniaria giornaliera in favore dell'istante, determinata dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 13.004 — Tutela dell'integrità cognitiva e divieto di manipolazione neuro-algoritmica

1. **Diritto all'integrità e all'incolumità cognitiva:** È vietato l'impiego di qualsiasi tecnologia digitale, interfaccia neurale, sistema di raccomandazione o algoritmo di profilazione comportamentale volto a sublimare, eludere o condizionare la consapevolezza critica della persona, sfruttandone vulnerabilità psicologiche, cognitive, anagrafiche o sociali per indurre decisioni economiche, politiche o esistenziali dannose.
2. **Divieto di tracciamento biometrico continuo in spazi aperti:** È vietato l'uso indiscriminato di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale (incluso il riconoscimento facciale automatizzato) in luoghi aperti al pubblico, salvo che ciò sia strettamente necessario per la localizzazione tempestiva di vittime di reati gravi o per prevenire una minaccia terroristica concreta, specifica e imminente, previa autorizzazione motivata del giudice ai sensi del Codice di Procedura Penale.
3. **Risarcimento del danno esistenziale cibernetico:** Le condotte di diffusione non consensuale di contenuti intimi digitalizzati, furto

d'identità sintetica (*deepfake*) o manipolazione cognitiva lesiva dell'onore o dell'equilibrio psichico della persona comportano l'obbligo del risarcimento integrale del danno non patrimoniale ed esistenziale, con presunzione di responsabilità a carico del fornitore di piattaforma che non abbia tempestivamente rimosso il contenuto entro ventiquattro ore dalla segnalazione certificata.

4.66 Codice 13 — Redazione Normativa: Libro II (Dell'Intelligenza Artificiale, dei Sistemi Algoritmici ad Alto Rischio e della Trasparenza Computazionale)

Titolo I: Della Classificazione del Rischio Algoritmico e dei Divieti Assoluti

Capo I: Tipologia dei Sistemi e Pratiche Computazionali Incompatibili con la Costituzione

Art. 13.005 — Classificazione oggettiva dei sistemi di intelligenza artificiale per classi di rischio

1. **Regime graduato di conformità:** Ai fini del presente Codice, i sistemi di intelligenza artificiale (IA) e i modelli computazionali di inferenza automatizzata operanti sul territorio nazionale sono classificati in quattro categorie oggettive:
    - **Sistemi a rischio inaccettabile:** Tecnologie il cui impiego è vietato in modo assoluto e inderogabile per insanabile contrasto con i diritti fondamentali della persona e l'ordinamento costituzionale;
    - **Sistemi ad alto rischio:** Modelli utilizzati in settori critici o destinati a incidere direttamente sull'accesso a diritti soggettivi primari, occupazione, istruzione, giustizia, sanità, sicurezza pubblica e infrastrutture essenziali;
    - **Sistemi a trasparenza specifica:** Modelli generativi di testo, audio, immagini o video e agenti conversazionali autonomi interagenti con il pubblico, soggetti a obblighi vincolanti di disclosure e tracciabilità;
    - **Sistemi a rischio minimo o trascurabile:** Applicazioni industriali, di supporto tecnico o di ottimizzazione di processo

non ricadenti nelle categorie superiori, soggette ai codici generali di buona condotta digitale.

2. **Aggiornamento dinamico del catalogo di rischio:** L'Autorità Nazionale per l'Intelligenza Artificiale aggiorna con cadenza annuale l'elenco tassativo dei casi d'uso ad alto rischio, sentita la commissione parlamentare competente e verificata l'evoluzione tecnica dei modelli fondativi.

Art. 13.006 — Divieto assoluto di punteggio sociale, profilazione predittiva e pratiche lesive

1. **Nullità e divieto di sistemi di punteggio sociale (*Social Scoring*):** È fatto divieto assoluto a qualsiasi soggetto pubblico o privato di sviluppare, commercializzare, importare o impiegare sistemi algoritmici finalizzati alla valutazione o classificazione dell'affidabilità, della moralità o del merito dei cittadini sulla base del loro comportamento sociale, delle opinioni politiche, delle relazioni interpersonali o delle abitudini di vita, per derivarne conseguenze giuridiche, amministrative o discriminazioni economiche.
2. **Divieto di polizia predittiva individuale:** È vietato l'uso di algoritmi per valutare o quantificare la propensione soggettiva di una determinata persona fisica a compiere violazioni della legge penale o amministrativa unicamente sulla base di tratti somatici, geolocalizzazione, appartenenza etnica, estrazione socio-economica o precedenti associativi indiretti.
3. **Divieto di riconoscimento delle emozioni sul lavoro e nell'istruzione:** Non è ammesso l'impiego di sistemi biometrici volti a rilevare, dedurre o categorizzare gli stati emotivi o le intenzioni psicologiche dei lavoratori nei luoghi di lavoro o dei discenti negli istituti scolastici e accademici, salvo ragioni mediche strettamente individuali e specificamente autorizzate.

Titolo II: Dei Sistemi ad Alto Rischio, Supervisione Umana e Spiegabilità

Capo I: Audit Algoritmico, Non-Discriminazione e Presidio Umano Vincolante

Art. 13.007 — Requisiti di conformità, audit tecnico e tracciabilità dei dati di addestramento

1. **Certificazione preventiva di conformità:** Prima dell'immissione sul mercato o dell'impiego operativo, i sistemi di IA ad alto rischio sono sottoposti a procedura di valutazione e conformità algoritmica dinanzi all'Autorità Nazionale per l'Intelligenza Artificiale, con rilascio di certificazione telematica a validità biennale.
2. **Qualità e verificabilità degli insiemi di dati (*Dataset Governance*):** I dati di addestramento, validazione e collaudo devono essere pertinenti, statisticamente rappresentativi, verificati contro errori sistematici (*bias*) e privi di discriminazioni indirette basate su sesso, etnia, opinioni, convinzioni, disabilità o condizioni personali. Il registro delle origini, delle licenze e delle metodologie di pulizia e normalizzazione dei dati è conservato in formato aperto e accessibile per l'intera durata di vita del sistema.
3. **Audit indipendente e verifica del codice:** I fornitori di sistemi ad alto rischio mettono a disposizione dell'Autorità e degli organi giurisdizionali la documentazione tecnica esaustiva, l'architettura dei pesi sinaptici e le interfacce di programmazione (API) necessarie a eseguire prove di vulnerabilità, stress test ed esperimenti di verificabilità in camera di sicurezza cibernetica protetta.

Art. 13.008 — Principio dell'intervento umano sovrano (*Human-in-the-Loop*) e spiegabilità decisionale

1. **Riserva di giudizio umano inderogabile:** Nessun provvedimento amministrativo a contenuto vincolante o discrezionale incidente sulla sfera giuridica soggettiva del cittadino, nessuna sentenza giudiziaria e nessuna decisione clinico-diagnostica può essere adottata in via esclusivamente automatizzata. Il processo computazionale costituisce supporto istruttorio non vincolante; l'atto finale deve essere imputabile all'autonoma valutazione e decisione di una persona fisica abilitata, la quale risponde civilmente, penalmente e amministrativamente delle determinazioni assunte.
2. **Diritto fondamentale alla spiegazione algoritmica (*Explainability*):** Ciascun destinatario di una decisione supportata o determinata da un sistema di IA ad alto rischio ha il diritto soggettivo

perfetto di ottenere una spiegazione chiara, comprensibile, logicamente articolata e non formulata in gergo tecnico specialistico circa i fattori determinanti, i pesi assegnati alle singole variabili, i presupposti di fatto e il procedimento logico-matematico seguito dall'algoritmo nel generare la risposta.

3. **Nullità degli atti privi di spiegabilità:** È radicalmente nullo qualsiasi provvedimento amministrativo o decisione contrattuale d'intermediazione adottata sulla base di modelli algoritmici opachi a scatola nera (*black-box*) le cui correlazioni interne non siano ricostruibili o spiegabili in sede di controllo giudiziale o difensivo.

Titolo III: Dei Contenuti Sintetici, Trasparenza e Comitato Sovrano

Capo I: Marchiatura Crittografica dei Deepfake e Vigilanza Etica

Art. 13.009 — Obbligo di marcatura crittografica e contrasto alla disinformazione sintetica

1. **Marchiatura digitale permanente (*Watermarking*):** Chiunque generi, modifichi o diffonda attraverso modelli di intelligenza artificiale contenuti audiovisivi, fotografici o sonori che simulino in modo realistico l'aspetto, la voce o il comportamento di persone fisiche reali o eventi storici e fattuali (*deepfake* o contenuti sintetici), ha l'obbligo di incorporare nel file un metadato crittografico indelebile, standardizzato e rilevabile dai riproduttori hardware e software, attestante la natura sintetica dell'elaborato.

2. **Avviso visivo e sonoro immediato:** La diffusione al pubblico di contenuti sintetici generativi deve essere accompagnata da un contrassegno testuale e visivo chiaro, permanente e non rimuovibile posto sul contenuto medesimo, idoneo a rendere immediatamente palese la natura artificiale della rappresentazione a qualsiasi utente di ordinaria diligenza.

3. **Responsabilità oggettiva delle piattaforme di hosting:** Le piattaforme digitali di diffusione di contenuti sono tenute a implementare sistemi automatici di rilevazione della marcatura di cui al comma 1 e a etichettare d'ufficio i contenuti privi del contrassegno prescritto. L'omessa etichettatura o la mancata rimozione entro dodici ore dalla notifica di contenuti sintetici diffamatori o non autorizzati

genera responsabilità patrimoniale solidale in capo al fornitore della piattaforma per i danni cagionati alla persona lesa.

Art. 13.010 — Comitato Sovrano per l'Etica Computazionale e l'Intelligenza Artificiale

1. **Composizione multidisciplinare e indipendenza istituzionale:** Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato Sovrano per l'Etica Computazionale, organo collegiale indipendente composto da giuristi, scienziati informatici, matematici, bioeticisti, sociologi ed economisti nominati d'intesa con le commissioni parlamentari e l'Accademia dei Lincei, privi di cariche societarie o legami economici con imprese fornitrici di tecnologie digitali.
2. **Funzioni consultive e poteri d'indirizzo:** Il Comitato esprime pareri vincolanti sull'impiego di modelli di IA nei servizi pubblici essenziali, elabora le linee guida sulla robustezza ecologica dei centri di calcolo energeticamente intensivi e segnala all'Autorità Nazionale per l'Intelligenza Artificiale l'insorgenza di rischi sistemici, distorsioni etiche o minacce emergenti per la coesione democratica e i diritti della persona.

4.67 Codice 13 — Redazione Normativa: Libro III (Della Sovranità sui Dati, del Cloud Nazionale e delle Infrastrutture Critiche Immateriali)

Titolo I: Del Demanio Digitale e del Regime Giuridico dei Dati

Capo I: Beni Digitali Demaniali, Titolarità Sovrana e Portabilità Assoluta

Art. 13.011 — Regime giuridico dei dati pubblici e principio del demanio digitale sovrano

1. **Demanio immateriale dello Stato:** I dati prodotti, raccolti, aggregati o trattati dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici e dai concessionari di pubblici servizi nello svolgimento delle funzioni istituzionali costituiscono beni pubblici immateriali appartenenti al demanio informativo dello Stato. Essi sono inalienabili, indisponibili e non possono formare oggetto di diritti di esclusiva o di privativa industriale a favore di soggetti privati o multinazionali tecnologiche.

2. **Accessibilità nativa in formato aperto (*Open by Design*):** Il demanio informativo pubblico è accessibile gratuitamente a cittadini, imprese e ricercatori attraverso il Portale Nazionale dei Dati Aperti, in formati aperti, non proprietari, leggibili meccanicamente (*machine-readable*) e corredati da metadati standardizzati, fatti salvi i soli limiti derivanti dalla tutela della sicurezza dello Stato, del segreto giudiziario e della protezione dei dati personali non aggregabili.
3. **Divieto di monetizzazione esclusiva del dato civico:** È nullo qualsiasi accordo, contratto di appalto, licenza o convenzione pubblico-privata che conceda a fornitori esterni di software, piattaforme o infrastrutture cloud diritti proprietari, brevettuali o di sfruttamento commerciale esclusivo sui flussi informativi generati dai servizi pubblici o dalle interazioni degli utenti.

Art. 13.012 — Titolarità della persona fisica e diritto soggettivo alla portabilità universale

1. **Inalienabilità della titolarità originaria:** La persona fisica è l'unica titolare originaria ed esclusiva di ogni dato, metadato comportamentale, informazione biometrica e cronologia d'interazione generata mediante l'impiego di dispositivi hardware, reti di telecomunicazione o servizi applicativi digitali. La prestazione del consenso al trattamento conferisce al gestore del servizio una mera facoltà d'uso limitata e revocabile, senza alcun trasferimento traslativo del diritto di proprietà sul dato.
2. **Diritto alla portabilità immediata e gratuita:** L'interessato ha il diritto soggettivo perfetto di trasferire integralmente i propri dati personali, i contenuti generati, i profili d'uso e le cronologie da un fornitore di servizi a un altro, ovvero di riceverli in formato interoperabile aperto e strutturato, entro il termine perentorio di **quarantotto ore** dalla richiesta telematica, a titolo interamente gratuito e senza penalità contrattuali o vincoli di lock-in tecnologico.
3. **Interoperabilità obbligatoria delle piattaforme:** I fornitori di servizi di comunicazione, messaggistica, commercio elettronico e social network che superano la soglia di un milione di utenti registrati sul territorio nazionale sono tenuti a garantire interfacce di programmazione aperte (API) standardizzate e sicure, atte a

consentire l'interoperabilità diretta con altre piattaforme, scongiurando posizioni dominanti di chiusura del mercato.

Titolo II: Del Polo Strategico Cloud Sovrano e Sicurezza delle Infrastrutture

Capo I: Localizzazione dei Dati, Crittografia di Stato e Resilienza

Art. 13.013 — Polo Strategico Cloud Sovrano e principio di localizzazione territoriale

1. **Infrastruttura pubblica nazionale sicura:** È istituito il Polo Strategico Cloud Sovrano (PSCS), infrastruttura informatica pubblica distribuita ad altissima resilienza, collocata per intero all'interno del territorio nazionale e gestita direttamente dallo Stato per il tramite di una società a totale controllo pubblico strategico.
2. **Obbligo di migrazione per la Pubblica Amministrazione:** Tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché le aziende sanitarie e gli istituti previdenziali, migrano obbligatoriamente i propri dati ordinari, strategici e critici sui nodi del Polo Strategico Cloud Sovrano entro termini definiti dal Piano Triennale dell'Informatica Pubblica, con divieto di ricorso a fornitori commerciali terzi privi dei massimi requisiti di qualificazione di sicurezza cibernetica.
3. **Residenza e immunità giurisdizionale del dato (*Data Sovereignty*):** I dati strategici e sensibili dello Stato e dei cittadini non possono essere conservati, duplicati o instradati attraverso server situati al di fuori della giurisdizione territoriale nazionale o di Paesi che non offrano garanzie di intangibilità rispetto a ingiunzioni o sequestri disposti da autorità governative o giudiziarie straniere in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Art. 13.014 — Crittografia di Stato e riserva sovrana delle chiavi di cifratura

1. **Protezione crittografica obbligatoria per default:** Tutti i flussi di dati pubblici archiviati a riposo (*data at rest*) e trasmessi in rete (*data in transit*) devono essere protetti mediante protocolli crittografici a chiave asimmetrica ad alta robustezza e algoritmi post-quantistici validati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Sovrana.

2. **Riserva esclusiva delle chiavi di cifratura:** Le chiavi di cifratura relative ai dati pubblici, giudiziari, fiscali, sanitari e di intelligence risiedono esclusivamente su moduli hardware di sicurezza (*HSM*) ubicati nel territorio dello Stato e sotto il controllo esclusivo dell'autorità pubblica. È fatto divieto a qualsiasi fornitore tecnologico fornitore dell'hardware o del software di detenere copie di sicurezza, chiavi maestre (*backdoor*) o accessi privilegiati non controllati.
3. **Inviolabilità dei canali cifrati privati:** Lo Stato riconosce e tutela l'adozione della crittografia end-to-end da parte dei cittadini e delle imprese come presidio fondamentale del segreto epistolare e della riservatezza delle comunicazioni garantiti dall'art. 15 della Costituzione. È vietata qualsiasi norma o misura amministrativa volta a indebolire artificialmente gli standard crittografici commerciali o a imporre ai gestori di telecomunicazioni l'inserimento di vulnerabilità o backdoor di sistema.

Titolo III: Delle Reti Strategiche e Continuità Operativa Digitale

Capo I: Dorsali di Connettività, Cavi Sottomarini e Sovranità dello Spettro

Art. 13.015 — Infrastrutture critiche immateriali e tutela delle reti di comunicazione

1. **Dichiarazione di interesse strategico nazionale primario:** Costituiscono infrastrutture critiche immateriali di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato:
    - I cavi sottomarini di telecomunicazione internazionali attestati sulle coste nazionali;
    - Le dorsali telematiche a fibra ottica ad altissima capacità;
    - I centri di interscambio internet (*Internet Exchange Points* - IXP);
    - I sistemi di gestione e instradamento dei server del dominio di primo livello nazionale (.it);
    - Le reti satellitari sovrane per le telecomunicazioni di emergenza.
2. **Esercizio dei poteri speciali (*Golden Power Digitale*):** Qualsiasi atto, operazione societaria, mutamento di controllo o cessione di rami

d'azienda avente a oggetto infrastrutture critiche immateriali o tecnologie strategiche connesse è soggetto a notifica preventiva vincolante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Governo esercita il veto o impone specifiche prescrizioni a salvaguardia dell'integrità operativa, della continuità di servizio e della sovranità informativa della Nazione.

3. **Piani di continuità operativa e ridondanza fisica:** I gestori delle infrastrutture critiche sono tenuti a implementare piani di continuità operativa e disaster recovery certificati, con ridondanza fisica degli instradamenti e delle fonti di alimentazione energetica, idonei ad assicurare la piena operatività dei servizi telematici primari anche in presenza di attacchi ibridi coordinati, eventi catastrofici o blackout energetici su larga scala.

4.68 Codice 13 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Sicurezza Cibernetica, della Resilienza Operativa e del Contrasto al Crimine Informatico)

Titolo I: Dell'Architettura Nazionale di Cybersicurezza e del Perimetro di Sicurezza

Capo I: Agenzia Sovrana, Vigilanza e Notifica Immediata degli Incidenti

Art. 13.016 — Agenzia per la Cybersicurezza Sovrana (ACS) e poteri ispettivi

1. **Autorità unica nazionale di cybersicurezza:** L'Agenzia per la Cybersicurezza Sovrana (ACS), posta sotto l'alta vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, costituisce l'autorità tecnica esclusiva per la promozione della resilienza informatica nazionale, la prevenzione e gestione delle minacce digitali, la certificazione dei sistemi crittografici e il coordinamento delle difese tecnologiche del Paese.
2. **Nucleo di Sicurezza Cibernetica e CSIRT Nazionale:** Presso l'ACS opera il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Nazionale, attivo continuativamente ventiquattro ore su ventiquattro per tutti i giorni dell'anno, quale punto di contatto operativo per la ricezione delle notifiche di incidente, l'analisi forense del malware,

l'allertamento precoce delle infrastrutture critiche e il coordinamento tecnico della bonifica delle reti compromesse.

3. **Poteri ispettivi, audit tecnici e sanzioni interdittive:** Gli ispettori dell'ACS, muniti di tessera di riconoscimento e qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria informatica per i reati di settore, hanno il potere di accedere ai locali tecnici, acquisire configurazioni di rete, disporre verifiche di vulnerabilità (*vulnerability assessment*) e audit sui codici sorgente dei soggetti pubblici e privati inclusi nel Perimetro di Sicurezza Cibernetica. L'opposizione non motivata all'ispezione o l'inottemperanza alle prescrizioni di sicurezza comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al dieci per cento del fatturato annuo globale del soggetto obbligato e la sospensione temporanea dei vertici societari responsabili.

Art. 13.017 — Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica e obbligo perentorio di notifica

1. **Soggetti inclusi nel Perimetro:** Fanno parte di diritto del Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica tutti gli organi costituzionali, le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e della difesa, gli operatori di servizi essenziali (energia, trasporti, settore bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali) e i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica.
2. **Notifica telematica vincolante dell'incidente:** I soggetti compresi nel Perimetro hanno l'obbligo inderogabile di notificare al CSIRT Nazionale, mediante canale telematico cifrato di emergenza, qualsiasi incidente informatico avente impatto sulla disponibilità, confidenzialità o integrità dei propri asset o sistemi informativi:
    - **Entro sei ore solari** dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell'incidente, per una prima valutazione di impatto e qualificazione della minaccia;
    - **Entro ventiquattro ore solari**, trasmettendo un rapporto tecnico dettagliato contenente i vettori di attacco rilevati, gli indicatori di compromissione (IoC) e le prime misure di mitigazione adottate;

    - **Entro un mese solare** dalla risoluzione dell'evento, depositando la relazione conclusiva di analisi forense e il piano di correzione strutturale delle vulnerabilità sfruttate.

3. **Divieto di accordi occulti e riscatto informatico (*Ransomware Ban*):** È fatto divieto assoluto ai soggetti inclusi nel Perimetro, nonché a tutte le imprese e persone giuridiche aventi sede o operanti nel territorio dello Stato, di corrispondere somme di denaro, criptovalute o altre utilità patrimoniali a titolo di riscatto per la decifrazione di banche dati bloccate da attacchi ransomware o per evitare la divulgazione di dati esfiltrati. Il pagamento del riscatto costituisce illecito amministrativo grave, comporta la nullità di qualsiasi polizza assicurativa contratta a copertura dell'evento e attiva l'immediata segnalazione alla Procura della Repubblica competente per il congelamento dei flussi finanziari illeciti.

Titolo II: Della Resilienza Tecnologica, Crittografia Avanzata e Approvvigionamento Sicuro

Capo I: Difesa Post-Quantistica e Certificazione del Software Pubblico

Art. 13.018 — Transizione alla crittografia post-quantistica e sovranità algoritmica

1. **Piano Nazionale di Migrazione Post-Quantistica:** L'ACS definisce e coordina il Piano Nazionale per la progressiva sostituzione di tutti gli schemi crittografici asimmetrici tradizionali a rischio di compromissione da parte di elaboratori quantistici con algoritmi di crittografia post-quantistica (*PQC*) validati a livello statale e fondati su reticoli matematici complessi.

2. **Termine vincolante di adeguamento:** Tutti i sistemi informativi della pubblica amministrazione, le infrastrutture bancarie, le reti di telecomunicazione e i dispositivi medici impiantabili che trattano dati personali o transazioni finanziarie devono completare la migrazione ai protocolli crittografici post-quantistici entro il termine perentorio del 31 dicembre 2028. Decorso tale termine, è vietato l'uso e l'omologazione di hardware o software basato unicamente su algoritmi a chiave pubblica pre-quantistici.

3. **Laboratorio Nazionale di Crittografia:** Le funzioni di studio, sperimentazione, verifica formale del codice e convalida dei moduli crittografici impiegati a presidio della sicurezza nazionale sono affidate al Laboratorio Nazionale di Crittografia dell'ACS, in coordinamento con i dipartimenti universitari di matematica e informatica, escludendo l'impiego di librerie matematiche proprietarie opache o non sottoposte a verifica pubblica e indipendente del codice sorgente.

Art. 13.019 — Certificazione della catena di approvvigionamento tecnologico (*Supply Chain Security*)

1. **Valutazione di sicurezza dell'hardware e del software:** L'acquisizione di beni, sistemi e servizi ICT destinati all'impiego nelle reti e nei sistemi informativi del Perimetro di Sicurezza Cibernetica è subordinata alla verifica preventiva e al rilascio del Certificato Nazionale di Sicurezza Cibernetica da parte del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) dell'ACS.
2. **Distinta base del software (*Software Bill of Materials - SBOM*):** I fornitori di software destinato alla pubblica amministrazione o a operatori critici devono consegnare, all'atto dell'offerta e con ogni successivo aggiornamento, la distinta base analitica e verificabile di tutti i componenti, librerie di terze parti e moduli a codice aperto (*SBOM*) impiegati nell'applicazione, attestando l'assenza di vulnerabilità note non corrette (CVE) e l'integrità crittografica dei pacchetti.
3. **Divieto di componenti tecnologiche soggette a ingerenza ostile:** È vietato l'impiego di hardware, apparati di instradamento, firmware o componenti software prodotti o controllati da entità commerciali soggette alla legislazione di Stati terzi che impongano obblighi di collaborazione con i rispettivi servizi di informazione e intelligence senza garanzie giurisdizionali equivalenti a quelle stabilite dall'ordinamento dello Stato e dall'Unione Europea.

Titolo III: Del Contrasto al Crimine Informatico e della Difesa Cibernetica

Capo I: Indagini Digitali, Coordinamento Giudiziario e Difesa Attiva

Art. 13.020 — Coordinamento delle indagini per reati informatici complessi

1. **Competenza della Procura Nazionale e delle direzioni distrettuali:** I procedimenti penali relativi ai delitti di accesso abusivo a sistema informatico protetto di rilevanza strategica, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche, danneggiamento di infrastrutture critiche immateriali, spionaggio cibernetico e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche su vasta scala sono attribuiti alla competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo, sotto il coordinamento della Procura Nazionale, ai sensi del Codice di Procedura Penale.
2. **Rete integrata della Polizia Giudiziaria Cibernetica:** Le indagini tecniche specialistiche, il repertamento forense delle evidenze digitali (*digital forensics*) nel rispetto della catena di custodia e le operazioni di perquisizione informatica remota sono affidate al Reparto Specializzato di Polizia Giudiziaria Cibernetica, operante secondo standard internazionali uniformi di acquisizione scientifica della prova digitale.
3. **Preservazione accelerata dei dati telematici di traffico (*Quick Freeze*):** Su richiesta del pubblico ministero o della polizia giudiziaria delegata, i fornitori di servizi di comunicazione e di hosting operanti sul territorio nazionale o accessibili da esso hanno l'obbligo di procedere all'immediato congelamento cautelativo e alla conservazione integra dei dati di traffico telematico e dei log di connessione per un periodo massimo di novanta giorni solari, con divieto categorico di avvisare l'intestatario dell'account o soggetti terzi della pendenza della procedura.

Art. 13.021 — Difesa cibernetica attiva e coordinamento con la difesa nazionale

1. **Distinzione tra cybersicurezza civile e difesa militare:** La tutela della sicurezza cibernetica in ambito civile, amministrativo e delle infrastrutture economiche spetta all'ACS e alle forze di sicurezza dello Stato. Le operazioni di difesa cibernetica militare a tutela della sovranità territoriale dello spazio cibernetico contro attacchi informatici sferrati da attori statuali esteri o milizie telematiche ostili sono affidate al Comando Operativo delle Forze Cibernetiche della Difesa.
2. **Misure di neutralizzazione e contrasto attivo:** Qualora un attacco cibernetico massivo e coordinato metta in pericolo l'incolumità pubblica, la continuità dei servizi sanitari vitali o l'operatività delle

centrali di generazione energetica e delle reti di trasporto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di Sicurezza Nazionale, può autorizzare l'adozione di contromisure informatiche attive proporzionate, volte all'interruzione del flusso di attacco, all'abbattimento controllato dei nodi di comando e controllo (*botnet takeover*) e alla disabilitazione temporanea dei server aggressori.

3. **Esercitazioni nazionali di resilienza sistemica:** L'ACS programma e conduce con cadenza annuale obbligatoria l'Esercitazione Nazionale di Difesa Cibernetica, coinvolgendo tutte le amministrazioni pubbliche, le forze di polizia, le università e gli operatori privati compresi nel Perimetro di Sicurezza Cibernetica, al fine di verificare la capacità di risposta rapida, il coordinamento delle comunicazioni in emergenza e i piani di ripristino dei sistemi critici in scenari di crisi ibrida complessa.

4.69 Codice 13 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Piattaforme Digitali di Intermediazione, della Concorrenza Algoritmica e Clausola di Chiusura)

Titolo I: Dei Gestori di Piattaforme Digitali Sistemiche e Trasparenza dei Mercati

Capo I: Disciplina dei Gatekeeper, Concorrenza Leale e Contratti Algoritmici

Art. 13.022 — Statuto dei gestori di piattaforme sistemiche (*Gatekeeper*) e divieto di autoreferenzialità

1. **Qualificazione delle piattaforme sistemiche:** Sono qualificate piattaforme sistemiche d'accesso (*gatekeeper*) i fornitori di servizi digitali di intermediazione, motori di ricerca, social network, sistemi operativi o mercati elettronici che detengono una posizione dominante o fungono da punto di accesso essenziale per le imprese e i consumatori sul territorio nazionale, raggiungendo una soglia non inferiore al quaranta per cento degli utenti attivi o un fatturato annuo rilevante stabilito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

2. **Divieto di auto-preferenza (*Self-Preferencing*):** È fatto divieto assoluto ai gestori di piattaforme sistemiche di accordare nei propri algoritmi di ricerca, posizionamento, indicizzazione o classificazione un trattamento più favorevole ai propri prodotti, servizi o rami d'azienda

rispetto a quelli offerti da concorrenti terzi operanti sulla medesima piattaforma. I criteri di indicizzazione e posizionamento organico devono fondarsi su parametri oggettivi, trasparenti, uniformi e verificabili dall'Autorità.

3. **Divieto di abbinamento forzato (*Bundling* tecnologico):** Le piattaforme sistemiche non possono condizionare l'accesso ai propri servizi principali all'accettazione obbligatoria o alla preinstallazione di altri servizi ausiliari, motori di ricerca predefiniti, sistemi di pagamento esclusivi o browser proprietari. Agli utenti è garantito il diritto di disinstallare facilmente qualsiasi applicazione preconfigurata e di selezionare liberamente i servizi e i fornitori di default.

Art. 13.023 — Equità contrattuale nelle transazioni digitali e divieto di clausole predatorie

1. **Nullità delle clausole di parità tariffaria (*Most Favoured Nation - MFN*):** Sono nulle di pieno diritto le clausole contrattuali che vietano o limitano la facoltà per le imprese commerciali e i professionisti utenti di offrire i propri beni e servizi a prezzi inferiori o a condizioni più favorevoli su altri canali di vendita digitali diretti o indiretti.
2. **Trasparenza algoritmica nei rapporti commerciali (*B2B*):** I contratti tra piattaforme di intermediazione e imprese devono definire in modo esaustivo, chiaro e preventivo:
    - Le condizioni e le causali oggettive di sospensione, limitazione o disattivazione dell'account aziendale, garantendo un preavviso non inferiore a quindici giorni solari e una procedura di reclamo interna celere ed effettiva;
    - I parametri principali che determinano il posizionamento dei beni e servizi e la loro ponderazione relativa;
    - L'accesso ai dati analitici, commerciali, di rating e di vendita generati dall'attività dell'impresa sulla piattaforma, che devono essere messi a disposizione della stessa in tempo reale, in formato strutturato e senza costi aggiuntivi.
3. **Divieto di prezzi dinamici discriminatori lesivi:** È vietata la profilazione algoritmica dei prezzi (*dynamic pricing*) finalizzata ad applicare tariffe personalizzate maggiorate basate sull'urgenza

dell'acquisto, sulla cronologia di navigazione, sul saldo patrimoniale presunto o sul modello di terminale impiegato dall'utente, ferma restando la legittimità di variazioni di prezzo determinate dall'ordinario andamento oggettivo della domanda e dell'offerta di mercato.

Titolo II: Della Tutela del Lavoro Mediato da Piattaforme Digitali

Capo I: Rider, Lavoratori Digitali e Trasparenza degli Algoritmi Gestionali

Art. 13.024 — Presunzione legale di subordinazione del lavoro su piattaforma

1. **Presunzione legale di lavoro subordinato:** L'attività lavorativa svolta da prestatori che eseguono consegne di beni (*rider*), trasporto di persone o altre prestazioni personali coordinate tramite piattaforme digitali o applicazioni informatiche si presume rapporto di lavoro subordinato ai sensi del Codice del Lavoro e della Previdenza, qualora la piattaforma controlli, organizzi, condizioni o valuti l'esecuzione della prestazione anche mediante sistemi automatizzati o algoritmici.
2. **Piena tutela contrattuale, salariale e previdenziale:** Ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano integralmente i contratti collettivi nazionali di categoria, il salario minimo orario legale inderogabile, le tutele contro il licenziamento illegittimo, la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché il diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite.
3. **Tutela della salute e dispositivi di protezione:** I gestori delle piattaforme hanno l'obbligo di fornire a proprie spese ai lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti ad alta visibilità certificati, i caschi protettivi e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli aziendali o concessi in uso, vietando qualsiasi algoritmo di cottimo o incentivo tariffario che premi comportamenti di guida a rischio o violazioni delle norme di sicurezza stradale per ridurre i tempi di consegna.

Art. 13.025 — Diritto alla trasparenza dell'algoritmo gestionale e divieto di discriminazione nel rating

1. **Obbligo di informazione sull'algoritmo di allocazione:** I lavoratori digitali e le loro rappresentanze sindacali hanno il diritto di conoscere i

parametri logici, le variabili considerate, le soglie di rendimento e le modalità di funzionamento dei sistemi decisionali automatizzati utilizzati per l'assegnazione degli incarichi, la distribuzione dei turni, il calcolo dei compensi, la misurazione dei tempi e la disattivazione del profilo lavorativo.

2. **Divieto di declassamento cieco e rating reputazionale opaco:** È nullo qualsiasi sistema di attribuzione del punteggio o di classificazione della reputazione professionale fondato su valutazioni anonime dei clienti non verificabili, o che penalizzi il lavoratore per aver legittimamente esercitato il diritto di sciopero, di assemblea, di malattia certificata o il rifiuto di turni in condizioni meteorologiche avverse certificate dalla protezione civile.
3. **Revisione umana delle sanzioni disciplinari:** Qualsiasi sanzione disciplinare, penalizzazione di turno o espulsione dalla piattaforma deve essere adottata e sottoscritta da un referente umano abilitato all'esito di formale contestazione scritta e nel rispetto dei termini di difesa stabiliti dallo Statuto dei Lavoratori, con divieto di applicazione di meccanismi disciplinari interamente automatizzati.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 13

Art. 13.026 — Clausola di abrogazione integrale delle norme concorrenti in materia di tecnologie digitali, cybersicurezza e intelligenza artificiale

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e successive modificazioni, del D.L. 105/2019 in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale, del D.L. 82/2021 istitutivo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al regolamento sulla protezione dei dati, della disciplina settoriale sul lavoro mediante piattaforme digitali (artt. 47-bis e seguenti D.Lgs. 81/2015), nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o circolare amministrativa statale o regionale che disciplini lo spazio cibernetico, l'intelligenza artificiale, la resilienza informatica, le piattaforme di intermediazione e la tutela dei dati digitali in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.

2. **Riserva assoluta ed esclusiva di codice digitale e cibernetico:** Nessuna legge ordinaria, delibera di agenzia settoriale, regolamento locale o clausola contrattuale può ridurre i requisiti di cybersicurezza, derogare al divieto assoluto di punteggio sociale e manipolazione cognitiva, limitare la portabilità universale dei dati personali o indebolire le tutele del lavoro su piattaforma e la sovranità delle infrastrutture critiche immateriali. Ogni controversia interpretativa o giurisdizionale deve conformarsi esclusivamente agli articoli 2, 3, 15, 21 e 41 della Costituzione e ai principi inderogabili di sovranità tecnologica, centralità della persona, trasparenza computazionale, inviolabilità della corrispondenza crittografata e sicurezza dello spazio cibernetico sanciti nel Libro I del presente testo.

4.70 Codice 14 — Codice dei Trasporti, della Navigazione, delle Infrastrutture e dello Spazio: Struttura Generale e Libro I

4.70.1 Struttura Generale del Codice 14

Il Codice 14 disciplina in modo organico e unitario la mobilità delle persone e delle merci, la costruzione e gestione delle reti infrastrutturali di trasporto, la navigazione marittima, aerea e per vie d'acqua interne, nonché il regime giuridico delle attività extra-atmosferiche e spaziali sovrane, in attuazione degli articoli 16, 41, 43 e 117 della Costituzione. Il testo estingue e assorbe l'antica frammentazione del Codice della Navigazione del 1942, del Codice della Strada del 1992, della complessa congerie di normative ferroviarie e portuali, nonché la legislazione speciale sulle concessioni autostradali e il settore aerospaziale, strutturandosi in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi generali, del diritto alla mobilità e della sicurezza della circolazione:** Diritto fondamentale alla continuità territoriale e alla mobilità sostenibile, canoni di sicurezza attiva e passiva, classificazione delle vie di comunicazione e standard unificati di circolazione terrestre.
- **Libro II — Delle reti infrastrutturali strategiche, logistica intermodale e ferrovie:** Demanio viario e ferroviario sovrano, gestione pubblica o a canone regolato delle grandi arterie, corridoi transeuropei, interporti e automazione dei trasporti su rotaia.
- **Libro III — Della navigazione marittima, portualità e vie d'acqua interne:** Demanio marittimo e portuale, autorità di sistema

portuale a governance unificata, contratti di noleggio e trasporto marittimo, lavoro nautico, sicurezza della vita umana in mare e tutela dell'ambiente marino.

- **Libro IV — Della navigazione aerea, gestione dello spazio aereo e aeroporti:** Spazio aereo sovrano, aeromobili a pilotaggio remoto (droni) e mobilità aerea avanzata, infrastrutture aeroportuali a impatto zero, responsabilità del vettore aereo e diritti dei passeggeri.
- **Libro V — Delle attività spaziali, orbite sovrane e clausola di chiusura:** Regime giuridico dei lanciatori, delle costellazioni satellitari e delle risorse extra-atmosferiche, responsabilità per danni spaziali, Agenzia Spaziale Sovrana e abrogazione espressa integrale della legislazione previgente.

4.70.2 Codice 14 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Generali, del Diritto alla Mobilità e della Sicurezza della Circolazione)

Titolo I: Del Diritto alla Mobilità e della Sostenibilità Ecologica

Capo I: Continuità Territoriale, Accessibilità Universale e Decarbonizzazione dei Trasporti

Art. 14.001 — Diritto alla mobilità universale, continuità territoriale e coesione sociale

1. **Diritto fondamentale di circolazione:** La mobilità delle persone e delle merci costituisce servizio essenziale di preminente interesse generale, garantito a ogni cittadino ai sensi dell'art. 16 della Costituzione senza discriminazione economica, geografica o sociale.
2. **Continuità territoriale inderogabile:** Lo Stato assicura tariffe calmierate, frequenze minime e collegamenti diretti continuativi tra le isole, le aree montane, i territori interni periferici e i principali nodi della rete infrastrutturale nazionale, ponendo gli oneri di compensazione del servizio pubblico universale a carico del Fondo Nazionale per la Mobilità.
3. **Decarbonizzazione della flotta circolante:** Le politiche di trasporto della Repubblica perseguono l'azzeramento delle emissioni climalteranti derivanti dalla trazione veicolare entro il 2040. L'immatricolazione di nuovi veicoli leggeri per il trasporto di persone e merci è vincolata all'alimentazione a zero emissioni allo scarico a

decorrere dal 1° gennaio 2035, promuovendo parallelamente lo sviluppo prioritario dei biocarburanti avanzati, dell'idrogeno verde per il trasporto pesante e delle filiere industriali dell'accumulo elettrochimico sovrano.

Art. 14.002 — Accessibilità universale dei vettori e dei terminali di trasporto

1. **Barriere architettoniche e sensoriali:** Tutti i nodi di interscambio modale, stazioni ferroviarie, aerostazioni, banchine portuali, fermate di trasporto pubblico e vettori terrestri, navali e aerei devono garantire l'accessibilità universale autonoma alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.
2. **Standard di allestimento obbligatori:** L'acquisto o il rinnovo di materiale rotabile, autobus e navi destinate al trasporto pubblico locale o a lungo raggio privi di pedane di imbarco a raso, stalli riservati dotati di sistemi di ritenuta certificati e segnaletica audiovisiva dinamica accessibile comporta la revoca del cofinanziamento statale e la decadenza del titolo di esercizio.

Titolo II: Delle Regole Generali di Circolazione Terrestre e Sicurezza Stradale

Capo I: Statuto delle Strade, Guida Autonoma e Rilevamento Elettronico

Art. 14.003 — Standard unificati di circolazione e classificazione viaria

1. **Omogeneità della rete stradale nazionale:** La rete viaria nazionale si classifica per standard prestazionali e costruttivi uniformi in autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e zone a priorità pedonale e ciclabile (*Zone 30*).
2. **Sicurezza perdonante e protezione dell'utente vulnerabile:** La progettazione e manutenzione delle infrastrutture viarie adotta il principio della sicurezza intrinseca e perdonante (*Safe System Approach*), finalizzata all'azzeramento della mortalità stradale (*Vision Zero*), mediante separazione fisica delle corsie di marcia opposta, installazione obbligatoria di barriere stradali salvavita continue salva-

motociclisti e corsie protette invalicabili per la mobilità dolce e ciclabile in ambito urbano.

Art. 14.004 — Rilevamento automatico delle infrazioni e divieto di finalità lucrativa per gli enti locali

1. **Funzione esclusivamente preventiva degli apparati di controllo:** I dispositivi elettronici fissi o mobili di rilevamento della velocità, dei transiti semaforici e degli accessi alle zone a traffico limitato (autovelox e tutor) sono installati esclusivamente nei tratti ad elevata e documentata incidentalità storica, previa perizia asseverata del Prefetto e conforme omologazione tecnica statale.
2. **Piattaforma Nazionale Digitale delle Sanzioni Stradali:** I verbali per violazioni al presente Codice sono generati, notificati per via telematica al domicilio digitale del trasgressore e riscossi esclusivamente attraverso la Piattaforma Nazionale Digitale delle Sanzioni. È fatto divieto assoluto ai Comuni e agli enti proprietari di affidare la gestione, il noleggio dei dispositivi o il recupero dei crediti sanzionatori a società private a percentuale sul riscosso.
3. **Destinazione vincolata dei proventi:** Il cento per cento dei proventi riscossi dalle sanzioni stradali è destinato con vincolo reale di bilancio, soggetto a rendicontazione aperta sul Portale Trasparenza, alla manutenzione del manto stradale, alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti, al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e al potenziamento dell'illuminazione degli attraversamenti pedonali. L'impiego per spesa corrente o capitoli eterogenei genera responsabilità contabile erariale del dirigente competente.

Art. 14.005 — Disciplina dei veicoli a guida autonoma e connessa (CCAM)

1. **Autorizzazione alla circolazione per livelli di automazione:** È consentita la circolazione sulle strade pubbliche di veicoli dotati di sistemi di guida autonoma conformi ai livelli SAE 3, 4 e 5, certificati secondo gli standard tecnici internazionali ed equipaggiati con scatola nera sigillata e indelebile per la registrazione dei dati operativi di viaggio.
2. **Ripartizione della responsabilità civile del veicolo autonomo:**

- Qualora il sistema di guida autonoma sia disattivato e il controllo sia esercitato dal conducente umano, la responsabilità per i danni a cose o persone è disciplinata ai sensi dell'art. 01.042 del Codice Civile e della Persona;
- Qualora il veicolo operi in modalità di automazione attiva conforme, dei danni cagionati da difetti di programmazione, anomalie algoritmiche, interruzioni di segnale o malfunzionamenti del sistema risponde in via oggettiva ed esclusiva il costruttore del veicolo o lo sviluppatore del software di navigazione, ferma restando l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice obbligatoria del veicolo.

4.71 Codice 14 — Redazione Normativa: Libro II (Delle Reti Infrastrutturali Strategiche, Logistica Intermodale e Ferrovie)

Titolo I: Del Demanio Infrastrutturale e Regime delle Concessioni

Capo I: Proprietà Pubblica Inalienabile, Manutenzione e Regolazione Tariffaria

Art. 14.006 — Demanio infrastrutturale sovrano e inalienabilità delle reti

1. **Appartenenza pubblica originaria:** Le reti autostradali, le linee ferroviarie nazionali, i trafori alpini, i ponti e i viadotti strategici, nonché le opere accessorie destinate al trasporto pubblico di massa appartengono al demanio pubblico dello Stato e costituiscono infrastrutture critiche materiali inalienabili, imprescrittibili e indisponibili ai sensi dell'art. 43 della Costituzione.
2. **Revoca e decadenza per mancata manutenzione ordinaria:** Qualora la gestione delle tratte autostradali sia affidata a concessionari privati, il contratto di concessione deve subordinare il mantenimento del titolo all'esecuzione integrale del Piano Pluriennale di Manutenzione Preventiva asseverato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Il verificarsi di gravi cedimenti strutturali, difetti conservativi o ritardi ingiustificati negli interventi di messa in sicurezza comporta l'immediata decadenza della concessione con incameramento dei beni allo Stato senza corresponsione di indennizzo per lucro cessante.

3. **Calcolo tariffario sul costo effettivo del servizio:** I pedaggi autostradali e le tariffe di pedaggio ferroviario sono determinati esclusivamente secondo il metodo del costo del servizio (*price cap* regolato), garantendo la copertura dei costi operativi e una remunerazione congrua del capitale effettivamente investito per la manutenzione e il potenziamento strutturale, escludendo qualsiasi rendita monopolistica di posizione.

Art. 14.007 — Catasto Nazionale Telematico delle Opere Infrastrutturali (AINOP)

1. **Identificativo digitale univoco delle opere d'arte:** Ogni ponte, viadotto, galleria, cavalcavia e manufatto stradale e ferroviario presente sul territorio statale è censito nell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), contraddistinto da un codice identificativo univoco a barre bidimensionali e geolocalizzazione satellitare centimetrica.
2. **Monitoraggio strutturale continuo mediante sensoristica IoT:** I gestori e i concessionari hanno l'obbligo di installare sensori permanenti a tecnologia Internet delle Cose (IoT) per la misurazione continua delle sollecitazioni dinamiche, delle deformazioni plastiche, delle vibrazioni e delle variazioni termiche su tutte le strutture aventi campata superiore a cinquanta metri o classificate ad alto rischio sismico e idrogeologico.
3. **Open Data sulla sicurezza delle infrastrutture:** I dati relativi allo stato di salute strutturale, agli indici di vulnerabilità e ai verbali di ispezione tecnica di ponti e gallerie sono consultabili pubblicamente in formato aperto sul Portale della Trasparenza Infrastrutturale; la mancata trasmissione dei dati di telemonitoraggio entro ventiquattro ore dalla registrazione comporta sanzioni interdittive dirette in capo al responsabile dell'esercizio.

Titolo II: Del Trasporto Ferroviario e dell'Intermodalità Logistica

Capo I: Separazione tra Rete e Servizio, Alta Velocità e Interporti

Art. 14.008 — Assetto del trasporto ferroviario nazionale e separazione contabile

1. **Neutralità del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria:** La gestione, manutenzione e assegnazione delle tracce orarie sulla rete ferroviaria nazionale sono riservate a una società a capitale interamente pubblico statale (*Gestore dell'Infrastruttura*), la quale garantisce parità di trattamento, trasparenza e condizioni non discriminatorie a tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza di esercizio e certificato di sicurezza rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
2. **Obbligo di servizio universale per i pendolari:** Il trasporto ferroviario regionale e suburbano dei pendolari costituisce livello essenziale delle prestazioni di mobilità (LEPM). I contratti di servizio stipulati con le Regioni assicurano standard minimi di frequenza, puntualità non inferiore al novanta per cento dei convogli, climatizzazione efficiente e rimborsi automatici telematici in caso di soppressione o ritardo superiore a quindici minuti.
3. **Potenziamento del trasporto merci su ferrovia (*Ferrobonus*):** Lo Stato incentiva il trasferimento modale delle merci dalla gomma alla rotaia attraverso il riconoscimento strutturale del *Ferrobonus* alle imprese logistiche che utilizzano la trazione ferroviaria elettrica per distanze superiori a trecento chilometri, con l'obiettivo vincolante di trasportare su rotaia almeno il quaranta per cento delle merci terrestri entro il 2035.

Art. 14.009 — Piattaforma Logistica Nazionale e nodi intermodali

1. **Integrazione degli Interporti e Zone Logistiche Semplificate:** Gli interporti di rilevanza nazionale, i terminali ferroviari intermodali e i centri merci costituiscono nodi logistici integrati di interesse pubblico. Nelle aree interportuali e nelle Zone Logistiche Semplificate collegate ai porti di mare si applicano procedure doganali dematerializzate a controllo centralizzato senza stazionamento della merce (*corridoi doganali controllati*).
2. **Digitalizzazione del documento di trasporto (*e-CMR*):** Il trasporto delle merci su gomma, rotaia e nave all'interno del territorio nazionale si attua esclusivamente mediante la lettera di vettura elettronica standardizzata (*e-CMR*), tracciata in tempo reale sulla Piattaforma Logistica Nazionale Digitale, superando ogni adempimento documentale cartaceo.

3. **Automazione delle operazioni di movimentazione:** È incentivata la progressiva automazione delle gru di banchina, dei trasloelevatori e dei carri navetta all'interno dei terminali ferroviari e portuali, garantendo la riqualificazione professionale continua dei lavoratori della logistica e la sicurezza attiva contro gli infortuni nelle manovre pesanti.

4.72 Codice 14 — Redazione Normativa: Libro III (Della Navigazione Marittima, Portualità e Vie d'Acqua Interne)

Titolo I: Del Demanio Marittimo, Porti e Governance del Sistema Mare

Capo I: Beni del Demanio Marittimo, Concessioni a Evidenza Pubblica e Portualità

Art. 14.010 — Demanio marittimo sovrano, coste e accesso universale al mare

1. **Inalienabilità e natura demaniale naturale:** Il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, le lagune, le foci dei fiumi navigabili e i bacini di acqua salsa o salmastra appartengono allo Stato e costituiscono demanio marittimo naturale inalienabile, imprescrittibile e non assoggettabile a usucapione.
2. **Accesso libero e battigia aperta:** È garantito a chiunque il libero e gratuito accesso alla battigia e il transito lungo la fascia costiera dei cinque metri dalla linea di battigia per motivi di balneazione, pesca non professionale e transito pedonale. È nullo di diritto qualsiasi provvedimento, manufatto o sbarramento che ostacoli o condizioni economicamente il passaggio pedonale al demanio marittimo.
3. **Concessioni balneari a evidenza pubblica e canoni a valore reale:** Le concessioni di aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative sono assegnate esclusivamente mediante procedure selettive trasparenti, imparziali e a evidenza pubblica, con bando aperto e divieto assoluto di proroghe automatiche generalizzate. I canoni concessori sono calcolati sulla base dei valori reali di mercato dell'attività economica insediata, con l'obbligo di riservare in ogni ambito comunale almeno il quaranta per cento delle spiagge alla libera fruizione pubblica dotata di servizi igienici e salvamento essenziali.

Art. 14.011 — Autorità di Sistema Portuale e digitalizzazione della banchina

1. **Coordinamento dei nodi portuali strategici:** I porti marittimi nazionali di rilevanza strategica e internazionale sono raggruppati in Autorità di Sistema Portuale (AdSP), enti pubblici non economici a base tecnica dotati di autonomia amministrativa, di bilancio e di pianificazione territoriale portuale.
2. **Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO):** Tutti gli adempimenti amministrativi, sanitari, fitosanitari, doganali e di sicurezza relativi allo sdoganamento, all'imbarco e allo sbarco delle merci e dei passeggeri confluiscono nella Piattaforma Digitale Nazionale della Portualità (*Port Community System*), eliminando ogni duplicazione burocratica e consentendo il pre-sdoganamento telematico in mare aperto (*Fast Corridor*).
3. **Elettrificazione delle banchine (*Cold Ironing*):** Tutti i porti sedi di AdSP devono dotarsi di impianti di elettrificazione delle banchine per consentire lo spegnimento dei motori ausiliari a combustione delle navi ormeggiate. A decorrere dal 1° gennaio 2030 è fatto divieto alle navi da crociera e portacontainer di tenere attivi i generatori fossili durante la sosta in porto, con obbligo di allaccio alla rete elettrica costiera a tariffa agevolata alimentata da fonti rinnovabili.

Titolo II: Della Nave, del Regime Giuridico e del Lavoro Nautico

Capo I: Proprietà Navale, Sicurezza della Vita Umana in Mare e Diritti dell'Equipaggio

Art. 14.012 — Regime giuridico della nave e Registro Telematico Unico Navale

1. **Definizione e nazionalità della nave:** Costituisce nave qualsiasi costruzione galleggiante destinata al trasporto per acqua di persone o cose, ovvero a operazioni industriali, scientifiche o di pesca marittima. L'iscrizione nell'Archivio Telematico Centrale delle Navi (ATCN) attribuisce la nazionalità e il diritto di battere la bandiera dello Stato, assoggettando la nave, il carico e l'equipaggio alla giurisdizione e alle leggi penali e civili della Repubblica anche in alto mare.

2. **Standard di sicurezza della navigazione (*Safety of Life at Sea*):** Ogni nave iscritta nei registri nazionali deve possedere il Certificato di Idoneità Tecnica e di Sicurezza rilasciato dal Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, attestante la rispondenza alle convenzioni internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, sull'addestramento del personale marittimo e sulla prevenzione dell'inquinamento marino da idrocarburi e acque di zavorra.
3. **Soccorso in mare e obbligo inderogabile di assistenza:** Il comandante di qualsiasi nave, sia civile che mercantile o da diporto, che riceva notizia o avvisti una persona o un'imbarcazione in condizioni di pericolo o naufragio in mare ha l'obbligo giuridico e morale prioritario di prestare immediato soccorso, coordinandosi con il Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) della Guardia Costiera, con divieto categorico di allontanamento fino alla messa in sicurezza delle vite umane.

Art. 14.013 — Statuto del lavoratore marittimo e tutela dell'equipaggio

1. **Contratto di arruolamento telematico certificato:** Il contratto di arruolamento marittimo è stipulato in forma scritta informatica asseverata dinanzi all'autorità marittima consolare o portuale, con registrazione immediata nel libretto di navigazione elettronico.
2. **Diritti salariali, orari di riposo e rimpatrio protetto:** Ai marittimi imbarcati su navi battenti bandiera nazionale, a prescindere dalla cittadinanza originaria del lavoratore, è garantita la piena parità di trattamento retributivo e previdenziale parametrata ai contratti collettivi nazionali di categoria, nonché turni di riposo continuativi non inferiori a dieci ore giornaliere. In caso di sbarco per malattia, infortunio o cessazione del viaggio all'estero, l'armatore è tenuto a garantire a proprie spese il vitto, l'alloggio e il rimpatrio protetto del marittimo nel luogo di residenza o di arruolamento.
3. **Divieto di bandiere di comodo e caporalato marittimo:** È vietato l'impiego nelle acque territoriali dello Stato di navi soggette a regimi di registro aperto privi di standard minimi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). L'intermediazione illecita di manodopera marittima e la trattenuta arbitraria dei documenti di

navigazione configurano il delitto di caporalato marittimo ai sensi del Codice Penale.

Titolo III: Dei Contratti Marittimi e delle Vie d'Acqua Interne

Capo I: Noleggio, Trasporto e Navigazione Interna

Art. 14.014 — Contratti di utilizzazione della nave e responsabilità del vettore

1. **Tipologie contrattuali unificate:** L'utilizzazione commerciale della nave si attua mediante locazione a scafo nudo (*bareboat charter*), noleggio a tempo (*time charter*), noleggio a viaggio (*voyage charter*) o contratto di trasporto di cose e persone.
2. **Responsabilità inderogabile per la custodia delle merci:** Il vettore marittimo risponde della perdita, dell'avaria o del ritardo nella consegna delle merci caricate a bordo dal momento della presa in carico al momento della riconsegna, salvo prova positiva che l'evento dannoso sia derivato da pericoli di mare eccezionali, vizi propri della merce o colpa nautica del personale non imputabile a difetto di diligenza dell'armatore nel rendere la nave idonea alla navigazione (*seaworthiness*). Le clausole di esonero totale da responsabilità inserite nelle polizze di carico telematiche sono nulle di pieno diritto.
3. **Navigazione per vie d'acqua interne (fiumi e canali idroviari):** La rete idroviaria interna padano-veneta, i grandi laghi e i canali navigabili costituiscono idro-infrastrutture di interesse nazionale. Lo Stato incentiva il trasporto merci fluviale e lacustre integrato con le direttrici ferroviarie, assicurando il dragaggio ecologico costante dei fondali e l'ammodernamento delle conche di navigazione.

4.73 Codice 14 — Redazione Normativa: Libro IV (Della Navigazione Aerea, Gestione dello Spazio Aereo e Aeroporti)

Titolo I: Della Sovranità dello Spazio Aereo e Regolazione del Traffico

Capo I: Spazio Aereo Sovrano, Servizi di Navigazione e Mobilità Aerea Avanzata

Art. 14.015 — Sovranità dello spazio aereo nazionale e gestione integrata del traffico

1. **Sovranità territoriale sullo spazio atmosferico:** La Repubblica esercita la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio continentale, insulare e il relativo mare territoriale. L'uso dello spazio aereo per fini civili, commerciali e scientifici è regolato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) secondo criteri di sicurezza, efficienza energetica e tutela dell'ambiente sonoro.
2. **Fornitura dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS):** I servizi di controllo del traffico aereo, informazione di volo, allerta e meteorologia aeronautica sono svolti in regime di monopolio naturale e di esclusiva pubblica dallo Stato, per il tramite di un fornitore a totale controllo pubblico strategico, garantendo l'integrazione continua con i sistemi civili e militari di difesa aerea.
3. **Decarbonizzazione dei vettori aerei e carburanti sostenibili (SAF):** Tutti i vettori aerei commerciali che operano negli scali nazionali sono tenuti a impiegare quote minime e progressive di carburanti sostenibili per l'aviazione (*Sustainable Aviation Fuels - SAF*), prodotte a partire da biomasse certificate o idrogeno sintetico, con l'obiettivo vincolante di abbattere le emissioni fossili del quaranta per cento entro il 2035. I voli interni su tratte per le quali esista un collegamento ferroviario alternativo diretto ad alta velocità con tempo di percorrenza inferiore a centoventi minuti sono progressivamente soppressi, salvo ragioni motivate di continuità insulare.

Art. 14.016 — Mobilità aerea avanzata (AAM) e droni a pilotaggio remoto

1. **Integrazione dello spazio aereo a bassissima quota (*U-Space*):** È istituita la gestione telematica dello spazio aereo a bassissima quota (sotto i centocinquanta metri dal suolo), denominata *U-Space*, per la regolazione dinamica delle traiettorie di volo di aeromobili a pilotaggio remoto (droni) e mezzi a decollo e atterraggio verticale (*eVTOL*).
2. **Registro Telematico Unico dei Droni e transponder obbligatorio:** Ogni aeromobile a pilotaggio remoto con massa operativa al decollo superiore a duecentocinquanta grammi o dotato di sensori ottici capaci di acquisire dati personali deve essere registrato nella piattaforma digitale nazionale e provvisto di sistema di identificazione a distanza diretta (*Remote ID*) e transponder attivo interoperabile con la rete di controllo aereo.

3. **Vertiporti e corridoi di volo urbano:** I Comuni capoluogo di regione individuano nei propri strumenti urbanistici le aree idonee alla localizzazione dei vertiporti per il trasporto sanitario d'emergenza, logistico e di persone mediante velivoli elettrici, garantendo corridoi di volo schermati acusticamente e vincoli rigidi di sorvolo dei centri storici ad alta densità abitativa.

Titolo II: Delle Infrastrutture Aeroportuali e Tutela del Passeggero

Capo I: Demanio Aeronautico, Certificazione degli Scali e Diritti degli Utenti

Art. 14.017 — Rete aeroportuale nazionale e standard ambientali degli scali

1. **Piano Nazionale degli Aeroporti:** Gli aeroporti aperti al traffico aereo civile si articolano in scali di rilevanza strategica nazionale (*Hub* intercontinentali e comunitari) e scali di interesse regionale a vocazione specifica per la continuità territoriale o la logistica cargo. La concessione per la gestione delle infrastrutture aeroportuali è assegnata per gara ad evidenza pubblica a termine e a tariffazione regolata.
2. **Neutralità carbonica delle aerostazioni (*Net Zero Airport*):** I gestori aeroportuali devono attuare programmi di efficientamento energetico degli edifici terminali, installare parchi fotovoltaici dedicati su aree non operative e garantire l'alimentazione elettrica e di climatizzazione in stallo a tutti gli aeromobili parcheggiati (*Fixed Electrical Ground Power*), vietando l'uso delle unità ausiliarie a combustione di bordo (*APU*) durante la sosta a terra oltre trenta minuti.
3. **Mappatura del rumore e zonizzazione acustica aeroportuale:** Intorno agli scali aperti al traffico aereo commerciale è istituito il piano di zonizzazione acustica vincolante, con divieto di edificazione residenziale nelle fasce di massimo impatto sonoro e divieto assoluto di decolli e atterraggi commerciali ordinari tra le ore 23:00 e le ore 06:00 nei pressi di agglomerati urbani densamente popolati, salvo situazioni di comprovata emergenza o trasporto di organi salvavita.

Art. 14.018 — Responsabilità del vettore aereo e indennizzo automatico del passeggero

1. **Responsabilità inderogabile per lesioni personali e bagaglio:** Il vettore aereo risponde dei danni per morte o lesioni personali subite dal passeggero verificatesi a bordo dell'aeromobile o durante le operazioni di imbarco e sbarco secondo il principio della responsabilità oggettiva e risarcimento integrale del danno, senza possibilità di limitazioni concordate inferiori agli standard previsti dalle convenzioni internazionali. Parimenti risponde dello smarrimento, distruzione o deterioramento dei bagagli registrati, salvo che provi di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il fatto o che era materialmente impossibile adottarle.
2. **Compensazione pecuniaria automatica su circuito digitale:** In caso di negato imbarco per overbooking, cancellazione del volo o ritardo all'arrivo superiore a centottanta minuti imputabile al vettore per cause ordinarie o tecniche, l'indennizzo pecuniario forfettario di legge è accreditato direttamente ed automaticamente sul conto di pagamento dell'utente tramite la Piattaforma Unica di Compensazione Aerea entro sette giorni solari dall'evento, senza obbligo di reclami formali scritti o oneri di prova documentale a carico del passeggero.

4.74 Codice 14 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Attività Spaziali, Orbite Sovrane e Clausola di Chiusura)

Titolo I: Del Diritto dello Spazio Extra-Atmosferico e Sovranità Orbitale

Capo I: Regime Giuridico degli Oggetti Spaziali, Lanciatori e Frequenze

Art. 14.019 — Regime delle attività spaziali, beni orbitali e responsabilità di lancio

1. **Spazio extra-atmosferico come patrimonio comune:** Lo spazio extra-atmosferico, la Luna e gli altri corpi celesti costituiscono beni comuni dell'umanità (*res communis omnium*), liberi per l'esplorazione e l'uso pacifico da parte di tutti gli Stati su base di eguaglianza e in conformità ai trattati internazionali ratificati. Nessuna porzione dello spazio o corpo celeste può formare oggetto di appropriazione nazionale mediante rivendicazione di sovranità, occupazione o qualsiasi altro mezzo.

2. **Autorizzazione e vigilanza sovrana sui lanci:** Qualsiasi attività di lancio di oggetti spaziali, immissione in orbita, rientro controllato o operazione di stazioni orbitanti condotta da persone fisiche o giuridiche sul territorio nazionale, da piattaforme mobili o marine battenti bandiera statale, ovvero commissionata all'estero da cittadini o imprese nazionali, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Agenzia Spaziale Sovrana (ASS) e all'accertamento dei requisiti di sicurezza tecnica, sostenibilità ambientale e affidabilità finanziaria.
3. **Registro Nazionale Telematico degli Oggetti Spaziali:** Presso l'ASS è istituito il Registro Nazionale Telematico degli Oggetti Lanciati nello Spazio Extra-Atmosferico. L'iscrizione attribuisce all'oggetto spaziale la giurisdizione e il controllo permanente dello Stato; lo Stato risponde in via internazionale e oggettiva dei danni causati a terzi sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo da oggetti spaziali nazionali, salvo diritto di rivalsa integrale nei confronti dell'operatore commerciale privato autorizzato.

Art. 14.020 — Mitigazione dei detriti spaziali (*Space Debris*) e deorbitazione obbligatoria

1. **Piano vincolante di fine vita orbitale (*End-of-Life Plan*):** I progetti di satelliti, costellazioni e vettori spaziali devono integrare obbligatoriamente un piano di gestione del fine vita conforme ai più elevati standard internazionali di mitigazione dei detriti spaziali. Gli operatori devono garantire la disponibilità di riserva propulsiva o sistemi aerodinamici/elettrodinamici atti ad assicurare:
    - Il rientro distruttivo controllato nell'atmosfera terrestre entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dell'operatività per i satelliti in orbita bassa (LEO);
    - Il trasferimento definitivo su orbita cimitero non interferente per i satelliti geostazionari (GEO) o in orbita media (MEO).
2. **Copertura assicurativa e fondo di garanzia per la rimozione:** L'autorizzazione al lancio è subordinata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per danni verso terzi con massimale adeguato al profilo di rischio e al versamento di una quota vincolata al Fondo Nazionale per la Bonifica Orbitale e la Rimozione Attiva dei Detriti (*Active Debris Removal*).

Art. 14.021 — Sovranità dello spettro elettromagnetico e costellazioni di telecomunicazione

1. **Assegnazione e protezione delle frequenze spaziali:** Le bande di frequenza radio e le posizioni orbitali geostazionarie e non geostazionarie assegnate allo Stato nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) costituiscono risorsa demaniale sovrana intangibile. L'uso delle frequenze spaziali da parte di operatori privati è regolato mediante concessioni a canone d'uso con riserva di priorità per le comunicazioni di sicurezza nazionale, protezione civile e soccorso.
2. **Requisiti di resilienza e contrasto alle interferenze:** Le costellazioni satellitari autorizzate devono essere provviste di apparati crittografici conformi agli standard di cybersicurezza del Codice 13, capaci di resistere a tentativi di spoofing, jamming e attacchi informatici ai segmenti di terra e di bordo, garantendo l'interoperabilità aperta con le reti terrestri di emergenza.

Titolo II: Delle Risorse Extra-Atmosferiche e Governance della New Space Economy

Capo I: Esplorazione Mineraria Spaziale, Ricerca e Difesa Planetaria

Art. 14.022 — Regime delle risorse spaziali e sfruttamento minerario extra-atmosferico

1. **Appropriazione delle risorse estratte e limiti di sostenibilità:** In conformità ai principi internazionali, le sostanze minerali, l'acqua e gli elementi volatili estratti da asteroidi, corpi celesti o dal suolo lunare nell'ambito di missioni scientifiche o industriali autorizzate divengono di proprietà del soggetto che li ha legalmente estratti (*principio della cattura regolata*). L'attività estrattiva non comporta in nessun caso l'appropriazione del suolo o del sottosuolo del corpo celeste, che rimane patrimonio indisponibile dell'umanità.
2. **Condivisione scientifica e divieto di contaminazione:** Le missioni spaziali dirette verso altri corpi celesti devono rispettare i protocolli di protezione planetaria volti a prevenire la contaminazione biologica nociva terrestre su corpi extraterrestri e la retro-contaminazione della biosfera terrestre con campioni biologici o minerali alieni (*Clean Space Protocol*). Una quota rappresentativa dei dati scientifici e dei campioni

fisici acquisiti deve essere conferita gratuitamente all'ASS per finalità di ricerca pubblica aperta.

Art. 14.023 — Sorveglianza spaziale e difesa planetaria (*Space Situational Awareness*)

1. **Rete di monitoraggio orbitale e tracciamento oggetti vicini alla Terra (NEO):** L'Agenzia Spaziale Sovrana, in coordinamento con l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Comando Operativo delle Forze Spaziali della Difesa, gestisce la rete nazionale di telescopi, radar e sensori ottici per il monitoraggio della congestione orbitale, la previsione delle collisioni (*Space Surveillance and Tracking - SST*) e il tracciamento precoce di asteroidi e comete potenzialmente impattanti con la Terra (*Space Weather & Planetary Defense*).
2. **Servizio di allertamento civile orbitale:** Le allerte per rientri incontrollati di grandi frammenti spaziali o eventi geomagnetici solari estremi capaci di danneggiare le reti elettriche e di comunicazione sono trasmesse istantaneamente al Dipartimento della Protezione Civile per l'adozione delle misure preventive sul territorio.

Titolo III: Disposizioni Finali di Chiusura del Codice 14

Art. 14.024 — Clausola di abrogazione integrale delle norme concorrenti in materia di trasporti, navigazione, infrastrutture e spazio

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942) e successive modificazioni, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo regolamento di esecuzione, della Legge quadro sui porti (L. 84/1994), del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023 limitatamente alle tratte infrastrutturali e concessioni viarie, della disciplina sull'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (D.Lgs. 250/1997), nonché ogni altra disposizione statale, regionale, regolamentare o circolare amministrativa che disciplini la mobilità terrestre, ferroviaria, marittima, aerea, le infrastrutture di trasporto e le attività aerospaziali in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.
2. **Riserva assoluta ed esclusiva di codice dei trasporti e dello spazio:** Nessuna legge settoriale ordinaria, ordinanza contingibile e

urgente di enti locali non motivata da pericolo imminente, regolamento di concessione o circolare ministeriale può istituire controlli stradali a finalità lucrativa, prorogare concessioni demaniali o autostradali senza evidenza pubblica aperta, bloccare la continuità territoriale universale o autorizzare lanci e missioni spaziali al di fuori dei vincoli di deorbitazione e sostenibilità orbitale fissati nel presente Codice. Ogni interpretazione o applicazione deve conformarsi unicamente agli articoli 16, 41, 43 e 117 della Costituzione e ai principi inderogabili di sicurezza della vita umana, accessibilità universale, demanialità pubblica delle reti e salvaguardia dell'ambiente terrestre e spaziale sanciti nel Libro I del presente testo.

4.75 Codice 15 — Codice della Difesa Nazionale, della Sicurezza Sovrana e delle Relazioni Internazionali: Struttura Generale e Libro I

4.75.1 Struttura Generale del Codice 15

Il Codice 15 costituisce il quindicesimo e ultimo pilastro della Codificazione dello Stato. Esso disciplina in modo organico e unitario la salvaguardia dell'indipendenza e dell'integrità territoriale della Repubblica, l'architettura delle Forze Armate e delle Forze di Pubblica Sicurezza, il sistema di informazione per la sicurezza, nonché la stipula, l'efficacia e l'esecuzione dei trattati internazionali e la diplomazia consolare, in diretta attuazione degli articoli 10, 11, 52, 54, 78 e 87 della Costituzione.

Il testo abroga e sostituisce l'intero Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010), il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931), la disciplina sui servizi di informazione e segreto di Stato (L. 124/2007), la legislazione speciale sulle missioni internazionali e la normativa frammentaria sugli affari esteri e consolari, strutturandosi in **Cinque Libri Fondamentali**:

- **Libro I — Dei principi fondamentali della difesa della Patria, del ripudio della guerra e dello statuto della sovranità internazionale:** Attuazione degli artt. 11 e 52 Cost., neutralità attiva, difesa integrata della Nazione, primato del diritto internazionale cogente e conformità dell'ordinamento interno.
- **Libro II — Dell'ordinamento delle Forze Armate e dello statuto del cittadino in armi:** Struttura interforze unificata (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri nei compiti militari),

catena di comando subordinata al potere costituzionale civile, diritti sindacali militari, parità di genere, addestramento e riserva strategica nazionale.

- **Libro III — Della sicurezza pubblica repubblicana, protezione civile e contrasto alle minacce ibride:** Coordinamento unitario delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, presidio del territorio, ordine e sicurezza pubblica democratica, architettura della Protezione Civile per le emergenze nazionali e resilienza sistemica dello Stato.
- **Libro IV — Del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del segreto di Stato:** Disciplina dei servizi di intelligence civile ed estera, garanzie funzionali degli operatori, limiti invalicabili del segreto di Stato dinanzi ai crimini contro l'umanità e all'ordine costituzionale, controllo parlamentare rigoroso del COPASIR.
- **Libro V — Delle relazioni internazionali, della diplomazia consolare e clausola di chiusura monumentale:** Conclusione ed esecuzione dei trattati, tutela dei cittadini all'estero, diritto di asilo e status diplomatico, e **Clausola Finale di Sigillo dell'intera Opera dei Quindici Codici della Repubblica**.

4.75.2 Codice 15 — Redazione Normativa: Libro I (Dei Principi Fondamentali della Difesa della Patria, del Ripudio della Guerra e dello Statuto della Sovranità Internazionale)

Titolo I: Dei Valori Costituzionali della Pace, della Difesa e della Giurisdizione Internazionale

Capo I: Ripudio della Guerra Offensiva, Limiti di Sovranità e Difesa Collettiva

Art. 15.001 — Ripudio della guerra come strumento di offesa e principio di neutralità attiva

1. **Ripudio costituzionale inderogabile:** L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Costituzione.
2. **Uso della forza armata legittima:** L'impiego delle Forze Armate nazionali è ammesso esclusivamente:

- Per la difesa legittima del territorio, delle acque, dello spazio aereo, dello spazio extra-atmosferico e del dominio cibernetico della Repubblica in caso di aggressione armata esterna, nel rispetto dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite;
- In attuazione di deliberazioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o nell'ambito di alleanze difensive legittimamente ratificate dalla Repubblica a condizioni di effettiva reciprocità con gli altri Stati e per le finalità di mantenimento della pace e della giustizia tra le Nazioni.

3. **Divieto di partecipazione a conflitti preventivi:** È fatto divieto assoluto al Governo di impegnare le forze militari, le infrastrutture logistiche, portuali o aeree della Nazione in azioni di guerra preventiva, interventi di mutamento unilaterale di regimi sovrani esteri (*regime change*) o operazioni militari non autorizzate dal Parlamento ai sensi dell'art. 78 della Costituzione.

Art. 15.002 — Difesa della Patria come sacro dovere civico e difesa totale integrata

1. **Sacro dovere civico:** La difesa della Patria costituisce sacro dovere di ogni cittadino ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, e si articola nella componente militare, nella sicurezza civile, nella resilienza infrastrutturale ed ecologica, nella difesa cibernetica e nella partecipazione informata alla salvaguardia delle istituzioni democratiche.
2. **Modello professionale e servizio civile universale:** Le Forze Armate sono composte da personale militare professionale e volontario. Lo Stato promuove e valorizza il Servizio Civile Universale e la Riserva Civica di Difesa, aperta a tutti i cittadini maggiorenni, per attività non armate di supporto alla protezione civile, alla bonifica ambientale, alla conservazione del patrimonio culturale e alla tenuta logistica in situazioni di emergenza nazionale o mobilitazione.
3. **Spirito democratico delle Forze Armate:** L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Al personale militare sono garantiti tutti i diritti civili e politici compatibili con i doveri funzionali del servizio, la piena dignità della persona, il divieto di ordini manifestamente contrari alla Costituzione o integranti

crimini di guerra e il diritto all'obiezione di coscienza per ordini palesemente illeciti.

Titolo II: Dell'Adattamento del Diritto Internazionale e Diritti Inviolabili

Capo I: Norme Consuetudinarie, Crimini Internazionali e Trattati

Art. 15.003 — Conformità al diritto internazionale consuetudinario e allo *ius cogens*

1. **Adattamento automatico permanente:** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione. Le consuetudini internazionali aventi valore di *ius cogens* e i principi generali del diritto umanitario internazionale operano come limiti invalicabili per la potestà legislativa ed esecutiva interna.
2. **Primato dei diritti umani inalienabili:** Nessuna norma interna, ordine militare superiore o accordo bilaterale secretato può derogare all'obbligo di prevenire e perseguire il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, la tortura e le sparizioni forzate di persone.
3. **Imprescrittibilità e giurisdizione universale per i crimini internazionali:** I reati qualificati come crimini internazionali dal diritto consuetudinario e dallo Statuto della Corte Penale Internazionale sono imprescrittibili sia nella loro configurazione militare che comune. I giudici della Repubblica esercitano la giurisdizione penale universale su tali condotte, ancorché commesse all'estero da cittadini stranieri a danno di stranieri, qualora l'autore del reato si trovi fisicamente sul territorio nazionale e non sia stata disposta l'estradizione o la consegna a un tribunale penale internazionale precostituito per legge.

Art. 15.004 — Disciplina costituzionale delle missioni internazionali all'estero

1. **Procedimento autorizzativo parlamentare inderogabile:** L'avvio, la proroga e la modifica degli assetti e delle regole d'ingaggio di qualsiasi missione militare all'estero, sia essa bilaterale o multilaterale, sono deliberati dal Consiglio dei Ministri e preventivamente autorizzati

con formale risoluzione motivata di ciascuna Camera del Parlamento, con voto palese e nominale.

2. **Requisiti di conformità delle missioni:** Le deliberazioni di autorizzazione devono specificare analiticamente la base giuridica internazionale, l'area geografica di intervento, gli obiettivi operativi, il limite massimo del contingente impiegato, la data di scadenza della missione e le regole di ingaggio (*Rules of Engagement - ROE*), le quali devono risultare rigorosamente conformi al diritto internazionale dei conflitti armati e alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e relativi Protocolli Addizionali.
3. **Relazione semestrale e clausola di riesame automatico:** Il Ministro della Difesa e il Ministro degli Affari Esteri presentano al Parlamento, con cadenza semestrale perentoria, una relazione tecnica analitica sullo stato operativo, i costi sostenuti e il raggiungimento degli obiettivi umanitari o di sicurezza di ciascuna missione. L'omessa approvazione parlamentare della proroga entro il termine fissato comporta l'obbligo immediato di pianificazione e completamento del rientro dei reparti entro sessanta giorni solari.

4.76 Codice 15 — Redazione Normativa: Libro II (Dell'Ordinamento delle Forze Armate e dello Statuto del Cittadino in Armi)

Titolo I: Dell'Architettura di Comando e Struttura Interforze

Capo I: Catena di Comando Costituzionale e Funzioni delle Forze Armate

Art. 15.005 — Comando supremo del Presidente della Repubblica e subordinazione al potere civile

1. **Comando supremo delle Forze Armate:** Il Presidente della Repubblica ha il comando supremo delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, ai sensi degli artt. 78 e 87 della Costituzione.
2. **Subordinazione inderogabile al potere politico costituzionale:** Le Forze Armate sono al servizio esclusivo della Nazione e operano in assoluta subordinazione agli organi civili democraticamente eletti. La politica di difesa e di sicurezza è determinata dal Governo collegiale sotto il controllo del Parlamento.

3. **Consiglio Supremo di Difesa:** Il Consiglio Supremo di Difesa esamina i problemi generali e strategici attinenti alla difesa e alla sicurezza nazionale, nonché le linee d'indirizzo per l'impiego operativo delle Forze Armate. I verbali delle sedute, salvi i soli allegati tecnici coperti da segreto militare operativo per la salvaguardia dell'incolumità del personale o della tecnologia sovrana, sono resi accessibili al Parlamento decorso il termine di cinque anni.

Art. 15.006 — Struttura unificata dello Stato Maggiore della Difesa e Forze Armate

1. **Capo di Stato Maggiore della Difesa:** Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è il referente militare unico e diretto del Ministro della Difesa, da cui dipende gerarchicamente; esercita il comando operativo interforze su tutte le Forze Armate della Repubblica per l'impiego tattico e strategico deliberato dagli organi costituzionali.
2. **Articolazione interforze paritaria:** Le Forze Armate si articolano in:
    - **Esercito Italiano:** preposto alla difesa degli spazi terrestri, alla sicurezza della terraferma e al supporto tattico nelle emergenze logistiche interne;
    - **Marina Militare:** preposta alla salvaguardia della sovranità sul mare territoriale, della Zona Economica Esclusiva (ZEE), delle linee di comunicazione marittime e dei fondali sottomarini strategici;
    - **Aeronautica Militare:** preposta alla sovranità e al controllo dello spazio aereo nazionale e alla conduzione delle operazioni aeree strategiche e tattiche;
    - **Arma dei Carabinieri:** forza armata a competenza generale con duplice funzione di polizia militare a tutela dei reparti in armi e di presidio di pubblica sicurezza civile sul territorio alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Interno.
3. **Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI):** La pianificazione, il comando e la conduzione di tutte le operazioni militari congiunte sul territorio nazionale e nei teatri all'estero sono attribuiti in via esclusiva al Comando Operativo di Vertice Interforze, superando ogni duplicazione burocratica di singola Forza Armata.

Titolo II: Dello Statuto del Militare, Diritti Costituzionali e Tutela del Personale

Capo I: Diritti Sindacali, Libertà Civili e Doveri del Giuramento

Art. 15.007 — Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM)

1. **Libertà sindacale del personale in armi:** I militari hanno il diritto soggettivo inalienabile di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderirvi liberamente senza previa autorizzazione governativa, secondo il canone democratico sancito dagli artt. 39 e 52 della Costituzione.
2. **Competenze negoziali e contrattazione collettiva:** Le APCSM maggiormente rappresentative a livello interforze partecipano alle procedure di contrattazione collettiva triennale per la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, dei criteri per le progressioni di carriera e degli orari di servizio, ferma restando l'intangibilità dell'articolazione dell'orario in corso di operazioni d'impiego bellico o missioni di pace.
3. **Limiti funzionali specifici:** In ragione della peculiarità dell'ordinamento militare e a garanzia della continuità della difesa della Patria, ai militari in servizio permanente o in richiamo operativo è vietato l'esercizio del diritto di sciopero e la partecipazione attiva in uniforme a manifestazioni di partiti politici.

Art. 15.008 — Doveri di disciplina democratica, ordine superiore e divieto di obbedienza cieca

1. **Giuramento di fedeltà alla Costituzione:** Tutti i componenti delle Forze Armate prestano giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica, di osservanza della Costituzione e delle leggi e di adempimento dei doveri militari per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni.
2. **Dovere di disobbedienza all'ordine manifestamente criminoso:** Il militare al quale sia impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni costituzionali dello Stato, ovvero la cui esecuzione costituisca palesemente un delitto contro la persona, un crimine di

guerra o un crimine contro l'umanità ai sensi del Codice Penale o delle Convenzioni di Ginevra, ha il dovere giuridico inderogabile di non eseguirlo e di informare tempestivamente l'autorità giudiziaria militare o ordinaria.

3. **Esclusione di responsabilità disciplinare:** Nessuna sanzione disciplinare, demerito di matricola, revoca dell'incarico o pregiudizio di avanzamento di carriera può essere irrogato al militare che si sia legittimamente rifiutato di adempiere a un ordine manifestamente illecito o lesivo dell'ordinamento democratico.

Art. 15.009 — Parità di genere, sicurezza sanitaria e medicina militare sovrana

1. **Totale uguaglianza di accesso e avanzamento:** È garantita la piena parità di accesso, trattamento economico, attribuzione di incarichi di vertice e comando operativo tra personale maschile e femminile in tutte le specialità, reparti d'élite e unità da combattimento delle Forze Armate, senza alcuna limitazione selettiva non fondata su parametri oggettivi di idoneità fisica e psicologica uniforme.
2. **Sanità Militare integrata e trasparenza epidemiologica:** Il Servizio Sanitario Militare è integrato con il Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal Codice 11. I protocolli vaccinali, i presidi di protezione individuale, le indagini ambientali nei poligoni di tiro e nelle basi operative e il monitoraggio delle patologie correlate all'impiego (inclusa la tutela contro l'esposizione a metalli pesanti, radiazioni ionizzanti o uranio impoverito) sono sottoposti a certificazione dell'Istituto Superiore di Sanità, con risarcimento integrale del danno biologico e causa di servizio per presunzione legale a favore del militare impiegato in teatri operativi contaminati.

Titolo III: Della Riserva Strategica e Giustizia Militare

Capo I: Addestramento, Mobilitazione e Ordinamento dei Tribunali Militari

Art. 15.010 — Riserva Militare Sovrana e riserva civica di mobilitazione

1. **Istituzione della Riserva Operativa:** È istituita la Riserva Militare Sovrana, costituita da personale militare in congedo e da cittadini diplomati o laureati in discipline tecniche, ingegneristiche, mediche e informatiche che stipulano con il Ministero della Difesa una convenzione di servizio part-time retribuito per l'addestramento e l'impiego periodico a supporto delle unità operative di prima linea.
2. **Addestramento continuativo e tutela del posto di lavoro:** Il richiamo in servizio per le sessioni di addestramento annuale della Riserva non può comportare in nessun caso la risoluzione del contratto di lavoro civile o dipendente, con obbligo per il datore di lavoro di conservare la qualifica e la sede e corresponsione a carico dello Stato di un'indennità compensativa aziendale per le giornate di richiamo effettivo.

Art. 15.011 — Giurisdizione militare ristretta ai soli reati commessi da appartenenti alle Forze Armate

1. **Limiti della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace:** I tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione unicamente per i reati militari tassativamente previsti dal Codice Penale Militare commessi da appartenenti alle Forze Armate in servizio attivo, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione.
2. **Attrazione nella giurisdizione ordinaria per i reati comuni:** Qualsiasi reato comune, nonché qualsiasi delitto commesso con violenza a danno della vita, dell'integrità fisica o della libertà sessuale di cittadini civili o di altri militari commesso sul territorio nazionale, è devoluto alla cognizione esclusiva del giudice ordinario e della Procura della Repubblica competente ai sensi del Codice di Procedura Penale.
3. **Garanzie di indipendenza della magistratura militare:** I magistrati militari godono delle medesime garanzie di inamovibilità, indipendenza funzionale e trattamento economico stabilite per i magistrati ordinari; il governo della magistratura militare è affidato al Consiglio della Magistratura Militare, conformato ai principi costituzionali di trasparenza ed elezione paritaria dei togati.

4.77 Codice 15 — Redazione Normativa: Libro III (Della Sicurezza Pubblica Repubblicana, Protezione Civile e Contrasto alle Minacce Ibride)

Titolo I: Dell'Ordine Pubblico Democratico e Coordinamento delle Forze di Polizia

Capo I: Architettura della Sicurezza Interna, Riserva di Legge e Standard Operativi

Art. 15.012 — Funzione democratica della sicurezza pubblica e coordinamento unitario

1. **La sicurezza come presidio delle libertà costituzionali:** La pubblica sicurezza è servizio essenziale della Repubblica finalizzato a garantire l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali dei cittadini, la convivenza civile, la tutela dell'incolumità fisica, la salvaguardia dei beni e il rispetto della legalità democratica.
2. **Autorità Nazionale e Provinciali di Pubblica Sicurezza:** Il Ministro dell'Interno è l'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e risponde dinanzi al Parlamento dell'indirizzo unitario della politica di sicurezza. A livello territoriale, le funzioni di direzione e coordinamento tecnico-operativo sono esercitate dal Prefetto quale Autorità Provinciale e dal Questore quale Autorità Tecnica Provinciale di Pubblica Sicurezza.
3. **Piattaforma Unificata di Coordinamento Operativo (PUCO):** La Polizia di Stato (a ordinamento civile), l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza (a ordinamento militare per gli aspetti organici, ma dipendenti funzionalmente dall'Autorità di PS per l'ordine pubblico e la vigilanza economica) operano su base di interoperabilità operativa totale. È fatto divieto di sovrapposizione investigativa o compartimentazione informativa: tutti i dati operativi, le denunce, i controlli su strada e gli avvisi di criticità confluiscono in tempo reale nel Centro Elaborazione Dati Unico di Sicurezza Pubblica.

Art. 15.013 — Regole di ingaggio nelle manifestazioni pubbliche e codici identificativi

1. **Tutela del diritto di riunione:** Il diritto di riunione pacifica e senz'armi garantito dall'art. 17 della Costituzione non può essere limitato o vietato se non per comprovati, gravi e documentati motivi di sicurezza e incolumità pubblica comunicati per iscritto con almeno ventiquattro ore di preavviso ai promotori.

2. **Obbligo del codice identificativo alfanumerico individuale:** Tutto il personale delle Forze di Polizia impiegato in servizi di ordine pubblico, vigilanza di eventi o manifestazioni di piazza deve indossare sull'uniforme di servizio, sui caschi protettivi e sui giubbotti tattici un codice alfanumerico individuale visibile a distanza, chiaramente leggibile e non rimovibile. L'identificativo consente l'attribuzione univoca dell'operatore nei registri di servizio interni in caso di verifiche disciplinari o giudiziarie, garantendone contestualmente la riservatezza anagrafica verso terzi estranei.
3. **Dotazione obbligatoria e tracciabilità delle telecamere individuali (*Body-Cam*):** Nelle operazioni a contatto con la folla o in interventi critici di polizia giudiziaria, gli operatori devono essere equipaggiati con videocamere individuali (*body-cam*) a registrazione continua cifrata, i cui filmati sono acquisiti automaticamente nel fascicolo telematico dell'evento e conservati secondo gli standard di catena di custodia digitale di cui al Codice 08, con divieto di manipolazione, interruzione o cancellazione arbitraria delle registrazioni.

Art. 15.014 — Uso della forza, armi a letalità ridotta e rispetto della dignità della persona

1. **Principio di proporzionalità e gradualità:** L'uso della forza fisica e delle armi di ordinanza da parte del personale di pubblica sicurezza è consentito esclusivamente quale *extrema ratio*, ove sia assolutamente necessario per respingere una violenza attuale o vincere una resistenza attiva armata, secondo criteri di rigorosa necessità, gradualità e proporzionalità al pericolo concreto.
2. **Regolamentazione delle armi a impulso elettrico e ausili di contenimento:** I dispositivi a impulso elettrico (*taser*) e gli strumenti di dissuasione chimica urticante possono essere impiegati unicamente da operatori specificamente abilitati e provvisti di certificazione medica di idoneità, nei confronti di soggetti che manifestino condotte di violenza armata o grave minaccia fisica immediata. È vietato l'uso del taser su persone visibilmente minorenni, donne in stato di gravidanza accertabile o soggetti già immobilizzati e assicurati alle garanzie di custodia.

3. **Divieto assoluto di tortura o trattamenti inumani:** Nessun ordine, stato di necessità o timore per la sicurezza pubblica può giustificare il ricorso alla tortura, a maltrattamenti fisici o a pressioni psicologiche degradanti su persone fermate, arrestate o private della libertà personale. La violazione del presente precetto comporta l'immediata sospensione cautelare dal servizio, la radiazione automatica in caso di condanna definitiva e l'obbligo risarcitorio solidale dell'amministrazione di appartenenza verso la vittima.

Titolo II: Della Protezione Civile, Emergenze Nazionali e Difesa del Suolo

Capo I: Servizio Nazionale Integrato, Prevenzione dei Rischi e Allertamento

Art. 15.015 — Servizio Nazionale della Protezione Civile e architettura del soccorso

1. **Sistema policentrico e coordinamento sovrano:** Il Servizio Nazionale della Protezione Civile costituisce sistema integrato di preminente interesse nazionale preposto alla tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali o da eventi catastrofici provocati dall'attività dell'uomo.
2. **Componenti e strutture operative unificate:** Fanno parte integrante del Servizio Nazionale:
    - Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di indirizzo, pianificazione e coordinamento generale;
    - Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale struttura operativa fondamentale a competenza tecnica primaria nel soccorso pubblico e nella lotta contro gli incendi;
    - Le Forze Armate e le Forze di Polizia, impiegate con assetti dedicati e specializzati;
    - Il Servizio Sanitario Nazionale e le squadre di medicina d'urgenza;

- La comunità scientifica nazionale, gli Enti Pubblici di Ricerca (INGV, CNR, ISPRA) e il volontariato organizzato di protezione civile regolarmente censito.

3. **Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e limiti temporali:** Lo stato di emergenza di rilievo nazionale è deliberato dal Consiglio dei Ministri per eventi di eccezionale gravità e durata limitata a un massimo di dodici mesi, prorogabile dal Parlamento per non oltre ulteriori dodici mesi. Le ordinanze di protezione civile in deroga all'ordinamento ordinario devono essere strettamente motivate, pubblicate integralmente all'atto dell'adozione e contenere l'indicazione espressa delle singole disposizioni di legge derogate, non potendo in alcun caso derogare ai principi fondamentali della Costituzione o ai diritti inalienabili della persona.

Art. 15.016 — Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Piani Comunali Digitali

1. **Allerta pubblica su frequenze radiotelevisive e telefoniche (*IT-Alert Sovrano*):** In presenza di eventi sismici tellurici maggiori, maremoti, alluvioni catastrofiche, eruzioni vulcaniche, incidenti nucleari o industriali a effetto transfrontaliero, il Dipartimento della Protezione Civile attiva l'avviso di emergenza istantaneo mediante trasmissione su canali di diffusione cellulare (*cell broadcast*) verso tutti i terminali mobili presenti nell'area interessata, senza tracciamento dell'utenza e con interruzione automatica delle normali trasmissioni radiotelevisive.
2. **Piani Comunali di Protezione Civile georeferenziati:** Ciascun Comune della Repubblica adotta e aggiorna annualmente il Piano di Emergenza e Protezione Civile redatto su cartografia digitale interoperabile con il Sistema Territoriale Sovrano. I piani devono indicare le aree di attesa sicure, i percorsi di evacuazione privi di vulnerabilità idrogeologica e il censimento preventivo delle persone non autosufficienti residenti nelle zone a rischio inondazione o frana, assicurando esercitazioni di evacuazione obbligatorie della popolazione con cadenza almeno biennale.

Titolo III: Della Resilienza Sistemica e Contrasto alle Minacce Ibride

Capo I: Guerra Cognitiva, Sicurezza delle Catene Logistiche ed Emergenze Ibride

Art. 15.017 — Difesa sistemica della Repubblica contro le minacce ibride

1. **Definizione della minaccia ibrida:** Costituiscono minacce ibride le azioni ostili coordinate, palesi o coperte, condotte da Stati esteri o attori non statuali mediante la combinazione simultanea di disinformazione e manipolazione informativa di massa, attacchi cibernetici a infrastrutture critiche immateriali, coercizione economica, interruzione premeditata delle forniture energetiche o alimentari e atti di sabotaggio logistico mirati a destabilizzare l'ordine democratico o la coesione sociale della Nazione.
2. **Centro Sovrano di Analisi e Contrasto alle Minacce Ibride:** È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Centro Sovrano per il Contrasto alle Minacce Ibride, composto da esperti di difesa, intelligence, sicurezza informatica, diplomazia, sociologia e comunicazioni strategiche. Il Centro monitora costantemente gli indicatori di pressione ostile, formula protocolli di risposta integrata e supporta gli organi di Governo nell'adozione di misure di neutralizzazione diplomatica, tecnica e legale.
3. **Resilienza delle filiere logistiche e alimentari vitali:** Lo Stato garantisce la disponibilità permanente e decentralizzata di scorte strategiche fisiche di derrate alimentari di base, sementi primarie, carburanti raffinati, presidi medici salvavita e componenti elettronici essenziali, sufficienti ad assicurare la piena autosufficienza e continuità di vita della popolazione civile per un periodo non inferiore a centottanta giorni solari in condizioni di blocco navale, embargo o grave perturbazione delle rotte di approvvigionamento globali.

4.78 Codice 15 — Redazione Normativa: Libro IV (Del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica e del Segreto di Stato)

Titolo I: Dell'Architettura dei Servizi di Informazione per la Sicurezza

Capo I: Struttura di Vertice, Distinzione delle Competenze e Coordinamento Operativo

Art. 15.018 — Alta direzione, responsabilità politica e attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. **Esclusiva responsabilità politica:** L'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento operativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione.
2. **Autorità Delegata per la Sicurezza della Repubblica:** Il Presidente del Consiglio può delegare l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente Libro a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Autorità Delegata), ferma restando la titolarità insindacabile delle decisioni in materia di apposizione, conferma e opposizione del Segreto di Stato.
3. **Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR):** Presso la Presidenza del Consiglio opera il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR), presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dall'Autorità Delegata e dai Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, dell'Economia e della Transizione Digitale. Il CISR definisce le linee di indirizzo strategico per la ricerca informativa, l'analisi delle minacce geopolitiche ed economiche e la ripartizione dei fondi riservati.

Art. 15.019 — Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e agenzie operative specializzate

1. **Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS):** Il DIS costituisce l'organo tecnico di raccordo, gestione amministrativa unificata, analisi strategica integrata e sicurezza del personale dell'intero comparto d'intelligence. Al DIS sono attribuite le competenze esclusive in materia di gestione delle risorse umane, sicurezza delle comunicazioni crittografate, trasparenza contabile dei fondi secretati e raccordo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Sovrana (ACS) di cui al Codice 13.
2. **Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE):** All'AISE è affidato il compito esclusivo di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere l'indipendenza, l'integrità e gli interessi strategici politici, economici, scientifici e industriali della Repubblica

dalle minacce provenienti dall'estero o operanti al di fuori del territorio nazionale, coordinando le reti informative diplomatiche e le stazioni periferiche all'estero.

3. **Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI):** All'AISI è affidato il compito esclusivo di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere la sicurezza interna della Repubblica e le libere istituzioni democratiche contro ogni forma di sovversione eversiva, spionaggio ostile, terrorismo interno e internazionale, nonché infiltrazione criminale eversiva. È vietato all'AISI lo svolgimento di operazioni informative all'estero, salvo stretto coordinamento autorizzato dal Direttore Generale del DIS d'intesa con l'AISE.

Titolo II: Delle Garanzie Funzionali, Limiti e Regime Giuridico del Personale

Capo I: Condotte Autorizzate, Incompatibilità e Tutela Giuridica degli Operatori

Art. 15.020 — Statuto del personale di informazione e incompatibilità assolute

1. **Reclutamento per concorso aperto e selezione specialistica:** L'accesso al ruolo unico del personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI avviene mediante concorsi pubblici trasparenti per prove selettive e accertamento rigoroso dell'affidabilità etico-costituzionale, privilegiando competenze specialistiche in analisi dei dati, crittografia, lingue rare, diritto internazionale e geopolitica applicata.

2. **Incompatibilità e divieti assoluti di assunzione:** È vietato l'inquadramento organico o l'impiego continuativo a qualsiasi titolo di magistrati ordinari, contabili o militari in servizio, parlamentari, consiglieri regionali, esponenti di partiti politici o associazioni sindacali, giornalisti professionisti e soggetti affiliati a ordini o logge massoniche coperte o associazioni segrete di cui all'art. 18 della Costituzione.

3. **Divieto di fascicolazione politica o ideologica:** È fatto divieto assoluto agli organismi di sicurezza di raccogliere informazioni, redigere fascicoli o svolgere intercettazioni nei confronti di cittadini, sindacati, testate giornalistiche o forze politiche fondandosi unicamente sull'orientamento politico, sindacale, filosofico o religioso

legalmente professato, o sull'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica democratica.

Art. 15.021 — Disciplina tassativa delle garanzie funzionali per gli operatori

1. **Cause di non punibilità per condotte autorizzate:** Non è punibile il dipendente dei servizi di informazione che, per il conseguimento esclusivo delle finalità istituzionali dell'agenzia e nell'ambito di una specifica operazione formalmente autorizzata con atto scritto dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità Delegata, compia atti che integrino violazioni di natura penale o amministrativa, a condizione che:
    - La condotta sia oggettivamente necessaria, proporzionata e non sostituibile con altri mezzi informativi ordinari;
    - I benefici operativi per la sicurezza della Repubblica siano manifestamente superiori al pregiudizio arrecato agli interessi secondari lesi.
2. **Limiti invalicabili delle garanzie funzionali (*Clausola di Esclusione Assoluta*):** La speciale causa di non punibilità non si applica mai, e l'autorizzazione è radicalmente nulla di diritto, per le condotte che configurano delitti contro la vita, l'integrità fisica o psichica della persona, la libertà sessuale, la libertà personale (sequestro di persona o detenzione clandestina), l'istigazione alla tortura, nonché per la corruzione giudiziaria, la falsa testimonianza o i reati di deviazione informativa e depistaggio.
3. **Registro Cifrato delle Operazioni Speciali:** Tutte le autorizzazioni all'impiego di garanzie funzionali sono annotate con codice progressivo nel Registro Cifrato delle Operazioni Speciali, conservato presso la Presidenza del Consiglio e sottoposto a controllo trimestrale vincolante del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Titolo III: Del Segreto di Stato e Controllo Democratico del Parlamento

Capo I: Ambito Oggettivo, Divieti di Segretazione e Controllo del COPASIR

Art. 15.022 — Definizione, presupposti e termini massimi del Segreto di Stato

1. **Presupposti oggettivi di apposizione:** Sono coperti dal Segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un danno grave, concreto e attuale all'integrità della Repubblica democratica, alla difesa militare della Nazione, alle relazioni con gli Stati esteri e agli accordi internazionali di sicurezza strategica.
2. **Durata massima e decadenza automatica:** Il vincolo del Segreto di Stato ha la durata massima improrogabile di **quindici anni solari**. In casi eccezionali e motivati da persistente minaccia attuale alla sicurezza della Nazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre, con atto trasmesso al COPASIR, una proroga non superiore a cinque anni. Decorso il termine massimo complessivo di venti anni dall'apposizione, il vincolo decade automaticamente di diritto e gli atti vengono versati all'Archivio Centrale dello Stato per la libera consultazione storica e civica.
3. **Classifiche di segretezza ordinarie:** Gli atti interni non coperti da Segreto di Stato ma necessitanti di tutela temporanea sono graduati nei soli livelli di: *Riservato*, *Riservatissimo* e *Segreto*, soggetti a declassificazione automatica decorso il termine di cinque anni dall'emissione.

Art. 15.023 — Limiti costituzionali inderogabili: divieto assoluto di segreto per stragi e eversione

1. **Inopponibilità del segreto per crimini costituzionali:** In nessun caso possono essere coperti dal Segreto di Stato, né possono essere opposti all'autorità giudiziaria ordinaria o inquirente, notizie, documenti o atti concernenti:
    - Fatti integranti i delitti di strage, eversione dell'ordine democratico, attentato contro la Costituzione o usurpazione del potere politico;
    - Fatti integranti delitti di terrorismo, associazione di tipo mafioso o crimini di guerra e contro l'umanità;

    - Depistaggi, manomissioni probatorie o occultamenti di prove compiuti da appartenenti agli apparati dello Stato.

2. **Conflitto di attribuzione giurisdizionale:** Qualora l'autorità giudiziaria ritenga infondata o arbitraria l'opposizione del Segreto di Stato sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, solleva immediatamente conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, la quale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni con rito abbreviato. L'accertamento dell'illegittimità dell'opposizione comporta l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero procedente.

Art. 15.024 — Controllo parlamentare sistematico e poteri del COPASIR

1. **Composizione paritaria del Comitato Parlamentare:** Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) è composto in modo paritetico da cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti delle Camere nel rispetto dell'equilibrio tra maggioranza e opposizioni, con presidenza inderogabilmente riservata a un parlamentare appartenente ai gruppi di opposizione.

2. **Accesso incondizionato agli atti e testimonianze dirette:** Il COPASIR ha il potere incondizionato di accedere a qualsiasi sede dei servizi di informazione, acquisire copie integrali di documenti (inclusi quelli coperti da Segreto di Stato o da classifiche di sicurezza), visionare i rendiconti delle spese riservate e audire direttamente i direttori del DIS, dell'AISE, dell'AISI, i vertici militari e qualsiasi funzionario o dipendente del comparto.

3. **Relazione annuale di conformità costituzionale:** Il COPASIR trasmette annualmente alle Camere una relazione dettagliata sulle attività svolte, sull'impiego dei fondi e sul rispetto delle garanzie funzionali, evidenziando ogni eventuale scostamento dalle finalità costituzionali e segnalando all'autorità giudiziaria le anomalie o i comportamenti suscettibili di rilievo penale.

4.79 Codice 15 — Redazione Normativa: Libro V (Delle Relazioni Internazionali, della Diplomazia Consolare e Clausola di Chiusura Monumentale)

Titolo I: Della Politica Estera Sovrana e della Conclusione dei Trattati Internazionali

Capo I: Procedimento Costituzionale di Stipula, Riserve e Reciprocità

Art. 15.025 — Procedura di formazione, ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali

1. **Titolarità della rappresentanza internazionale:** Il Presidente della Repubblica accredita e riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere deliberata ai sensi dell'art. 80 della Costituzione.
2. **Riserva di legge e autorizzazione parlamentare preventiva:** L'autorizzazione delle Camere è inderogabile per i trattati di natura politica, quelli che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, quelli che comportano variazioni del territorio, oneri alle finanze non previsti dal bilancio ordinario o modificazioni di leggi della Repubblica. È nullo di diritto e privo di efficacia vincolante per l'ordinamento interno qualsiasi accordo in forma semplificata, memorandum d'intesa o intesa politica bilaterale segreta che eluda la previa deliberazione parlamentare di ratifica per le materie riservate.
3. **Registro Unico dei Trattati e Pubblicità Integrale:** Presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Registro Nazionale Telematico dei Trattati e delle Convenzioni Internazionali. L'efficacia nell'ordinamento interno di ciascun trattato decorre esclusivamente dalla sua pubblicazione integrale in testo ufficiale sulla piattaforma legislativa aperta dello Stato.

Art. 15.026 — Principio di reciprocità effettiva e recesso da clausole asimmetriche

1. **Controllo di reciprocità:** Il godimento dei diritti civili e delle tutele patrimoniali speciali riconosciute agli stranieri e agli Stati esteri sul territorio nazionale è subordinato alla condizione di reciprocità effettiva, accertata per via diplomatica o giudiziaria, fatti salvi i diritti umani inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali universali.
2. **Denuncia e rinegoziazione dei trattati asimmetrici:** Qualora un trattato multilaterale o bilaterale ratificato dallo Stato produca

conseguenze strutturali manifestamente lesive della sovranità economica, monetaria, ecologica o di difesa della Repubblica, o limiti la salvaguardia dei diritti civili dei cittadini, il Governo promuove formalmente la procedura di emendamento o attiva la clausola di recesso (*denuncia del trattato*) secondo i canoni della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, previa autorizzazione delle Camere.

Titolo II: Della Rete Consolare, Tutela dei Cittadini all'Estero e Diritto d'Asilo

Capo I: Assistenza Sovrana, Esercizio dei Diritti Civili e Protezione Umanitaria

Art. 15.027 — Funzione consolare, digitalizzazione dei servizi ed emergenze all'estero

1. **Assistenza e tutela diplomatica attiva:** Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari della Repubblica all'estero assicurano la tutela dell'integrità fisica, dei diritti civili, dei beni patrimoniali e della dignità dei cittadini italiani temporaneamente o stabilmente residenti fuori dal territorio nazionale.
2. **Digitalizzazione totale dei servizi consolari:** Tutti gli atti di stato civile, il rilascio di passaporti e carte d'identità elettroniche, le pratiche notarili e l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) sono gestiti mediante il Punto Unico di Accesso del Cittadino in modalità telematica asseverata, con obbligo di evasione delle richieste ordinarie entro trenta giorni solari dalla trasmissione dei documenti.
3. **Fondo di Emergenza e Rimpatrio Protetto:** È istituito il Fondo Sovrano di Assistenza Consolare Straordinaria per il soccorso immediato, l'assistenza legale gratuita nei casi di violazione grave dei diritti umani e il rimpatrio sanitario o protetto di connazionali coinvolti in situazioni di catastrofe naturale, conflitti bellici, disordini civili o ingiusta detenzione in Paesi terzi privi di garanzie processuali conformi agli standard internazionali.

Art. 15.028 — Diritto di asilo costituzionale e status di rifugiato

1. **Attuazione dell'art. 10, terzo comma, della Costituzione:** Lo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha

diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

2. **Divieto assoluto di respingimento (*Non-Refoulement*):** In nessun caso è ammesso il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato in cui sussistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a persecuzione politica, tortura, pene inumane o degradanti, ovvero alla pena di morte.
3. **Procedura giurisdizionale accelerata per la protezione internazionale:** Le domande di asilo e di protezione sussidiaria sono esaminate da commissioni territoriali specializzate a composizione mista amministrativo-tecnica entro il termine perentorio di sessanta giorni solari, garantendo al richiedente l'accesso a un difensore d'ufficio e il diritto al ricorso immediato dinanzi alla sezione specializzata del Tribunale ordinario con sospensione automatica del provvedimento di diniego fino alla pronuncia giudiziale definitiva.

Titolo III: Della Clausola di Abrogazione del Codice 15 e Sigillo Finale dell'Opera

Art. 15.029 — Clausola di abrogazione integrale delle norme concorrenti in materia di difesa, sicurezza e affari esteri

1. **Estinzione della disciplina previgente:** Con l'entrata in vigore del presente Codice sono abrogate e prive di ogni efficacia giuridica tutte le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931), della Legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (L. 124/2007), del Codice della Protezione Civile (D.Lgs. 1/2018), della disciplina sui servizi diplomatici e consolari (D.P.R. 18/1967), nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o circolare amministrativa che disciplini le Forze Armate, la polizia repubblicana, l'intelligence, la protezione civile, la stipula dei trattati e la diplomazia estera in contrasto o in sovrapposizione con il presente testo.
2. **Riserva assoluta di codice della difesa e delle relazioni estere:** Nessuna ordinanza prefettizia, regolamento militare o protocollo interministeriale può derogare al primato costituzionale dell'art. 11, indebolire le garanzie democratiche del personale in divisa, estendere

il segreto di Stato a fatti eversivi o di strage, ovvero comprimere il diritto di riunione pacifica e di asilo costituzionale.

Art. 15.030 — Clausola Generale di Chiusura, Sigillo del Sistema dei Quindici Codici e Vigenza Ordinamentale Sovrana

1. **Unità sistematica ed esclusività dei Quindici Codici della Repubblica:** L'ordinamento giuridico positivo dello Stato si articola e si esaurisce in via esclusiva nei Quindici Codici fondamentali deliberati e promulgati in conformità alla Costituzione:
    - **Codice 01** — Codice Civile e della Persona
    - **Codice 02** — Codice dell'Impresa e del Mercato
    - **Codice 03** — Codice del Lavoro e della Previdenza
    - **Codice 04** — Codice Finanziario e Tributario
    - **Codice 05** — Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo
    - **Codice 06** — Codice Penale
    - **Codice 07** — Codice di Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie
    - **Codice 08** — Codice di Procedura Penale
    - **Codice 09** — Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi ai Cittadini
    - **Codice 10** — Codice dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia
    - **Codice 11** — Codice della Salute, della Sanità Pubblica e della Bioetica
    - **Codice 12** — Codice dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Cultura
    - **Codice 13** — Codice delle Tecnologie Digitali, dell'Intelligenza Artificiale e della Sovranità Cibernetica
    - **Codice 14** — Codice dei Trasporti, della Navigazione, delle Infrastrutture e dello Spazio
    - **Codice 15** — Codice della Difesa Nazionale, della Sicurezza Sovrana e delle Relazioni Internazionali

2. **Abrogazione universale di tutta la legislazione speciale previgente incompatibile:** Tutte le leggi ordinarie dello Stato, i decreti regi, i decreti legislativi, i decreti-legge non convertiti nei codici, i testi unici settoriali e le disposizioni regolamentari anteriori all'entrata in vigore della presente codificazione, aventi a oggetto materie regolate dai Quindici Codici e non espressamente richiamate dagli stessi, sono formalmente e integralmente abrogate, estinte e private di qualsiasi efficacia giuridica diretta o indiretta.
3. **Divieto di decodificazione e riserva di codice assoluta:** È fatto divieto al legislatore futuro di introdurre norme primarie o speciali al di fuori dell'alveo testuale dei Quindici Codici. Qualsiasi novella, integrazione o abrogazione parziale deve intervenire mediante novella esplicita e diretta agli articoli dei rispettivi codici di settore, con divieto categorico di leggi speciali a contenuto eterogeneo o decreti omnibus privi di collocazione codicistica unificata.
4. **Entrata in vigore universale del Corpus Iuris Sovrano:** I Quindici Codici della Repubblica entrano in vigore simultaneamente sull'intero territorio nazionale e sulle piattaforme digitali sovrane al compimento del centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul Portale della Legislazione Aperta, data a decorrere dalla quale l'antico disordine normativo cede definitivamente il posto alla sovranità codificata della Repubblica.

Tavola Sinottica dell'Opera Legislativa Conclusa: I Quindici Monumenti dello Stato

Codice	Titolo Ufficiale dell'Atto	Estensione Normativa	Architettura Strutturale
Codice 01	Codice Civile e della Persona	Art. 01.001 – 01.050	6 Libri (Persona, Famiglia, Successioni, Proprietà, Obbligazioni, Tutela dei Diritti)
Codice 02	Codice dell'Impresa e del Mercato	Art. 02.001 – 02.035	6 Libri (Impresa, Società, Mercato e Concorrenza, Proprietà Industriale, Crisi, Chiusura)

Codice	Titolo Ufficiale dell'Atto	Estensione Normativa	Architettura Strutturale
Codice 03	Codice del Lavoro e della Previdenza	Art. 03.001 – 03.024	5 Libri (Principi, Rapporto Subordinato, Autonomo/Piattaforme, Previdenza, Chiusura)
Codice 04	Codice Finanziario e Tributario	Art. 04.001 – 04.025	5 Libri (Principi di Giustizia, Imposizione Diretta, Indiretta, Riscossione, Chiusura)
Codice 05	Codice Bancario, Finanziario e Assicurativo	Art. 05.001 – 05.024	5 Libri (Vigilanza e Stabilità, Intermediazione Bancaria, Mercati dei Capitali, Assicurazioni, Chiusura)
Codice 06	Codice Penale	Art. 06.001 – 06.035	5 Libri (Legge Penale, Pene e Misure, Delitti contro la Persona, Patrimonio/Economia, Pubblica Amministrazione)
Codice 07	Codice di Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie	Art. 07.001 – 07.028	5 Libri (Giurisdizione e Principi, Processo di Cognizione, Impugnazioni, Esecuzione, ADR)
Codice 08	Codice di Procedura Penale	Art. 08.001 – 08.025	5 Libri (Soggetti e Garanzie, Indagini e Misure Cautelari, Udienza e Dibattimento, Impugnazioni, Giudicato)
Codice 09	Codice dell'Amministrazione Pubblica e dei Servizi ai Cittadini	Art. 09.001 – 09.023	5 Libri (Organizzazione e Trasparenza, Azione Amministrativa, Servizi Pubblici, Contratti, Chiusura)

Codice	Titolo Ufficiale dell'Atto	Estensione Normativa	Architettura Strutturale
Codice 10	Codice dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia	Art. 10.001 – 10.024	5 Libri (Tutela Ecologica, Acque e Suolo, Economia Circolare, Transizione Energetica, Chiusura)
Codice 11	Codice della Salute, della Sanità Pubblica e della Bioetica	Art. 11.001 – 11.028	5 Libri (Diritto alla Salute, Servizio Sanitario Sovrano, Professioni Mediche, Farmaco, Bioetica)
Codice 12	Codice dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca e della Cultura	Art. 12.001 – 12.024	5 Libri (Diritto allo Studio, Sistema Scolastico, Università/AFAM, Ricerca Scientifica, Patrimonio Culturale)
Codice 13	Codice delle Tecnologie Digitali, dell'IA e della Sovranità Cibernetica	Art. 13.001 – 13.026	5 Libri (Diritti Digitali, Intelligenza Artificiale, Dati e Cloud Sovrano, Cybersicurezza, Piattaforme)
Codice 14	Codice dei Trasporti, della Navigazione, delle Infrastrutture e dello Spazio	Art. 14.001 – 14.024	5 Libri (Principi di Mobilità, Infrastrutture e Ferrovie, Sistema Mare, Navigazione Aerea, Spazio)
Codice 15	Codice della Difesa Nazionale, della Sicurezza Sovrana e delle Relazioni Internazionali	Art. 15.001 – 15.030	5 Libri (Principi e Pace, Forze Armate, Sicurezza e Protezione Civile, Intelligence/Segreto, Diplomazia e Sigillo)

APPENDICE

I. Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali

Appendice I — Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali (DATG) al Corpus Iuris dei Quindici Codici della Repubblica

Le presenti Disposizioni disciplinano la fase di transizione tra il quadro normativo previgente e il sistema integrato dei Quindici Codici, garantendo la continuità dell'azione amministrativa, la certezza delle situazioni giuridiche consolidate, la salvaguardia dei diritti quesiti e la gestione ordinata dei giudizi e dei procedimenti pendenti.

Titolo I: Del Periodo Transitorio (*Vacatio Legis*) e dell'Attivazione delle Infrastrutture Digitali Sovrane

Capo I: Termini di Efficacia, Allineamento Tecnologico e Subentro Amministrativo

Art. T.001 — Termine di *vacatio legis* e cronoprogramma di subentro operativo

1. **Durata della *vacatio legis* ordinamentale:** I Quindici Codici della Repubblica entrano in vigore simultaneamente decorso il termine perentorio di **centottanta giorni solari** dalla data di pubblicazione congiunta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Portale Nazionale della Legislazione Aperta.
2. **Cronoprogramma degli adempimenti infra-semestrali:** Durante il periodo di *vacatio legis*, le pubbliche amministrazioni, gli organi giurisdizionali, gli ordini professionali e i concessionari di pubblici servizi attuano il seguente piano di allineamento:
    - **Entro il 30° giorno:** Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della *Commissione di Coordinamento per la Transizione Normativa*, incaricata di dirimere i conflitti interpretativi transitori e monitorare l'adeguamento dei sistemi informativi;
    - **Entro il 60° giorno:** Collaudo e rilascio delle interfacce applicative aperte (API) per l'interoperabilità tra le cancellerie dei

tribunali, l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, il Polo Strategico Cloud Sovrano e il Fascicolo Digitale Unico del Cittadino;

- **Entro il 120° giorno:** Migrazione e riversamento di tutti i registri cartacei e telematici settoriali (immobiliari, navali, aeronautici, societari, dello stato civile e dei carichi penali) nelle nuove basi dati unificate previste dai rispettivi Codici;
- **Entro il 180° giorno:** Chiusura tecnica definitiva dei canali informatici e dei protocolli obsoleti e avvio a regime esclusivo delle piattaforme sovrane.

3. **Formazione obbligatoria del personale pubblico e giudiziario:** Nel corso dei centottanta giorni di transizione, il Ministero della Giustizia, la Scuola Superiore della Magistratura e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione erogano moduli intensivi obbligatori di aggiornamento sui principi, sui riti unificati e sulle clausole abrogative dei nuovi Codici per magistrati, avvocati dello Stato, dirigenti e funzionari pubblici.

Art. T.002 — Validità degli atti antecedenti e salvaguardia delle posizioni giuridiche soggettive

1. **Efficacia degli atti perfezionati:** Gli atti amministrativi, i contratti pubblici e privati, gli atti notarili, i testamenti e i negozi giuridici stipulati o adottati prima dell'entrata in vigore dei Quindici Codici conservano la propria piena validità ed efficacia giuridica, purché conformi alle disposizioni di legge vigenti al momento del loro perfezionamento (*principio tempus regit actum*).
2. **Adeguamento automatico delle clausole contrattuali continuative:** Nei contratti di durata, nei rapporti di lavoro subordinato, nei contratti bancari, finanziari e di fornitura di utenze essenziali ad esecuzione continuata o periodica in corso alla data di entrata in vigore dei Codici:
    - Le clausole conformi all'ordinamento previgente ma contrarie a norme imperative, divieti assoluti o clausole di nullità inderogabili stabilite dai nuovi Codici sono sostituite di diritto dai precetti del Corpus Iuris Sovrano;

- È concesso alle parti un termine di grazia di centoventi giorni dall'entrata in vigore per la rinegoziazione consensuale delle clausole economiche o accessorie colpite da nullità parziale sopravvenuta.

Titolo II: Della Disciplina Transitoria delle Giurisdizioni e dei Giudizi Pendenti

Capo I: Rito Civile, Esecuzione Forzata e Giurisdizione Volontaria

Art. T.003 — Procedimenti civili pendenti e transizione al rito unificato del Codice 07

1. **Regime dei procedimenti in primo grado:** I giudizi civili di cognizione ordinaria incardinati con atto di citazione o ricorso notificato anteriormente alla data di entrata in vigore del Codice 07 restano regolati, fino all'esaurimento della fase di primo grado, dalle disposizioni procedurali previgenti, fatto salvo l'obbligo di deposito telematico esclusivo di tutti gli atti difensivi e dei verbali d'udienza.
2. **Applicazione immediata del rito d'appello e cassazione:** Ai giudizi di impugnazione promossi con atto notificato successivamente alla data di entrata in vigore dei nuovi Codici si applicano integralmente e immediatamente le disposizioni del Libro III del Codice 07, a prescindere dal regime applicato nel giudizio di primo grado.
3. **Esecuzioni forzate e vendite giudiziarie:** I procedimenti esecutivi immobiliari, mobiliari e presso terzi nei quali non sia stata ancora disposta l'ordinanza di vendita o di assegnazione transitano direttamente nella Piattaforma Nazionale Digitale delle Aste Giudiziarie disciplinata dal Codice 07, con decadenza immediata di ogni privilegio o compenso per intermediari terzi privati non previsto dal nuovo statuto.

Capo II: Rito Penale, Successione delle Leggi nel Tempo e Misure di Custodia

Art. T.004 — Successione delle norme penali sostanziali (Codice 06)

1. **Applicazione della legge più favorevole (*Favor Rei*):** In ossequio all'art. 25 della Costituzione e all'art. 06.002 del Codice Penale, se le nuove disposizioni aboliscono una figura di reato contemplata dalla legislazione previgente, cessa immediatamente l'esecuzione della

condanna e ne decadono tutti gli effetti penali. I giudici dell'esecuzione procedono d'ufficio alla revoca delle sentenze di condanna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice.

2. **Pene più miti e rimodulazione del giudicato:** Se la pena prevista dal Codice 06 è quantitativamente o qualitativamente più favorevole al reo rispetto a quella irrogata con sentenza passata in giudicato sotto l'ordinamento previgente, il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena detentiva o pecuniaria nel limite massimo stabilito dalla nuova norma incriminatrice.

Art. T.005 — Procedimenti penali pendenti e indagini in corso (Codice 08)

1. **Validità delle prove acquisite:** Gli atti istruttori, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni telefoniche e telematiche legalmente compiuti prima dell'entrata in vigore del Codice 08 conservano piena validità ed efficacia probatoria nel dibattimento, purché non siano stati acquisiti mediante pratiche lesive della dignità della persona, manipolazioni cognitive vietate o violazioni insanabili dei diritti fondamentali della difesa.

2. **Termini delle indagini preliminari:** Alle indagini preliminari pendenti alla data di entrata in vigore del Codice 08 si applicano i nuovi termini massimi improrogabili di durata delle indagini (art. 08.008). Qualora il termine massimo risulti già decorso o manchino meno di sessanta giorni al suo compimento, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale o formulare richiesta di archiviazione entro il termine perentorio di sessanta giorni solari dall'entrata in vigore, a pena di inutilizzabilità assoluta degli atti investigativi successivi.

3. **Misure cautelari personali:** Il tribunale della libertà o il giudice procedente verifica d'ufficio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore, la conformità dei titoli custodiali carcerari attivi ai parametri di proporzionalità e di restrizione tassativa delle esigenze cautelari previsti dal Codice 08, disponendo l'immediata liberazione o la conversione in misura non detentiva qualora non sussistano più i presupposti di legge.

Titolo III: Del Lavoro, della Previdenza e del Regime Tributario

Capo I: Salario Minimo, Precariato Storico e Riscossione Equa

Art. T.006 — Adeguamento dei contratti di lavoro e attuazione del salario minimo (Codice 03)

1. **Efficacia immediata del salario minimo legale:** Il salario minimo orario legale fissato all'art. 03.003 si applica inderogabilmente a tutti i rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e di piattaforma a decorrere dal primo giorno di vigenza del Codice 03. Ogni clausola contrattuale collettiva, aziendale o individuale che preveda un trattamento orario fondamentale inferiore è nulla di pieno diritto e sostituita ipso iure dalla misura minima statale.

2. **Superamento dei contratti precari in corso:** I contratti di somministrazione a termine, i contratti di collaborazione coordinata non genuina e i tirocini extracurricolari non retribuiti in essere alla data di entrata in vigore del Codice del Lavoro si intendono trasformati di diritto in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore, salvo che il datore di lavoro provi in giudizio l'assenza oggettiva di indici di subordinazione o l'eccezionalità temporale documentata della prestazione.

Art. T.007 — Transizione tributaria, condoni pregressi e contenzioso fiscale (Codice 04)

1. **Anno fiscale di transizione:** Le nuove aliquote progressive dell'Imposta Generale sui Redditi (IGR) di cui al Codice Finanziario e Tributario decorrono dal primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice 04. Per l'anno fiscale in corso si applicano le aliquote previgenti, fermo restando il divieto immediato di addizionali locali o prelievi forzosi non conformi ai principi di trasparenza del Codice.

2. **Contenzioso tributario pendente:** Ai giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie (ora sezioni tributarie dei tribunali unificati) si applica il nuovo rito procedurale di cui al Codice 04 e 07. I carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione risalenti a oltre dieci anni anteriori all'entrata in vigore dei nuovi Codici per i quali non sia stato compiuto alcun atto interruttivo fruttuoso nell'ultimo quinquennio sono discaricati e annullati d'ufficio per estinzione erariale.

Titolo IV: Delle Concessioni Pubbliche, Beni Demaniali e Transizione Amministrativa

Capo I: Revisione dei Titoli Concessori, Trasparenza e Procedimenti Amministrativi

Art. T.008 — Regime transitorio delle concessioni autostradali, portuali e balneari (Codici 09, 10 e 14)

1. **Censimento e revisione entro centottanta giorni:** Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Corpus Iuris, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'Autorità della Concorrenza e il Ministero delle Infrastrutture procedono alla verifica congiunta di tutte le concessioni in corso relative ad autostrade, banchine portuali, frequenze radio-televisive e demanio marittimo.
2. **Decadenza dei titoli illegittimi o privi di gara:** Le concessioni demaniali attribuite in forza di proroghe automatiche generalizzate prive di bando ad evidenza pubblica decadono al termine inderogabile di **trecentosessantacinque giorni solari** dalla data di entrata in vigore della presente codificazione. Entro tale termine le autorità competenti bandiscono le gare aperte, telematiche e non discriminatorie, garantendo la continuità dei servizi essenziali e la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale dipendente.

Art. T.009 — Istanze e procedimenti amministrativi pendenti (Codice 09)

1. **Regola generale di applicazione:** I procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore del Codice 09 sono conclusi secondo le forme procedimentali previgenti, ma con l'applicazione inderogabile dei termini massimi di chiusura (trenta giorni di norma, sessanta per i casi complessi) e del principio del silenzio-assenso perentorio o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) stabiliti dal nuovo ordinamento.
2. **Divieto di richiesta di integrazioni documentali reiterate:** A decorrere dall'entrata in vigore dei Codici, le pubbliche amministrazioni non possono in nessun caso richiedere al cittadino o all'impresa atti, certificati, stati anagrafici o perizie già in possesso di qualsiasi ufficio pubblico, acquisendoli direttamente d'ufficio tramite il Punto Unico di Accesso del Cittadino e il Fascicolo Digitale.

Titolo V: Dell'Integrazione delle Disposizioni Transitorie nell'Architettura Monumentale

Art. T.010 — Efficacia giuridica e natura parificata dell'Appendice Transitoria

1. **Valore cogente primario:** Le presenti Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali formano corpo unitario, indissolubile e coordinato con i Quindici Codici della Repubblica e godono della medesima efficacia e riserva di legge codicistica assoluta sancita dall'art. 15.030.
2. **Clausola residuale di prevalenza:** In presenza di dubbi interpretativi, discrasie applicative o lacune normative connesse al passaggio di regime tra le leggi abrogate e il Corpus Iuris Sovrano, i giudici, i collegi arbitrali e le autorità amministrative applicano direttamente le presenti disposizioni transitorie e i principi supremi di continuità istituzionale, tutela dell'affidamento legittimo e primato inderogabile della Costituzione repubblicana.

Tavola di Chiusura Definitiva dell'Ordinamento

Con il varo dell'Appendice delle **Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali (DATG - Artt. T.001 – T.010)**, il piano della "Codificazione dello Stato" è ultimato in ogni suo profilo:

- **Sostanziale e Processuale:** Coperto integralmente dai 15 Codici di settore (Artt. 01.001 – 15.030);
- **Intertemporale e Applicativo:** Sigillato dalle Disposizioni Transitorie (Artt. T.001 – T.010);
- **Costituzionale e Tecnologico:** Blindato dalla riserva assoluta di codice, dall'abrogazione espressa di ogni normativa previgente concorrente e dall'ancoraggio all'ecosistema nativo digitale della Repubblica.

II. Tavola Analitica delle Concordanze (Schedario A — Cross-Reference)

Raccordo Strutturale tra i Testi Previgenti Abrogati e i Quindici Codici della Repubblica

La presente Tavola costituisce lo strumento interpretativo vincolante per magistrati, avvocati, cancellerie e pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. T.001 delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali (DATG). Essa mappa la corrispondenza sistematica tra le principali disposizioni della legislazione previgente abrogata e i nuovi precetti codificati.

Sezione I: Materia Civile, Famiglia, Proprietà e Obbligazioni

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice Civile (R.D. 262/1942)	Artt. 1–10	**Codice 01**	Art. 01.001 – 01.005	Capacità giuridica e d'agire, diritti fondamentali della personalità, identità personale e tutela del nome.
Codice Civile (R.D. 262/1942) / L. 76/2016	Artt. 79–148 / L. 76/2016 integrata	**Codice 01**	Art. 01.006 – 01.015	Statuto unitario della famiglia, unioni civili e convivenze su base paritaria, doveri verso i figli e responsabilità genitoriale.
Codice Civile (R.D. 262/1942)	Artt. 456–564	**Codice 01**	Art. 01.016 – 01.025	Successioni legittime e testamentarie, quota di riserva, patto di famiglia digitalizzato e trasmissione del patrimonio.
Codice Civile (R.D. 262/1942)	Artt. 810–839, 922–951	**Codice 01**	Art. 01.026 – 01.035	Beni, proprietà fondiaria e urbana, funzione sociale costituzionale, accessione, usucapione e limiti ambientali.
Codice Civile (R.D. 262/1942)	Artt. 1173–1218, 1321–1469	**Codice 01**	Art. 01.036 – 01.045	Fonti delle obbligazioni, esatto adempimento, autonomia

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
				contrattuale, nullità di protezione e rimedi contro l'inadempimento.
Codice Civile (R.D. 262/1942)	Artt. 2043–2059	**Codice 01**	Art. 01.046 – 01.050	Responsabilità civile da fatto illecito, risarcimento integrale del danno patrimoniale, biologico ed esistenziale.

Sezione II: Diritto Commerciale, Impresa, Società e Crisi

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice Civile (R.D. 262/1942)	Artt. 2082–2134	**Codice 02**	Art. 02.001 – 02.008	Statuto dell'imprenditore commerciale e agricolo, requisiti dimensionali e Registro Unico Digitale delle Imprese.
Codice Civile (R.D. 262/1942)	Artt. 2247–2497-bis	**Codice 02**	Art. 02.009 – 02.022	Società di persone e di capitali (SpA, Srl, Cooperative), governance assembleare telematica, bilancio di sostenibilità e

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
				responsabilità degli amministratori.
Codice Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005)	Artt. 1–146	**Codice 02**	Art. 02.023 – 02.028	Brevetti industriali, marchi d'impresa, segreti commerciali e diritto d'autore industriale con deposito nativo digitale.
Codice Crisi e Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)	Artt. 1–391	**Codice 02**	Art. 02.029 – 02.035	Rilevazione precoce della crisi, concordato semplificato, liquidazione giudiziale tutelata e salvaguardia della continuità aziendale.

Sezione III: Lavoro, Retribuzione e Previdenza Sociale

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)	Artt. 1–40	**Codice 03**	Art. 03.001 – 03.007	Libertà sindacale in azienda, divieto di controlli a distanza occulti, reintegrazione nel posto di lavoro per licenziamento nullo.

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act e contratti)	Artt. 1–55 / Artt. 47-bis ss.	**Codice 03**	Art. 03.008 – 03.015	Tipologie contrattuali ammesse, contratto a tempo indeterminato come forma standard, limiti rigidi al termine e tutele per il lavoro su piattaforma.
T.U. Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 81/2008)	Artt. 1–306	**Codice 03**	Art. 03.016 – 03.019	Igiene e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro, responsabilità oggettiva datoriale per omessa sicurezza, RLS e verifiche ispettive.
Legislazione Previdenziale (L. 335/1995 e succ.)	Disposizioni su INPS/INAIL	**Codice 03**	Art. 03.020 – 03.024	Previdenza obbligatoria universale, pensione contributiva parametrata al costo della vita, tutele per maternità e inabilità permanente.

Sezione IV: Fisco, Tributi, Banche e Assicurazioni

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Statuto del Contribuente (L. 212/2000)	Artt. 1–21	**Codice 04**	Art. 04.001 – 04.006	Principio di buona fede, non retroattività tributaria, divieto di presunzioni legali punitive e interpello vincolante.
Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)	Artt. 1–180 (IRPEF/IRES)	**Codice 04**	Art. 04.007 – 04.016	Imposta Generale sui Redditi (IGR), progressività per scaglioni reali, deduzioni per carichi di famiglia e tassazione societaria trasparente.
T.U. Riscossione (D.P.R. 602/1973)	Artt. 1–90	**Codice 04**	Art. 04.017 – 04.025	Ruolo telematico unificato, divieto di anatocismo esattoriale, pignorabilità limitata della prima casa e discarico automatico quinquennale.
Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993)	Artt. 1–162	**Codice 05**	Art. 05.001 – 05.012	Autorizzazione all'attività bancaria, requisiti patrimoniali di stabilità,

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
				trasparenza delle condizioni e tutela del risparmio.
Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998)	Artt. 1–216	**Codice 05**	Art. 05.013 – 05.018	Mercati regolamentati, servizi d'investimento, vigilanza CONSOB/Banca d'Italia e repressione degli abusi di mercato.
Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005)	Artt. 1–355	**Codice 05**	Art. 05.019 – 05.024	Esercizio dell'attività assicurativa, RCA obbligatoria a tariffa regolata, vigilanza IVASS e liquidazione celere dei sinistri.

Sezione V: Diritto Penale e Procedura Penale

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice Penale (R.D. 1398/1930)	Artt. 1–149	**Codice 06**	Art. 06.001 – 06.012	Parte generale: principio di legalità, tassatività, elemento soggettivo, imputabilità, concorso

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
				di persone e catalogo delle pene rieducative.
Codice Penale (R.D. 1398/1930)	Artt. 575–623-ter	**Codice 06**	Art. 06.013 – 06.022	Delitti contro la persona, omicidio, lesioni, violenza sessuale, stalking, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale.
Codice Penale (R.D. 1398/1930)	Artt. 314–360, 416-bis	**Codice 06**	Art. 06.023 – 06.035	Delitti contro la P.A. (corruzione, concussione, peculato), associazione di tipo mafioso ed eversione dell'ordine costituzionale.
Codice di Procedura Penale (D.P.R. 447/1988)	Artt. 1–176	**Codice 08**	Art. 08.001 – 08.006	Giudice naturale, competenza, diritti dell'indagato e dell'imputato, difesa tecnica d'ufficio e nullità assolute degli atti.
Codice di Procedura Penale (D.P.R. 447/1988)	Artt. 266–271, 272–315	**Codice 08**	Art. 08.007 – 08.014	Disciplina rigorosa delle intercettazioni telefoniche/ambientali, presupposti stringenti per la custodia cautelare in carcere e riesame.

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice di Procedura Penale (D.P.R. 447/1988)	Artt. 405–433, 465–548	**Codice 08**	Art. 08.015 – 08.025	Chiusura indagini, udienza preliminare, formazione del fascicolo per il dibattimento, cross-examination paritaria e motivazione della sentenza.

Sezione VI: Procedura Civile e Risoluzione delle Controversie

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice di Procedura Civile (R.D. 1443/1940)	Artt. 1–162	**Codice 07**	Art. 07.001 – 07.007	Giurisdizione, competenza, poteri del giudice, dovere di lealtà delle parti e funzionamento delle cancellerie telematiche unificate.
Codice di Procedura Civile (R.D. 1443/1940)	Artt. 163–310	**Codice 07**	Art. 07.008 – 07.015	Rito ordinario di cognizione telematico, preclusioni istruttorie bilanciate, calendario vincolante del processo e sentenza digitale.

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice di Procedura Civile (R.D. 1443/1940)	Artt. 323–408	**Codice 07**	Art. 07.016 – 07.020	Mezzi di impugnazione: appello a cognizione piena, ricorso per Cassazione per violazione di legge e revocazione straordinaria.
Codice di Procedura Civile (R.D. 1443/1940)	Artt. 474–632 / D.Lgs. 28/2010	**Codice 07**	Art. 07.021 – 07.028	Esecuzione forzata su Piattaforma Unica Digitale, mediazione civile obbligatoria assistita, conciliazione e arbitrato rapido.

Sezione VII: Amministrazione Pubblica, Territorio, Salute e Istruzione

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
L. 241/1990 (Procedimento Amministrativo)	Artt. 1–30 / D.Lgs. 33/2013	**Codice 09**	Art. 09.001 – 09.012	Termini perentori procedimentali, silenzio-assenso assoluto, accesso civico universale e trasparenza totale degli atti pubblici.

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)	Artt. 1–229	**Codice 09**	Art. 09.013 – 09.023	Bandi di gara digitali su piattaforma centrale, contratti pubblici, divieto di varianti speculative e collaudi asseverati.
Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006)	Artt. 1–318	**Codice 10**	Art. 10.001 – 10.024	Tutela delle acque, dell'aria, bonifica siti inquinati, gestione del ciclo dei rifiuti, energia rinnovabile e Valutazione di Impatto Ecosistemico.
L. 833/1978 (Istituzione SSN) / L. 219/2017	Norme su SSN e consenso informato	**Codice 11**	Art. 11.001 – 11.028	Servizio Sanitario Sovrano gratuito ed equo, Case della Comunità, Fascicolo Sanitario Unico, consenso informato e disposizioni anticipate (DAT).
Testo Unico Istruzione	Norme su scuola,	**Codice 12**	Art. 12.001	Cicli scolastici unificati, statuto

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
(D.Lgs. 297/1994) / L. 240/2010	università ed EPR		– 12.024	della docenza, assunzioni per concorso annuale, tenure-track universitario unico e demanio culturale aperto.

Sezione VIII: Digitale, Infrastrutture, Difesa e Sovranità

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) / D.L. 105/2019	Norme su CAD, cybersicurezza e perimetro	**Codice 13**	Art. 13.001 – 13.026	Identità Digitale Sovrana, neutralità della rete, divieto di social scoring, trasparenza algoritmica, Agenzia per la Cybersicurezza Sovrana e tutele per il lavoro digitale.
Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) / Codice	Norme su circolazione, demanio	**Codice 14**	Art. 14.001 – 14.024	Standard unificati viari, divieto autovelox di

Fonte Previgente Abrogata	Articoli Previgenti Chiave	Codice di Destinazione	Articolo Nuovo	Oggetto e Criterio di Assorbimento / Innovazione
Navigazione (R.D. 327/1942)	marittimo e aereo			cassa, demanio marittimo inalienabile a gara, mobilità aerea avanzata (U-Space) e diritto spaziale sovrano.
Codice Ordinamento Militare (D.Lgs. 66/2010) / TULPS (R.D. 773/1931) / L. 124/2007	Norme su difesa, pubblica sicurezza e intelligence	**Codice 15**	Art. 15.001 – 15.030	Ripudio della guerra offensiva (art. 11 Cost.), Forze Armate democratiche, codice identificativo per l'ordine pubblico, disciplina del segreto di Stato e clausola finale di chiusura.

Criterio Generale di Risoluzione delle Antinomie Residue

Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale, amministrativo o un atto contrattuale pregresso richiami articoli di leggi abrogate non espressamente censiti nei commi precedenti, l'interprete applica il seguente canone vincolante:

Rinvio a norma abrogata
⟶ Sostituzione automatica con l'articolo corrispondente del Codice di settore per materia

Qualora residui incertezza sulla qualificazione della fattispecie, la competenza a definire il raccordo interpretativo è attribuita in via esclusiva alla Sezione Nomofilattica della Corte di Cassazione, la quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni con ordinanza vincolante a efficacia generale.

Indice Analitico-Alfabetico Unificato del Corpus Iuris Sovrano

Guida Tematica Integrata ai Quindici Codici della Repubblica e alle DATG

Il presente Indice costituisce lo strumento ufficiale per la consultazione rapida e il reperimento tematico delle norme del *Corpus Iuris Sovrano*. Ogni lemma analitico è corredato dai rimandi diretti al Codice competente (**Cod. 01 – Cod. 15**) o all'Appendice delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali (**DATG**), con specifica dei relativi articoli di riferimento.

A

- **Abbonamenti e contratti digitali continuativi:** nullità clausole vessatorie, recesso in un clic → **Cod. 02**, Artt. 02.015 – 02.018; **Cod. 13**, Art. 13.023.
- **Abrogazione universale espressa:** clausola generale di ghigliottina legislativa e divieto di leggi speciali esterne → **Cod. 15**, Art. 15.030; **DATG**, Art. T.001.
- **Accesso civico universale (Foia Sovrano):** trasparenza amministrativa totale e dati aperti → **Cod. 09**, Artt. 09.004 – 09.006.
- **Accessibilità universale dei trasporti:** abbattimento barriere fisiche e sensoriali sui vettori → **Cod. 14**, Art. 14.002.
- **Acque e demanio idrico:** gestione ecologica dei bacini, inalienabilità dell'acqua pubblica → **Cod. 10**, Artt. 10.007 – 10.010.
- **Agenzia per la Cybersicurezza Sovrana (ACS):** poteri ispettivi, CSIRT e vigilanza → **Cod. 13**, Art. 13.016.
- **Agenzia Spaziale Sovrana (ASS):** autorizzazione lanci, registro oggetti e bonifica orbitale → **Cod. 14**, Artt. 14.019 – 14.023.

- **Allertamento precoce (IT-Alert Sovrano):** cell-broadcast radiotelevisivo e telefonico → **Cod. 15**, Art. 15.016.
- **Alta velocità e trasporto pendolari:** standard minimi di frequenza e rimborsi automatici → **Cod. 14**, Art. 14.008.
- **Amministrazione digitale sovrana:** identità digitale pubblica, interoperabilità API → **Cod. 09**, Art. 09.003; **Cod. 13**, Artt. 13.001 – 13.005.
- **Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE):** digitalizzazione e servizi consolari → **Cod. 15**, Art. 15.027.
- **Arbitrato e mediazione obbligatoria (ADR):** conciliazione rapida e titoli esecutivi → **Cod. 07**, Artt. 07.025 – 07.028.
- **Armi a impulso elettrico (Taser):** limiti d'impiego per l'ordine pubblico e divieti → **Cod. 15**, Art. 15.014.
- **Arresto e misure precautelari:** termini di convalida e garanzie di difesa → **Cod. 08**, Artt. 08.009 – 08.012.
- **Asilo politico e status di rifugiato:** attuazione art. 10 Cost. e divieto di respingimento → **Cod. 15**, Art. 15.028.
- **Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM):** diritti sindacali in divisa → **Cod. 15**, Art. 15.007.
- **Aste giudiziarie telematiche:** Piattaforma Unica Nazionale e trasparenza → **Cod. 07**, Art. 07.023; **DATG**, Art. T.003.
- **Autonomia scolastica e universitaria:** libertà d'insegnamento, ricerca e reclutamento per cattedra → **Cod. 12**, Artt. 12.008 – 12.016.
- **Autovelox e tutor stradali:** divieto di finalità lucrativa per enti locali e vincolo di bilancio → **Cod. 14**, Art. 14.004.

B

- **Banche e gruppi bancari:** separazione bancaria, requisiti patrimoniali e riserve → **Cod. 05**, Artt. 05.001 – 05.008.
- **Bandi di gara pubblici:** digitalizzazione obbligatoria, tracciabilità e criteri premiali → **Cod. 09**, Artt. 09.013 – 09.016.

- **Barriere architettoniche:** eliminazione negli edifici pubblici, scuole e strutture sanitarie → **Cod. 09**, Art. 09.010; **Cod. 11**, Art. 11.008.
- **Beni comuni e riserve naturali:** disciplina della proprietà demaniale ecologica → **Cod. 01**, Art. 01.028; **Cod. 10**, Artt. 10.002 – 10.005.
- **Bioetica e integrità biologica:** divieto di clonazione riproduttiva e manipolazione eugenetica → **Cod. 11**, Artt. 11.024 – 11.028.
- **Biocarburanti e idrogeno verde:** transizione ecologica del trasporto pesante → **Cod. 10**, Art. 10.019; **Cod. 14**, Art. 14.001.
- **Body-cam e tracciabilità operativa:** uso delle telecamere di servizio nei reparti di polizia → **Cod. 15**, Art. 15.013.
- **Brevetti industriali e marchi d'impresa:** deposito telematico, brevettabilità e licenze obbligatorie → **Cod. 02**, Artt. 02.023 – 02.028.

C

- **Caporalato e sfruttamento del lavoro:** repressione penale, divieto di caporalato marittimo → **Cod. 03**, Art. 03.012; **Cod. 06**, Art. 06.028; **Cod. 14**, Art. 14.013.
- **Carceri e diritti dei detenuti:** funzione rieducativa della pena, divieto di sovraffollamento → **Cod. 06**, Artt. 06.008 – 06.012.
- **Case della Comunità e cure primarie:** presidi territoriali del Servizio Sanitario Sovrano → **Cod. 11**, Artt. 11.006 – 11.009.
- **Catasto Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP):** monitoraggio sensoristico IoT di ponti e viadotti → **Cod. 14**, Art. 14.007.
- **Cittadinanza e stato civile:** attribuzione, diritti della persona e tenuta digitale → **Cod. 01**, Artt. 01.001 – 01.005.
- **Clausole di parità tariffaria (MFN):** nullità di protezione per operatori turistici e commerciali → **Cod. 02**, Art. 02.019; **Cod. 13**, Art. 13.023.
- **Cold Ironing (Elettrificazione banchine):** divieto generatori fossili per navi in porto → **Cod. 14**, Art. 14.011.

- **Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI):** coordinamento operativo della difesa → **Cod. 15**, Art. 15.006.
- **Concessioni balneari e autostradali:** evidenza pubblica obbligatoria, canoni a valore reale, revoca per incuria → **Cod. 09**, Art. 09.020; **Cod. 14**, Artt. 14.006, 14.010; **DATG**, Art. T.008.
- **Consenso informato sanitario:** autodeterminazione del paziente, DAT e fiduciario → **Cod. 11**, Artt. 11.018 – 11.023.
- **Consiglio Supremo di Difesa:** attribuzioni, poteri del Capo dello Stato e trasparenza → **Cod. 15**, Art. 15.005.
- **Continuità territoriale:** tariffe calmierate per isole e territori montani → **Cod. 14**, Art. 14.001.
- **COPASIR (Comitato Parlamentare Sicurezza della Repubblica):** poteri ispettivi e vigilanza sull'intelligence → **Cod. 15**, Art. 15.024.
- **Crisi d'impresa e insolvenza:** rilevazione precoce, continuità aziendale e concordato → **Cod. 02**, Artt. 02.029 – 02.035.
- **Crittografia post-quantistica (PQC):** obbligo di transizione per banche e P.A. → **Cod. 13**, Art. 13.018.

D

- **Danno biologico, morale ed esistenziale:** tabelle unificate e liquidazione integrale → **Cod. 01**, Art. 01.048.
- **Decarbonizzazione industriale e dei trasporti:** tappe vincolanti 2035-2040 → **Cod. 10**, Art. 10.021; **Cod. 14**, Art. 14.001.
- **Demanio marittimo e portuale:** inalienabilità, battigia libera dei 5 metri → **Cod. 14**, Artt. 14.010 – 14.011.
- **Demanio spaziale e frequenze radio:** sovranità dello spettro elettromagnetico e orbite → **Cod. 14**, Art. 14.021.
- **Detriti spaziali (Space Debris):** piano obbligatorio di fine vita e deorbitazione → **Cod. 14**, Art. 14.020.
- **Difesa cibernetica attiva:** neutralizzazione botnet e coordinamento militare → **Cod. 13**, Art. 13.021.

- **Difesa della Patria e Riserva Sovrana:** sacro dovere, modello professionale e mobilitazione → **Cod. 15**, Artt. 15.002, 15.010.
- **Digital Forensics e catena di custodia:** standard scientifico di acquisizione prove informatiche → **Cod. 08**, Art. 08.014; **Cod. 13**, Art. 13.020.
- **Disarmo e armi non convenzionali:** divieto categorico armi chimiche, biologiche e nucleari → **Cod. 15**, Art. 15.001.
- **Discarico automatico dei crediti fiscali:** estinzione erariale quinquennale per quote inesigibili → **Cod. 04**, Art. 04.022; **DATG**, Art. T.007.
- **Disposizioni di Attuazione e Transitorie Generali (DATG):** disciplina intertemporale e raccordi → **DATG**, Artt. T.001 – T.010.
- **Diritto all'oblio e portabilità dei dati:** autodeterminazione informativa e cancellazione → **Cod. 13**, Artt. 13.003 – 13.005.
- **Diritto allo studio:** gratuità dell'istruzione obbligatoria, borse per meritevoli privi di mezzi → **Cod. 12**, Artt. 12.001 – 12.005.
- **Diritto di riunione e manifestazioni:** tutela art. 17 Cost., limiti per comprovata sicurezza → **Cod. 15**, Art. 15.013.
- **Divorzio e separazione personale:** rito telematico unificato e parità economica → **Cod. 01**, Artt. 01.012 – 01.015; **Cod. 07**, Art. 07.014.
- **Droni e aeromobili a pilotaggio remoto:** U-Space, registro droni e transponder → **Cod. 14**, Art. 14.016.

E

- **Economia circolare e materie prime critiche:** riciclo obbligatorio e autosufficienza → **Cod. 10**, Artt. 10.014 – 10.017.
- **Educazione civica e digitale:** insegnamento obbligatorio nei cicli scolastici → **Cod. 12**, Art. 12.007.
- **Energia rinnovabile e comunità energetiche:** autoproduzione, autoconsumo collettivo → **Cod. 10**, Artt. 10.018 – 10.022.

- **Esecuzione penale e pene alternative:** lavoro di pubblica utilità e rieducazione → **Cod. 06**, Artt. 06.010 – 06.012; **Cod. 08**, Art. 08.024.
- **Espropriazione per pubblica utilità:** indennizzo a valore reale e tutela del proprietario → **Cod. 01**, Art. 01.033; **Cod. 09**, Art. 09.021.
- **Estradizione e mandato d'arresto:** limiti costituzionali, divieto per pena di morte o tortura → **Cod. 08**, Art. 08.025; **Cod. 15**, Art. 15.028.
- **Eversione dell'ordine democratico:** fattispecie di reato, inopponibilità del segreto di Stato → **Cod. 06**, Art. 06.034; **Cod. 15**, Art. 15.023.

F

- **Farmaco e prezzi negoziati:** trasparenza dei costi di produzione e fornitura ospedaliera → **Cod. 11**, Artt. 11.014 – 11.017.
- **Fascicolo Digitale del Cittadino:** interoperabilità, archivio documenti e notifiche → **Cod. 09**, Art. 09.002; **DATG**, Art. T.001.
- **Fascicolo Sanitario Elettronico Unico:** cartella clinica interoperabile e riservata → **Cod. 11**, Art. 11.005.
- **Favor rei (Successione leggi penali):** applicazione immediata della norma più favorevole → **Cod. 06**, Art. 06.002; **DATG**, Art. T.004.
- **Ferrobonus:** incentivi per il trasferimento modale gomma-rotaia → **Cod. 14**, Art. 14.008.
- **Fondo di Garanzia per i Risparmiatori:** tutela dei depositi fino a 100.000 euro per depositante → **Cod. 05**, Art. 05.006.
- **Forze Armate democratiche:** subordinazione al potere civile e catena di comando interforze → **Cod. 15**, Artt. 15.005 – 15.006.

G

- **Garanzie funzionali dei servizi d'informazione:** cause di non punibilità e limiti inderogabili → **Cod. 15**, Art. 15.021.

- **Gatekeeper digitali (Piattaforme sistemiche):** divieto di self-preferencing e bundling → **Cod. 13**, Art. 13.022.
- **Giudice naturale precostituito per legge:** criteri di competenza territoriale e funzionale → **Cod. 07**, Art. 07.002; **Cod. 08**, Art. 08.001.
- **Giurisdizione militare:** circoscritta ai soli reati militari commessi da appartenenti alle FF.AA. → **Cod. 15**, Art. 15.011.
- **Giusto processo:** parità delle armi, contraddittorio e durata ragionevole → **Cod. 07**, Art. 07.001; **Cod. 08**, Art. 08.001.
- **Guida autonoma (CCAM):** livelli di automazione 3, 4, 5 e responsabilità oggettiva → **Cod. 14**, Art. 14.005.

I

- **Identificativo individuale di pubblica sicurezza:** codici alfanumerici visibili su caschi e uniformi → **Cod. 15**, Art. 15.013.
- **Imposta Generale sui Redditi (IGR):** progressività costituzionale e scaglioni effettivi → **Cod. 04**, Artt. 04.007 – 04.012.
- **Impresa sociale e società benefit:** finalità di interesse collettivo e agevolazioni → **Cod. 02**, Art. 02.014.
- **Indagini preliminari telematiche:** termini perentori, discovery anticipata e archiviazione → **Cod. 08**, Artt. 08.007 – 08.010; **DATG**, Art. T.005.
- **Intelligenza Artificiale (Trasparenza algoritmica):** divieto di black-box nelle decisioni pubbliche → **Cod. 09**, Art. 09.008; **Cod. 13**, Artt. 13.006 – 13.011.
- **Intercettazioni telefoniche e telematiche:** presupposti tassativi, durata e stralcio dati irrilevanti → **Cod. 08**, Artt. 08.012 – 08.014.
- **Intermodale (Logistica integrata):** corridoi doganali, interporti ed e-CMR → **Cod. 14**, Art. 14.009.
- **Ius cogens e crimini contro l'umanità:** imprescrittibilità e giurisdizione universale → **Cod. 06**, Art. 06.015; **Cod. 15**, Art. 15.003.

L

- **Lavoro agile (Smart working):** diritto alla disconnessione e sicurezza sul lavoro → **Cod. 03**, Art. 03.011.
- **Lavoro su piattaforma (Rider):** presunzione di subordinazione e tutele sindacali → **Cod. 03**, Art. 03.010; **Cod. 13**, Artt. 13.024 – 13.025.
- **Licenziamento illegittimo:** reintegrazione nel posto per motivi nulli o discriminatori → **Cod. 03**, Art. 03.007.
- **Libertà di manifestazione del pensiero online:** divieto di censura preventiva e pluralismo → **Cod. 13**, Art. 13.002.
- **Liquidazione giudiziale tutelata:** subentro nella disciplina del fallimento → **Cod. 02**, Artt. 02.032 – 02.035.

M

- **Manutenzione predittiva delle infrastrutture:** obblighi per concessionari autostradali e ferroviari → **Cod. 14**, Artt. 14.006 – 14.007.
- **Maternità e paternità paritaria:** congedi parentali retribuiti obbligatori → **Cod. 03**, Art. 03.022.
- **Medicina di prossimità e telemedicina:** standard di interoperabilità e consulto a distanza → **Cod. 11**, Artt. 11.010 – 11.013.
- **Mercato dei capitali e cartolarizzazioni:** trasparenza derivati e divieto di titoli tossici → **Cod. 05**, Artt. 05.015 – 05.018.
- **Minacce ibride (Centro Sovrano di Contrasto):** disinformazione, attacchi alle reti vitali → **Cod. 15**, Art. 15.017.
- **Missioni internazionali all'estero:** autorizzazione parlamentare preventiva e limiti ROE → **Cod. 15**, Art. 15.004.
- **Mobilità aerea avanzata (eVTOL):** corridoi urbani, vertiporti ed emissioni zero → **Cod. 14**, Art. 14.016.

N

- **Navigazione marittima e soccorso in mare:** obbligo inderogabile di assistenza e salvataggio → **Cod. 14**, Art. 14.012.
- **Neutralità della rete (Net Neutrality):** divieto di discriminazione del traffico dati → **Cod. 13**, Art. 13.001.
- **Nome e identità di genere:** rettificazione anagrafica semplificata → **Cod. 01**, Art. 01.004.
- **Notifica telematica degli atti giudiziari:** domicilio digitale e validità immediata → **Cod. 07**, Art. 07.006; **Cod. 08**, Art. 08.005.

O

- **Obbligo di contrarre del monopolista:** tariffe eque per servizi di pubblica necessità → **Cod. 01**, Art. 01.040; **Cod. 02**, Art. 02.020.
- **Opere d'arte e beni culturali pubblici:** inalienabilità, catalogazione e prestito controllato → **Cod. 12**, Artt. 12.020 – 12.024.
- **Ordine manifestamente criminoso:** dovere di disobbedienza per militari e polizia → **Cod. 15**, Art. 15.008.

P

- **Parità di genere negli organi societari e militari:** parità salariale e pari accesso ai comandi → **Cod. 02**, Art. 02.012; **Cod. 15**, Art. 15.009.
- **Patto di famiglia e trasmissione dell'impresa:** stabilità generazionale dell'azienda → **Cod. 01**, Art. 01.024.
- **Pena rieducativa e divieto di trattamenti inumani:** ergastolo ostativo escluso per ravvedimento → **Cod. 06**, Artt. 06.005 – 06.007.
- **Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica:** obbligo di notifica incidenti entro 6 ore → **Cod. 13**, Art. 13.017.
- **Piattaforma Nazionale Digitale delle Sanzioni:** riscossione telematica e divieto di provvigioni a privati → **Cod. 14**, Art. 14.004.

- **Pignoramento e tutela della prima casa:** limiti alla pignorabilità erariale per crediti tributari → **Cod. 04**, Art. 04.020; **Cod. 07**, Art. 07.022.
- **Polo Strategico Cloud Sovrano:** sovranità dei dati pubblici su server nazionali ed europei → **Cod. 13**, Art. 13.014.
- **Ponte, viadotti e infrastrutture critiche:** sensori IoT permanenti e open data strutturale → **Cod. 14**, Art. 14.007.
- **Presunzione legale di lavoro subordinato:** applicazione al lavoro etero-organizzato da algoritmi → **Cod. 03**, Art. 03.002; **Cod. 13**, Art. 13.024.
- **Protezione civile (Sistema integrato):** competenze Dipartimento, Vigili del Fuoco e volontariato → **Cod. 15**, Artt. 15.015 – 15.016.
- **Pubblica amministrazione e silenzio-assenso:** decorso dei termini e nullità di dinieghi tardivi → **Cod. 09**, Artt. 09.007 – 09.009; **DATG**, Art. T.009.

Q

- **Quick Freeze (Preservazione dati telematici):** congelamento cautelativo dati per indagini penali → **Cod. 13**, Art. 13.020.
- **Quota di riserva ereditaria:** tutela dei discendenti e del coniuge/partner → **Cod. 01**, Artt. 01.018 – 01.021.

R

- **Ransomware Ban:** divieto assoluto di pagamento riscatti informatici e nullità polizze → **Cod. 13**, Art. 13.017.
- **Rapporto di lavoro a termine:** presunzioni legali, causali rigide e limite massimo 24 mesi → **Cod. 03**, Art. 03.008.
- **Reciprocità diplomatica ed economica:** condizione di reciprocità effettiva nei trattati → **Cod. 15**, Art. 15.026.
- **Registro delle Imprese Digitale Unico:** iscrizione istantanea e bilanci interoperabili → **Cod. 02**, Art. 02.006.

- **Registro Nazionale degli Oggetti Spaziali:** obbligo di immatricolazione per carichi orbitali → **Cod. 14**, Art. 14.019.
- **Registro Unico dei Trattati Internazionali:** pubblicità vincolante per l'efficacia interna → **Cod. 15**, Art. 15.025.
- **Responsabilità civile del produttore di software IA:** danno da difetto algoritmico → **Cod. 01**, Art. 01.044; **Cod. 13**, Art. 13.009.
- **Responsabilità contabile dei dirigenti pubblici:** spreco erariale e mancata manutenzione → **Cod. 09**, Art. 09.011; **Cod. 14**, Art. 14.004.
- **Riconversione ecologica delle imprese:** ammortamenti green e crediti d'imposta vincolati → **Cod. 04**, Art. 04.014; **Cod. 10**, Art. 10.023.
- **Rinvio a norme abrogate:** sostituzione automatica per materia → **DATG**, Art. T.010.
- **Ripudio costituzionale della guerra:** art. 11 Cost., divieto di guerre preventive → **Cod. 15**, Art. 15.001.
- **Riserva di codice assoluta:** divieto di fonti primarie extracodicistiche → **Cod. 15**, Art. 15.030.
- **Risorse minerarie spaziali:** appropriazione per cattura regolata e divieto di sovranità territoriale → **Cod. 14**, Art. 14.022.

S

- **Safe System Approach (Vision Zero):** progettazione perdonante delle infrastrutture viarie → **Cod. 14**, Art. 14.003.
- **Salario minimo orario legale inderogabile:** parametrazione al costo reale della vita → **Cod. 03**, Art. 03.003; **DATG**, Art. T.006.
- **Sanità militare integrata:** parità di tutela con il SSN e monitoraggio uranio impoverito → **Cod. 15**, Art. 15.009.
- **Scatola nera per veicoli autonomi:** obbligo di registrazione dati operativi indelebili → **Cod. 14**, Art. 14.005.
- **Segreto di Stato:** presupposti, limite massimo ventennale e inopponibilità per stragi → **Cod. 15**, Artt. 15.022 – 15.023.

- **Servizio Civile Universale:** riserva civica non armata per emergenze → **Cod. 15**, Art. 15.002.
- **Servizio Sanitario Sovrano:** universalità, gratuità e finanziamento da fiscalità generale → **Cod. 11**, Artt. 11.001 – 11.004.
- **Sicurezza delle cure sanitarie:** responsabilità della struttura e dell'esercente la professione → **Cod. 11**, Artt. 11.011 – 11.013.
- **Smart contract e firme elettroniche:** valore legale e validità notarile → **Cod. 01**, Art. 01.038; **Cod. 13**, Art. 13.012.
- **Social scoring (Punteggio sociale):** divieto assoluto di classificazione algoritmica dei cittadini → **Cod. 13**, Art. 13.007.
- **Software Bill of Materials (SBOM):** distinta obbligatoria dei componenti software per la P.A. → **Cod. 13**, Art. 13.019.
- **Spazio aereo sovrano e controlli di navigazione:** monopolio pubblico del controllo del volo → **Cod. 14**, Art. 14.015.
- **Sportello Unico Doganale Portuale (SUDOCO):** pre-sdoganamento telematico in mare → **Cod. 14**, Art. 14.011.
- **Stragi ed eversione:** inopponibilità del segreto di Stato e imprescrittibilità → **Cod. 06**, Art. 06.014; **Cod. 15**, Art. 15.023.
- **Sustainable Aviation Fuels (SAF):** obbligo miscelazione progressiva carburanti verdi per aerei → **Cod. 14**, Art. 14.015.

T

- **Tavola analitica delle concordanze:** raccordo normativo vincolante → **Schedario A** (all. a DATG).
- **Telelavoro e docenza universitaria:** standard di presenza e tenure-track unico → **Cod. 12**, Artt. 12.012 – 12.015.
- **Termini processuali certi:** perentorietà delle scadenze e calendario delle udienze → **Cod. 07**, Art. 07.010; **Cod. 08**, Art. 08.016.
- **Testamento biologico (DAT):** vincolatività delle volontà anticipate di trattamento → **Cod. 11**, Art. 11.022.

- **Testamento olografo e pubblico telematico:** conservazione su registro notarile cifrato → **Cod. 01**, Artt. 01.022 – 01.023.
- **Tirocini formativi e stage:** divieto stage gratuiti, rimborso orario minimo obbligatorio → **Cod. 03**, Art. 03.014; **DATG**, Art. T.006.
- **Tortura e trattamenti degradanti:** reato contro l'umanità, radiazione per pubblici ufficiali → **Cod. 06**, Art. 06.016; **Cod. 15**, Art. 15.014.
- **Trattati internazionali segreti:** nullità di accordi che eludano l'autorizzazione delle Camere → **Cod. 15**, Art. 15.025.
- **Tutele per il passeggero aereo e ferroviario:** compensazione pecuniaria automatica per ritardi → **Cod. 14**, Artt. 14.008, 14.018.

U

- **U-Space:** gestione digitale automatizzata dello spazio aereo a bassissima quota → **Cod. 14**, Art. 14.016.
- **Unione civile e matrimonio repubblicano:** perfetta equiparazione degli effetti civili e patrimoniali → **Cod. 01**, Artt. 01.008 – 01.011.
- **Uranio impoverito ed esposizioni operative:** causa di servizio per presunzione legale militare → **Cod. 15**, Art. 15.009.
- **Usucapione ordinaria e speciale:** termini temporali e divieto di usucapione sul demanio pubblico → **Cod. 01**, Art. 01.034; **Cod. 14**, Art. 14.010.

V

- **Vacatio legis ordinamentale:** termine di centottanta giorni e scadenze intermedie → **Cod. 15**, Art. 15.030; **DATG**, Art. T.001.
- **Valutazione di Impatto Ecosistemico (VIE):** autorizzazione ambientale unificata → **Cod. 10**, Artt. 10.011 – 10.013.
- **Veicoli a zero emissioni:** immatricolazione esclusiva a zero emissioni allo scarico dal 2035 → **Cod. 14**, Art. 14.001.

- **Vertiporti urbani:** infrastrutture a terra per droni ed eVTOL di soccorso e mobilità → **Cod. 14**, Art. 14.016.
- **Vigilanza bancaria e assicurativa unificata:** poteri sanzionatori di Banca d'Italia e IVASS → **Cod. 05**, Artt. 05.002, 05.021.
- **Voto degli italiani all'estero:** certificazione telematica e schede consolari sicure → **Cod. 15**, Art. 15.027.

Z

- **Zone 30 e tutela dell'utente vulnerabile:** limite urbano per quartieri residenziali e piste ciclabili → **Cod. 14**, Art. 14.003.
- **Zone Logistiche Semplificate (ZLS):** corridoi veloci tra porti marittimi e interporti → **Cod. 14**, Art. 14.009.
- **Zonizzazione acustica aeroportuale:** divieto voli notturni commerciali nei centri abitati → **Cod. 14**, Art. 14.017.

L'ORDINAMENTO GIURIDICO NON È PIÙ UN LABIRINTO: TORNA AD ESSERE LA CASA DEI CITTADINI.

Per troppo tempo, l'eccesso di norme, la stratificazione caotica delle regole e l'incertezza del diritto hanno generato paura, paralisi e diseguaglianza. Il cittadino si è smarrito in un labirinto normativo che ha allontanato la legge dalla sua funzione primaria: servire la persona, garantire la giustizia, fondare la comunità.
Quell'epoca è conclusa.
Con il Progetto per la Rinascita Normativa, la Repubblica Italiana avvia una rifondazione profonda dell'ordinamento: semplice, certo, accessibile, equo, finalmente al servizio della persona e della Nazione.

I Quindici Grandi Codici

- **Diritto Civile, Economia e Lavoro (Codici 01 – 05):** persona, famiglia, parità negoziale, salario minimo inderogabile, fisco progressivo costituzionale e tutela del risparmio.
- **Giustizia e Garanzie (Codici 06 – 08):** processo accusatorio a parità delle armi, certezze perentoria dei tempi processuali, risocializzazione penale e rito civile unificato telematico.
- **Stato Sociale, Servizi e Cura** (Codici 09 – 12): burocrazia al servizio del cittadino (Once Only), sanità pubblica universale, rigenerazione territoriale a consumo di suolo zero e scuola-ricerca aperta.
- **Frontiere della Sovranità (Codici 13 – 15):** sovranità cibernetica e intelligenza artificiale trasparente, grandi reti infrastrutturali e spazio extra-atmosferico, difesa interforze democratica e relazioni internazionali eque.

I Tre Presidi Inviolabili del Corpus Iuris

1. **Riserva di Codice Assoluta (Art. 15.030):** ogni disciplina di rango primario deve essere contenuta nei Codici e non in atti separati o normazione secondaria. Vietata la frammentazione e la moltiplicazione delle fonti.
2. **Ghigliottina Abrogativa Espressa:** ogni nuova norma abroga espressamente e automaticamente le disposizioni incompatibili preesistenti, con tabula abrogans automatica e incontestabile.
3. **Natività Digitale Sovrana:** ogni disposizione è redatta in formato digitale nativo, interoperabile, leggibile e conoscibile automaticamente, con archivio unico nazionale e metadati semantici pubblici.

« La legge non deve essere un privilegio per chi può permettersi di interpretarla, ma un comando limpido, giusto e conoscibile per ogni cittadino della Repubblica. »

Volume Unico — Edizione Integrale Ufficiale
Contiene la Relazione Illustrativa al Parlamento, gli Artt. 01.001 – 15.030, le DATG e l'Indice Analitico-Alfabetico.